

Imam Syafi'i

Ringkasan

Kitab Al Umm



Daftar Isi

Jilid 7

Bab :	Perkara yang Dapat Diputuskan Berdasarkan Sumpah dari Satu Orang Saksi, serta Perkara yang Tidak Dapat Diputuskan Berdasarkan Hal Tersebut	1
	Penggugat dan tergugat	7
Bab :	Sumpah Bersama Seorang Saksi	31
Bab :	Menolak Bersumpah	36
	Keputusan hakim	38
	Mengadili para Ahli Kitab	42
	Masalah kesaksian	44
Bab :	Kesaksian Orang yang Dijatuhi Hukuman	46
	Kesaksian orang buta	47
	Kesaksian bapak terhadap anak dan sebaliknya	47
	Kesaksian anak-anak, budak dan orang kafir	48
	Kesaksian wanita	48
	Kesaksian hakim	49
	Melihat hilal	49
	Kesaksian anak kecil	50
	Penyaksian terhadap kesaksian	51
	Kesaksian dalam kasus luka-luka	51
	Kesaksian ahli waris	51
	Penyaksian atas kesaksian dan surat hakim	53
Bab :	Hukuman-hukuman yang Telah Ditentukan (Hudud)	59

Sumpah, nadzar dan kafarat sumpah	67
Pengecualian dalam sumpah	69
Sumpah yang tidak disengaja (laghwui yamur)	70
Membayar kafarat sebelum melanggar sumpah dan sesudahnya	71
Bersumpah menceraikan istri jika ia merukah lagi	71
Memberi makan dalam rangka membayar kafarat di semua negeri	72
Orang yang tidak boleh makan dari harta kafarat	73
Kriteria pakaian yang dapat digunakan membayar kafarat	74
Memerdekakan budak dalam rangka membayar kafarat	74
Berpuasa dalam rangka membayar kafarat sumpah	75
Orang yang tidak dapat berpuasa dalam rangka membayar kafarat sumpah	76
Melanggar sumpah pada kondisi sulit kemudian keadaan menjadi lapang atau sebaliknya	76
Makan atau minum karena lupa pada puasa kafarat	77
Berwasiat untuk membayar kafarat sumpah, zakat dan orang yang bersedekah dengan menggunakan salah satu jenis kafarat lalu membelinya	77
Kafarat sumpah budak	78
Bernadzar untuk berjalan ke Baitullah	78
Orang yang bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah	83
Orang yang bersumpah tidak akan masuk pemukiman atau rumah tertentu kemudian pemukiman dan rumah itu diubah	84
Orang yang bersumpah mengerjakan dua perkara atau tidak mengerjakannya lalu ia melakukan salah satunya	86
Hendaknya orang yang bersumpah terhadap pengutang tidak berpisah dengannya hingga ia menunaikan haknya	88
Orang yang bersumpah tidak akan memberi jaminan harta lalu ia memberi jaminan jiwa	89
Orang yang bersumpah tidak akan melakukan	

sesuatu pada masa mendatang lalu mengerjakannya sebelum masa tersebut	90
Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu ia memerintahkan orang lain melakukannya	92
Orang yang berkata kepada istrinya "Engkau aku cerai apabila keluar kecuali atas izin dariku"	93
Bab : Penyaksian Penyerahan (Harta) kepada Anak Yatim ..	100
Bab : Keterangan tentang Firman Allah <i>Azza wa Jalla</i> "Dan (terhadap) Mereka yang Mengerjakan Perbuatan Keji di Antara Wanita-wanita Kamu Hingga Apa yang Dilakukan Atas Mereka Berupa Penahanan dan Siksaan"	102
Bab : Kesaksian dalam Kasus Thalak	103
Bab : Kesaksian dalam Hal Utang-Piutang	104
Bab : Sumpah Bersama Saksi	105
Sumpah bersama seorang saksi	106
Bab : Kesaksian Wanita Tanpa Laki-laki	106
Bab : Syarat bagi Mereka yang Diterima Kesaksiannya	107
Bab : Kesaksian Seseorang yang Menuduh Orang Lain Berzina	108
Bab : Teliti dalam Hal Kesaksian	109
Bab : Kesaksian yang Wajib Ditunaikan oleh Seseorang	111
Bab : Tidak Ada Keharusan Seseorang Memberi Kesaksian Sebelum Diminta Bersaksi	111
Dakwaan dan bukti	112
Bab : Peradilan	113
Bab : Ijtihad Hakim	114
Bab : Teliti dalam Memutuskan Hukum dan Perkara Lainnya	115
Bab : Musyawarah	116
Bab : Menghukum Seseorang Karena Perbuatan Walinya atau Sebaliknya	117
Bab : Apa yang Wajib Padanya Sumpah	118
Masalah yang diperselisihkan Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila sebagaimana diriwayatkan dari Abu Yusuf	120
Bab : Rampasan	122

Bab : Perbedaan pada Aib (Cacat)	126
Bab : Menjual Buah Sebelum Tampak Membaik	131
Bab : Bagi Hasil	136
Bab : Jual-beli Salam	138
Bab : Syuf'ah	139
Bab : Muzara'ah	143
Bab : Dakwaan dan Perdamaian	144
Bab : Sedekah Hibah	145
Bab : Titipan (wadhi'ah)	148
Bab : Gadai	149
Bab : Pengalihan Utang dan Pemberian Jaminan dalam Perkara Utang-Piutang	152
Bab : Utang-Piutang	155
Bab : Sumpah	164
Bab : Wasiat	165
Bab : Pembagian Warisan	167
Bab : Para Penerima Wasiat	170
Bab : Perserikatan, Pembebasan Budak dan Lain-lain	172
Bab : Mukatab (Budak yang Membuat Perjanjian untuk Menebus Dirinya)	176
Bab : Sumpah	179
Bab : Pinjaman dan Memakan Hasilnya	182
Bab : Orang yang Diupah dan Upah Mengupah	183
Bab : Pembagian	184
Bab : Shalat	185
Bab : Shalat Khauf	186
Bab : Zakat	189
Bab : Puasa	193
Bab : Haji	194
Bab : Diyat (Denda Karena Membunuh)	198
Bab : Pencurian	202
Bab : Peradilan	205
Bab : Tuduhan Dusta	207
Bab : Pernikahan	210
Bab : Thalak	215
Bab : Hukuman-hukuman yang Telah Ditentukan (Hudud)	225

PERBEDAAN PANDANGAN ALI DAN ABDULLAH BIN MAS'UD RADHIYALLAHU ANHUMA	226
Bab : Wudhu, Mandi dan Tayamum	226
Bab : Wudhu	226
Bab : Shalat	228
Bab : Shalat Jum'at dan Dua Hari Raya	232
Bab : Shalat Witir, Qunut dan Tanda-tanda	
Kebesaran-Nya	233
Masalah Jenazah	235
Sujud Tilawah	235
Puasa	236
Bab : Zakat	237
Bab : Thaluk dan Nikah	238
Mut'ah	243
Masalah-masalah Jual-Beli	246
Bab : Diyat (Denda Karena Membunuh)	248
Bab : Peradilan	250
Bab : Barang Temuan	251
Bab : Pembagian Harta Warisan	252
Bab : Al Mukatab (Budak yang Membuat Perjanjian dengan Majikan untuk Menebus Dirinya)	254
Bab : Al Hudud (Hukuman-hukuman yang Telah Ditentukan)	255
Bab : Puasa	262
Bab : Haji	264
PEMBAHASAN TENTANG PERBEDAAN PENDAPAT MALIK DAN SYAFI RADHIYALLAHU ANHUMA	269
Bab : Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Sedekah	277
Bab : Jual-Beli Buah-buahan	280
Bab : Peradilan	283
PEMBAHASAN TENTANG PEMBEBASAN BUDAK	285
Bab : Shalat Imam yang sedang Sakit dalam Keadaan Duduk dan Shalat Makmum di Belakangnya dengan Berdiri	289
Bab : Mengangkat Tangan dalam Shalat	292
Bab : Mengeraskan Ucapan "Amin"	294
Bab : Sujud Tilawah	295
Bab : Shalat di Ka'bah	298

Bab :	Keterangan tentang Shalat Witir Satu Rakaat	299
Bab :	Bacaan pada Shalat Dua Hari Raya dan Shalat Jum'at	301
Bab :	Mengumpulkan Antara Shalat Zhuhur dan Ashar serta Shalat Maghrib dan Isya	302
Bab :	Mengulang Shalat Fardhu Bersama Imam	303
Bab :	Bacaan pada Shalat Maghrib	305
Bab :	Bacaan pada Dua Rakaat Terakhir	306
Bab :	Wanita yang Mengalami Istihadhah	309
Bab :	Anjing Menjilat Air di Bejana Atau Benda Lainnya	313
Bab :	Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Pengurusan Jenazah	315
Bab :	Shalat Jenazah di Masjid	316
Bab :	Seseorang yang Tidak Sempat Menunaikan Haji	317
Bab :	Berbekam Bagi Orang yang Ihram	319
Bab :	Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Ihram	320
Bab :	Bersekutu dalam Hewan Kurban	322
Bab :	Melakukan Haji Tamattu'	323
Bab :	Minyak Wangi bagi Orang yang Ihram	325
Bab :	Pemberian Seumur Hidup	327
Bab :	Penjelasan tentang Aqiqah	330
Bab :	Kafir Harbi yang Masuk Islam	330
Bab :	Penduduk Negeri Harbi	333
Bab :	Jual-Beli	334
Bab :	Kapan Jual-Beli Menjadi Sesuatu yang Mengikat	335
Bab :	Jual-Beli dengan Sistem Permainan	337
Bab :	Menjual Buah-buahan	338
Bab :	Keterangan tentang Harga Anjing	340
Bab :	Zakat	342
Bab :	Wali dalam Pernikahan	343
Bab :	Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Mahar (Maskawin)	345
Bab :	Menyusui	348
Bab :	Penjelasan tentang Perwalian	350
Bab :	Membatalkan Puasa di Siang Hari Bulan Ramadhan	352
Bab :	Barang Temuan	353
Bab :	Menyapu di Atas Kedua Sepatu	355

Bab : Penjelasan tentang Jihad	356
Bab : Ruqyah	360
Bab : Jihad	361
Bab : Orang yang Mengolah Lahan Kosong	364
Bab : Peradilan	366
Bab : Budak Wanita yang Menipu Calon Suaminya	368
Keputusan tentang anak yang dibuang	368
Bab : Keputusan tentang Hibah	370
Bab : Menurunkan Tirai (Perutup)	372
Bab : Qasamah dan Diyat	374
Bab : Keputusan tentang Gigi Geraham, Tulang Selangka dan Tulang Rusuk	375
Bab : Nikah	377
Bab : Mut'ah	377
Bab : Orang yang Hilang	380
Bab : Zakat	381
Bab : Shalat	382
Bab : Membunuh Hewan yang Tidak Ada Dendanya Ketika Melaksanakan Haji	384
Bab : Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Hewan Buruan	386
Bab : Jaminan Keamanan kepada Penduduk Negeri Musuh (Darul Harb)	392
Bab : Penyelesaian Malik Atas Riwayatnya dari Utsman Khususnya tentang Menutup Wajah bagi Orang yang Ihram	393
Bab : Keterangan tentang Penyelesaian terhadap Aisyah dalam Masalah Sumpah Tidak Disengaja	396
Bab : Menjual Budak Mudabbar (Budak yang Akan Dimerdekakan Setelah Majikannya Meninggal Dunia)	397
Bab : Keterangan tentang Memakai Al Khizzi (Kain yang Ditenun dari Sutera dan Bulu)	398
Bab : Pandangan yang Menyelisihi Pendapat Ibnu Abbas dalam Masalah Jual-Beli	398
Bab : Penyelesaian terhadap Pandangan Zaid bin Tsabit dalam Masalah Thalak	401
Bab : Mata yang Buta Sebelah	402

Bab : Penyelisihan Umar bin Abdul Aziz tentang Pajak Pendapatan Ahli Dzimmah	403
Bab : Penyelisihan terhadap Sa'id dan Abu Bakar dalam Masalah Ila'	405
Bab : Sujud Tilawah	405
Bab : Mandi Junub	406
Bab : Darah yang Keluar dari Hidung (Mimisan)	406
Bab : Mandi Menggunakan Sisa Air yang Digunakan Mandi oleh Orang Junub dan Wanita Haid	407
Bab : Tayammum	407
Bab : Shalat Witir	408
Bab : Shalat di Mina dan Shalat Sunah Saat Safar	409
Bab : Qunut	410
Bab : Shalat Sebelum Shalat Idul Fitri dan Sesudahnya	411
Bab : Tidurnya Orang yang Duduk dan Orang yang Berbaring	412
Bab : Mempercepat Langkah Menuju Shalat	413
Bab : Mengangkat Tangan Ketika Takbir	413
Bab : Meletakkan Tangan Ketika Sujud	414
Bab : Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Puasa	415
Bab : Haji	417
Bab : Ihram Sebelum Miqat	419
Bab : Berangkat di Pagi Hari dari Mina ke Arafah	420
Bab : Memutuskan Talbiyah	420
Bab : Nikah	421
Bab : Penyerahan Hak Thaluk kepada Istri	422
Bab : Mut'ah	422
Bab : Ucapan Khaliyah dan Bariyah131	424
Bab : Jual-Beli Hewan	425
Bab : Kafarat	426
Bab : Zakat Fitrah	428
Bab : Memotong Tangan Budak	428
PEMBAHASAN TENTANG RANGKUMAN ILMU	441
Bab : Nukilan Perkataan Golongan yang Menolak Hadits Secara Keseluruhan	442
Bab : Nukilan Perkataan Golongan yang Menolak Hadits-hadits Tertentu	452
Penjelasan tentang fardhu-fardhu Allah	467

Bab : Puasa	469
PEMBAHASAN TENTANG SIFAT LARANGAN	
RASULULLAH SAW	477
PEMBAHASAN TENTANG MEMBATALKAN	
ISTIHSAN (MENGANGGAP BAIK SESUATU)	483
Bab : Membantah istihsan (Menganggap Baik Sesuatu)	491
PEMBAHASAN TENTANG BANTAHAN TERHADAP	
MUHAMMAD BIN AL HASAN	507
Qishash antara budak dan orang merdeka	511
Dua laki-laki membunuh seorang laki-laki dan salah seorang pembunuhnya termasuk orang yang dikenal qishash	513
Diyat bagi wanita	516
Bab : Janin	518
Bab : Luka-luka di Badan	519
Bab : Orang yang Buta Sebelah Matanya Mencungkil Mata Orang yang Normal	521
Bab : Apa-apa yang Tidak Wajib padanya Irsy (Sefisih) Tertentu	523
Bab : Diyat Gigi Geraham	526
Bab : Luka-luka yang Dialami Budak	527
Bab : Qishash di Antara Budak	529
Bab : Diyat bagi Ahli Dzimmah	533
Bab : Diyat yang Ditanggung oleh Pelaku Kejahatan Secara Khusus	542
Bab : Orang Merdeka Melakukan Kejahatan terhadap Budak	546
Bab : Hak Waris Pembunuh	548
Bab : Pembunuhan Secara Mendadak dan yang Lainnya, Serta Pengampunan Ahli Waris Korban	550
Bab : Qishash pada Pembunuhan	551
Bab : Seseorang Memegang Orang Lain untuk Dibunuh oleh Orang Ketiga	553
Bab : Qishash Antara Laki-laki dan Wanita	556
Bab : Qishash terhadap Kejahatan Mematahkan Tangan dan Kaki	558

PEMBAHASAN TENTANG SIYAR (SEJARAH)

AL AUZA'I	561
Mengambil senjata	565
Bagian untuk pasukan penunggang kuda dan pejalan kaki, serta memberi bagian lebih besar untuk kuda	568
Dua bagian untuk kuda	572
Wanita yang ditahan lebih dahulu kemudian suaminya	573
Keadaan kaum muslimin bertempur dengan musuh dan di antara mereka terdapat anak-anak	580
Keterangan tentang jaminan keamanan budak bersama majikannya	581
Mencampuri para wanita tawanan perang atas dasar perbudakan	584
Bab : Menjual Tawanan Perang di Negeri Musuh	586
Seseorang sendirian mendapatkan harta rampasan perang	587
Dua laki-laki keluar dari kamp militer, lalu keduanya mendapatkan seorang wanita dan salah seorang menjual bagiannya kepada yang lain	589
Melaksanakan hukuman di negeri musuh	590
Harta rampasan perang yang tidak mampu dibawa oleh pasukan	591
Menebang pepohonan milik musuh	594
Bab : Shalat Penjaga	595
Hasil Bumi	597
Membeli tanah yang terkena kewajiban membayar upeti	598
Orang yang diberi jaminan keamanan di negeri Islam	598
Menjual 1 Dirham dengan 2 Dirham di negeri musuh	600
Ummu walad milik laki-laki kafir yang memerangi kaum muslimin keluar menuju negeri Islam	601
Wanita masuk Islam di negeri musuh	601
Wanita kafir menyatakan diri masuk Islam kemudian menikah sementara ia sedang hamil	603

Laki-laki Kafir yang memerangi Islam menyatakan diri masuk Islam sementara ia memiliki lima orang istri	603
Seorang muslim memasuki negeri musuh (kafir) atas dasar suaka dari pihak musuh lalu membeli pemukiman atau yang lainnya	605
Harta yang diperoleh orang murtad	607
Sembelihan orang murtad	609
Budak mencuri harta rampasan perang	609
Seseorang yang mencuri harta rampasan perang yang ayahnya memiliki bagian padanya	611
Anak kecil yang ditahan kemudian meninggal dunia	612
Bolehkah majikan mencampuri wanita mudabbar dan ummu walad yang ditahan jika ia masuk dengan jaminan keamanan?	613
Seseorang yang membeli budak wanita miliknya setelah dikuasai oleh musuh	614
Orang yang memerangi kaum muslimin masuk Islam di negeri kafir dan ia memiliki harta di negeri itu	616
Laki-laki yang memerangi Islam namun diberi jaminan keamanan menyatakan diri masuk Islam saat berada di negeri Islam	617
Orang yang mendapat jaminan keamanan menyatakan diri masuk Islam dan keluar menuju negeri Islam seraya menitipkan hartanya	619

Jilid 8

PEMBAHASAN TENTANG UNDIAN	623
Bab : Undian pada Budak dan Selain Mereka	629
Bab : Memerdekakan Budak Bersama Utang	633
Bab : Memerdekakan Budak kemudian Ditemukan Harta Lain Milik Mayit	635
Bab : Bagaimana Memperhitungkan Harga Budak	636
Memulai dengan memerdekakan sebagian budak sebelum yang lainnya ketika majikan masih hidup	638
Sekutu memerdekakan bagiannya ketika sakit	640

Perbedaan antara orang yang memerdekakan bagiannya dengan sekutunya	641
Bab : Orang-orang yang Harus Dimerdekakan Baik dari Pihak Laki-laki Maupun Perempuan	642
PEMBAHASAN TENTANG HUKUM-HUKUM TADBIR (MENJANJI KEMERDEKAAN BAGI BUDAK SETELAH MAJIKAN MENINGGAL DUNIA)	645
Kehendak dalam memerdekakan budak dan tadbir ...	647
Mengeluarkan budak mudabbar dari janji majikan	648
Kejahatan budak mudabbar dan perkara yang mengeluarkan sebagian diri budak dari tadbir dan yang tidak	651
Mengikat perjanjian dengan budak mudabbar agar ia menebus dirinya secara berangsur-angsur (mukatabah) dan menjanjikan kemerdekaan terhadap budak mukatab setelah majikan meninggal dunia	653
Rangkuman Masalah Tadbir	654
Budak yang dimiliki oleh dua orang lalu dijadikan sebagai budak mudabbar oleh salah satu dari keduanya	655
Harta majikan si budak	656
Hukum tadbir pemeluk agama Nasrani	657
Hukum tadbir pada penduduk negeri kafir yang memerangi kaum muslimin (harbi)	657
Tadbir bagi orang murtad	658
Tadbir yang dilakukan oleh anak yang belum baligh ..	659
Tadbir bagi budak mukatab	659
Harta budak <i>mudabbar</i>	661
Anak budak <i>mudabbar</i>	662
Anak wanita budak mudabbar dan hukum mencampurnya	662
Tadbir apa yang masih ada dalam kandungan	664
Tadbir terhadap sebagian budak mereka sebelum sebagian yang lain	665
PEMBAHASAN TENTANG AL MUKATAB	667
Apa yang mewajibkan seseorang membuat perjanjian dengan budaknya yang kuat lagi amanah ..	668
Apakah dalam perjanjian pembebasan budak terdapat	

hal-hal yang tidak disukai?	669
Tafsir firman Allah Azza wa Jalla "Dan berikanlah kepada mereka sebahagian daripada harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kamu"	672
Majikan yang boleh mengadakan perjanjian memerdekakan budak miliknya	673
Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh anak kecil	674
Kematian majikan	674
Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh pemegang wasiat, bapak dan wali	675
Budak yang boleh diikat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan cara angsuran	677
Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang Nasrani	679
Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh seorang kafir harbi	680
Perjanjian memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang yang murtad	682
Seorang budak dimiliki separuh oleh seseorang lalu ia mengadakan perjanjian memerdekakan bagiannya; atau seorang budak dimiliki seluruhnya oleh satu orang, lalu ia mengadakan perjanjian memerdekakan separuh diri si budak	685
Budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang mereka mengadakan perjanjian dengan budak untuk memerdekakan dirinya dengan cara angsuran	687
Seorang budak dimiliki dua orang lalu keduanya mengadakan perjanjian untuk memerdekakan si budak	688
Yang dapat dijadikan sebagai setoran dalam perjanjian pembebasan budak	690
Perjanjian memerdekakan budak atas dasar sewa-menyewa	691
Membuat perjanjian memerdekakan budak atas dasar jual-beli	692
Mengadakan perjanjian dengan budak dalam satu	

transaksi yang sah	693
Apa yang dapat memerdekakan budak mukatab	694
Jaminan para budak	695
Hukum perjanjian memerdekakan budak yang rusak (tidak sah)	697
Syarat yang dapat merusak perjanjian memerdekakan budak	698
Hak memulih dalam perjanjian memerdekakan budak	699
Perbedaan majikan dan budak yang mengikat perjanjian memerdekakan dirinya	700
Kumpulan hukum-hukum tentang budak mukatab ...	703
Anak budak mukatab dan hartanya	705
Harta budak mukatab	706
Apa-apa yang diperoleh budak mukatab	707
Anak budak mukatab dari selain selirnya	708
Status budak mukatab yang mengambil selir dan status anak dari selirnya	709
Anak budak mukatab dari budak wanita miliknya	710
Perjanjian yang dilakukan oleh budak mukatab atas anaknya	712
Status anak budak mukatabah	712
Harta wanita budak mukatabah	714
Budak mukatabah yang disetubuhi salah seorang majikannya	716
Menyegerakan setoran	718
Jual-beli yang dilakukan oleh budak Mukatab	720
Bagian tertentu untuk budak mukatab	723
Menjual perjanjian memerdekakan budak bersama diri budak yang mengikat perjanjian tersebut	725
Menghibahkan budak mukatab dan menjualnya	727
Kejahatan budak mukatab terhadap majikannya	727
Kejahatan budak mukatab dan budak miliknya	729
Kejahatan budak milik budak mukatab	731
Denda atas kejahatan yang dialami budak mukatab itu menjadi miliknya	732
Kejahatan budak mukatab terhadap majikannya dan sebaliknya	733

Kejahatan terhadap budak mukatab dan budaknya	734
Kemerdekaan yang diberikan budak mukatab	737
Budak mukatab dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya	739
Warisan budak mukatab	740
Menyatakan ketidakmampuan budak mukatab menunaikan setoran tanpa ada keridhaan dari budak itu sendiri	741
Menjual setoran budak mukatab	746
Memastikan hak milik atas setoran yang diserahkan budak mukatab	746
Wasiat tentang diri budak mukatab	749
Wasiat terhadap budak mukatab	750
Wasiat terhadap budak Agar membuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya	753
Mengadakan perjanjian memerdekakan budak ketika sakit	754
Bangkrutnya majikan si budak	754
Warisan majikan budak mukatab	756
Kematian budak mukatab	758
Kebangkrutan budak mukatab	761
Warisan budak mukatab dan wala'nya	761
Bab : Wala'	762

Bab: Perkara yang Dapat Diputuskan Berdasarkan Sumpah dan Satu Orang Saksi, serta Perkara yang Tidak Dapat Diputuskan Berdasarkan Hal Tersebut

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim memiliki harta pada seorang laki-laki, lalu ia menghadirkan dua wanita untuk memberi kesaksian yang mengukuhkan gugatannya, maka ia tidak diberi hak bersumpah guna mengukuhkan gugatannya selama saksi hanya terdiri dari dua wanita. Jika seseorang berkata, "Apakah argumentasi untuk masalah ini?" Dikatakan, "Sesungguhnya kesaksian wanita tidak diterima di hadapan hakim kecuali disertai kesaksian laki-laki (kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki), sementara kedua wanita tadi tidak disertai oleh seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian." Apabila seseorang berkata, "Bersama keduanya terdapat seorang laki-laki yang bersumpah", maka dikatakan bahwa orang yang bersumpah tidak sama dengan saksi.

Sedangkan jika ia berkata, "Terkadang hak seseorang diberikan atas dasar sumpahnya", maka dikatakan, "Haknya diberikan karena sumpahnya atas dasar As-Sunnah, bukan berarti ia menempati posisi saksi. Seseorang tidak dapat menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sekiranya ia menjadi saksi atas dirinya sendiri, niscaya tidak akan disuruh bersumpah untuk mengukuhkan gugatannya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang tadi mengatakan, "Bukankah kesaksian dua wanita dapat menggantikan kesaksian seorang laki-laki?" Dikatakan kepadanya, "Benar demikian! Akan tetapi kesaksian mereka hanya dapat menggantikan kesaksian seorang laki-laki, bila bersama dua wanita yang memberi kesaksian itu terdapat satu orang laki-laki." Menurutku, konsekuensi dari pernyataan tadi adalah, apabila empat wanita memberi kesaksian tentang hak seseorang atas orang lain, maka pemilik hak dapat mengambil haknya itu sama seperti apabila saksi terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua wanita. Tapi, aku kira tidak seorang pun yang berpendapat demikian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila istri seseorang mengajukan saksi bahwa ia telah dithalak oleh suaminya, maka si wanita ini tidak disuruh bersumpah untuk mengukuhkan pernyataannya. Akan tetapi dikatakan kepadanya, "Hendaknya engkau menghadirkan seorang saksi lain. Bila engkau tidak mampu menghidangkannya, maka kami akan memerintahkan kepada suamimu untuk bersumpah bahwa ia belum menjatuhkan thalak pada istrinya."

Sekiranya seorang laki-laki mengajukan seorang saksi bahwa ia telah

menikahi seorang wanita yang dinikahkan oleh walinya atas keridhaan si wanita, dihadiri oleh saksi-saksi dan dengan mahar tertentu, maka laki-laki ini tidak disuruh bersumpah untuk mengukuhkan pernyataannya, karena laki-laki tidak memiliki diri si wanita sebagaimana kepemilikannya terhadap harta melalui transaksi jual-beli ataupun melalui cara-cara kepemilikan yang lainnya (yakni seperti hibah, warisan dan sebagainya —penerj). Suatu pernikahan hanya menghalalkan bagi laki-laki terhadap wanita sesuatu yang sebelumnya diharamkan.

Jika seorang budak mengajukan seorang saksi untuk menyatakan bahwa majikannya telah memerdekakan dirinya atau membuat perjanjian dengannya untuk menebus dirinya secara kredit (*mukatabah*), maka si budak tidak dapat diberi hak bersumpah untuk mengukuhkan pernyataannya, sebab seorang budak tidak memiliki hak atas dirinya sebagaimana hak yang dimiliki oleh majikannya. Sebagai bukti, bahwa majikan dapat menjual budaknya atau menghibahkannya, sementara si budak tidak memiliki hak seperti itu. Begitu pula seorang budak tidak dapat menetapkan perbudakan atas dirinya sendiri, akan tetapi status perbudakan itu ditetapkan oleh orang lain atas diri orang lain.

Adapun seseorang menetapkan perbudakan atas dirinya sendiri maka hal ini tidaklah dibenarkan. Apabila seseorang hendak menetapkan suatu hak bagi dirinya atas orang lain, seperti budak yang mengaku telah dimerdekakan, wanita yang mengaku telah diceraikan, atau menetapkan hukuman maupun menafikannya, maka semua kasus ini tidak dapat diputuskan berdasarkan satu orang saksi disertai sumpah dari penggugat. Suatu perkara dapat diputuskan berdasarkan seorang saksi disertai sumpah, apabila orang yang bersumpah itu ada kemungkinan memiliki hak atas sesuatu yang ada dalam kekuasaan tergugat melalui berbagai cara kepemilikan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang datang membawa satu orang saksi, lalu saksi itu menyatakan bahwa orang yang membawanya telah mempersaksikannya memiliki hak atas si fulan, maka gugatan ini tidak diterima kecuali bila dihadirkan saksi lain. Jika laki-laki yang membawa saksi itu berkata, "Aku akan bersumpah bahwa orang ini telah memberi kesaksian tentang hakku", maka tidak diperkenankan baginya untuk bersumpah, karena sumpahnya bahwa orang itu telah memberi kesaksian baginya tidak sama dengan sumpah yang menyatakan bahwa harta yang ada pada tergugat adalah miliknya. Bahkan, dalam hal ini ia hanya bersumpah untuk mengukuhkan kesaksian dari saksinya sendiri. Sumpah atas hal ini tidak sama dengan sumpah atas harta yang hendak dimiliki.

Sedangkan apabila seseorang mengajukan seorang saksi untuk menyatakan bahwa si fulan telah berwasiat kepadanya atau si fulan mewakilkan kepadanya, maka orang ini tidak diberi hak untuk bersumpah demi mengukuhkan pernyataannya, karena ia tidak memiliki hak apapun dengan sebab wasiat ataupun perwakilan. Sama seperti itu apabila seseorang mengajukan bukti bahwa si fulan telah menitipkan rumah atau tanah kepadanya, maka ia tidak diberi hak bersumpah untuk mengukuhkan pernyataannya bersama seorang saksi.

Jika seseorang mengajukan seorang saksi bahwa si fulan telah menuduhnya berzina, maka ia tidak diberi hak sumpah untuk memperkuat dakwaannya, sebab ia tidak memiliki sesuatu dengan sebab hukuman dera yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Bahkan, hukuman ini hanyalah rasa sakit yang dirasakan oleh terhukum, bukan sesuatu yang akan dimiliki oleh pendakwa atas terdakwa.

Adapun bila seseorang mengajukan bukti bahwa si fulan telah melukainya secara sengaja, dimana luka semacam itu mengharuskan adanya *qishash*, atau orang itu mengajukan bukti bahwa si fulan telah membunuh anaknya, maka ia tidaklah diberi hak bersumpah untuk mengukuhkan semua dakwaan itu, sebab dalam kasus ini kesaksian tidaklah berkaitan dengan harta secara langsung. Bahkan, ia tidak berhak mendapatkan harta dari dakwaan itu kecuali setelah diberi hak memilih antara mengambil harta atau menuntut *qishash*. Jika ternyata ia memilih *qishash*, maka sesungguhnya *qishash* bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang dari orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya luka yang dialami oleh korban dilakukan dengan sengaja, namun dalam kasus ini tidak berlaku hukuman *qishash*, seperti seorang muslim yang merdeka membunuh seorang budak muslim, seorang kafir *dzimmi*, seorang yang mendapat jaminan keamanan, atau membunuh anaknya sendiri, atau luka-luka ini bukanlah sesuatu yang dapat dituntut dengan hukuman *qishash* seperti *ja'ifah* (luka yang menembus rongga) dan *ma'mumah* (luka yang menembus selaput otak), maka dalam kasus ini diterima sumpah dari pendakwa disertai seorang saksi. Semua tuntutan dapat diterima atas dasar itu. Pada kejahatan yang disengaja, denda diambil dari harta pelaku kejahatan sendiri. Sementara pada kejahatan tidak disengaja, denda diambil dari harta keluarga si pelaku.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang bersaksi bahwa si fulan telah memarahi si fulan dan mengenai sebagian badannya, kemudian anak panah tersebut melenceng kepada orang lain dan mengakibatkan orang ini terbunuh atau terluka, bidikan yang pertama itu disengaja sedangkan korban kedua tidak disengaja; dan apabila bidikan pertama tidak dapat dituntut dengan

hukuman *qishash*, maka kesaksian dapat diterima, dan keduanya diminta bersumpah di samping seorang saksi yang mereka ajukan. Lalu masing-masing dari keduanya mendapatkan bayaran denda atas luka mereka, yang diambil dari harta orang yang memanah. Sedangkan denda bagi korban kedua diambil dari harta keluarga si pemanah. Adapun bila bidikan pertama mengharuskan adanya *qishash* (pidana mati), maka para wali korban dapat melakukan *qasamah* (sumpah) lalu mereka mendapatkan bayaran diyat.

Kemudian berkenaan dengan korban kedua, terdapat dua pendapat. Salah satunya bahwa dalam kasus ini tidak diterima sumpah yang disertai satu orang saksi, karena kejahatan bagi korban kedua tidak dapat ditetapkan melainkan setelah ditetapkannya kejahatan bagi korban pertama. Oleh karena kejahatan ini adalah satu dan di dalamnya terdapat kejahatan disengaja yang mengharuskan *qishash*, maka tuntutan pada kejahatan yang disengaja tidak dapat diterima melainkan berdasarkan dua saksi, sebab hukuman ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh pendakwa.

Pendapat kedua mengatakan bahwa kesaksian satu orang saksi dibatalkan bagi korban kejahatan disengaja, kecuali bila disertai sumpah oleh para wali korban. Namun tuntutan dari korban kejahatan tidak disengaja dapat diterima berdasarkan sumpahnya disertai seorang saksi. Ini adalah pendapat paling benar dalam pandanganku, dan inilah yang kami jadikan pedoman. *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan seorang saksi bahwa bapaknya memberikan rumah kepadanya sebagai sedekah yang haram dijual dan sebagai wakaf, maka ia dapat bersumpah di samping saksi, dan rumah itu menjadi sedekah untuknya seperti dikatakan oleh saksi. Sekiranya ia mengajukan bukti bahwa bapaknya memberikan rumah kepadanya sebagai sedekah yang haram dijual dan sekaligus sebagai wakaf, dan diberikan kepada dua saudaranya sebagai wakaf, maka jika mereka telah meninggal dunia, anak-anak mereka dapat bersumpah dan mendapatkan hak-hak mereka. Barangsiapa bersumpah, maka ia pun mendapatkan haknya.

Jika seseorang berkata, "Mengapa apabila seseorang mengajukan seorang saksi bahwa bapaknya mewakafkan rumah kepadanya dan kepada kedua saudaranya kemudian kepada anak-anak mereka setelah mereka, maka engkau memperkenankan orang itu bersumpah lalu menetapkan hak baginya dari rumah itu. Sedangkan kedua saudaranya bila bersumpah, maka ditetapkan pula hak keduanya dari rumah tersebut; namun bila mereka tidak bersumpah, hak mereka tidak diberikan dengan sebab sumpah dari saudara keduanya?" Maka katakan kepadanya, "Karena kami hanya mengeluarkan rumah dari kepemilikan orang yang dinyatakan oleh saksi tidak berhak atas

rumah itu, dengan dasar sumpah dari orang yang dinyatakan oleh saksi sebagai pemilik rumah tersebut.

Apabila seorang saksi memberi kesaksian untuk tiga orang, maka tidak boleh bagi seorang pun di antara mereka untuk mengambil haknya dengan dasar sumpah saudaranya, karena haknya bukanlah hak saudaranya meskipun hak mereka berada pada harta yang sama. Hak setiap salah seorang mereka bukanlah hak kedua saudaranya. Jika mereka semua bersumpah, maka rumah itu dikeluarkan secara keseluruhan dari kepemilikan orang yang menguasainya kepada kepemilikan mereka. Lalu keturunan mereka dapat menempati posisi mereka sehubungan dengan harta itu."

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja kami mengatakan bahwa penerima sedekah memiliki hak dengan dasar sumpahnya, karena As-Sunnah dan atsar menyatakan bahwa ini adalah kepemilikan yang benar. Apabila orang yang bersedekah telah mengeluarkan tanahnya dari kepemilikannya kepada beberapa orang, maka para penerima sedekah berhak atas harta itu sebagaimana hak pemberi sedekah sebelum menyedekahkan hartanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kita menetapkan bahwa hak milik pemberi sedekah berpindah kepada para penerima sedekah, maka ini termasuk pemindahan hak milik atas harta kepada pemilik yang dapat memanfaatkan harta itu sebagaimana layaknya; seperti menjual, menghibahkan atau mewariskannya. Apabila harta tadi berupa rumah, maka para penerima sedekah dapat menempatkannya dan menempatkan siapa yang mereka kehendaki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersaksi bahwa si fulan telah memberikan rumah —dengan status sedekah yang haram diperjualbelikan— kepada tiga orang dan juga kepada anak-anak pemberi sedekah yang akan lahir, salah seorang mereka mengatakan "Aku akan bersumpah", sedangkan dua orang yang lainnya menolak bersumpah, maka katakan kepada orang yang bersumpah, "Jika engkau bersumpah, kami tetapkan untukmu seperti apa yang berasal dari sedekah. Kemudian setiap kali lahir seorang anak dari pemberi sedekah, maka kami membekukan 1/3 bagian dari sedekah itu —di luar milikmu— untuk si anak. Lalu bila lahir anak lain, maka dibekukan pula untuknya 1/3 sedekah yang tersisa. Jika lahir anak ketiga, maka kami kurangi dari bagianmu. Setiap kali lahir anak setelah dua anak yang pertama, niscaya berkurang pula hakmu beserta hak kedua orang yang diberikan sedekah bersamamu. Kemudian apabila anak-anak ini telah dewasa, mereka dapat disuruh bersumpah.

Barangsiapa yang bersumpah di antara mereka, diberikan kepadanya

apa yang menjadi bagiannya. Sedangkan yang tidak bersumpah, ia tidak mendapatkan haknya, dan bagiannya dikembalikan kepada tiga orang penerima sedekah; adapun bila disedekahkan kepada tiga orang kemudian kepada orang-orang sesudah mereka, lalu salah seorang di antaranya bersumpah, maka ia mendapatkan sepertiga sedangkan dua pertiga dibatalkan menjadi sedekah dan kembali sebagai warisan untuk para ahli waris.”

Apabila ditanyakan, “Bagaimana bisa rumah yang telah diberi kesaksian bahwa seluruhnya telah diwakafkan lalu dikatakan bahwa sebagiannya menjadi warisan dan sebagian lagi berstatus wakaf?” Maka dapat dijawab, “Karena apabila diwakafkan kepada 10 orang, maka masing-masing mereka mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian. Bagi yang bersumpah, maka ia mendapatkan haknya; sedangkan yang menolak bersumpah, maka tidak ada hak baginya dalam harta itu. Sementara sesuatu yang tidak menjadi wakaf bagi seseorang, maka ia menjadi warisan sesuai hukum dasar.”

Apabila ditanyakan, “Apakah perkara yang serupa dengannya?” Maka dapat dijawab, “Sepuluh orang yang diberi kesaksian oleh seorang saksi bahwa si mayit mewasiatkan satu rumah untuk mereka.” Apabila salah seorang di antara mereka bersumpah, maka baginya $\frac{1}{10}$ bagian; sedangkan bila sembilan orang menolak, maka bagian mereka kembali menjadi warisan.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan sesuatu sebagai sedekah kepada tiga orang (kita sebut A, B dan C —penerj), lalu si A bersumpah sementara B dan C menolak bersumpah, maka bagian B dan C menjadi warisan, sedangkan bagian yang sepertiga menjadi hak si A. Apabila dikatakan, “Harta itu adalah sedekah untuk tiga orang tadi (yakni A, B dan C) kemudian untuk anak-anak mereka”, lalu si A bersumpah dan kami tetapkan untuknya $\frac{1}{3}$ dari harta yang disedekahkan, sementara B dan C menolak bersumpah dan ditetapkan bagian keduanya sebagai warisan yaitu $\frac{2}{3}$, kemudian B dan C mendapatkan anak lalu keduanya meninggal dunia; maka bagian B dan C dibekukan hingga anak-anak mereka baligh dan dapat bersumpah. Adapun bila kedua anak ini meninggal dunia sebelum baligh, maka ahli waris keduanya dapat menggantikan posisi mereka untuk bersumpah. Sedangkan bila para ahli waris menolak bersumpah, maka harta yang tersisa kembali menjadi warisan dan diserahkan kepada ahli waris pemberi sedekah.

Imam Syafi'i berkata: Hanya saja, harta dibekukan untuk seorang anak sejak kelahirannya apabila bapaknya atau orang yang ditetapkan menerima sedekah setelah si bapak telah meninggal dunia. Adapun bila si anak dilahirkan saat bapaknya atau orang yang ditetapkan menerima sedekah setelah si bapak belum meninggal dunia, maka bagian si anak tidak dapat

dibekukan. Bagian si anak tidak dapat dibekukan kecuali setelah kedua orang itu meninggal dunia, karena anak tidak memiliki hak melainkan setelah keduanya meninggal dunia. Sedangkan hasil dari sedekah sebelum si anak dilahirkan atau orang yang ditetapkan menerima sedekah sebelum si anak hidup, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun atas hasil sedekah tadi, karena si anak baru mendapatkan bagian dari hasil sedekah tadi apabila ia dilahirkan saat orang yang berhak menerima sedekah sebelum dirinya telah meninggal dunia.

Penggugat dan tergugat

Imam Syafi'i berkata: Seseorang bertanya, "Apakah yang Anda katakan sehubungan dengan bukti atas penggugat dan sumpah atas tergugat, apakah hal ini bersifat umum?" Aku katakan, "Tidak! Akan tetapi ia khusus bagi sebagian perkara dan tidak berlaku atas sebagian yang lain." Ia berkata, "Sesungguhnya aku berpendapat bahwa ia berlaku secara umum." Aku katakan, "Dengan demikian, batallah semua perkara yang engkau menyelisihi kami dalam masalah itu."

Ia bertanya, "Bagaimana bila aku tetap berpendapat demikian?" Aku katakan, "Jika demikian, engkau harus meninggalkan sebagian besar pendapatmu yang menyelisihi pandangan kami."

Ia bertanya, "Pendapat yang mana?" Aku balik bertanya, "Apakah menurutmu bukti (baca: saksi) tidak boleh diambil haknya oleh seseorang kecuali setelah mengajukan bukti itu?" Ia menjawab, "Dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki bersama dua saksi wanita."

Aku bertanya, "Apakah yang engkau katakan tentang seorang *maula* (mantan budak) milikku yang aku dapati terbunuh di suatu tempat dan aku tidak dapat mengajukan bukti yang menunjukkan secara khusus seseorang terbukti sebagai pembunuhnya?" Ia menjawab, "Hendaknya 50 orang di antara mereka melakukan sumpah sebanyak 50 kali, kemudian ditetapkan atas mereka dan keluarga keharusan membayar diyat dalam masa tiga tahun."

Aku katakan, "Mereka akan mengatakan kepadamu bahwa engkau menyatakan pengharaman Kitab Allah terhadap pemberian suatu hak yang tidak didukung oleh dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki bersama dua saksi wanita. Engkau mengafakan pula bahwa As-Sunnah Rasulullah SAW mengharamkan memberikan suatu hak kecuali apabila saksi minimal terdiri dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua wanita. Engkau juga mengatakan bahwa sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sumpah adalah pembebasan dari orang yang bersumpah. Lalu, mengapa engkau telah

memberikan hak tanpa saksi dan memerintahkan kami bersumpah namun tidak membebaskan kami? Dengan demikian, secara garis besar perkataanmu telah menyelisihi Al Kitab dan As-Sunnah." Ia menjawab, "Aku tidak menyelisihi keduanya, tapi hal ini diriwayatkan dari Umar bin Khatthab."

Aku bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu sekiranya hal ini benar-benar dinukil dari Umar, apakah ia bertentangan dengan Al Kitab dan As-Sunnah dan sekaligus menyelisihi perkataan beliau bahwa bukti (baca: saksi) bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat?" Ia menjawab, "Tidak, karena Umar lebih mengetahui tentang Al Kitab dan As-Sunnah serta makna apa yang beliau katakan."

Aku bertanya, "Apakah hukum ini memberi petunjuk bagimu bahwa perkataanmu 'Al Kitab dan As-Sunnah mengharuskan memberikan hak kepada seseorang apabila bukti (saksi) kurang dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua wanita, begitu pula As-Sunnah mengharuskan keputusan hukum yang memberi hak kepada seseorang bila bukti (saksi) kurang dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua wanita', begitu pula dengan pernyataanmu 'Seseorang bersumpah namun tidak terbebas dari tuntutan hukum', tidak berlaku umum atas segala perkara dan berbeda dengan apa yang engkau katakan?"

Ia menjawab, "Benar! Ia tidak berlaku umum, hanya saja aku menyimpulkan hal ini dari garis besar Al Kitab dan As-Sunnah berdasarkan riwayat dari Umar."

Aku bertanya, "Bagaimana pendapatmu mengenai pandangan kami yang menyatakan bahwa memberi hak atas seseorang itu berdasarkan sumpah beserta seorang saksi, apakah hal itu hanya berpatokan pada pemikiran kami semata ataukah berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW yang mana lebih mengikat bagi kita semua daripada riwayat dari selain Rasulullah SAW?"

Aku katakan pula, "Bagaimana pendapatmu apabila penghuni dari tempat dimana korban ditemukan mengatakan kepadamu bahwa Nabi SAW hanya mengatakan '*Bukti atas penggugat*',¹ lalu mengapa engkau tidak mengharuskan kepada penggugat ini untuk mengajukan bukti? Lalu mengapa pula engkau tidak mengharuskan tergugat untuk bersumpah, sementara hal ini telah dikatakan oleh Umar?" Ia menjawab, "Aku jadikan seakan-akan kalian adalah pelaku pembunuhan itu."

¹ IOR, Tirmidzi, 13, pembahasan tentang Jukam, hukam, 12, bab "Keterangan tentang Bukti Atas Penggugat", hadits no. 1341, juz 3, hal. 626, Ad-Daruquthni, pembahasan tentang peradilan, bab "Wanita Dibunuh Apabila Murtad", hadits no. 53, juz 4, hal. 218; Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, pembahasan tentang gugatan, bab "Kedua Pihak yang Berperkara Saling Menggugat", juz 10, hal. 256.

Aku katakan, "Mereka akan mengatakan kepadamu, 'Apakah engkau hanya mengira-ngira atau benar-benar yakin? Lihatlah ahli waris korban, mereka tidak mengatakan bahwa kami telah membunuh anggota keluarga mereka. Bahkan mungkin pelakunya adalah selain kami, lalu ia melemparkan mayat korban kepada kami, maka bagaimana engkau memerintahkan kami bersumpah sementara kami bukanlah pihak yang tergugat?'" Ia menjawab, "Aku menempatkan kamu pada posisi tergugat."

Aku katakan, "Mereka akan berkata kepadamu, 'Mengapa engkau menempatkan kami pada posisi tergugat sementara ahli waris korban tidak menggugat kami? Lalu bila engkau menempatkan kami sebagai tergugat, apakah tuduhan itu berlaku untuk kami semua atau hanya pada sebagian kami saja?'" Ia menjawab, "Tuduhan itu berlaku untuk kalian semuanya."

Aku katakan, "Mereka akan berkata kepadamu, 'Kami semua akan bersumpah dan barangkali di antara kami ada yang mengaku sebagai pembunuhnya sehingga gugurlah tuntutan hukum atas kami dan hanya ditujukan kepada orang yang mengaku tersebut.'" Ia menjawab, "Aku tidak akan memerintahkan kalian semua untuk bersumpah bila jumlah kalian melebihi 50 orang."

Aku katakan, "Mereka akan berkata kepadamu, 'Seandainya kami digugat atas 1 Dirham, apakah engkau menyuruh kami semua bersumpah?'" Ia menjawab, "Benar."

Aku katakan, "Mereka akan berkata kepadamu, 'Engkau menzalimi ahli waris korban bila tidak memerintahkan kami semua untuk bersumpah, sementara kami adalah tergugat. Dari sisi lain, engkau menzalimi kami jika memerintahkan kami bersumpah, padahal kami bukan tergugat. Engkau mengkhususkan kezhaliman terhadap orang-orang baik di antara kami dan tidak mencukupkan satu kali sumpah untuk satu orang. Jika kami terdiri dari dua orang, maka engkau memerintahkan setiap seorang di antara kami untuk bersumpah 25 kali. Sedangkan bila hanya satu orang, maka engkau memerintahkan bersumpah 50 kali. Padahal, sesungguhnya sumpah hanya bagi setiap yang bersumpah pada selain perkara ini. Sementara engkau memerintahkan kami bersumpah dan menghukum kami, maka bagaimana engkau melakukan hal ini?'" Ia menjawab, "Aku meriwayatkan hal ini dari Umar bin al-Khattab *radhiyallahu anhu*."

Aku katakan, "Mereka akan mengatakan kepadamu, 'Di saat engkau meriwayatkan sesuatu dari Umar, apakah engkau tidak meragukan keakuratan riwayat orang-orang yang menukil dari beliau, lalu meninggalkan riwayat itu karena makna lahir Al Kitab dan As-Sunnah menyelisihinya, demikian pula dengan riwayat lain dari beliau sendiri?'" Ia menjawab, "Tidak

boleh bagiku berpandangan bahwa Al Kitab dan As-Sunnah maupun perkataannya menyelisihi apa yang dinukil darinya. Akan tetapi aku mengatakan, 'Al Qur'an dan As-Sunnah berbicara tentang hukum yang khusus, dan demikian pula perkataannya'."

Aku bertanya, "Bagaimana bila dikatakan sesungguhnya yang demikian itu adalah kesalahan orang-orang yang memukul dari Umar, karena beliau tidak mungkin menyelisihi makna lahir Al Kitab dan As-Sunnah serta perkataannya sendiri bahwa bukti (saksi) atau penggugat dan sumpah atas tergugat?"

Ia menjawab, "Tidak boleh bagiku menuduh orang-orang yang aku percayai, akan tetapi aku katakan bahwa Al Qur'an, As-Sunnah dan perkataan Umar berada dalam lingkup yang khusus, sementara riwayat yang ini berkenaan dengan keadaan yang disebutkan pada riwayat itu sendiri. Suatu berita digunakan apabila ditemukan faktor yang memungkinkan baginya untuk digunakan, dan aku tidak membatalkan sebagian riwayat dengan sebab sebagian riwayat yang lain."

Aku bertanya, "Mengapa ketika kami mengatakan, 'Boleh memutuskan hukum berdasarkan sumpah beserta seorang saksi', engkau mengatakan bahwa Al Kitab dan As-Sunnah bersifat umum, sementara di tempat ini engkau mengatakan bahwa ia bersifat khusus? Mengapa engkau tidak memperbolehkan bagi kami apa yang engkau perbolehkan bagi dirimu sendiri?"

Aku bertanya pula, "Bagaimana pendapatmu bila seseorang berkata kepadamu, 'Apakah hadits tadi benar-benar dinukil dari Umar?'" Ia menjawab, "Benar, itu adalah riwayat yang sah dinukil dari Umar."

Aku bertanya, "Engkau berpegang dengan riwayat itu sebagaimana yang diputuskan oleh Umar tanpa memperhatikan kepada sesuatu yang menyelisihinya secara global, namun engkau bertaklid kepada Umar dalam hal itu?" Ia menjawab, "Benar, dan itu adalah riwayat yang sah dari Umar."

Aku berkata, "Ia akan mengatakan kepadamu, 'Engkau telah menyelisihi hadits dari Umar dalam hal itu'."

Ia balik bertanya, "Hadits yang mana?" Aku menjawab, "Sufyan bin Uyaimah telah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar *radhiyallahu anhu* menulis sehubungan dengan seorang korban pembunuhan yang ditemukan di antara Khairan dan Wada'ah, agar diukur jarak kedua kampung itu dengan tempat ditemukannya korban. Ke arah manapun di antara kedua kampung itu yang lebih dekat, maka dikeluarkan darinya 50 orang hingga mereka bertemu beliau di Makkah. Lalu mereka

dimasukkan ke Al Hijr dan disuruh bersumpah, kemudian ditetapkan atas mereka untuk membayar diyat. Orang-orang itu berkata, 'Engkau tidak melindungi harta kami dengan sebab sumpah kami dan tidak pula sumpah kami dengan sebab harta kami'. Umar berkata, 'Demikianlah keadaannya'. Perawi selain Sufyan telah menukil pula dari Ashim bin Al Ahwal dari Asy-Sya'bi bahwa Umar berkata, 'Kalian telah memelihara darah kalian dengan sebab sumpah kalian, akan tetapi darah seorang mungkin tidak dapat disia-siakan'."

Kemudian aku bertanya, "Apakah boleh bagi hakim saat ini untuk memerintahkan suatu kaum mendatanginya dari jarak yang ditempuh selama 22 hari, sementara di tempat mereka terdapat hakim yang boleh memutuskan perkara?" Ia menjawab, "Tidak boleh, dan tidak boleh pula dari jarak perjalanan selama tiga hari."

Aku berkata, "Sesungguhnya Umar telah memerintahkan mereka mendatanginya dari jarak yang ditempuh selama 22 hari, sementara di tempat mereka terdapat hakim yang boleh memutuskan perkara mereka."

Aku berkata pula, "Bolehkah bagi hakim menulis pesan kepada hakim lain untuk mengeluarkan 50 orang, ataukah yang demikian itu menjadi hak ahli waris korban?" Ia menjawab, "Bahkan ini adalah hak ahli waris korban."

Aku berkata, "Sesungguhnya Umar telah menulis pesan kepada hakim untuk mengeluarkan 50 orang tanpa menyerahkan urusannya kepada ahli waris korban. Lalu Umar tidak memerintahkan hakim tersebut untuk memilih orang-orang yang akan dikeluarkan untuk bersumpah, namun hak memilih diserahkan kepada ahli waris korban."

Aku berkata pula, "Apakah menjadi keharusan bagi hakim untuk memerintahkan para tersangka untuk bersumpah di Hijr?" Ia menjawab, "Tidak, bahkan hakim memerintahkan mereka bersumpah di mana saja ia memberi keputusan."

Aku berkata, "Umar tidak memberi keputusan di Hijr. Meski demikian, ia memerintahkan mereka bersumpah kepadanya."

Aku berkata pula, "Bolehkah bagi hakim membunuh para tersangka itu sekiranya mereka menolak bersumpah?" Ia menjawab, "Tidak boleh."

Aku berkata, "Umar mengabarkan bahwa sumpah tersebut untuk memelihara darah-darah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa beliau akan membunuh mereka jika tidak mau bersumpah."

Inilah empat perkara yang menjadi perbedaan antara engkau dengan Umar *radhiyallahu anhu*, padahal aku tidak mengetahui seorang pun yang

menyelisih Umar dalam masalah itu di antara para sahabat Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: "Aku bertanya, 'Bagaimana pendapatmu dengan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* 'Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepala kamu dan (basuh) kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki'. (Qs. Al Maa'idah (5): 6) Bukankah telah dijelaskan dalam Kitab Allah *Azza wa Jalla* bahwa Dia telah mewajibkan membasuh kedua kaki atau menyapu keduanya?" Ia menjawab, "Benar."

Aku katakan, "Aku tidak menyapu kedua sepatu dengan alasan para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang hingga saat ini tidak ada yang menyapu kedua sepatu, dan bahkan mencela orang yang melakukannya."

Ia berkata, "Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang menolaknya. Apabila telah sah dinukil dari Rasulullah SAW, maka pengingkaran orang-orang yang mengingkarinya tidak berdampak apapun bagi yang mengerjakannya."

Aku bertanya, "Apakah kita mengamalkannya meski diperselisihkan sebagaimana kita mengamalkannya ketika terjadi kesepakatan atasnya tanpa menghadapkannya kepada Al Qur'an?"

Ia menjawab, "Bahkan As-Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan makna yang dimaksudkan oleh Allah *Azza wa Jalla*."

Aku bertanya, "Mengapa engkau tidak mengatakan yang seperti ini dalam persoalan sumpah bersama saksi dan perkara lain, dimana engkau menyelisih hadits tentangnya serta bermaksud membatalkan hadits yang *shahih* dengan penakwilan, seraya mengatakan bahwa hadits tersebut menyelisih makna lahir Al Qur'an?"

Lalu aku berkata kepadanya, "Allah *Azza wa Jalla* berfirman, 'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya'. (Qs. Al Maa'idah (5): 38) Firman-Nya pula, 'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera'. (Qs. An-Nuur (24): 2) Sebagian kaum Khawarij memahami ayat ini sebagaimana yang engkau katakan dalam masalah sumpah bersama seorang saksi. Mereka mengatakan bahwa potong tangan berlaku atas semua orang yang dapat dikategorikan mencuri; baik curiannya itu sedikit ataupun banyak. Begitu pula didera semua orang yang masuk kategori berzina; baik budak maupun orang merdeka, atau orang yang telah menikah maupun yang belum menikah. Lalu engkau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* telah mendera pezina lalu merajamnya, maka mengapa engkau membenci hal ini?"

Ia berkata, "Telah diriwayatkan dari Nabi SAW suatu keterangan bahwa tidak dijatuhkan hukuman potong tangan kecuali seseorang mencuri barang dari tempat penyimpanannya dan curiannya telah mencapai jumlah tertentu. Begitu pula beliau merajam Ma'iz tanpa terlebih dahulu menderanya, sementara beliau telah mengetahui akan makna yang dikehendaki Allah SWT dari orang lain."

Aku berkata, "Bukankah keterangan ini dinukil dari Nabi SAW hanya berdasarkan hadits yang sama seperti hadits *'Sumpah bersama seorang saksi?'*"

Akhirnya, ia tidak mampu menjawab persoalan ini. Lalu aku menyebutkan kepadanya masalah pembagian warisan dan apa yang ditetapkan Allah SWT berupa warisan anak, bapak, saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, istri serta suami. Kemudian aku berkata kepadanya, "Mengapa engkau katakan: apabila bapak yang kafir, budak atau pembunuh yang sengaja membunuh ataupun tidak sengaja, maka ia tidak mendapatkan warisan?"

Ia berkata, "Telah diriwayatkan dari Nabi SAW,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

*'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.'*²

Aku berkata, "Apakah telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Muawiyah, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Ali bin Husain bahwa mereka berkata, 'Orang muslim mewarisi orang kafir'. Sebagian mereka berpendapat seperti itu dengan alasan bahwa wanita kafir halal atas kita. Oleh sebab itu, orang kafir tidak mewarisi orang muslim sebagaimana wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki kafir. Lalu, mengapa engkau tidak berpendapat demikian?"

Ia berkata, "Tidak ada injjah pada seorang pun selain Nabi SAW, dan Nabi SAW telah memberi keputusan yang meyakinkan dalam masalah ini."

Imam Syafi'i berkata: Aku bertanya, "Bagaimana bila seseorang berkata kepadamu, 'Mereka itu lebih mengetahui hadits Rasulullah SAW dan barangkali yang dimaksud adalah sebagian orang kafir dan bukan

² HR. Bukhari, pembahasan tentang pembagian warisan, bab "Orang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kafir"; Muslim, 23, pembahasan tentang pembagian warisan, hadits no. 1614, juz 3, hlm. 1233, Dar Al Fikr.

sebagian yang lain?"

Ia menjawab, "Pernyataan Nabi SAW bersifat umum, maka harus dipahami secara umum pula. Kita tidak boleh menduga bahwa perkataan seseorang menjadi penafsir bagi sabda Nabi SAW, demikian pula perkataan mereka yang tidak tercakup oleh hadits itu, dan barangkali ia tidak pula mendengarnya."

Aku bertanya, "Perkara ini adalah seperti yang engkau katakan sekarang, lalu bagaimana engkau mengatakan bahwa orang murtad diwarisi oleh ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin?" Ia menjawab, "Berdasarkan perkataan Ali *radhiyallahu anhu*."

Aku berkata, "Kami telah mengatakan bahwa apabila seseorang berhujjah kepadamu dengan dasar perkataan Mu'adz dan selainnya, maka engkau mengatakan tidak ada hujjah padanya. Jika benar demikian, maka argumentasimu yang didasarkan pada perkataan Ali *radhiyallahu anhu* tidak dapat pula dijadikan hujjah. Sekiranya hal ini boleh dijadikan hujjah, niscaya engkau telah menyelisihinya. Di samping itu, penukilan riwayat ini dari Ali *radhiyallahu anhu* tidak akurat menurut para ahli ilmu dari kalangan madzhabmu."

Aku berkata pula, "Hadits 'Sumpah bersama seorang saksi' penukilannya dari Rasulullah SAW lebih akurat daripada hadits 'Orang muslim tidak mewarisi orang kafir'. Akan tetapi, ternyata engkau menerima hadits ini lalu menolak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberi keputusan berdasarkan sumpah dan satu orang saksi."

Aku berkata pula kepadanya, "Dalam salah satu hadits dari Nabi SAW disebutkan,

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِّنْ قَتَلٍ

*'Pembunuh tidak dapat mewarisi orang yang ia bunuh'*³

Hadits ini diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib melalui jalur yang *mursal*. Lalu Amr bin Syu'aib telah menukil melalui *sanad* yang lengkap dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, 'Orang yang membunuh tidak sengaja mewarisi harta orang yang dibunuh tapi tidak mewarisi diyatnya, sementara orang yang membunuh dengan sengaja tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh maupun diyatnya'. Di sini engkau menolak haditsnya dan melemahkannya, kemudian berhujjah dengan haditsnya yang

³ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, Juz 11, hsl. 359, Dar Al Fikr, Beirut.

lebih lemah daripada hadits ini."

Lalu aku berkata, "Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, '*Apabila ia (mayit) memiliki saudara, maka untuk ibunya seperenam*'. (Qs. An-Nisaa' (4): 11) Ibnu Abbas tidak mengurangi bagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam kecuali bila ditemukan tiga orang saudara laki-laki, dan inilah makna lahir dari Al Qur'an. Akan tetapi, engkau mengurangi bagian si ibu dari sepertiga menjadi seperenam apabila ditemukan dua orang saudara. Tampak engkau menyelisihi pendapat Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu*, padahal pandangannya sesuai dengan makna lahir Al Qur'an."

Ia berkata, "Pendapatku itu adalah seperti pandangan Utsman *radhiyallahu anhu* dan telah diterima turun-menurun oleh manusia."

Aku bertanya, "Bagaimana bila dikatakan kepadamu, 'Tinggalkanlah apa yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan kembalilah kepada makna lahir Al Qur'an?' " Ia menjawab, "Utsman lebih mengetahui tentang Al Qur'an daripada kita."

Aku berkata, "Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* juga lebih mengetahui makna Al Qur'an daripada kita."

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami melakukan proses *li'an* sementara istri tidak melakukannya, maka si istri dijatuhi hukuman sebagai pezina, berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Ditolak adzab (hukuman) darinya dengan sebah kesaksiannya*." (Qs. An-Nuur (8): 24) Allah telah mengabarkan -*wallahu a'lam*- bahwa si istri mendapatkan siksaan (hukuman) kemudian ia menolaknya dengan melakukan proses *li'an*, dan ini merupakan makna lahir dari hukum Allah *Azza wa Jalla*.

Ia berkata, "Dalam hal ini kami menyelisihi sebagian manusia, dimana kami mengatakan bahwa tidak boleh melakukan *li'an* kecuali dilakukan oleh dua orang muslim yang merdeka dan tidak ada di antara keduanya yang dikenai hukuman akibat memuduh orang lain berzina."

Aku bertanya, "Bagaimana sehingga engkau menyelisihi makna lahir Al Qur'an?" Ia berkata, "Kami riwayatkan dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi SAW bersabda, '*Empat golongan tidak ada li'an di antara mereka*'."

Aku berkata, "Apabila riwayat Amr bin Syu'aib dapat diterima, maka sesungguhnya beliau telah meriwayatkan kepada kami dari Rasulullah SAW tentang '*Sumpah bersama seorang saksi*' dan masalah *Al Qasamah*, serta hukum-hukum yang tidak sedikit jumlahnya. Kami pun berpedoman padanya, sementara engkau mengatakan bahwa riwayatnya tidak akurat. Bagaimana sehingga sesekali engkau berhijjah dengan riwayatnya untuk menolak makna lahir Al Qur'an, lalu meninggalkannya pada kali yang lain

dengan dalih riwayatnya tergolong lemah? Tidak ada jalan kecuali mengatakan bahwa riwayatnya lemah — sebagaimana engkau katakan — dan tidak pantas dijadikan hujjah pada satu persoalan pun, atau mengatakan riwayatnya cukup berdasar lalu ikutlah riwayatnya yang kami jadikan sebagai pedoman dan engkau menyelisihinya.”

Aku berkata pula, “Engkau telah menyelisihinya pula apa yang diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib.”

Ia bertanya, “Riwayat yang mana?” Aku katakan, “Apabila makna lahir Al Qur’an bersifat umum bagi semua suami-istri, kemudian Amr bin Syu’aib menyebutkan empat golongan yang tidak ada *li’an* di antara mereka, maka menjadi keharusan bagimu untuk mengeluarkan empat golongan itu dari proses *li’an*. Lalu engkau mengatakan bahwa proses *li’an* berlaku pada selain empat golongan itu, karena lafadh riwayat Amr ‘Tidak ada *li’an* di antara empat golongan’ menunjukkan *li’an* berlaku pada selain keempat golongan tersebut. Tidak ada dalam hadits Amr pernyataan, ‘Tidak ada *li’an* bagi yang dijatuhi hukuman akibat menuduh orang lain berzina’.”

Ia berkata, “Benar, akan tetapi kami mengatakan demikian dari sisi bahwa *li’an* adalah kesaksian, sebab Allah SWT menamakannya sebagai kesaksian.”

Aku katakan, “Sesungguhnya maknanya adalah sumpah, akan tetapi diungkapkan dengan lafadh kesaksian, karena luasnya cakupan bahasa Arab.”

Ia bertanya, “Apakah yang menunjukkan kepada hal itu?” Aku balik bertanya, “Bagaimana pendapatmu sekiranya ia adalah kesaksian dalam arti yang sebenarnya, apakah boleh seseorang bersaksi untuk dirinya sendiri?” Ia menjawab, “Tidak boleh.”

Aku bertanya, “Bukankah kesaksiannya sebanyak empat kali sama saja dengan kesaksiannya satu kali?” Ia menjawab, “Tidak.”

Aku bertanya, “Apakah saksi disuruh bersumpah?” Ia menjawab, “Tidak.” Aku katakan, “Semua ini berlaku pada proses *li’an*.”

Aku bertanya pula, “Bagaimana pendapatmu bila si wanita tidak memberikan kesaksian pada proses *li’an*, apakah ia dijatuhi hukuman yang telah ditentukan (*hudud*)?” Ia menjawab, “Benar.”

Aku bertanya, “Bagaimana pendapatmu sekiranya kesaksian pada proses *li’an* memiliki makna yang sebenarnya, apakah dibolehkan kesaksian seorang wanita dalam kasus yang mempunyai hukuman yang telah ditentukan (*hudud*)?” Ia menjawab, “Tidak boleh.”

Aku bertanya, "Sekiranya boleh, maka apakah kesaksian si wanita sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki?" Ia berkata, "Benar demikian."

Aku bertanya, "Jika demikian, berarti wanita melaknat sebanyak delapan kali?" Ia menjawab, "Benar."

Aku bertanya, "Apakah telah jelas bagimu bahwa ia bukan kesaksian dalam arti sesungguhnya?" Ia menjawab, "Ya bukanlah kesaksian dalam arti sesungguhnya."

Aku bertanya, "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa kesaksian dalam proses *li'an* bukan kesaksian dalam arti sesungguhnya, lalu pada kali lain engkau mengatakan bahwa ia adalah kesaksian dalam arti yang sesungguhnya. Jika engkau mengatakan bahwa kesaksian tersebut dalam arti yang sesungguhnya, maka mengapa engkau tidak melakukan proses *li'an* antara kafir *dzimmi* sementara kesaksian keduanya –menurut pendapatmu– dapat diterima? Begitu pula mengapa engkau melakukan proses *li'an* antara orang-orang fasik, padahal tidak ada kesaksian bagi mereka?"

Ia menjawab, "Karena keduanya apabila bertaubat, niscaya taubat mereka diterima."

Aku bertanya, "Sekiranya keduanya mengatakan kami telah bertaubat, apakah engkau langsung menerima kesaksian mereka tanpa menguji terlebih dahulu dalam waktu yang cukup lama?" Ia menjawab, "Aku tidak langsung menerimanya."

Aku bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang dua budak muslim yang adil dan jujur, tapi engkau tidak melakukan proses *li'an* di antara mereka dengan dalih bahwa ketika dalam masa perbudakan, kesaksian mereka tidak diterima? Lalu sekiranya keduanya dimerdekan, apakah kesaksian mereka langsung dapat diterima?" Ia menjawab, "Ya, kesaksian mereka langsung diterima."

Aku bertanya, "Apakah kesaksian kedua budak ini lebih pantas diterima, karena engkau tidak perlu menguji keduanya tapi cukup bagimu pengetahuan tentang keduanya ketika masih dalam masa perbudakan, atautkah kesaksian orang fasik yang kesaksiannya tidak diterima kecuali setelah engkau menguji kebenaran pengakuan mereka dalam waktu yang cukup lama?" Ia menjawab, "Bahkan kesaksian kedua budak lebih pantas diterima."

Aku bertanya, "Lalu mengapa engkau tidak melakukan proses *li'an* di antara keduanya, padahal keduanya lebih dekat kepada predikat adil jika status mereka berubah, sementara di sisi lain engkau melakukan proses *li'an*

di antara orang-orang fasik yang lebih jauh daripada predikat adil. Lalu mengapa pula engkau tidak melakukan *li'an* di antara ahli dzimimah, padahal engkau menerima kesaksian mereka pada saat suami menuduh si istri berzina?"

Aku bertanya pula, "Bagaimana pendapatmu tentang sepasang suami-istri yang buta sejak lahir lalu menuduh istrinya berzina, padahal pada diri orang buta terdapat dua kekurangan dalam hal kesaksian. *Pertama*, ia tidak melihat zina. *Kedua*, engkau tidak memperkenankan kesaksiannya untuk selamanya. Begitu pula keadaan mereka, tidak mungkin berubah kepada keadaan yang diterima padanya kesaksian. Lalu mengapa engkau tetap melakukan proses *li'an* di antara pasangan suami-istri itu, padahal yang menuduh berzina dalam kasus ini termasuk orang yang tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya. Bahkan lebih dari itu, dimana suami tidak dapat melihat perbuatan zina istrinya?"

Ia menjawab, "Makna lahir Al Qur'an menyatakan bahwa keduanya termasuk pasangan suami-istri."

Aku berkata, "Ini merupakan hujjah yang mematahkan argumentasimu sendiri. Adapun perkara yang engkau tidak terima adalah *li'an* di antara setiap pasangan suami-istri. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang tuduhan berzina terhadap wanita yang baik-baik, *'Deralah mereka delapan puluh kali dera dan jangan terima kesaksian mereka selamanya, mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat...'*. (Qs. An-Nuur (24): 4) Kami pun mengatakan apabila orang yang menuduh wanita muslimah berzina telah bertaubat, maka kesaksiannya boleh diterima, dan hal ini sangat jelas diterangkan dalam kitab Allah Azza wa Jalla."

Imam Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri berkata, "Para ulama Irak mengatakan bahwa kesaksian orang yang menuduh wanita muslimah berzina tidak dapat diterima, sementara itu Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin al-Khattab berkata kepada Abu Bakrah, 'Bertaubatlah, niscaya kesaksiannya diterima'. Atau, 'Jika engkau bertaubat, maka kesaksiannya diterima'."

Imam Syafi'i berkata: Aku mendengar Sufyan menceritakan hal itu berkali-kali, kemudian aku mendengarnya berkata, "Aku ragu-ragu mengenai hal ini." Sufyan berkata, "Aku bersaksi sungguh telah dikabarkan kepadaku oleh..." Kemudian supaya menyebutkan nama seseorang, lalu dikatakan kepadaku oleh Umar bin Qais bahwa ia adalah Sa'id bin Al Musayyib, dan seakan-akan Sufyan tidak ragu bahwa orang yang dimaksud adalah Sa'id bin Al Musayyib.

Imam Syafi'i berkata: Selain itu, Sufyan meriwayatkan dari Ibnu Syihab (yakni Az-Zuhri), dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar. Sufyan berkata, "Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, 'Ketika aku berdiri, aku pun bertanya, maka Umar bin Qais yang saat itu menghadiri majelis bersamaku mengatakan kepadaku bahwa ia adalah Sa'id bin Al Musayyib'." Aku berkata kepada Sufyan, "Apakah engkau ragu ketika dikabarkan kepadamu bahwa orang yang dimaksud adalah Sa'id?" Sufyan berkata, "Tidak! Benarlah apa yang ia katakan, hanya saja tadinya aku ditimpa keragu-raguan."

Imam Syafi'i berkata: Orang yang aku percayai di antara penduduk Madinah telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Umar ketika mendera tiga orang, maka beliau menyuruh mereka bertaubat. Akhirnya, dua orang di antaranya menarik tuduhannya, maka kesaksian mereka pun diterima. Sedangkan Abu Bakrah menolak menarik tuduhannya, maka kesaksiannya ditolak.

Imam Syafi'i berkata: Ismail bin Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih tentang seseorang yang menuduh orang lain berzina. Apabila ia bertaubat, maka kesaksiannya diterima. Dia berkata, "Kami semua berpendapat demikian, yakni Atha', Thawus dan Mujahid." Sementara sebagian manusia mengatakan bahwa kesaksian orang yang dijatuhi hukuman akibat menuduh orang berzina tidak dapat diterima untuk selama-lamanya.

Aku bertanya kepada orang yang berpendapat demikian, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menuduh orang lain berzina lalu tidak ditegakkan atasnya hukuman secara sempurna, apakah kesaksiannya diterima bila ia bertaubat (menarik tuduhannya)?" Ia menjawab, "Benar."

Aku katakan, "Tidak ada yang kukatakan kepadamu kecuali bahwa engkau telah menyelisih Al Qur'an pada dua tempat; salah satunya, bahwa Allah *Azza wa Jalla* telah memerintahkan untuk mendera orang seperti itu dan kesaksiannya tidak diterima. Sementara engkau mengatakan jika ia tidak didera, maka kesaksiannya diterima."

Ia berkata, "Menurutku, sesungguhnya kesaksian orang seperti ini tidak diterima hanya apabila ia telah didera."

Aku bertanya, "Apakah engkau mendapati pandangan yang demikian pada makna lahir Al Qur'an atau dalam hadits yang *shahih*?" Ia menjawab, "Adapun dalam hadits yang *shahih*, aku tidak menemukannya. Sedangkan pada makna lahir Al Qur'an, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, 'Deralah mereka depalan puluh kali dera dan jangan terima kesaksian mereka selamanya'." (Qs. An-Nuur (24): 4)

Aku bertanya, "Apakah firman Allah SWT *'Jangan terima kesaksian mereka selamanya'* disebabkan oleh perbuatan memuduh berzina atautkah disebabkan oleh hukuman dera?" Ia menjawab, "Menurutku disebabkan oleh hukuman dera."

Aku bertanya, "Bagaimana sehingga engkau berpendapat demikian, sementara hukuman dera menjadi wajib dilaksanakan disebabkan oleh perbuatan menuduh orang berzina? Seharusnya engkau mengatakan bahwa penolakan kesaksian disebabkan oleh perbuatan memuduh orang berzina. Bagaimana pendapatmu apabila seseorang menanggapiimu dengan hujjah yang sama seperti hujjahmu. Ia berkata, 'Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman sehubungan dengan pembunuhan tidak sengaja, *[Hendaklah memerdekakan budak mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga (si korban)]*. (Qs. An-Nisaa (4): 92) Memerdekakan budak adalah untuk Allah, sedangkan diyat untuk keluarga korban. Apa yang menjadi hak manusia (yaitu diyat) tidak menjadi kewajiban hingga ditunaikan apa yang menjadi hak Allah *Azza wa Jalla*. Sama seperti perkataamu bahwa kesaksian seseorang tidak mesti ditolak hingga diberlakukan hukuman yang menjadi hak Allah *Azza wa Jalla*'. Maka, apakah yang engkau katakan kepadanya?" Ia berkata, "Perkara ini tidaklah sama."

Aku katakan, "Apabila Allah *Azza wa Jalla* mewajibkan atas seseorang dua perkara, salah satunya berkaitan dengan hak manusia, sedangkan yang lainnya berkaitan dengan hak Allah *Azza wa Jalla*, maka sepatutnya hak Allah ditunaikannya secara suka rela atau diambil darinya secara paksa. Sekiranya ia tidak menunaikan secara suka rela dan tidak ada pula yang mengambil darinya secara paksa, maka hal ini tidak menjadikan dirinya terbebas dari hak manusia yang diwajibkan Allah *Azza wa Jalla* kepadanya."

Aku katakan pula, "Mengapa engkau mengatakan bahwa seseorang yang menuduh orang lain berzina apabila tidak didera menurut jumlah yang semestinya, maka kesaksiannya diterima, sementara Allah SWT telah mewajibkan atas perkara itu hukuman dan penolakan terhadap syahadat?"

Ia berkata, "Aku tidak mengetahui jawaban darinya satu huruf pun kecuali ia berdalil bahwa demikianlah yang dikatakan oleh para ulama madzhab kami."

Aku katakan kepadanya, "Ini adalah perkara yang engkau cela atas orang lain, yakni menerima pendapat ulama dalam madzhab meskipun ulama tersebut memiliki tingkar keilmuan yang tinggi lagi terpercaya. Engkau mengatakan bahwa kita tidak boleh menerima selain apa yang disebutkan

dalam Al Kitab, As-Sunnah, atsar atau perkara yang telah disepakati oleh manusia. Namun kemudian, engkau mengatakan sesuatu yang menurut pendapatku menyelisihi makna lahir dari Al Kitab."

Setelah itu, aku katakan kepada seseorang yang berpendapat bahwa kesaksian seseorang yang menuduh orang lain berzina tidak akan diterima selamanya, "Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, '*Kecuali orang-orang yang bertaubat (menarik tuduhannya)*'. (Qs. Al Baqarah (2) :160) Lalu bagaimana sehingga boleh bagimu atau bagi siapapun yang mengaku memiliki sedikit ilmu untuk mengatakan, 'Aku tidak menerima kesaksian seseorang yang menuduh orang lain berzina meskipun telah bertaubat'. Sementara di antara pendapatmu yang juga merupakan pendapat para ahli ilmu adalah, bahwa jika seseorang berkata kepada orang lain 'Demi Allah! Aku tidak akan berbicara denganmu, aku tidak akan memberimu dirham, aku tidak akan mendarangi rumah si fulan, aku tidak akan membebaskan budakku, si fulan, dan aku tidak akan menceraikan istriku — fulanah — *insya Allah* (jika Allah menghendaki)', maka pengecualian ini berlaku pada seluruh perkataannya itu dari awal hingga akhir. Lalu, bagaimana sehingga engkau mengatakan bahwa pengecualian tidak berlaku atas seseorang yang menuduh orang lain berzina selain bahwa dilepaskan darinya predikat fasik?" Ia menjawab, "Pendapat ini dikatakan oleh Syuraili."

Aku katakan, "Perkataan Umar lebih utama daripada perkataan Syuraili, dan penduduk negeri As-Sunnah (yakni Madinah — penerj) dan kota Haram sepatutnya lebih mengetahui Kitab Allah dan bahasa Arab, karena Al Qur'an turun menggunakan bahasa mereka."

Ia berkata, "Perkataan Abu Bakrah 'Mintalah kesaksian dari orang lain, karena sesungguhnya kaum muslimin telah menganggapku sebagai orang fasik' menjadi dalil lain bagi pendapatku."

Aku katakan, "Aku melihat bahwa setiap kali engkau mengajukan suatu hujjah, maka hujjah itu berbalik mematalikan argumentasimu, kecuali dalam jumlah yang minim."

Ia bertanya, "Manakah yang engkau maksudkan?" Aku katakan, "Engkau berhujjah dengan perkataan Abu Bakrah, 'Mintalah kesaksian dari orang lain, karena sesungguhnya kaum muslimin telah menganggapku sebagai orang fasik'. Jika engkau mengatakan Abu Bakrah telah bertaubat (menarik kembali tuduhan), maka beliau sendiri mengatakan bahwa kaum muslimin belum melepaskan predikat fasik dari dirinya. Padahal, engkau mengatakan bahwa dalam Kitab Allah *Azza wa Jalla* ditetapkan predikat fasik dilepaskan dari seseorang yang bertaubat, namun engkau tetap tidak

menerima kesaksiannya. Sementara perkataan Abu Bakrah bila maknanya adalah "Mereka tidak melepaskan predikat fasik dari dirinya", maka hal itu menunjukkan bahwa mereka telah menetapkan untuknya predikat tersebut disertai penolakan terhadap kesaksiannya."

Ia berkata, "Demikianlah hujjah yang dikemukakan oleh para ulama madzhab kami."

Aku katakan, "Apakah engkau mau menerima hujjah seseorang yang lebih dahulu dan lebih berilmu serta lebih utama daripada ulama madzhabmu, bila ternyata hujjahnya justru mematahkan argumentasinya dan menyelisihi makna lahir Al Qur'an?" Ia menjawab, "Tidak."

Aku katakan, "Pendapat ulama madzhabmu ini lebih pantas untuk ditolak."

Aku katakan pula kepadanya, "Apakah engkau menerima kesaksian orang yang bertaubat dari kekafiran, orang yang bertaubat dari membunuh, orang yang bertaubat dari minum khamer, dan orang yang bertaubat dari perbuatan zina?" Ia menjawab, "Ya, aku menerima kesaksian mereka."

Aku bertanya, "Apakah seseorang yang menuduh orang lain berzina lebih buruk dibandingkan orang-orang itu?" Ia menjawab, "Bahkan kebanyakan mereka ini lebih besar dosanya daripada seseorang yang menuduh orang lain berzina."

Aku bertanya, "Lalu mengapa engkau menerima kesaksian seseorang yang bertaubat dari dosa yang besar, dan menolak kesaksian seseorang yang bertaubat dari dosa yang lebih kecil darinya?"

Kemudian aku berkata, "Kami berpendapat bahwa tidak halal menikahi wanita-wanita budak dari kalangan Ahli Kitab dalam keadaan bagaimanapun. Lalu segolongan ulama dalam madzhab kami mengatakan bahwa tidak halal menikahi wanita-wanita budak yang beriman bagi siapa yang mendapatkan 'perbelanjaan' untuk menikahi wanita merdeka, dan tidak halal pula bagi yang tidak mendapatkan 'perbelanjaan' (yakni biaya) untuk menikahi wanita merdeka hingga ia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Bila syarat ini terpenuhi, maka halal baginya menikahi wanita-wanita budak."

Sementara sebagian manusia mengatakan, "Halal menikahi wanita-wanita budak dari kalangan Ahli Kitab dan halal pula menikahi wanita-wanita budak yang beriman bagi siapa yang mendapatkan 'perbelanjaan' untuk menikahi wanita merdeka, atau meski seseorang tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina."

Aku katakan kepadanya, "Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman'. (Qs. Al Baqarah (2): 221) Pada ayat ini Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik secara keseluruhan. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka'. (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Kemudian Allah SWT berfirman, '(Dan diharamkan bagi kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu'. (Qs. Al Maa'idah (5): 5) Allah SWT menghalalkan menikahi wanita musyrik dengan dua syarat; pertama, wanita musyrik yang akan dinikahi berasal dari kalangan Ahli Kitab. Syarat kedua, hendaknya wanita musyrik yang akan dinikahi adalah orang yang merdeka; sebab tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin bahwa yang dimaksud oleh firman Allah Azza wa Jalla 'Wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu', yakni wanita-wanita merdeka di antara mereka. Allah SWT berfirman pula, 'Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman di antara budak-budak yang kamu miliki'. (Qs. An-Nisaa (4): 25) [Ar-Rabi' membaca hingga firman-Nya, "Bagi siapa yang khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina di antara kamu."]. Maka, hal ini menunjukkan bahwa firman Allah SWT 'Barangsiapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya' menunjukkan diperbolehkannya menikahi wanita-wanita budak yang beriman bila terpenuhi dua syarat; pertama, laki-laki yang akan menikah tidak mendapatkan 'perbelanjaan' untuk menikahi wanita merdeka. Sedangkan syarat kedua adalah, laki-laki tersebut khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Dari semua ini terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa tidak boleh menikahi budak wanita yang tidak beriman."

Lalu aku katakan kepada mereka yang tidak sependapat, "Kami telah menjelaskan bahwa pendapat kami sesuai makna Kitab Allah dan selaras dengan makna lahiriahnya. Maka, apakah pendapatmu yang membolehkan menikahi budak wanita dari kalangan Ahli Kitab merupakan pendapat salah seorang sahabat Rasulullah SAW atau telah disepakati oleh kaum muslimin sehingga kita dapat *taqlid* kepada mereka seraya mengatakan mereka lebih

mengetahui apa yang mereka ucapkan sekiranya tercakup oleh kedua ayat di atas?"

Ia menjawab, "Tidak ada sahabat Rasulullah SAW yang berpendapat demikian dan tidak pula menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin."

Aku bertanya, "Lalu, mengapa dalam masalah ini engkau menyelisihi makna lahir Al Qur'an?"

Ia menjawab, "Ketika Allah *Azza wa Jalla* menghalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab, maka Dia tidaklah mengharamkan wanita-wanita budak dari kalangan mereka."

Aku bertanya, "Mengapa engkau tidak memasukkan pengharaman mengawini wanita-wanita budak dari kalangan Ahli Kitab dalam pengharaman menikahi wanita-wanita musyrik secara umum, dan bahwasanya Allah SWT hanya menghalalkan menikahi wanita-wanita budak yang beriman secara khusus bagi siapa yang tidak mendapatkan 'perbelanjaan' dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina?"

Ia menjawab, "Ketika Allah SWT mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrik secara umum, kemudian menghalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab, maka hal ini seakan-akan menjadi petunjuk bahwa Allah telah menghalalkan apa yang tadinya diharamkan."

Aku bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu apabila ada seorang yang awam menentang perkataanmu sama seperti yang engkau katakan, dimana ia berkata bahwa Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman '*Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi*' (Qs. Al Maa'idah (5) 3) [Ar-Rabi' membaca hingga firman-Nya, "*Dan apa yang disembelih untuk berhala*"]. Lalu Allah berfirman pada ayat lain, '*Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya*'. (Qs. Al An'aam (6): 119) Ketika Allah menghalalkan pada saat darurat apa yang tadinya diharamkan secara keseluruhan, maka apakah boleh bagiku menghalalkan hal-hal itu pada selain keadaan darurat sehingga pengharaman dinyatakan *mansukh* dan pembolehan dinyatakan berlaku?" Ia menjawab, "Hal itu tidak diperbolehkan."

Aku bertanya, "Apakah engkau akan mengatakan kepadanya pengharaman tetap sebagaimana adanya, sedangkan pembolehan hanya berlaku sesuai syarat. Kapan pun tidak ditemukan syarat, maka hal-hal tersebut tidak diharamkan?" Ia menjawab, "Benar demikian."

Aku katakan, "Hal ini sama seperti yang kami katakan sehubungan dengan wanita-wanita budak dari kalangan Ahli Kitab."

Aku berkata pula, "Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman tentang

wanita-wanita yang haram dinikahi, *Ibu-ibu istri-istri kamu (mertua), anak-anak tiri kamu yang dalam pemeliharaan kamu dan istri-istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istri-istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak ada dosa bagi kamu mengawininya*. (Qs. An-Nisaa' (4): 23) Bagaimana pendapatmu apabila seseorang berkata, 'Hanya saja Allah mengharamkan mengawini anak tiri apabila telah bercampur dengan ibunya, demikian pula halnya haram mengawini si ibu apabila telah bercampur dengan anaknya'. Pendapat ini telah dikemukakan oleh sejumlah ulama.' Ia menjawab, 'Tidak boleh baginya berpendapat demikian.'

Aku bertanya, 'Mengapa demikian? Apakah karena Allah mengharamkan mengawini si ibu secara *mubham* (tanpa penjelasan yang rinci) lalu membuat persyaratan sehubungan dengan mengawini anak tiri. Maka, diharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan dihalalkan apa yang dihalalkan-Nya secara khusus, dan sesuatu yang diperbolehkan secara tersendiri tidak dapat diluaskan kepada yang lainnya?' Ia menjawab, 'Benar.'

Aku katakan, 'Demikianlah yang kami katakan sehubungan dengan wanita-wanita budak dari kalangan Ahli Kitab dan wanita-wanita budak yang beriman.'

Lalu aku bertanya, 'Allah *Azza wa Jalla* telah mewajibkan wudhu, lalu Rasulullah SAW mensunnahkan menyapu di atas kedua sepatu. Maka, ketika As-Sunnah menunjukkan bahwa menyapu di atas sepatu telah mencukupi, bolehkah bagi kita untuk menyapu di atas perban, kaos tangan dan serban?' Ia menjawab, 'Tidak boleh.'

Aku bertanya, 'Mengapa demikian? Apakah kita memberi cakupan umum atas apa yang difardhukan Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan mengkhususkan apa yang dikecualikan oleh As-Sunnah? Sungguh semua ini adalah hujjah yang mematahkan argumentasimu.'

Aku bertanya pula, 'Bagaimana menurut pendapatmu ketika Allah *Ta'ala* mengharamkan mengawini wanita-wanita musyrik secara keseluruhan, kemudian mengecualikan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab. Lalu engkau mengatakan halal menikahi budak-budak wanita dari kalangan mereka karena pengecualian ini telah menghapus pengharaman tersebut, dan bolehnya menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab menunjukkan bolehnya menikahi budak-budak wanita dari kalangan mereka? Bagaimana jika seseorang berkata, 'Apakah kita masukkan dalam cakupan ini semua wanita merdeka dan wanita dari selain Ahli Kitab?'" Ia

bertanya, "Tidak boleh baginya berpendapat demikian."

Aku bertanya, "Mengapa demikian?" Ia menjawab, "Karena wanita-wanita musyrik yang dikecualikan dari pengharaman itu diberi syarat bahwa hendaknya mereka berasal dari Ahli Kitab." Aku menjawab, "Tidak boleh dari selain mereka?" Ia menjawab, "Benar."

Aku bertanya pula, "Sementara disyaratkan agar mereka adalah wanita merdeka, lalu bagaimana sehingga mencakup pula wanita-wanita budak, padahal budak wanita tidak sama dengan wanita merdeka, sama halnya wanita Ahli Kitab tidak sama dengan wanita musyrik yang bukan Ahli Kitab?"

Semua itu merupakan hujjah yang mematahkan argumentasinya. Begitu pula tentang budak-budak wanita yang beriman, menjadi keharusan baginya untuk tidak menghalalkan menikahi mereka kecuali dengan syarat yang ditetapkan Allah *Azwa Jalla*, dimana Dia hanya memperbolehkan menikahi mereka apabila si laki-laki tidak mendapatkan perbelanjaan dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. *Wallahu a'lam*.

Allah SWT berfirman, "*Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu.*" (Qs. An-Nisaa (4): 23) Firman-Nya, "*Sebagai ketetapan Allah atas kamu dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian.*" (Qs. An-Nisaa (4): 24) Firman-Nya, "*Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapak-bapak kamu.*" (Qs. An-Nisaa (4): 22) Firman-Nya pula, "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).*" (Qs. An-Nisaa (4): 34) Kami pun berpendapat sebagaimana kandungan ayat-ayat ini bahwa pengharaman pada selain nasab dan persusuan serta apa yang dikhususkan oleh As-Sunnah terhadap ayat-ayat ini sesungguhnya hanya atas dasar pernikahan, dan perkara yang haram tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal.

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, yaitu apabila seseorang menikahi ibu istrinya (mertua), maka ia telah bermaksiat kepada Allah *Azwa Jalla*, namun istrinya tidak haram baginya. Sementara sebagian manusia berkata, "Apabila seorang laki-laki mencium ibu istrinya atau melihat kemaluannya disertai syahwat, maka istrinya telah haram baginya, dan diharamkan pula baginya si ibu tersebut, karena ia adalah ibu dari istrinya sendiri. Begitu pula apabila si istri mencium anak suaminya (anak tiri) disertai syahwat, maka ia telah haram atas suaminya."

Maka aku katakan kepada seseorang yang berpendapat demikian, "Makna lahir Al Qur'an menyatakan bahwa pengharaman tersebut terjadi

apabila terjadi pernikahan, maka apakah ada padamu As-Sunnah yang menyatakan bahwa sesuatu yang haram dapat mengharamkan perkara yang halal?" Ia menjawab, "Tidak ada."

Aku katakan, "Engkau menyebutkan sesuatu yang lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah sekiranya hal itu dikatakan oleh periwayat yang menyampaikan kepadamu mengenai sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al Qur'an."

Ia berkata, "Yang demikian itu benar-benar ada, karena apabila sesuatu dapat mengharamkan perkara halal, maka tentu lebih dapat mengharamkan perkara yang asalnya telah haram."

Aku bertanya, "Bagaimana pendapatmu apabila seseorang menanggapi pandangannya sama seperti hujjah yang engkau kemukakan, dimana ia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman berkenaan dengan wanita yang dithalak oleh suaminya untuk yang ketiga kalinya, *Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan laki-laki yang lain*, (Qs. Al Baqarah (2): 230) Apabila telah menikah (dalam arti telah akad), maka apakah halal dinikahi oleh suaminya yang telah menceraikannya itu?"

Ia menjawab, "Si suami belum halal menikahnya, karena As-Sunnah menyatakan bahwa istri yang dithalak tiga tidak halal bagi laki-laki yang menthalaknya hingga dicampuri oleh laki-laki yang menikahnya."

Aku katakan, "Orang itu akan berkata kepadamu, 'Sesungguhnya pernikahan telah terjadi, tapi si wanita belum halal pula bagi laki-laki yang menthalaknya sementara makna lahir Al Qur'an menghalalkannya. Maka apabila As-Sunnah memberi petunjuk kepadamu bahwa hubungan intim yang dilakukan oleh suami yang baru menghalalkan si wanita itu untuk dinikahi oleh mantan suami yang telah menjatuhkan thalak tiga kepadanya, berarti yang dapat menghalalkan wanita itu dinikahi kembali oleh mantan suaminya adalah karena dicampuri oleh laki-laki lain. Dengan demikian, bila ia dicampuri oleh seorang laki-laki dalam hubungan perzinahan, niscaya ia telah halal dinikahi kembali oleh mantan suami. Begitu pula apabila si wanita dicampuri oleh laki-laki lain dalam suatu pernikahan yang rusak, niscaya ia telah halal dinikahi kembali oleh mantan suami'."

Ia berkata, "Tidak satu pun di antara kedua laki-laki ini yang pantas menyandang predikat suami."

Aku katakan, "Apabila seseorang berkata kepadamu, 'Bukankah pernikahan telah terjadi, namun si wanita belum halal pula dinikahi oleh

mantan suami yang menceraikannya dengan thalak tiga? Hanya saja si wanita halal dinikahi kembali oleh mantan suaminya itu bila telah dicampuri oleh laki-laki lain, maka tidak ada pengaruhnya bagimu dari sisi mana saja terjadi hubungan intim tersebut'."

Ia berkata, "Tidak, hingga terkumpul dua syarat; yaitu adanya percampuran, dan berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah."

Aku bertanya, "Apakah percampuran yang haram tidak dapat menghalalkan si wanita, dengan dalih diqiyaskan kepada percampuran yang halal?" Ia menjawab, "Tidak."

Aku bertanya, "Bagaimana jika wanita yang dithalak tiga itu adalah seorang budak, lalu ia dicampuri oleh majikannya?" Ia menjawab, "Percampuran ini tetap tidak dapat menghalalkan si wanita dinikahi kembali oleh mantan suaminya."

Aku katakan, "Ini adalah percampuran yang halal." Ia berkata, "Meskipun percampuran yang halal, namun majikan bukanlah suami. Wanita yang telah dithalak tiga tidak halal dinikahi kembali oleh mantan suaminya kecuali memenuhi dua syarat sekaligus, pertama, telah bersuamikan laki-laki lain melalui akad yang sah. Kedua, telah dicampuri oleh suaminya itu."

Aku bertanya, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesuatu karena perbuatan yang halal. Allah SWT berfirman, *'Dan ibu-ibu daripada istri-istri kamu'* (Qs. An-Nisaa' (4): 23) Firman-Nya pula, *'Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu'*. (Qs. An-Nisaa' (4): 22) Dari mana sehingga engkan mengatakan bahwa hukum bagi perkara yang halal sama dengan hukum bagi perkara yang haram, lalu engkau menolak hal itu pada kasus wanita yang diceraikan oleh suaminya dan budak wanita yang diceraikan oleh suaminya lalu dicampuri oleh majikannya?"

Lalu aku bertanya kepadanya, "Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, *'Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan laki-laki yang lain'*. (Qs. Al Baqarah (2): 230) Apabila seseorang berkata kepadamu 'Oleh karena hukum seorang istri yang dithalak tiga oleh suami adalah tidak halal dinikahi kembali oleh mantan suami kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain', maka apabila seorang laki-laki mengucapkan thalak terhadap wanita yang ia campuri dalam ikatan perzinahan, apakah wanita itu haram pula ia nikahi hingga menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, karena ucapan thalak bila dapat mengharamkan hubungan yang halal, tentu lebih dapat lagi mengharamkan hubungan yang asalnya telah haram?" Ia

menjawab, "Ucapan itu tidak menjadikan si wanita tadi haram baginya."

Aku bertanya, "Bukankah hukum perkara yang halal sama dengan hukum bagi perkara yang haram?" Ia menjawab, "Tidak."

Aku katakan, "Tadi engkau mengatakan bahwa hukum perkara yang halal sama dengan hukum bagi perkara yang haram." Ia berkata, "Sesungguhnya ulama madzhab kami berkata, 'Aku berpendapat demikian atas dasar qiyas'."

Aku bertanya, "Qiyas yang mana?" Ia menjawab, "Pernyataan yang haram dalam shalat, apabila seseorang berbicara, maka shalat telah haram."

Aku katakan, "Pernyataan ini perlu penjelasan lebih lanjut: apakah apabila seseorang berbicara saat shalat, maka diharamkan atasnya untuk mengulangi shalat tersebut, ataukah diharamkan atasnya shalat yang lain dengan sebab berbicara dalam shalat?"

Ia berkata, "Tidak demikian, akan tetapi ucapan itu telah merusak shalatnya dan wajib baginya mengulangi kembali dari awal."

Aku katakan, "Apabila qiyas ini digunakan oleh selain ulama madzhabmu, maka apakah sesungguhnya yang akan engkau katakan kepadanya? Barangkali engkau akan mengatakan bahwa tidak halal bagimu berbicara tentang hukum fikih bagi laki-laki dengan mengatakan kepadanya, 'Ulangilah shalat dari awal, karena shalat tidak mencukupi bagimu apabila engkau berbicara saat mengerjakannya'. Sementara pada kasus seorang laki-laki yang mencampuri seorang wanita (misalnya, ibu si istri — penerj), maka engkau mengatakan kepadanya bahwa diharamkan pula bagimu wanita yang lain (yakni istrinya — penerj) untuk selamanya. Maka, menjadi keharusan bagimu untuk mengatakan bahwa diharamkan pula bagi laki-laki yang berbicara saat shalat tersebut untuk mengerjakan shalat yang lain selamanya. Tapi, pendapat ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun di antara kaum muslimin. Jika engkau mengatakan demikian, maka manakah di antara kedua hal itu yang engkau haramkan kepadanya? Atau engkau akan mengatakan bahwa shalat itu haram baginya untuk dikerjakannya selamanya, sebagaimana engkau mengatakan apabila suami melihat kemaluan ibu istrinya disertai syahwat, maka ibu istrinya itu telah haram baginya untuk selamanya?"

Ia menjawab, "Aku berpendapat demikian, namun tidak menyamakan shalat dengan dua wanita yang haram dinikahi. Akan tetapi jika aku menyamakan keduanya dengan shalat, maka aku akan mengatakan, 'Si laki-laki dapat kembali kepada setiap salah seorang dari kedua wanita itu dan menikahnya melalui proses yang sah'. Lalu aku akan mengatakan kepada

laki-laki yang berbicara saat shalat, "Jangan ulangi pada satu pun dari kedua shalat itu."

Aku katakan, "Jika engkau mengatakan demikian, maka engkau telah mengqiyaskan dengannya, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar." Ia berkata, "Itu hanyalah qiyas yang dilakukan oleh ulama madzhab kami."

Aku bertanya, "Apakah engkau memuji qiyas yang dilakukannya?" Ia menjawab, "Tidak, ia tidak melakukan sesuatu (yang berarti)."

Lalu ia berkata, "Sesungguhnya ulama madzhab kami mengatakan, 'Air yang halal apabila dicampuri oleh sesuatu yang haram, maka akan berubah menjadi najis'."

Aku katakan, "Ini juga sama seperti yang engkau katakan telah mengabarkan kepada kami —ketika jelas bagimu— bahwa ulama madzhabmu tidak melakukan padanya sesuatu (yang berarti)."

Ia bertanya, "Bagaimana halnya hingga demikian?" Aku balik bertanya, "Apakah engkau mendapati hal yang haram dalam air telah bercampur sehingga hal yang halal tidak lagi dapat dibedakan darinya sama sekali?" Ia menjawab, "Ya, ia tidak dapat dibedakan."

Aku bertanya, "Apakah engkau mendapati tubuh laki-laki yang berzina dengan ibu istrinya bercampur dengan tubuh istrinya dimana tidak dapat dipisahkan sama sekali?" Ia menjawab, "Tidak."

Aku bertanya, "Apakah engkau mendapati air tidak halal untuk selamanya bagi seorang pun di antara manusia bila dicampuri oleh sesuatu yang haram?" Ia menjawab, "Benar, aku mendapatinya demikian."

Aku bertanya, "Jika demikian, apakah engkau mendapati seorang laki-laki bila berzina dengan seorang wanita, maka wanita itu haram dinikahi oleh laki-laki tadi; ataukah wanita itu halal dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya, namun diharamkan bagi si laki-laki menikahi ibu dan anak perempuan wanita tersebut?" Ia menjawab, "Wanita yang dizinai halal bagi laki-laki yang menzinainya."

Aku bertanya, "Lalu, apakah ibu dan anak perempuan wanita tersebut halal pula bagi laki-laki yang lain?" Ia menjawab, "Benar."

Aku bertanya, "Apakah engkau melihat hal ini dapat diqiyaskan kepada masalah air?" Ia menjawab, "Tidak."

Aku katakan, "Apakah telah jelas bagimu bahwa kesalahanmu dalam hal ini bukanlah perkara yang remeh? Jika seseorang bermaksiat kepada Allah *Azza wa Jalla* karena berzina dengan seorang wanita, dan bila ia

menikahnya, maka wanita itu menjadi halal baginya. Namun bila ia hendak menikahi anak perempuannya, niscaya itu tidak halal baginya. Halal baginya wanita yang ia zinai, tapi di sisi lain ia telah bermaksiat kepada Allah karena wanita itu pula. Sekiranya seorang laki-laki menjatuhkan thalak tiga kepada wanita yang ia zinai, maka yang demikian itu tidak dinamakan dengan thalak, sebab thalak hanya berlaku untuk para istri. Kemudian haram baginya menikahi anak perempuan dari wanita yang ia zinai, padahal ia tidak melakukan dosa apapun kepada Allah *Ta'ala* bersama anak perempuan itu. Sesungguhnya yang haram baginya hanyalah anak perempuan istrinya, sementara pada kasus di atas anak perempuan tersebut bukanlah anak dari istrinya."

Ia berkata, "Terlaknat orang yang melihat kemaluan seorang wanita dan kemaluan anak perempuan wanita itu."

Aku katakan, "Bagaimana kita mengetahui orang itu terlaknat, sementara mungkin saja ia berzina dengan seorang wanita dan anak perempuan si wanita tanpa harus melihat kemaluan si anak? Allah *Azza wa Jalla* telah mengancam perbuatan zina dengan siksa neraka. Barangkali terlaknat orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan kepadanya, sehingga dikatakan 'Terlaknatlah orang yang melihat kemaluan dua perempuan bersaudara'." Ia menjawab, "Tidak."

Aku bertanya, "Bagaimana sehingga engkau mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki berzina dengan saudara perempuan istrinya, maka si istri telah haram bagi laki-laki tersebut?"

Akhirnya, orang yang tidak sependapat ini menerima pendapat kami seraya mencela pandangan para ulama madzhabnya dalam masalah di atas.

Bab: Sumpah Bersama Seorang Saksi

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mengklaim memiliki suatu harta lalu ia menghadirkan seorang saksi, atau ia digugat atas suatu harta dan ia diberi hak bersumpah, maka keputusan diambil dengan memperhatikan nilai dari harta tersebut. Jika jumlahnya 20 Dinar atau lebih dan keputusan akan ditetapkan di Makkah, maka orang tersebut disuruh bersumpah di antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Sedangkan apabila diputuskan di Madinah, maka ia disuruh bersumpah di atas mimbar Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang diberi hak bersumpah dan tidak melakukannya di antara Maqam dan Ka'bah, maka sebagian sahabat kami mengatakan bahwa bila demikian halnya orang itu disuruh bersumpah di Al Hijr. Jika seseorang harus bersumpah di Al Hijr, maka ia mengambil

posisi di arah kanan maqam dan mengarubil jarak yang lebih dekat ke Ka'bah daripada ke Maqam. Sedangkan apabila jumlah harta kurang dari 20 Dinar, maka ia disuruh bersumpah di Masjidil Haram dan di masjid Nabi SAW. Begitu pula apabila sumpahnya itu berkenaan dengan denda suatu kejahatan, tentang harta dan lain sebagainya.

Seandainya seseorang berkata, "Orang yang akan bersumpah dipaksa melakukan sumpah di antara Ka'bah dan Maqam meski ia melanggar sumpahnya, sebagaimana seseorang dipaksa bersumpah bila hal itu telah wajib baginya meskipun sebelumnya ia telah bersumpah untuk tidak bersumpah", niscaya pandangan ini menjadi madzhab tersendiri.

Adapun orang yang berada di suatu negeri selain Makkah dan Madinah, maka ia diperintahkan untuk bersumpah atas harta senilai 20 Dinar atau perkara yang lebih besar berupa pembunuhan dan luka-luka (penganiayaan) setelah shalat Ashar di masjid negeri itu, dan dibacakan kepadanya firman Allah SWT: "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 77)

Imam Syafi'i berkata: Sumpah dalam kasus *thalak*, semua kasus yang memiliki hukuman tertentu (*hudud*), dan kasus luka-luka yang disengaja baik kecil maupun besar, hendaknya dilakukan di antara Maqam dan Ka'bah. Begitu pula dengan denda luka-luka yang tidak disengaja apabila mencapai 20 Dinar. Tapi bila tidak mencapai 20 Dinar, maka tidak diperintahkan bersumpah di antara Maqam dan Ka'bah. Demikian juga seorang budak yang mengklaim telah dimerdekakan apabila harganya mencapai 20 Dinar, maka si majikan disuruh bersumpah untuk menolak pernyataan si budak. Namun bila harganya tidak mencapai 20 Dinar, maka si majikan tidak disuruh bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Aku melihat Mutharrif di Shan'a bersumpah dengan menggunakan mushaf. Orang-orang kafir dzimmah disuruh bersumpah di rumah peribadatan mereka atau di tempat-tempat yang mereka agungkan dan dengan menggunakan kitab Taurat serta Injil maupun kitab-kitab yang mereka kultuskan.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah dalam kasus yang memiliki hukuman tertentu (*hudud*) dan kasus penganiayaan (luka-luka) yang disengaja, baik jumlah dendanya sedikit maupun banyak, serta kasus suami yang melakukan proses *li'an* terhadap istrinya, maka semua ini adalah kasus yang nilainya lebih besar daripada 20 Dinar. Untuk itu, orang yang bersumpah disuruh melaksanakan sumpahnya di antara Maqam dan Ka'bah

(apabila di Makkah), dan di atas mimbar (bila berada di Madinah), serta di masjid-masjid pada selain kedua negeri itu. Waktu pelaksanaan sumpah adalah setelah shalat Ashar dan diadakan hal-hal yang dapat mempertegas sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim melakukan kekeliruan terhadap seseorang yang seharusnya bersumpah di antara Maqam dan Ka'bah, dimana si hakim memerintahkan orang itu untuk bersumpah tanpa memerintahkan melakukannya di antara Maqam dan Ka'bah, maka hukum bagi persoalan itu tidak keluar dari salah satu di antara dua pendapat berikut.

Pertama, apabila orang yang bersangkutan berada di luar Makkah dan Madinah, lalu di tempat itu terdapat hakim sehingga perkaranya tidak perlu diajukan ke Makkah atau Madinah serta disuruh bersumpah di negerinya, maka sumpahnya di kota Makkah atau Madinah lebih sakral baginya daripada bersumpah di tempat lain. Untuk itu, sumpahnya tidak diltangi.

Kedua, apabila menjadi keharusan baginya bersumpah di antara Maqam dan Ka'bah atau di atas mimbar Rasulullah SAW, dan sumpah di kedua tempat ini lebih sakral bagi seseorang, maka sumpahnya diulangi bila dilakukan di tempat lain.

Imam Syafi'i berkata: Jika di negeri seseorang ada hakim, maka tidak perlu mengajukan perkara ke Makkah, Madinah maupun ke tempat kedudukan khalifah, meski dalam kasus-kasus yang besar. Bahkan, hakim lokal dapat menjatuhkan hukuman kepadanya berdasarkan sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Kaum muslimin yang baligh, baik laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang merdeka, mereka memiliki kedudukan yang sama dalam masalah sumpah.

Adapun orang-orang musyrik yang hidup damai dengan kaum muslimin serta orang-orang yang mendapat jaminan keamanan oleh kaum muslimin dalam masalah sumpah, tiap-tiap mereka dapat bersumpah dengan apa yang mereka agungkan di antara kitab-kitab suci dan di tempat-tempat yang mereka anggap sakral, dimana kaum muslimin mengetahui bahwa tempat itu diagungkan oleh orang yang bersumpah di antara mereka. Seperti ucapan 'Demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa', 'Demi Allah yang telah menurunkan Injil kepada Isa', atau ucapan-ucapan seperti ini yang diketahui oleh kaum muslimin sebagai perkara yang mereka agungkan.

Sedangkan bila mereka mengagungkan sesuatu yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, baik karena bahasanya tidak dikenal atau adanya

keraguan dari segi makna, maka mereka tidak disuruh bersumpah dengan menggunakan kalimat ini. Mereka tidak boleh bersumpah selama-lamanya kecuali dengan apa yang diketahui oleh kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang dapat bersumpah untuk hak dirinya ataupun untuk hak orang lain; seperti seseorang memiliki hak atas orang lain, lalu orang yang bertanggung jawab atas hak tersebut mengaku telah terbebas darinya, maka pemilik hak dapat bersumpah dengan mengatakan; "Demi Allah! Sesungguhnya hak ini (seraya menyebutkan hak yang dimaksud) benar-benar ada dalam tanggungan si fulan. Ia belum menunaikannya, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ia tidak pula memerintahkan seseorang untuk menunaikannya, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ia tidak mengalihkan tanggung jawab atas hak itu kepada orang lain, dan aku tidak membebaskannya dari tanggung jawab tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya dengan cara apapun. Sesungguhnya hak ini tetap menjadi tanggung jawabnya hingga saat aku mengucapkan sumpah ini."

Apabila hak tersebut adalah milik bapaknya, namun kemudian berpindah kepadanya melalui jalur warisan, maka ia dapat bersumpah dengan mantap dari dalam dirinya seperti di atas, lalu bersumpah atas dasar pengetahuannya bahwa bapaknya belum menerima penunaian hak yang dimaksud —baik seluruhnya maupun sebagiannya— dan tidak pula membebaskan orang yang bersangkutan dari tanggung jawabnya —baik seluruhnya maupun sebagiannya— dengan cara apapun. Setelah itu, ia dapat mengambil haknya.

Jika dalam hal ini terdapat seorang saksi, maka orang yang bersumpah dapat mengucapkan dalam sumpahnya, "Sesungguhnya kesaksian yang diberikan saksi ini bahwa fulan bin fulan memiliki hak atas fulan bin fulan adalah benar, dan hak itu benar-benar berada dalam tanggungan si fulan yang dimaksud sesuai bunyi kesaksian tadi." Setelah itu, orang yang bersumpah dapat mengucapkan isi sumpah seperti yang telah aku gambarkan. Orang yang menyuruh bersumpah hendaknya menuntun orang yang akan bersumpah seraya mengatakan, "Katakanlah, 'Demi Allah yang tidak ada sembahkan sesungguhnya kecuali Dia'."

Apabila seseorang wajib bersumpah atas hak yang menjadi miliknya atau hak orang lain yang ia ingin terlepas diri darinya, maka sama saja dari segi tempat dimana ia bersumpah. Jika sumpah dimulai oleh penggugat atau tergugat di hadapan hakim ataupun di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan gugatan yang ada, maka si hakim tidak dapat menerima sumpahnya. Akan tetapi apabila hakim hendak mengambil keputusan hukum atas perkara

itu, maka ia harus memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi sumpahnya.

Apabila seseorang bertanya, "Apakah hujjah dalam mengenai hal itu?" Maka katakan kepadanya, "Hujjah dalam masalah itu adalah bahwa Muhammad bin Ali bin Syafi' telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sa'ib, dari Nafi bin Ujair bin Abdu Yazid bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menjatuhkan thalak yang menyebabkannya tidak dapat rujuk kepada istrinya (*ba'in kubra*). Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah menjatuhkan thalak yang aku tidak dapat rujuk lagi terhadap istriku. Akan tetapi, demi Allah, aku tak bermaksud melainkan thalak satu".

Rasulullah SAW bersabda,

وَاللّٰهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً.

'Demi Allah! Engkau tidak bermaksud selain thalak satu?' Maka, Rukanah pun kembali mengulangi sumpahnya.²⁴

Imam Syafi'i berkata: Rukanah telah mengucapkan sumpah sebelum dikeluarkannya hukum. Namun Nabi SAW tidak membiarkannya hingga memerintahkan bersumpah, sama seperti sumpah sebelumnya. Kejadian ini memberi petunjuk bahwa sumpah hanya dilakukan setelah hukum dikeluarkan. Jika sumpah tersebut dilakukan setelah keluarnya hukum, maka sumpah tidak perlu diulang lagi. Lalu perbuatan Rasulullah SAW yang memerintahkan Rukanah bersumpah dalam masalah thalak menunjukkan bahwa sumpah pada perkara thalak sama seperti sumpah pada perkara lainnya.

²⁴ HR Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak yang Tidak Dapat Dirujuk", hadits no. 2306; Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak Sesuai dengan Apa yang Dimintakan oleh Orang yang Mengucapkan Thalak", juz 2, hal. 199. Al Hakim berkata, "Hadits ini telah sah sebagaimana riwayat di atas, karena Asy-Syafi'i telah menghafalnya dengan baik dari kelungannya." Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kemudian disebutkan oleh Al Haitami dalam kitab *Mawarid Ash-Zham'an*, 18, pembahasan tentang thalak, hadits no. 1331, cet. Dar Al-Kutub Al Ilmiah.

Bab: Menolak Bersumpah

Imam Syafi'i berkata, "Diriwayatkan dari Sahl binu Abi Hatsmah, telah dikabarkan kepadanya oleh para tokoh kaumnya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Huwaishah, Muhaishah dan Abdurrahman,

تَخْلُقُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَتَخْلِفُ يَهُودُ.

"Hendaklah kalian bersumpah dan berhak mendapatkan balasan atas darah sahabat kalian". Mereka berkata, "Tidak". (Jika demikian), maka orang-orang Yahudi disuruh bersumpah."⁴

Imam Syafi'i berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abi Hatsmah bahwa Rasulullah SAW memulai dengan memerintahkan kepada orang-orang Anshar agar bersumpah. Ketika mereka tidak mau bersumpah, maka beliau memberikan hak untuk bersumpah kepada orang-orang Yahudi.

Diriwayatkan pula dari Salman bin Yasar bahwa seorang laki-laki dari bani Laits bin Sa'ad menghentak seekor kuda agar berlari, lalu kuda itu menginjak jari tangan seorang laki-laki dari Juhainah, darah pun terus mengalir hingga ia meninggal dunia. Maka Umar berkata kepada para tersangka, "Hendaklah kalian bersumpah sebanyak 50 kali bahwa orang itu meninggal dunia bukan akibat diinjak kuda." Umar pun berkata kepada ahli waris korban, "Hendaklah kalian bersumpah." Tapi, mereka pun menolak bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW berpendapat bahwa sumpah yang akan dilakukan oleh kaum Anshar dapat menjadikan mereka memperoleh hak-hak mereka. Ketika mereka tidak bersumpah, maka beliau memindahkan kesempatan bersumpah kepada orang-orang Yahudi untuk membebaskan mereka dari tuntutan. Sementara Umar melihat hak bersumpah ada pada bani Laits untuk membebaskan diri dari tuntutan, dan setelah mereka menolak, maka ia memindahkan kesempatan tersebut kepada bani Juhainah untuk mendapatkan hak mereka. Semua ini adalah pemindahan hak bersumpah dari satu pihak kepada pihak lain dari sisi yang berbeda. Atas dasar ini dan apa yang kami dapati dari para ahli ilmu, maka kami berpedoman pada pendapat kami dalam hal menolak sumpah.

⁴ HR. Muslim, 28, pembahasan tentang *Al-Qasamah*, 1, bab "Al-Qasamah", hadits no. 6/1669, juz 3, hal. 1294, *Dar Al-Fikr*, *Musnad Ahmad*, juz 4, hal. 3, dan Ibnu Majah, 21, pembahasan tentang diyat, 28, bab "Al-Qasamah", hadits no. 2677.

Allah SWT berfirman, "*Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 106) Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "*Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal (mengajukan tuntutan) untuk menggantikan (kedua saksi sebelumnya). Lalu keduanya bersaksi dengan nama Allah.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 107)

Jika perkara yang ada berkenaan dengan kasus pembunuhan, maka menurut As-Sunnah dimulai dengan menyuruh ahli waris untuk bersumpah bila mereka tergolong orang yang berhak melakukan proses *al qasamah*, dan hal ini tertulis dalam pembahasan tentang diyat. Apabila mereka bersumpah, maka mereka berhak mendapatkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Tapi bila mereka menolak bersumpah, maka dapat dikatakan, "Para tersangka akan bersumpah menolak tuduhan kalian." Jika para tersangka bersumpah, maka mereka terbebas dari segala tuntutan, sebab tidaklah mereka disuruh bersumpah lalu tetap dibebani tanggung jawab.

Proses *al qasamah* pada kejahatan disengaja maupun tidak disengaja adalah sama, yakni sumpah dimulai dari para ahli waris. Adapun bila kasus yang tidak berkaitan dengan pembunuhan namun gugatan berkenaan dengan perkara harta, maka tergugat disuruh bersumpah dan terbebas dari segala gugatan. Tapi bila ia menolak bersumpah, maka dikatakan kepada penggugat, "Menolak bersumpah bukanlah pengakuan, sehingga dengan perbuatannya itu engkau dapat memenangkan gugatanmu tanpa sumpah, akan tetapi hendaknya engkau bersumpah lalu boleh mengambil hakmu; dan jika engkau menolak bersumpah, maka kami akan menanyakan sebab penolakanmu. Apabila engkau mengatakan ingin mendatangkan saksi lain atau akan mengajukan bukti-bukti adanya interaksi antara dirimu dengan tergugat, kami pun akan memberi kesempatan kepadamu. Lalu kapan saja engkau datang mengajukan sesuatu yang dapat menyebabkanmu memperoleh hakmu, niscaya kami akan memenangkan gugatanmu. Sedangkan jika engkau tidak mampu mengajukan satu pun di antara hal-hal tersebut, maka kami memerintahkan engkau untuk bersumpah. Adapun bila engkau mengatakan bahwa penolakanmu bersumpah bukan karena suatu hal, hanya saja engkau tidak mau bersumpah, niscaya kami menghapus hakmu untuk bersumpah. Bila engkau menuntut hakmu di kemudian hari, maka kami tidak memberikan apapun kepadamu dengan sebab sumpahmu."

Tergugat terbebas dari tuntutan apabila ia bersumpah menolak gugatan atau penggugat tidak mau bersumpah dan haknya untuk bersumpah telah dihapus. Apabila hak bersumpah bagi penggugat telah dibatalkan, namun

kemudian ia menghadirkan dua saksi, maka kami pun akan memberikan haknya, sebab saksi yang adil lebih dapat dibenarkan daripada sumpah dusta.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang saling mengklaim memiliki sesuatu yang berada dalam kekuasaan keduanya, dan tiap-tiap mereka mengklaim memiliki harta itu seutuhnya, maka pada kasus ini setiap pihak disuruh bersumpah untuk menolak pernyataan pihak yang satunya. Lalu bila keduanya sama-sama bersumpah, maka harta itu dibagi rata di antara mereka sebagaimana sebelumnya berada dalam kekuasaan keduanya. Namun bila satu pihak bersumpah dan pihak yang lainnya menolak bersumpah, maka dapat dikatakan kepada pihak yang bersumpah, "Sesungguhnya sumpahmu tadi hanya untuk menolak gugatan dari lawanmu atas separuh harta yang berada dalam kekuasaanmu. Oleh karena engkau telah bersumpah maka kami pun menetapkan bagian itu untukmu. Sementara itu engkau menggugat 1/2 harta yang ada dalam kekuasaan sahabatmu, dan ia tidak mau bersumpah untuk menolak gugatanmu. Untuk itu, hendaklah engkau bersumpah sekali lagi untuk mengukuhkan gugatanmu." Apabila ia mau bersumpah, maka harta itu untuknya. Namun bila ia menolak bersumpah, maka harta itu tetap menjadi milik orang yang menguasainya.

Apabila satu rumah berada dalam kekuasaan seseorang, lalu datang orang lain yang mengaku sebagai pemilik rumah itu, kemudian ia meminta agar orang yang menguasai rumah itu bersumpah, atau ia meminta agar orang yang menguasai rumah tersebut bersumpah "Dengan nama Allah bahwa aku tidak pernah membelinya, atau engkau tidak menghibahkannya kepadaku", dan apabila orang yang menguasai rumah itu tidak mau bersumpah, maka penggugat dapat disuruh bersumpah dengan nama Allah sebagaimana gugatannya bahwa rumah ini adalah miliknya dan tidak ada orang lain yang memiliki selain dirinya dengan cara apapun, seperti ia membelinya lalu keluar dari kepemilikannya, menyedekahkannya atau dihibahkan kepadanya namun ia tidak menerimanya. Apabila ia bersumpah seperti sifat-sifat yang telah aku sebutkan, maka rumah tersebut dapat diberikan kepadanya atas dasar sumpahnya.

Keputusan Hakim

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ

بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْصِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ
بَشْيَءٍ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

*"Hanya saja aku adalah manusia dan sesungguhnya kalian berperkara kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pandai mengemukakan hujahnya daripada sebagian yang lain, sehingga aku memenangkannya seperti yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memberikan kepadanya sepotong api (neraka)."*¹¹

Imam Syafi'i berkata: Hukum ditetapkan berdasarkan keadaan yang lahir, baik sesuai dengan perkara batin maupun menyelisihinya. Seandainya seseorang mengajukan saksi dusta dan memberi kesaksian bahwa orang ini memiliki hak atas orang lain sejumlah 100 Dinar, lalu hakim memenangkannya seraya menetapkan kepada tergugat untuk membayar 100 Dinar, maka tidak halal bagi pihak yang dimenangkan untuk mengambilnya selama ia mengetahui bahwa hal itu adalah batil. Keputusan hakim tidaklah mengubah hakikat hukum bagi pihak yang kalah dan pihak yang menang, dan tidak pula mengubah sesuatu yang halal bagi salah satu pihak menjadi haram, serta sesuatu yang haram bagi pihak yang lain menjadi halal.

Seandainya ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh hakim dapat menghapus apa yang diketahui oleh pihak yang menang serta pihak yang kalah, dimana apa yang diketahui oleh salah satu pihak sebagai perkara yang haram baginya namun menjadi halal karena keputusan hakim, atau sesuatu yang diketahui oleh pihak lain sebagai perkara yang halal baginya namun menjadi haram karena keputusan hakim berdasarkan keadaan yang lahir, maka sesungguhnya keputusan Rasulullah SAW merupakan keputusan hukum yang lebih pantas mengubah keadaan tersebut. Tetapi Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada mereka bahwa beliau memberi keputusan di antara mereka berdasarkan keadaan yang lahir (nampak), dan keputusannya itu tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala atas mereka.

¹¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang muslihat, Muslim, 30, pembahasan tentang peradilan, 3, dan "Menetapkan Berdasarkan Perkara yang Lahir", hadits no. 1713, juz 3, hal. 1337, cet. Dar Al Fikr Beirut.

Apabila seseorang menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, kemudian ia mengingkarinya dan hakim memerintahkannya untuk bersumpah guna mengukuhkan pengakuannya, setelah itu hakim memutuskan agar ia tetap menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya, maka tidak halal bagi laki-laki itu mencampuri si istri dan tidak boleh pula bagi si istri membiarkan si laki-laki mencampurinya. Bahkan, hendaknya si istri menghindar hingga pada batas maksimal kemampuannya.

Kemudian apabila seseorang memberi kesaksian palsu bahwa si fulan telah menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, lalu hakim memisahkan pasangan suami-istri tersebut, maka tidak halal bagi si istri untuk menikah dengan laki-laki lain selama ia mengetahui bahwa kesaksian tersebut tidak benar. Tidak halal pula bagi suami menikahi saudara perempuan istrinya atau menikahi empat wanita selain istrinya ini, bahkan boleh bagi suami mencampuri istrinya tersebut kapanpun ada kesempatan baginya. Hanya saja aku tidak menyukainya melakukan hal itu, karena khawatir dianggap berzina sehingga mendapat hukuman sebagai pezina. Si istri tidak boleh pula menghindar dari suami apabila hendak mencampurinya. Apabila salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia lebih dahulu, maka ia dapat mewarisinya dan para ahli waris lain tidak boleh mencegahnya mengambil haknya pada harta warisan selama mereka mengetahui bahwa para saksi di pengadilan telah berdusta. Apabila yang meninggal dunia itu adalah suami, maka istrinya tetap menjalani masa iddah.

Sekiranya seseorang berpandangan bahwa pengingkaran terhadap jual-beli dan sumpah dalam hal itu menghalalkan bagi penjual untuk mengambil barang dan memutuskan kepemilikan pembeli atas barang yang dimaksud, seraya mengatakan yang demikian itu termasuk mengembalikan barang yang dibeli, dan jika penjual berkenan niscaya halal baginya mengambil barang yang dikembalikan itu, maka dapat dikatakan bahwa pandangan ini merupakan madzhab tersendiri bagi pemasalahan di atas.

Jika seseorang berkata, "Aku mendapati dalam As-Sunnah apabila seseorang bangkrut, maka pembeli lebih berhak terhadap barang yang ada pada orang itu dibandingkan para pemberi utang, karena jual-beli dapat memberi hak kepemilikan atas seseorang disertai penggantian. Bila pengganti dari satu pihak tidak ada, maka pihak lain dapat kembali kepada kepemilikan awal", niscaya ini juga merupakan madzhab tersendiri. *Wallahu a'lam*.

Demikian pula pendapat tentang seluruh jual-beli, patut bagi hakim untuk bersikap hati-hati. Ketika memerintahkan orang yang diklaim sebagai pembeli untuk bersumpah, hendaknya ia berkata kepadanya, "Bersumpahlah bahwa apabila antara engkau dan lawan perkaramu terdapat transaksi jual-

beli, maka engkau telah membatalkannya." Lalu hakim berkata kepada penjual, "Terimalah pernyataannya dalam membatalkan transaksi agar kepemilikannya kembali kepadanya sebagaimana sebelumnya." Jika hakim tidak melakukan hal ini, maka sepatutnya bagi penjual menerima pembatalan jual-beli; baik menurut pandangan yang mengatakan bahwa pengingkaran dalam jual-beli merupakan pembatalan terhadap jual-beli tersebut, maupun pandangan yang tidak mengatakan demikian.

Begitu pula apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki dengan disaksikan oleh sejumlah saksi, namun para saksi tersebut telah meninggal dunia atau menghilang, lalu si laki-laki mengingkari hal ini, maka sepatutnya bagi hakim untuk membatalkan gugatan si wanita. Setelah itu, ia dapat berkata kepada si laki-laki, "Bersumpahlah bahwa engkau telah menikahinya namun telah menceraikannya." Hal ini dilakukan bila si laki-laki belum mencampuri wanita tersebut. Adapun bila si laki-laki telah mencampurinya, maka hakim dapat memberi sedikit kelonggaran dengan mengatakan bahwa ia telah menjatuhkan thalak satu kepada si wanita namun ia tidak dapat rujuk lagi. Jika hakim tidak melakukan hal itu dan orang yang diklaim telah menikah tidak menerimanya, sementara si wanita dan si laki-laki mengetahui bahwa pernikahan itu benar, maka wanita tersebut tidak halal dinikahi oleh laki-laki lain. Begitu pula laki-laki, ia tidak halal menikahi saudara perempuan wanita tersebut hingga ia menjatuhkan thalak yang baru.

Imam Syafi'i berkata: Keduanya tetap sebagai suami-istri, hanya saja aku tidak menyukai bagi suami untuk mencampuri istrinya, karena khawatir dianggap berzina lalu dijatuhi hukuman sebagai pezina. Boleh bagi si wanita menolak dicampuri oleh suaminya dikarenakan perbuatan suami yang tidak menyerahkan mahar dan nafkah kepadanya. Jika suami telah menyerahkan mahar dan nafkah, lalu si wanita menolak dicampuri hingga si laki-laki mengakui telah menikahinya dikarenakan khawatir akan terjadi kehamilan dan dia dianggap berzina, maka hal ini boleh baginya *insya Allah*, sebab keadaan laki-laki dalam hal ini berbeda dengan keadaan wanita dimana si laki-laki dapat saja mencampuri istrinya itu secara diam-diam. Namun si wanita khawatir akan hamil lalu dianggap berzina, baik dengan laki-laki itu sendiri atau dengan laki-laki lain, sehingga ia pun dijatuhi hukuman sebagai pezina.

Apabila dua orang memberi kesaksian bahwa si fulan telah menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, dan si laki-laki mengetahui kedua saksi itu telah berdusta, lalu hakim memisahkan hubungan pernikahannya dengan istrinya, maka boleh bagi si laki-laki ini untuk mencampuri wanita

tersebut bila keadaannya memungkinkan. Apabila si wanita mengetahui pula bahwa kedua saksi tadi berdusta, maka tidak boleh baginya menolak untuk dicampuri oleh suaminya, namun hendaknya ia berusaha menutup diri agar tidak dianggap berzina. Tapi bila si wanita ragu apakah kedua saksi itu benar atau berdusta, tetap tidak boleh baginya menolak dicampuri oleh si laki-laki yang dinyatakan oleh saksi telah menceraikannya. Akan tetapi aku menyukai baginya agar menahan diri hingga keadaan menjadi jelas. Adapun bila si wanita membenarkan kedua saksi, maka boleh baginya menikah dengan laki-laki lain. Hanya Allah yang dapat menjadi wali bagi mereka dan maha mengetahui kebenaran atau kedustaan keduanya.

Mengadili para Ahli Kitab

Imam Syafi'i berkata: Perkara yang aku hafal dari perkataan para sahabat kami dan qiyasnya berkenaan dengan urusan Ahli Kitab adalah, mereka tidak menyingkap sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan tidak mengikat diri mereka untuk mengadili perkara di antara Ahli Kitab, kecuali jika perkara terjadi antara Ahli Kitab dan kaum muslimin. Apabila hal ini terjadi, maka tidak boleh mengadili seorang muslim kecuali dari kalangan muslim pula. Bagian inilah yang mereka haruskan atas diri mereka untuk mengadili Ahli Kitab. Jika mereka mengadili perkara antara muslim dan Ahli Kitab, maka keputusan didasarkan pada hukum Islam tanpa ada perbedaan mengenai hal itu.

Demikian pula apabila perkara terjadi antara Ahli Kitab dengan orang yang mendapat jaminan dari kaum muslimin, dimana orang ini tidak ridha diberi keputusan berdasarkan hukum Ahli Kitab, atau antara sesama pemeluk agama lain namun tidak meridhai hukum agama mereka lalu datang meminta keputusan kepada para hakim kaum muslimin. Dalam hal ini hakim kaum muslimin berhak memilih antara mengadili mereka atau menolak untuk mengadili, dan aku lebih sukai agar hakim menolak mengadili mereka. Namun bila hakim bermaksud mengadili mereka, maka hendaknya ia berkata sebelum memeriksa perkara, "Sesungguhnya aku hanya akan mengadili di antara kalian berdasarkan hukum yang biasa aku terapkan terhadap sesama kaum muslimin. Aku tidak memperkenalkan di antara kalian selain kesaksian orang-orang yang adil dari kaum muslimin dan aku haramkan atas kalian apa yang diharamkan dalam Islam; seperti riba, harga khamer dan daging babi. Apabila aku mengadili kasus kejahatan (kriminal), maka aku menetapkan dendanya atas keluarga pelaku."

Lalu apabila denda kejahatan itu dibebankan kepada keluarga pelaku, maka si hakim tidak memberi keputusan kecuali atas keridhaan keluarga.

Apabila mereka ridha atas semua ini, maka si hakim dapat mengadili mereka jika ia mau. Sedangkan bila mereka tidak ridha, maka si hakim tidak perlu mengadili mereka. Adapun bila sebagian mereka ridha dan sebagian yang lain menolak, maka si hakim tidak perlu (jangan) mengadili mereka.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang berkata kepadaku, "Apakah yang dijadikan hujjah sehingga hakim tidak mengadili perkara di antara sesama Ahli Kitab hingga mereka semua meridhai kebijakan si hakim, dan setelah mereka ridha si hakim berhak memilih antara mengadili mereka atau menolak untuk mengadili?" Aku katakan kepadanya, "Hujjahnya adalah firman Allah *Azza wa jalla* terhadap Nabi-Nya, 'Jika mereka datang kepadamu untuk minta keputusan, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka'" (Qs. Al Maa'idah (5): 42)

Imam Syafi'i berkata: Lafazh "*Apabila mereka datang kepadamu*" seakan-akan berlaku untuk kedua pihak yang berperkara, bukan hanya kepada satu pihak tanpa keridhaan pihak yang lain. Setelah itu Allah SWT memberi pilihan kepada beliau dengan firman-Nya, "*maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka*".

Imam Syafi'i berkata: Apabila kita mengartikan bahwa hak memilih telah dihapuskan oleh firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah*", (Qs. Al Maa'idah (5): 49) maka aku akan mengatakan kepadanya, "Bacalah olehmu firman Allah SWT, 'Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah engkau terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah), maka ketahuilah...' " (Qs. Al Maa'idah (5): 49)

Imam Syafi'i berkata: Dalil dari ayat ini terhadap apa yang dikatakan oleh para sahabat kami bahwa Rasulullah SAW menetap di Madinah sementara di sana terdapat orang-orang Yahudi, begitu pula di Khaibar, Fadak, Wadil Qura dan Yaman. Demikian pula halnya pada masa Abu Bakar dan masa awal pemerintahan Umar, hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar. Setelah itu mereka bermukim di Syam, Irak dan Yaman sepanjang masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, Utsman dan Ali *radhiyallahu 'anhum*. Tidak didengar dari Rasulullah SAW tentang keputusan di antara mereka kecuali menegakkan rajam di antara dua orang Yahudi yang berzina dan meridhai keputusan beliau SAW.

Masalah kesaksian

Imam Syafi'i berkata: Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta." (Qs. An-Nuur (24): 13)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Sa'ad berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى آتِي
بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.

"Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu apabila aku mendapati laki-laki lain bersama istriku, apakah aku membiarkannya hingga mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya."

Imam Syafi'i berkata: Al Kitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwa tidak boleh dalam masalah zina kesaksian itu kurang dari empat orang. Sementara Al Kitab menunjukkan bahwa kesaksian tidak diterima kecuali dari orang yang adil.

Imam Syafi'i berkata: Ijma' menunjukkan bahwa kesaksian tidak diterima kecuali dari orang yang adil, merdeka, baligh dan memahami kesaksian yang ia berikan.

Imam Syafi'i berkata: Sama saja dalam hal ini untuk semua kasus perzinahan, baik perzinahan sesama orang merdeka, sesama budak ataupun sesama kaum musyrik, sebab semuanya adalah zina. Apabila empat orang memberi kesaksian atas seorang wanita bahwa ia telah berzina, atau atas seorang laki-laki maupun keduanya sekaligus, maka tidak sepatutnya bagi hakim menerima kesaksian itu, karena lafazi zina terkadang dinamakan untuk suatu perbuatan yang tidak sampai pada hubungan intim.

Kesaksian dalam hal ini dapat diterima apabila keempat saksi memberi gambaran rinci tentang perzinahan yang terjadi. Jika mereka mengatakan, "Kami telah melihat alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin si wanita, sama seperti masuknya benang ke lubang jarum hingga kepala alat kelamin

¹ HR. Muslim, 19, pembahasan tentang *fi'an*, hadits no. 15, hal. 1135, Juz 2, cet. Dar Al Fikr, Beirut; Abu Dawud, pembahasan tentang *fi'an*, bab "Barangsiapa Mendapat Bersama Istrinya Seorang Laki-Laki Apakah Ia Boleh Membunuhnya", hadits no. 4533; dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, Juz 2, hal. 465.

laki-laki menghilang dalam lubang kemaluan si wanita”, maka dalam hal ini telah wajib ditegakkan hukuman atas pelaku; baik berupa rajam ataupun dera. Adapun bila para saksi mengatakan, “Kami melihat kemaluan si laki-laki berada di atas kemaluan si wanita”, tapi mereka tidak merinci apakah alat kelamin si laki-laki masuk ke dalam alat kelamin si wanita, maka dalam hal ini tidak ditegakkan atasnya hukuman zina, namun ia diberi hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh hakim —penerj). Sedangkan bila para saksi mengatakan bahwa kemaluan laki-laki masuk ke dalam anus (dubur) si wanita, maka wajib ditegakkan hukuman zina sebagaimana halnya bila dimasukkan pada vagina (qubul).

Apabila empat orang bersaksi terhadap seorang wanita bahwa ia telah berzina, lalu si wanita mengingkarinya dan berkata “akir, masih perawan” atau “kemaluanku tertutup tulang” maka keadaan itu dapat diperlihatkan (disaksikan) kepada para wanita. Jika empat orang wanita yang adu dan merdeka memberi kesaksian bahwa wanita itu masih perawan atau kemaluannya tertutup tulang, maka ia tidak dijatuhi hukuman sebagai pezina, karena ia tidak diyakini berzina lengkap, kondisi seperti itu. Lalu para saksi dalam kasus ini tidak pula dijatuhi hukuman, karena meski kita menerima kesaksian wanita dalam hal-hal yang hanya dapat dilihat oleh mereka, akan tetapi kita tidak menegakkan *hadd* (hukuman yang telah ditentukan —penerj) atas laki-laki dengan sebuah kesaksian wanita.

Imam Syaifi berkata: Apabila empat orang memberi kesaksian terhadap seorang laki-laki yang telah menikah bahwa ia telah berzina dengan wanita ahli dzimma, maka si muslim dapat dijatuhi hukuman, sedangkan si wanita diserahkan kepada pemeluk agamanya. Ini menurut pendapat yang mengatakan tidak boleh mengadili pemeluk agama lain kecuali mereka ridha. Adapun bagi mereka yang mengatakan boleh mengadili pemeluk agama lain baik mereka ridha atau tidak, maka wanita tadi dapat dijatuhi hukuman sebagai pezina. Jika masih belum pernah menikah, maka didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bila pernah menikah, maka dijatuhi hukuman rajam.

Imam Syaifi berkata: Apabila empat orang memberi kesaksian terhadap seorang laki-laki bahwa ia telah melakukan hubungan intim dengan seorang wanita, lalu si laki-laki berkata, “Ia adalah istriku” lalu si wanita mengakuinya, atau si laki-laki berkata, “Ia adalah budakku” dan si wanita mengakuinya, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan keduanya tanpa perlu diteliti atau disuruh bersumpah. Kecuali hadir saat itu seseorang yang mengetahui selain apa yang mereka katakan, atau setelah itu keduanya memberi pengakuan yang berbeda dengan pernyataan terdahulu.

Bab: Kesaksian Orang yang Dijatuhi Hukuman

Imam Syafi'i berkata: Diterima kesaksian seseorang yang dijatuhi hukuman karena menuduh orang lain berzina atau perbuatan maksiat yang lain apabila ia telah bertaubat. Adapun seseorang yang melakukan suatu kejahatan yang memiliki hukuman tertentu, maka kesaksiannya tidak diterima kecuali setelah beberapa bulan yang teruji padanya perpindahan dirinya dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik, serta menjaga diri dari dosa yang telah dilakukannya.

Sedangkan seseorang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina dalam konteks cacian atau selainnya, dan bukan dalam konteks kesaksian, maka kesaksiannya tidak diterima hingga teruji dalam masa tertentu perubahannya kepada keadaan yang lebih baik serta menahan diri dari menuduh orang lain berzina. Sementara orang yang dijatuhi hukuman karena memberi kesaksian terhadap seseorang yang berzina namun kesaksian ini tidak mencukupi syarat, apabila ia adalah seorang yang adil pada saat memberi kesaksian, maka ketika ia mengatakan, "Aku telah bertaubat" seraya mendustakan dirinya, kesaksiannya ini diterima saat itu juga. Karena, walaupun kita menjatuhi hukuman kepadanya sebagai penuduh orang lain berzina, namun ia tidak masuk dalam makna menuduh.

Tidaklah engkau perhatikan apabila mereka berjumlah empat orang, maka kita tidak menjatuhi hukuman atas mereka atas kesaksian itu. Tapi bila jumlah mereka empat orang dan mencaci orang lain telah berzina, maka ditegakkan atas mereka hukuman? Hujjah tentang diterimanya kesaksian seseorang yang menuduh orang lain berzina adalah bahwa Allah Azza wa Jalla memperlakukan untuk memukulnya dan tidak menerima kesaksiannya seraya menamainya sebagai orang fasik, kemudian diberi pengecualian bagi mereka yang bertaubat.

Imam Syafi'i berkata: Telah sampai kepadaku riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina apabila ia telah bertaubat. Asy-Sya'bi ditanya tentang orang yang menuduh orang lain berzina, maka ia berkata, "Allah saja mau menerima taubatnya, mengapa kamu tidak mau menerima kesaksiannya?"

Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih bahwa orang yang menuduh orang lain berzina apabila ia bertaubat, maka kesaksiannya diterima. Ia berkata, "Kami semua berpendapat demikian; Atha', Thawus dan Mujahid."

Kesaksian orang buta

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melihat suatu kejadian dan meliputnya dengan baik saat penglihatannya normal, lalu ia memberi kesaksian tentang hal itu saat buta, maka kesaksiannya itu dapat diterima, karena sesungguhnya ia menyaksikannya saat masih dapat melihat. Hanya saja dalam hal ini ia menjelaskan saat buta, yaitu sesuatu yang ia lihat saat masih melihat, dan tidak ada alasan untuk menolak kesaksiannya. Jika seseorang memberi kesaksian atas kejadian yang berlangsung ketika ia telah buta, namun ia dapat merinci kejadian itu dari segi suara atau perasaan, maka kesaksiannya tidak diterima, karena suara mirip dengan perasaan.

Apabila seseorang berkata, "Orang buta juga melakukan proses *li'an* terhadap istrinya." Maka katakan kepadanya, "Benar, akan tetapi sesungguhnya hukuman yang ditetapkan Allah terhadap seseorang yang menuduh seorang wanita berzina hanya berlaku pada selain suami apabila tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Apabila mereka mampu menghadirkan empat saksi, maka ia terbebas dari hukuman. Sedangkan suami yang menuduh istrinya berzina dijatuhi hukuman pula kecuali bila ia menempuh proses *li'an*. Dari sini terdapat perbedaan antara suami dan selain suami. Akan tetapi, mereka memiliki kesamaan dari sisi sama-sama dijatuhi hukuman apabila selain suami tidak menghadirkan saksi dan para suami tidak melakukan proses *li'an*. Sama saja bila suami mengatakan, "Aku melihat istriku berzina" atau tidak mengatakan demikian, sebagaimana halnya apabila selain suami mengatakan, "Kami melihatnya berzina", atau "Ia adalah wanita pezina", tidak ada perbedaan diantara hal-hal tersebut.

Kesaksian bapak terhadap anak dan sebaliknya

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi bapak memberi kesaksian untuk anaknya dan tidak pula untuk cucunya meski telah jauh ke bawah. Begitu pula seseorang tidak boleh memberi kesaksian untuk bapaknya dan kakeknya meski telah jauh ke atas, karena mereka semua adalah bapak baginya. Dalam hal ini ia memberi kesaksian atas suatu perkara yang ia atau anaknya masuk di dalamnya, sehingga seakan-akan ia memberi kesaksian atas sebagian dirinya, dan ini merupakan perkara yang aku tidak ketahui ada perbedaan pendapat padanya. Kemudian seseorang boleh memberi kesaksian untuk orang yang tidak termasuk bagian dirinya; seperti saudara, kerabat yang memiliki hubungan rahim dan istri. Aku tidak mendapati alasan untuk menolak kesaksian seseorang untuk istri dan saudaranya; baik dari segi riwayat dan qiyas maupun logika. Sekiranya aku dapat menolak kesaksiannya untuk istrinya karena alasan keduanya saling

mewarisi, niscaya aku akan menolak kesaksiannya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang yang merdeka, muslim, baligh dan adil.

Kesaksian anak-anak, budak dan orang kafir

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang anak memberi kesaksian sebelum baligh, atau budak sebelum dimerdekakan dan orang kafir sebelum masuk Islam, maka tidak boleh bagi hakim menerima kesaksian mereka dan tidak pula mendengarkannya, sebab mendengarkan kesaksian mereka hanya akan membebani diri. Apabila anak kecil telah baligh, budak telah dibebaskan dan orang kafir telah masuk Islam, sementara mereka adalah orang-orang yang adil lalu memberi kesaksian, maka kesaksian mereka dapat diterima. Saat kami menolak kesaksian budak dan anak kecil, itu bukan karena kebencian kami terhadap perbuatan keduanya, kedustaan ataupun keadaan yang buruk pada diri keduanya. Kami menolak kesaksian keduanya karena mereka tidak memenuhi syarat sebagai saksi.

Kesaksian wanita

Imam Syafi'i berkata: Kesaksian wanita tidak diterima kecuali pada dua tempat;

Pertama, pada kasus dimana seorang laki-laki memiliki hak berupa harta pada laki-laki yang lain. Namun kesaksian mereka dalam kasus ini tidak diterima, kecuali ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian dan jumlah mereka minimal dua orang, karena Allah *Azza wa Jalla* mempersyaratkan diterimanya kesaksian dua wanita apabila ada bersama mereka seorang laki-laki yang turut memberi kesaksian. Allah SWT berfirman, "*Jika tidak ada dua orang laki-laki (yang menjadi saksi), maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 282) Adapun seseorang yang bersumpah untuk dirinya sendiri lalu mengambil haknya, maka ini tidak diperbolehkan. Masalah ini dijelaskan dalam pembahasan tentang sumpah bersama seorang saksi.

Kedua, pada kasus dimana laki-laki tidak boleh atau tidak dapat melihat, yaitu seperti melihat aurat kaum wanita. Sesungguhnya dalam masalah ini kesaksian mereka dapat diterima tanpa disertai oleh kesaksian laki-laki. Akan tetapi kesaksian mereka dalam masalah ini tidak diterima bila jumlahnya kurang dari empat orang. Hal ini diqiyaskan kepada hukum Allah *Tabaraka wa Ta'ala* sehubungan dengan mereka, dimana Allah menjadikan dua wanita menempati posisi satu orang laki-laki. Lalu Allah

Memperyaratkan dalam suatu perkara agar hendaknya terdiri dari dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi wanita. Apabila wanita memberi kesaksian secara tersendiri maka kedudukan dua saksi laki-laki dapat digantikan oleh empat wanita. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Atha', sebagaimana dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij.

Imam Syafi'i berkata: Kesaksian wanita tidak diterima pada kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu, perwakilan, wasiat, masalah harta selain yang aku sebutkan di atas dan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki bila jumlah mereka tidak cukup dua orang. Kesaksian wanita tidak diterima pula dalam hal pembebasan budak dan perwalian. Si tergugat dalam perkara thalak, kasus yang memiliki hukuman tersendiri (*hudud*) dan pembebasan budak, dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya satu orang. Jika tergugat menolak bersumpah, maka kesempatan bersumpah diberikan kepada penggugat lalu ia dapat mengambil haknya. Namun bila penggugat tidak mau bersumpah, maka gugatannya tidak dikabulkan. Aku tidak membedakan antara hukum dalam masalah ini dengan hukum dalam masalah harta.

Kesaksian hakim

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim seorang yang adil, lalu seseorang mengaku di hadapannya tentang sesuatu, maka pengakuan di hadapan hakim ini lebih kokoh daripada kesaksian para saksi di hadapannya, sebab bisa saja para saksi itu memberi kesaksian palsu. Sedangkan pengakuan di hadapannya tidak diragukan lagi. Adapun peradilan pada masa kini tidak ingin aku bahas, karena aku tidak suka dijadikan sebagai sarana yang memberi jalan bagi mereka untuk berbuat zalim terhadap manusia. *Wallahu muwaffiq.*

Melihat hilal

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi imam (pemimpin) mengharuskan manusia berpuasa kecuali ditemukan dua orang laki-laki yang memberi kesaksian bahwa mereka telah melihat hilal. Demikian pula halnya ketika berhenti puasa (yakni akhir bulan Ramadhan — penerj). Akan tetapi aku lebih menyukai bila manusia berpuasa atas dasar kesaksian satu orang bahwa ia telah melihat hilal, karena tidak ada beban bagi manusia dalam masalah ini. Apabila hari itu termasuk bulan Ramadhan, maka mereka telah menunaikannya. Sedangkan bila tidak termasuk bulan Ramadhan, maka aku

harap mereka diberi pahala atas puasa yang dikerjakan. Akan tetapi aku tidak menyukai yang demikian itu saat akan mengakhiri puasa, karena berpuasa adalah amalan kebaikan sedangkan mengakhiri puasa berarti meninggalkan amalan.

Ad-Darawardi telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman dari ibunya, Fathimah binti Al Hasib *radhiyallahu anhu*, sesungguhnya seorang saksi memberi kesaksian di hadapan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* bahwa ia telah melihat hilal bulan Ramadhan, maka Ali pun berpuasa —aku kira ia mengatakan— dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Lalu Ali berkata, “Aku berpuasa satu hari di bulan Sya’ban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan.”

Ar-Rabi’ berkata, “Di kemudian hari Imam Syafi’i meralat pendapatnya dan mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa kecuali atas dasar kesaksian dua orang saksi.”

Imam Syafi’i berkata: Jika Ali *radhiyallahu anhu* memerintahkan manusia untuk berpuasa, maka yang demikian itu dalam konteks saran, bukan sebagai keharusan. *Wallahu a’lam*.

Kesaksian anak kecil

Imam Syafi’i berkata: Kesaksian anak kecil tidak diterima dalam keadaan apapun, karena mereka bukanlah orang yang diridhai menjadi saksi, sementara Allah SWT memerintahkan kita agar hanya menerima kesaksian orang yang kita ridhai. Barangsiapa yang kita terima kesaksiannya, maka kita tetap menerimanya ketika ia memberi kesaksian dalam keadaan apapun. Aku tidak mengetahui tempat bagi seseorang yang diterima kesaksiannya sebelum diketahui (keadaannya), diuji dan diteliti. Bila kita telah mengetahui keadaan akal saksi seperti itu, maka siapakah yang memperbolehkan kita untuk menerima kesaksian seseorang yang tidak mengenal nama Allah *Azza wa Jalla* dalam kesaksian yang diucapkannya dan ia sendiri tidak dibebani kewajiban?

Apabila seseorang berkata, “Sesungguhnya Ibnu Az-Zubair telah menerima kesaksian anak kecil.” Maka aku katakan, “Sesungguhnya Ibnu Abbas menolak perbuatan Ibnu Az-Zubair, dan Al Qur’an menunjukkan bahwa anak kecil bukan termasuk orang-orang yang diridhai (memberi kesaksian).” Hal ini telah dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Amr, dan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas.

Penyaksian terhadap kesaksian

Imam Syafi'i berkata: Penyaksian terhadap kesaksian adalah perkara yang diperbolehkan. Tapi tidak boleh memberi kesaksian terhadap kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita (pada tempat yang diperkenankan baginya untuk bersaksi) kecuali dua orang, dan tidak boleh memberi kesaksian atas kesaksian keduanya beberapa wanita bersama seorang laki-laki meskipun dalam kasus yang berkenaan dengan harta, karena dalam hal ini mereka tidak memberi kesaksian pada perkara tersebut secara langsung, akan tetapi hanya memberi kesaksian untuk menetapkan kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita. Oleh karena asas madzhab kami adalah tidak memperkenankan kesaksian seorang wanita kecuali dalam masalah harta atau hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki, maka kami tidak menerima kesaksian mereka dalam menetapkan kesaksian yang diberikan oleh seorang laki-laki maupun seorang wanita.

Kesaksian dalam kasus luka-luka

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan saksi dalam kasus luka-luka tidak disengaja atau luka-luka yang disengaja namun tidak berlaku padanya hukum *qishash*, maka laki-laki ini dapat bersumpah satu kali, lalu ia mendapatkan denda dari luka-luka tersebut. Adapun bila kasus tersebut berkenaan dengan luka-luka yang disengaja dan berlaku padanya hukum *qishash*, maka laki-laki itu tidak disuruh bersumpah dan dakwaannya tidak diterima kecuali didukung oleh dua saksi laki-laki. Sekiranya kita menerima sumpah bersama seorang saksi dalam kasus yang berlaku padanya *qishash*, niscaya kita akan menerimanya pula dalam kasus pembunuhan atau kasus yang memiliki hukuman tersendiri (*hudud*). Artinya, kita telah menempatkannya pada tempat yang bukan diperuntukkan baginya. Sama saja apakah pada kasus budak yang dibunuh oleh orang yang merdeka, maupun orang Nasrani yang dibunuh atau dilukai oleh muslim yang merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Kesaksian wanita pada kasus luka-luka tidak disengaja dan kasus luka-luka disengaja namun tidak berlaku padanya hukum *qishash* dapat diterima bila disertai oleh saksi laki-laki. Adapun kesaksian wanita semata dalam kasus-kasus ini tidak dapat diterima dan penuntut hak tidak dapat bersumpah bila hanya menghadirkan saksi yang terdiri dari kaum wanita.

Kesaksian ahli waris

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang ahli waris (yang adil)

memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa bapaknya mewasiatkan sepertiga harta warisan terhadap orang itu, lalu datang orang lain membawa dua saksi yang memberi kesaksian untuknya bahwa si bapak yang meninggal dunia itu telah mewasiatkan $\frac{1}{3}$ warisan untuk laki-laki ini, maka persoalannya sama seperti dua laki-laki yang salah satunya mengajukan dua saksi untuk menyatakan bahwa rumah yang menjadi sengketa adalah miliknya, lalu laki-laki lain mengajukan satu saksi untuk menyatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya. Tidak ada perbedaan antara kedua kasus ini. Barangsiapa menyamakan antara sumpah bersama satu saksi dalam masalah ini dengan dua orang saksi, maka ia dapat memerintahkan si laki-laki yang hanya mengajukan satu orang saksi untuk menyatakan apa yang ingin ia saksikan lalu membagi harta yang $\frac{1}{3}$ itu secara merata di antara keduanya.

Adapun yang tidak berpendapat demikian (dengan dalih bahwa kesaksian tidak sempurna kecuali apabila orang yang diberi kesaksian tidak perlu lagi bersumpah), maka ia dapat memberikan warisan seperti warisan untuk orang yang mengajukan dua saksi dan membatalkan kesaksian ahli waris apabila ia hanya sendiri. Tapi bila bersama ahli waris ini terdapat ahli waris lain yang diterima kesaksiannya atau laki-laki lain yang bukan ahli waris, maka $\frac{1}{3}$ warisan itu dibagi rata antara kedua laki-laki yang mengklaim sebagai penerima wasiat menurut kedua pendapat tersebut sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ahli waris bersaksi bahwa bapaknya telah menarik kembali wasiatnya terhadap seseorang lalu memberikannya kepada orang lain, maka ahli waris ini dapat disuruh bersumpah bila hanya mengajukan satu orang saksi dan $\frac{1}{3}$ harta warisan menjadi milik orang yang dikatakan sebagai penerima wasiat terakhir. Hal ini berbeda dengan masalah pertama, sebab keduanya pada masalah pertama bersefisihi, sedangkan pada masalah ini keduanya sama-sama menetapkan bahwa sepertiga harta warisan diberikan kepada laki-laki yang pertama. Namun, salah satu ahli waris mengatakan bahwa si bapak telah menarik kembali wasiat itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan beberapa anak, lalu mereka membagi warisan atau belum membaginya hingga salah satu ahli waris bersaksi bahwa si bapak telah mewasiatkan $\frac{1}{3}$ harta warisan untuk si fulan, dan apabila ahli waris yang bersaksi ini seorang yang adil, maka ia dapat disuruh bersumpah dan mengajukan seorang saksi lalu diambil $\frac{1}{3}$ warisan untuknya dari semua ahli waris.

Adapun bila ia bukan seorang yang adil, maka diambil seperti warisan

yang menjadi bagiannya dan tidak diambil bagian ahli waris lain sedikitpun, setelah para ahli waris ini disuruh bersumpah untuk menolak pernyataan si ahli waris tersebut.

Demikian pula halnya apabila yang bersaksi adalah 2 orang wanita ahli waris atau 10 orang wanita ahli waris tanpa disertai oleh seorang laki-laki pun, maka diambil 1/3 warisan yang menjadi bagian mereka, dan kesaksian tidak diterima atas selain mereka yang tidak mau mengakui apa yang mereka katakan. Sedangkan orang yang dikatakan sebagai penerima wasiat tersebut tidak disuruh bersumpah atas dasar kesaksian wanita-wanita ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila ahli waris mengakui bahwa ayahnya memiliki utang, kemudian ia mengakui pula utang atas dirinya, maka pengakuan yang pertama dan yang kedua adalah sama, karena pengakuan seseorang akan hak orang lain atas ayahnya tidak mengikat dirinya (meskipun warisan si bapak telah berpindah ke tangannya) sebagaimana ia terikat oleh pengakuannya terhadap hak orang lain pada hartanya; dimana apabila ia pada hari ini mengakui hak seseorang atas dirinya, lalu pada keesokan harinya ia mengakui pula hak orang lain atas dirinya, maka semua pengakuan itu mengikatnya. Kedua orang yang diakui memiliki hak berbagi harta dengan orang yang memberi pengakuan tersebut.

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak, lalu salah seorang mereka bersaksi bahwa si bapak berutang pada seseorang, dan apabila ahli waris yang bersaksi ini termasuk orang yang diterima kesaksiannya, maka utang tersebut diambil dari harta pokok yang ada di tangan seluruh ahli waris, itu pun apabila orang yang dikatakan sebagai pemilik pinang mau bersumpah.

Penyaksian atas kesaksian dan surat hakim

Imam Syafi'i berkata: Diperkenankan menerima kesaksian atas kesaksian dan surat hakim dalam kasus yang berhubungan dengan seluruh hak manusia; baik berupa harta, *hudud* maupun *qishash*. Adapun pada hukuman yang berkaitan dengan hak Allah *Tabaraka wa Ta'ala* terdapat dua pendapat. Salah satunya mengatakan diterima, sedangkan yang lainnya mengatakan tidak diterima, karena masuk kategori menolak hukuman (*hudud*) dengan sebab syubhat.

Barangsiapa mengatakan bahwa hal itu diterima, dan apabila dua orang memberi kesaksian terhadap seorang laki-laki bahwa ia telah melakukan zina dan empat orang memberi kesaksian atas kesaksian yang diberikan

oleh dua orang yang lain,⁸ maka kesaksian ini tidak diterima hingga mereka menyebutkan satu kasus zina dalam waktu yang sama. Hendaknya kedua saksi itu menjelaskan secara mendetail tentang perzinahan yang mereka lihat, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita. Lalu para saksi yang memberi kesaksian atas kesaksian dua saksi itu juga memberi penjelasan demikian. Setelah itu, dilaksanakanlah hukuman zina.

Apabila dua orang laki-laki mendengar seorang laki-laki berkata, "Aku bersaksi bahwa si fulan memiliki hak atas si fulan sejumlah 1000 Dirham", tapi laki-laki itu tidak mengatakan "Saksikanlah aku berkata demikian", maka kedua laki-laki yang mendengar perkataan itu tidak boleh memberi kesaksian atas pernyataan si laki-laki tadi. Jika keduanya tetap memberi kesaksian atas pernyataan laki-laki tersebut di hadapan hakim, maka hakim tidak boleh mengambil keputusan hukum berdasarkan kesaksian keduanya, sebab laki-laki yang mengucapkan kesaksian tidak meminta perhatian dari mereka untuk menunaikan kesaksiannya. Dengan demikian, posisi kedua laki-laki ini hanyalah untuk memberi kesaksian atas hak yang ada dalam tanggung jawab laki-laki tersebut.

Diperbolehkan pula bagi seseorang untuk mengatakan, "Aku bersaksi bahwa si fulan memiliki hak atas si fulan namun telah ditunaikan, atau hak itu tidak wajib untuk ditunaikan". Jika ia menunaikan kesaksian itu di hadapan hakim atau meminta orang lain untuk menunaikan kesaksiannya di hadapan hakim, maka seharusnya ia tidak melakukannya kecuali jika kesaksian itu wajib untuk ia tunaikan. Aku menyinkai pula bagi hakim agar tidak menerima kesaksian darinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersaksi atas kesaksian orang lain, maka hendaknya ia menunaikan kesaksian itu, tapi tidak boleh bagi hakim menerima kesaksiannya hingga ada orang lain yang turut memberi kesaksian bersamanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mendengar seorang laki-laki mengaku bahwa si fulan memiliki hak padanya berupa harta, baik ia menjelaskan sebab keberadaan hak tersebut, seperti melalui perampasan maupun jual-beli atau ia tidak menjelaskan sebabnya, tapi laki-laki yang mengaku ini tidak memerintahkan kepada laki-laki yang mendengar untuk menjadi saksi atas ucapannya, maka laki-laki yang mendengar dapat memberi kesaksian atas ucapan itu di hadapan hakim, sebab pengakuan seseorang

⁸ Sebagai contoh, dapat digambarkan sebagai berikut: A dan B bersaksi bahwa si fulan telah berzina, lalu empat orang laki-laki bersaksi bahwa C dan D telah bersaksi pula bahwa si fulan yang dimaksud telah melakukan zina. Akan tetapi C dan D tidak datang memberi kesaksian langsung di hadapan hakim. Dalam hal ini berlaku hukum seperti yang diterangkan di atas: *Wallaahu a'lam - panerj*.

atas hak orang lain pada dirinya merupakan perkara paling benar yang diucapkan oleh orang itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para saksi atas perbuatan zina memberi kesaksian terhadap kasus perzinahan, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan terhadap pelaku zina hingga mereka menggambarkan perbuatan zina yang terjadi, seperti yang telah aku sebutkan. Jika mereka melakukannya, maka hukuman pun dapat dilaksanakan. Tapi bila mereka tidak melakukannya, maka hukuman sebagai pezina tidak dapat dilaksanakan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila tiga orang laki-laki memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa ia telah berzina, lalu mereka menggambarkan perzinahan itu secara mendetail, namun saksi keempat mengatakan "Aku melihat si laki-laki melakukan sesuatu terhadap si wanita, namun aku tidak tahu apakah ia membenamkan alat kelaminnya pada alat kelamin si wanita", maka dalam keadaan demikian — menurut madzhab kebanyakan ahli fatwa — ketiga saksi tersebut dijatuhi hukuman dera dan saksi keempat tidak dihukum. Apabila saksi keempat mengatakan "Aku bersaksi bahwa ia telah berzina", kemudian saksi ini mengatakan perkataan seperti di atas, maka sepatutnya ia dijatuhi hukuman menurut pendapat para ahli fatwa tersebut, sebab dalam hal ini ia telah menuduh orang lain berzina tanpa menggambarkan perzinahan secara mendetail sebagaimana mestinya, sedangkan ketiga saksi sebelumnya tidak dijatuhi hukuman apapun.

Demikian pula apabila empat orang memberi kesaksian seraya mengatakan, "Kami melihatnya berada di atas wanita ini" tanpa menjelaskan lebih detail, maka laki-laki yang dikatakan berada di atas si wanita tidak dijatuhi hukuman sebagai pezina, demikian pula para saksi tidak dijatuhi hukuman. Apabila mereka mengatakan, "Laki-laki ini telah berzina dengan wanita ini" kemudian mereka tidak menjelaskan secara mendetail, maka mereka dijatuhi hukuman dera, karena sesungguhnya mereka masuk kategori menuduh orang lain berzina dan bukan memberi kesaksian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian atas suatu pencurian lalu keduanya berbeda dalam materi kesaksian; salah satu dari keduanya mengatakan "Pelaku telah mencuri dari rumah ini seekor kibas milik si fulan", sementara saksi yang lain mengatakan "Bahkan ia mencuri dari rumah itu"; atau keduanya sepakat dalam menetapkan rumah tempat pencurian, namun salah satunya mengatakan "Pencurian terjadi pada pagi hari", sedangkan yang lainnya mengatakan "Pencurian terjadi pada sore hari"; atau salah satunya mengatakan "Pelaku mencuri kibas berwarna putih", dan saksi yang lain mengatakan "Pelaku mencuri kibas berwarna

hitam"; atau salah satunya mengatakan "Pelaku mencuri kibas yang patah tanduknya", dan saksi lainnya mengatakan "Pelaku mencuri kibas yang memiliki tanduk sempurna"; atau salah satunya mengatakan "Pelaku mencuri domba", sementara saksi lainnya mengatakan "Pelaku mencuri kambing", maka kesaksian seperti ini tidak mengharuskan ditegakkannya hukuman potong tangan. Bahkan, tangan pencuri dipotong apabila kedua saksi sepakat dalam memberi kesaksian atas suatu pencurian yang mencukupi syarat dijatuhi hukuman potong tangan.

Lalu dikatakan kepada korban pencurian, "Kedua saksi ini mendustakan satu sama lain, maka pilihlah siapa di antara keduanya yang engkau sukai, lalu hendaklah engkau bersumpah". Jika salah satu saksi mengatakan "Pelaku mencuri kibas pada pagi hari", sedangkan saksi lainnya mengatakan "Pelaku mencuri kibas pada sore hari", lalu korban hanya mengklaim telah dicuri darinya satu kibas, maka ia bersumpah atas kibas mana yang ia kehendaki (yakni apakah kibas yang dicuri pada pagi hari atau yang dicuri pada sore hari — penerj), lalu ia mengambil kembali kibas tersebut atau mengambil harganya jika kibas sudah tidak ada. Sedangkan bila korban mengklaim telah dicuri darinya dua kibas, maka ia harus bersumpah dua kali untuk masing-masing saksi tersebut, lalu ia mengambil dua kibas. Apabila kedua saksi tidak mengatakan bahwa pencurian itu hanya satu dan mereka berselisih tentang sifat kibas yang dicuri, maka ini adalah dua pencurian yang berbeda. Untuk itu, korban dapat bersumpah dua kali (setiap satu sumpah untuk menyertai satu saksi — penerj) lalu ia mengambilnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan kesaksian kemudian ia kembali kepada hakim dan mengemukakan keraguan tentang kesaksiannya, atau ia mengatakan "Telah jelas bagiku bahwa aku keliru dalam kesaksian tersebut", maka hakim tidak perlu memberlakukan kesaksiannya dan saksi pun tidak dijatuhi hukuman, karena kekeliruan dimaafkan bagi manusia dalam perkara yang lebih besar dari ini. Hendaknya hakim berkata kepada orang ini, "Sungguh aku menyukai engkau memperjelas lebih dahulu sebelum memberi kesaksian". Jika saksi mengatakan "Aku telah keliru karena pelaku bukan orang yang ini, tapi orang yang ini", maka aku membatalkan kesaksiannya dari orang pertama dan tidak menerimanya pada orang kedua, karena ia telah menampakkan kepadaku bahwa ia telah bersaksi dan melakukan kekeliruan. Akan tetapi apabila ia tidak meralat kesaksian hingga keputusan ditetapkan, dan setelah itu ia meralat kesaksian, maka aku tidak membatalkan hukuman yang telah ditetapkan, akan tetapi membebani saksi untuk membayar denda atas

dipotongnya tangan si pencuri secara tunai, karena saksi ini telah melakukan kekeliruan terhadap orang itu.

Apabila kedua saksi mengatakan "Kami sengaja memberi kesaksian yang memberatkan tersangka agar tangannya dipotong, dan kami telah mengetahui bahwa tangannya akan dipotong bila kami bersaksi bahwa ia telah mencuri", maka dalam kasus ini orang yang dipotong tangannya diberi hak memilih, jika mau ia dapat menuntut agar tangan saksi dipotong dalam rangka *qishash*, dan bila mau ia dapat mengambil diyat atas tangannya. Hal ini telah dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali *radhiyallahu anhu*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila saksi yang meralat kesaksiannya hanya satu orang setelah keputusan ditetapkan, maka hukum dalam hal ini sama seperti hukum pada masalah pertama, ia harus membayar separuh diyat tangan untuk orang yang tangannya dipotong akibat kesaksiannya; dan bila ia sengaja, maka tangannya dapat dipotong pula. Adapun bila kedua saksi sama-sama mengakui telah memberi kesaksian palsu dalam kasus yang tidak berlaku *qishash* padanya, aku menghukum keduanya namun sedikit lebih ringan dari hukuman-hukuman yang telah ditentukan (*hudud*). Setelah itu, kesaksian keduanya tidak diterima dalam kasus apapun hingga kejujuran mereka diuji. Lalu kejadian ini dijadikan sebagai perkara yang perlu dipertimbangkan pada kesaksian mereka di masa mendatang.

Imam Syafi'i berkata: Meralat kesaksian terbagi menjadi dua macam. Apabila dua orang atau beberapa orang memberi kesaksian atas seseorang dalam kasus yang dapat berlaku hukuman potong tangan, *dera* atau *qishash*, dan hukuman itu telah dilaksanakan, lalu para saksi meralat kesaksian mereka seraya mengatakan "Kami sengaja berbuat demikian agar orang itu dijatuhi hukuman demikian dengan sebab kesaksian kami", maka hal ini sama seperti melakukan tindak kejahatan. Apabila hukuman yang dijalani oleh tersangka adalah *qishash*, maka ia diberi hak memilih antara menuntut *qishash* terhadap para saksi atau mengambil diyat. Sedangkan bila hukuman yang dijalani oleh tersangka bukan *qishash*, maka ia dapat mengambil denda lalu para saksi diberi hukuman yang lebih ringan dari hukuman-hukuman yang telah ditentukan (*hudud*).

Jika para saksi mengatakan "Kami sengaja melakukan perbuatan batil tersebut, namun kami tidak menyangka bahwa ia akan dijatuhi hukuman demikian", maka orang yang dijatuhi hukuman dapat mengambil diyat dari para saksi dan perbuatan ini masuk kategori kejahatan seperti disengaja; baik dalam kasus yang berlaku padanya *qishash* atau yang tidak.

Apabila para saksi mengatakan “Kami telah keliru atau kami ragu”, maka mereka tidak dijatuhi hukuman maupun *qishash*, namun mereka diharuskan membayar *Al Irsy*.⁹

Imam Syafi’i berkata: Apabila beberapa orang memberi kesaksian atas seseorang bahwa ia telah menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya lalu hakim memisahkan antara pasangan suami-istri tersebut, setelah itu para saksi meralat kesaksian mereka, maka hakim mengharuskan kepada mereka membayar mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, sebab para saksi ini telah mengharamkan diri si wanita terhadap suaminya dan tidak ada harga baginya selain mahar. Aku tidak memperhitungkan apa yang diberikan oleh suami terhadap istrinya itu, baik sedikit maupun banyak. Bahkan, aku hanya memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan oleh para saksi atas korban, lalu memberi ganti rugi kepadanya.

Imam Syafi’i berkata: Apabila mereka memberi kesaksian terhadap seseorang hanya dalam kasus yang berkaitan dengan harta, dimana harta laki-laki tadi dikeluarkan dari kepemilikannya kepada orang lain dengan sebab kesaksian mereka, maka aku memberi hukuman atas mereka akibat memberi kesaksian palsu, tapi aku tidak menghukum mereka atas kesalahan dan tidak pula membebani dengan membayar denda. Sebab bila kesaksian mereka mengakibatkan berpindahnya kepemilikan atas suatu rumah dari tergugat kepada penggugat, lalu aku mengembalikan rumah itu kepada tergugat, maka tidak pantas bagiku menghukum para saksi untuk membayar denda sementara harta yang menjadi sengketa tetap sebagaimana adanya. Sebagian ulama Bashrah mengatakan bahwa keputusan dalam semua kasus ini dinyatakan batal dan rumah dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama (tergugat).

Imam Syafi’i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian atas seseorang dan kesaksian ini diterima oleh si hakim, namun kemudian hakim mengetahui bahwa keduanya adalah budak atau musyrik, atau salah satu dari keduanya berstatus demikian, maka hakim harus membatalkan keputusan terdahulu, kemudian memberi keputusan yang baru berdasarkan sumpah selama salah satu dari dua saksi itu adalah adil, dan perkara itu berkenaan dengan kasus yang diperbolehkan untuk diputuskan berdasarkan sumpah bersama satu orang saksi.

⁹ Yakni selisih antara keadaan orang itu sebelum menjalani hukuman dengan keadaannya sebelum menjalani hukuman. Misalnya, seseorang menjalani hukuman potong (angan), dan diketahui nilai tangannya sebelum dipotong adalah 1000 Dinar dan setelah dipotong hanya bernilai 500 Dinar, maka selisih yang ada adalah 500 Dinar, jumlah inilah yang dinamakan dengan *Al Irsy* dan harus dibayar oleh para saksi yang meralat kesaksiannya tersebut. *Wallahu ‘alam-bi-xair*.

Bab: Hukuman-hukuman yang Telah Ditentukan (Hudud)

Imam Syafi'i berkata: Hukuman yang telah ditentukan kadarnya (*hudud*) ada dua macam; pertama, hukuman yang berkaitan dengan hak Allah, dimana Allah hendak menghukum orang yang melanggar ketentuan-Nya atau hendak membersihkannya, maupun tujuan lain yang hanya diketahui oleh Allah SWT semata dan tidak ada hak bagi manusia dalam masalah ini. Kedua, hukuman yang diwajibkan Allah *Ta'ala* kepada siapa yang melanggar ketentuan di antara manusia, dan bagian ini menjadi hak manusia. Kedua jenis hukuman ini tercantum dalam kitab Allah *Azza wa Jalla*. Adapun asas hukuman yang berkaitan dengan Allah dalam Al Qur'an terdapat dalam firman-Nya, "*Hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya...*" hingga firman-Nya "*...Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 33)

Dalam ayat ini Allah SWT telah mengabarkan hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang itu kecuali jika mereka bertaubat sebelum dikuasai. Kemudian disebutkan hukuman perbuatan zina dan pencurian tanpa menyertakan pengecualian, maka hal ini mengandung kemungkinan bahwa tidak ada pengecualian dalam hukuman kecuali apa yang ditetapkan pada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya secara khusus. Ada pula kemungkinan semua hukuman yang berkaitan dengan hak Allah *Ta'ala*, lalu pelakunya bertaubat sebelum berhasil ditangkap, dan ini berarti hukuman itu telah gugur darinya.

Demikian pula kemungkinan yang tercakup pada sabda Nabi SAW tentang hukuman zina terhadap Ma'iz,

أَلَا تَرَكُمُوهُ

"Mengapa kalian tidak meninggalkannya."¹⁰

Dari sini para ahli ilmu mengatakan bahwa jika seseorang mengaku telah mencuri atau telah minum khamer, lalu ia menarik pengakuannya itu sebelum dijatuhi hukuman, maka hukuman itu telah gugur darinya. Barangsiapa berpendapat seperti ini, niscaya ia mengatakan semua hukuman yang berkaitan dengan hak Allah *Azza wa Jalla*. Lalu bila si pelaku bertaubat

¹⁰ HR. Bukhari, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak Ketika Hilang Kesadarannya, Berpakaian, Mabuk dan Gila", hal. 59, juz 7, jld. 3, dalam pembahasan tentang orang-orang yang memerangi Allah dan kalangan kafir dan murtad, bab "Tidak Ada Rajam bagi Laki-laki dan Wanita yang Gila", jld. 205, juz 8, jld. 3, dalam pembahasan tentang hukum-hukum, bab "Orang yang Memberi Keputusan di Masjid", hal. 85, jld. 3, cet. Dar Al Ijt. Beirut, dan Muslim, pembahasan tentang hudud, 5, bab "Orang yang Mengaku Telah Berzina", hadits no. 16, hal. 1318, juz 3, cet. Dar Al Fikr, serta dalam *Musnad Ahmad*, juz 5, hal. 68.

sebelum berhasil dikuasai, maka hukuman tersebut gugur darinya di dunia, namun tetap diuntut pada hukuman yang berkenaan dengan hak manusia. Para ulama berhujjah dengan kasus orang yang keluar dari Islam (murtad) lalu kembali memeluk Islam, dimana hukuman bunuh telah gugur darinya. Dengan demikian, hukuman potong tangan digugurkan dari pencuri namun ia tetap dibebani kewajiban mengembalikan harta yang dicuri, sebab dalam hal ini ia telah mengakui dua hal; salah satunya berkaitan dengan hak Allah *Azza wa Jalla* dan yang satunya berkaitan dengan hak manusia. Maka, kita menghukumnya pada bagian yang berkenaan dengan hak manusia dan menggugurkan hukuman darinya pada bagian yang berkenaan dengan hak Allah *Azza wa Jalla*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang bersaksi atas suatu pencurian, dimana kedua saksi ini mengatakan bahwa orang ini telah mencuri barang dengan jumlah sekian dari si fulan, maka orang yang dikatakan mencuri dijatuhi hukuman potong tangan selama pemilik barang mengakui barangnya dicuri, sebab dalam hal ini telah ada dua orang yang bersaksi bahwa orang itu telah mencuri barang milik orang lain. Apabila kedua saksi ini hanya mengatakan "Orang ini telah mencuri dari rumah si fulan", maka hukumannya sama seperti di atas tanpa ada perbedaan. Jika orang yang dikatakan sebagai pemilik barang mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan telah dicuri darinya, maka si pencuri dijatuhi hukuman potong tangan, karena aku menetapkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan seseorang atau di rumah seseorang sebagai milik orang yang bersangkutan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila si pemilik barang — pada dua keadaan itu sekaligus — mengklaim bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dirampas darinya atau dijual kepadanya, atau dihibahkan untuknya dan diizinkan baginya untuk mengambilnya, maka aku tidak memotong tangan orang yang diklaim sebagai pencuri, karena dalam hal ini aku hanya menempatkan keduanya sebagai dua orang yang bersengketa. Apakah engkau tidak memperhatikan jika orang yang mengklaim sebagai pemilik barang menolak bersumpah, maka aku menyuruh orang yang diklaim sebagai pencuri untuk bersumpah menolak tuduhan atasnya, lalu aku menyerahkan barang itu kepadanya.

Apabila orang yang diklaim sebagai pencuri mengajukan bukti atau saksi, maka barang itu aku serahkan kepadanya. Adapun bila ia mengajukan bukti atau saksi pada masalah yang pertama, lalu orang yang mengklaim sebagai pemilik barang yang dicuri mengajukan bukti pula, maka aku putuskan bahwa barang itu menjadi milik orang yang menguasainya. Aku membatalkan hukuman potong tangan atas orang yang diklaim sebagai

pencuri, karena ia telah mengajukan bukti atau saksi bahwa barang itu miliknya. Aku tidak akan memotong tangannya dalam masalah dimana ia telah mengajukan bukti padanya bahwa barang yang diklaim telah dicuri adalah miliknya, meskipun aku tidak menetapkan barang itu menjadi miliknya. Bahkan, aku menolak penerapan *hudud* dengan alasan yang lebih rendah dari ini.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa memberi kesaksian atas seseorang dalam kasus yang memiliki hukuman tertentu (*hudud*) atau *qishash* maupun kasus lainnya, lalu kami tidak menerima kesaksiannya oleh sebab-sebab tertentu; baik karena tidak ada saksi lain yang mendukungnya atau karena keadaannya yang tidak adil (*fasik*), maka kami tidak menegakkan hukuman atasnya. Tidak ada hukuman atas saksi kecuali saksi dalam kasus perzinahan, yakni orang-orang yang bersaksi bahwa si fulan telah berzina namun jumlah mereka kurang dari yang seharusnya. Ini berdasarkan *atsar* dari Umar dan perkataan kebanyakan ahli *fatwa* bahwa mereka dijatuhi hukuman.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diterima surat dari seorang hakim kepada hakim yang lain (untuk landasan menetapkan keputusan — penerj) hingga ada dua orang yang memberi kesaksian tentang surat itu, setelah sebelumnya surat yang dimaksud telah dibacakan oleh hakim yang menuliskannya di hadapan keduanya, dan keduanya mengetahui isi surat tersebut.

Surat hakim kepada hakim yang lain sama seperti akte dalam masyarakat. Aku tidak menerimanya meski distempel dan diberi kesaksian oleh dua saksi bahwa apa yang di dalamnya adalah benar, demikian juga bila kedua saksi itu mengatakan bahwa surat ini berasal dari hakim fulan yang diserahkannya kepada kami seraya berkata, "Saksikanlah bahwa ini adalah suratku kepada hakim si fulan". Aku tetap tidak menerimanya hingga surat itu dibacakan kepada saksi-saksi tadi dan hakim yang menuliskannya mendengarkan dan membenarkannya. Bila demikian halnya, maka aku tidak peduli apakah surat tersebut distempel atau tidak, aku tetap menerimanya. *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Surat seorang hakim tidak diterima (sebagai dasar penetapan keputusan) kecuali bila hakim tersebut adil. Apabila seorang hakim menulis surat lalu memperlihatkannya kepada para saksi, kemudian hakim ini meninggal dunia atau dipecat, maka bagi hakim yang dikirim surat itu harus diterima. Demikian pula apabila hakim yang dikirim surat meninggal dunia, sepatutnya bagi hakim atau wali yang menggantikannya menerima surat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Asas yang menjadi landasan madzab kami adalah tidak menerima kesaksian seseorang terhadap lawan perkaranya, karena berperkara merupakan tempat permusuhan, terutama apabila lawan perkara menuntut disertai caci-maki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki (misalnya A) menuduh satu orang (misalnya B) atau beberapa orang laki-laki (misalnya C, D dan E) telah berzina, lalu si B, C, D dan E bersaksi bahwa si A telah berzina atau melakukan suatu perbuatan yang memiliki hukuman tertentu (*hudud*), maka aku tidak menerima kesaksian si B, C, D dan E, sebab dalam hal ini mereka adalah lawan perkara bagi si A. Aku menetapkan hukuman zina atas si A berdasarkan kesaksian para saksi selain si B, C, D dan E. Apabila si B, C, D dan E telah memberi kesaksian atas si A bahwa ia telah berzina sebelum si A menuduh mereka berzina, maka kesaksian si B, C, D dan E dapat diterima, karena kesaksian diberikan saat mereka belum menjadi lawan perkara bagi si A. Akan tetapi bila mereka memberi tambahan dalam kesaksian setelah si A menuduh mereka berzina, maka aku tidak menerimanya, karena tambahan ini diberikan ketika mereka telah menjadi lawan perkara si A.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, dan orang yang dituduh ini adalah seorang budak, lalu si budak mengajukan dua saksi bahwa majikannya telah memerdakakannya sesaat sebelum orang itu menuduhnya berzina, maka orang yang menuduhnya berzina dijatuhi hukuman dera. Demikian pula apabila orang ini melakukan tindakan kejahatan (kriminal) terhadap budak tersebut, hukumannya sama seperti hukuman kejahatan terhadap orang merdeka. Demikian juga apabila si budak sendiri yang melakukan kejahatan terhadap orang itu, hukuman yang dijatuhkan kepadanya sama seperti hukuman yang dijatuhkan kepada orang merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian atas seseorang bahwa ia telah melakukan perampasan pada harta tertentu, sementara laki-laki yang dikatakan telah merampas ini memiliki utang pada sejumlah orang baik (baik para pemberi utang masih hidup ataupun telah meninggal dunia), maka harta yang dirampas tersebut diserahkan kepada orang yang memilikinya sebelum dirampas: baik harta itu berupa budak, pakaian, dinar atau dirham.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seekor hewan diklaim oleh seseorang sebagai miliknya dan ia mengajukan dua saksi untuk mengukuhkan pernyataan itu, lalu para saksi ini menambahkan kesaksian bahwa mereka tidak mengetahui bila orang itu telah menjualnya atau menghibahkannya,

maka dalam hal ini aku memutuskan bahwa hewan itu menjadi milik laki-laki tadi, karena sesungguhnya para saksi tidak mengatakan bahwa hewan itu adalah miliknya kecuali bahwasanya ia belum menjual ataupun menghibahkannya dan belum keluar dari kepemilikannya melalui cara apapun. Akan tetapi bila tergugat dalam hal ini menolak gugatan, maka aku memerintahkan penggugat untuk bersumpah bahwa hewan itu berada dalam kepemilikannya dan belum keluar darinya melalui cara apapun.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan dua saksi bahwa si mayit adalah mantan majikannya yang telah memerdekakannya dan tidak ada ahli waris bagi si mayit selain dirinya, maka warisan itu ditetapkan untuknya. Tidak ada kemestian bagi seseorang yang dimenangkan dalam suatu perkara berdasarkan bukti yang memihak kepadanya untuk mengambil seorang pemberi jaminan. Sesungguhnya masalah pemberian jaminan ini hanyalah pandangan yang dikemukakan oleh sebagian hakim yang diminta oleh tergugat, lalu seseorang memberikan jaminan secara suka rela dalam rangka kehati-hatian. Akan tetapi meski ia tidak datang bersama pemberi jaminan, tetap saja ia dimenangkan dalam perkara.

Imam Syafi'i berkata: Apabila setelah ini seseorang mengajukan bukti bahwa mayit tersebut adalah mantan majikannya yang telah memerdekakannya, adapun bukti yang diajukan adalah dua saksi atau lebih, maka berarti mereka telah mengajukan bukti yang sama, sebab saksi dua orang yang adil memiliki kedudukan yang sama dengan saksi yang lebih banyak dan lebih adil. Aku memutuskan perkara berdasarkan kesaksian dua saksi yang adil, sebagaimana aku memutuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang lebih adil dan lebih banyak jumlahnya. Masalah ini tercantum pula di selain tempat ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian bahwa si fulan telah memerdekakan budak miliknya saat ia menderita sakit yang membawa kepada kematiannya, maka budak ini dimerdekan bila nilainya tidak mencapai sepertiga harta warisan, baik kedua saksi itu termasuk ahli waris atau bukan selama keduanya dikenal adil.

Imam Syafi'i berkata: Apabila datang dua saksi lain yang menyatakan bahwa budak itu telah dibebaskan, maka keduanya ditanya tentang waktu pembebasan; dan begitu pula saksi terdahulu, ditanya tentang waktu pembebasan. Mana saja waktu pembebasan yang lebih dahulu, maka itu didahulukan lalu dibatalkan kesaksian kedua saksi yang menyebutkan waktu pembebasan lebih akhir. Apabila masing-masing saksi menyebutkan waktu yang sama, atau tidak diketahui secara pasti waktu yang lebih dahulu, maka diadakan undian untuk menentukan saksi yang akan dijadikan pedoman

penetapan hukum: Jika salah satu dari pasangan saksi itu menyatakan bahwa budak tersebut telah dimerdekakan secara permanen, sedangkan saksi lain menyebutkan bahwa budak itu dimerdekakan melalui wasiat, maka saksi yang menyebutkan pembebasan secara permanen lebih didahulukan. Bila kedua pasangan saksi menyebutkan pembebasan melalui wasiat, atau pembebasan setelah majikan meninggal dunia (*mudabbar*), maka semuanya adalah sama, sehingga diadakan undian untuk menentukan pasangan saksi yang akan dijadikan sebagai pedoman penetapan hukum.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang laki-laki (yang bukan ahli waris) memberi kesaksian bahwa si mayit semasa hidupnya berwasiat memberikan seorang budak kepada seorang laki-laki, sementara nilai budak ini adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, lalu kedua ahli waris bersaksi bahwa si mayit berwasiat memberikan budak itu kepada laki-laki lain dan ia telah meralat wasiatnya yang pertama, maka kesaksian kedua saksi (yang tergolong ahli waris) di terima dari wasiat itu menjadi milik orang yang mereka katakan sebagai penerimanya. Demikian juga apabila kedua saksi yang bukan ahli waris menyebutkan seorang budak secara khusus, namun saksi yang terdiri dari ahli waris ini menyebutkan budak yang lain, tapi harga budak yang mereka sebutkan sama seperti harga budak yang disebutkan oleh kedua saksi yang bukan ahli waris, maka dalam hal ini kesaksian ahli waris diterima. Akan tetapi bila budak yang disebutkan oleh saksi yang terdiri dari ahli waris lebih sedikit dibandingkan dengan harga budak yang disebutkan oleh saksi selain ahli waris, maka kesaksian ahli waris tidak dapat diterima, karena dikhawatirkan mereka akan mengambil keuntungan dari selisih harga kedua budak itu. Apabila si mayit memiliki wasiat lain yang mencapai sepertiga harta warisan, maka aku menerima kesaksian ahli waris pada kasus di atas, sebab dalam hal ini mereka tidak mengambil keuntungan, dan karena pada dasarnya selisih harga kedua budak itu adalah milik mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang yang bukan ahli waris bersaksi atas seorang budak bahwa majikannya telah berwasiat untuk memerdekakannya senilai $\frac{1}{3}$ harta warisan, lalu dua saksi yang terdiri dari ahli waris menyatakan bahwa si mayit telah menarik kembali wasiatnya untuk memerdekakan budak yang disebutkan oleh kedua saksi di atas, namun ia memerdekakan budak lain senilai $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, maka dalam hal ini aku membatalkan kesaksian kedua ahli waris, karena ada kemungkinan keduanya hendak menguntungkan diri sendiri dari selisih harga kedua budak tersebut. Lalu aku membebaskan budak yang senilai sepertiga harta warisan tanpa melalui undian, kemudian aku membatalkan hak keduanya pada budak yang satunya, karena mereka telah bersaksi bahwa budak ini adalah merdeka.

dan masuk pada sepertiga harta warisan (yang boleh dijadikan sebagai wasiat). Bila kedua ahli waris itu hanya mengatakan "Kami bersaksi bahwa si mayit telah memerdekakan budak ini", maka aku menerima kesaksian mereka lalu mengundi di antara kedua budak untuk dimerdekakan.

Apabila dua orang yang bukan ahli waris memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa si mayit telah berwasiat untuk memberikan kepadanya $\frac{1}{3}$ hartanya, sementara itu dua ahli waris bersaksi bahwa bapak mereka telah memerdekakan budak yang dimaksud ketika menderita sakit yang membawa kepada kematiannya, maka dalam hal ini kesaksian ahli waris dapat diterima, sebab pembebasan secara langsung lebih didahulukan daripada pembebasan melalui wasiat.

Imam Syafi'i berkata: Diperbolehkan menerima kesaksian para ahli waris dan tidak ada alasan untuk menolaknya selama mereka dikenal sebagai orang-orang yang adil. Jika seseorang berwasiat memberikan $\frac{1}{3}$ hartanya kepada orang lain dan berwasiat pula untuk memerdekakan seorang budaknya, maka bagi yang mengatakan itu dapat memulainya dengan memerdekakan budak, dan ia pun dapat memerdekakan budak tersebut. Lalu bila harga budak itu kurang dari $\frac{1}{3}$ harta warisan, maka sisanya diberikan kepada penerima wasiat. Sedangkan bila harga budak sama dengan $\frac{1}{3}$ harta warisan, maka penerima wasiat tidak mendapat bagian sedikitpun. Adapun bagi mereka yang berpendapat bahwa pembebasan budak dan wasiat memiliki kedudukan yang sama, maka ia dapat membebaskan dari budak itu bagian yang ia dapatkan, dan memberikan kepada penerima wasiat bagian yang ia dapatkan pula.

Kesaksian para ahli waris dan selain mereka dalam hal wasiat si mayit adalah sama jika mereka dikenal adil dan tidak ada unsur menguntungkan diri sendiri atau untuk lepas dari kewajiban.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa mayit telah berwasiat memberikan $\frac{1}{3}$ harta kepadanya, lalu dua saksi yang terdiri dari ahli waris memberi kesaksian bahwa mayit telah berwasiat untuk memberikan $\frac{1}{3}$ hartanya kepada laki-laki yang lain, maka kesaksian mereka adalah sama dan kedua orang yang dikatakan sebagai penerima wasiat dapat membagi rata $\frac{1}{3}$ harta warisan itu. Demikian menurut kebanyakan pendapat ahli fatwa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang yang bukan ahli waris memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa si mayit telah berwasiat untuk memberikan $\frac{1}{3}$ harta kepadanya, lalu dua saksi dari kalangan ahli waris memberi kesaksian bahwa si mayit telah menarik kembali wasiat tersebut

dan memberikan 1/3 hartanya kepada laki-laki lain, maka kesaksian kedua ahli waris ini dapat diterima dan harta dalam wasiat itu menjadi milik laki-laki yang dikatakan oleh kedua ahli waris sebagai penerima wasiat yang sah. Hal itu dikarenakan kesaksian ahli waris (jika adil) sama seperti kesaksian orang yang bukan ahli waris, selama tidak ada unsur menguntungkan diri sendiri atau untuk lepas dari tanggung jawab.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian bahwa mayit telah berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada seorang laki-laki (misalnya A), lalu dua orang ahli waris bersaksi bahwa si mayit telah menarik wasiatnya dari si A dan mewasiatkannya untuk laki-laki lain (misalnya B), kemudian dua saksi yang bukan ahli waris memberi kesaksian bahwa mayit telah menarik wasiatnya dari si A dan mewasiatkannya kepada laki-laki lain (misalnya C), maka dalam kasus ini aku tidak memberikan apapun kepada si A berdasarkan kesaksian dua ahli waris bahwa mayit telah menarik wasiat dari si A. Lalu aku tidak memberikan bagian pula kepada si B berdasarkan kesaksian dua orang yang bukan ahli waris bahwa mayit telah menarik wasiatnya dari si B. Demikianlah seterusnya setiap kali ada orang yang bersaksi bahwa mayit telah menarik wasiatnya dari seseorang dan memberikan kepada orang lain, maka aku memberikan wasiat itu kepada orang paling akhir yang dinyatakan sebagai penerima wasiat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian terhadap seorang laki-laki bahwa si mayit telah berwasiat memberikan 1/3 hartanya kepadanya, lalu dua saksi yang lain memberi kesaksian bahwa si mayit berwasiat memberikan harta itu kepada laki-laki lain, kemudian dua saksi lagi memberi kesaksian bahwa mayit telah menarik wasiatnya dari salah seorang keduanya namun tidak diketahui siapa di antara keduanya yang tidak berhak lagi menerima wasiat, maka dalam kasus ini kesaksian kedua saksi paling akhir dibatalkan dan harta tersebut dibagi rata di antara kedua laki-laki yang dikatakan sebagai penerima wasiat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Apabila aku meninggal dunia dalam perjalananku ini, dalam sakitku ini, pada tahun ini, di negeri ini, pada waktu ini dan ini, atau di salah satu negeri, maka budakku yang bernama fulan telah merdeka", lalu orang ini tidak meninggal dunia pada waktu yang disebutkan dan tidak pula di negeri yang dimaksud, setelah itu ia meninggal dunia tanpa menarik wasiatnya dan tidak pula memperbaruinya, maka dalam hal ini si budak tidak dapat dimerdekan; karena si majikan memerdekakannya berdasarkan syarat, sementara syarat yang ditetapkan tidak ada.

Imam Syafi'i berkata: Dua orang memberi kesaksian bahwa seorang

laki-laki berkata, "Apabila aku meninggal dunia di bulan Ramadhan, maka budakku si A telah merdeka; dan bila aku meninggal dunia di bulan Syawal, maka budakku si B telah merdeka". Kemudian dua orang memberi kesaksian bahwa orang itu meninggal dunia pada bulan Ramadhan, namun dua saksi lain menyatakan bahwa orang itu meninggal dunia pada bulan Syawal. Bagi mereka yang berpendapat "Kesaksian ditetapkan bagi yang pertama dan dibatalkan untuk yang kedua", maka menjadi keharusan untuk membebaskan si A; karena apabila orang itu dinyatakan telah meninggal dunia pada kali pertama (yakni bulan Ramadhan), maka tidak mungkin ia meninggal dunia untuk kali yang kedua (yakni bulan Syawal). Sedangkan bagi mereka yang berpandangan membatalkan dua kesaksian yang saling bertentangan, maka mereka tidak menerima kedua kesaksian itu dan tidak seorang pun di antara kedua budak tadi yang dimerdekan.

Imam Syafi'i berkata: Dua orang memberi kesaksian terhadap seorang budak bahwa majikannya telah berkata, "Apabila aku meninggal dunia karena sakitku ini, maka engkau telah merdeka." Lalu budak itu berkata, "Ia meninggal dunia karena sakitnya itu." Sedangkan ahli waris berkata, "Ia tidak meninggal dunia karena sakitnya itu." Maka, yang dijadikan pedoman adalah perkataan ahli waris disertai sumpahnya, kecuali si budak mampu mengajukan bukti bahwa majikannya meninggal dunia karena sakitnya itu.

Sumpah, nadzar dan kafarat sumpah

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah atas nama Allah atau menggunakan salah satu dari nama-nama Allah lalu melanggar sumpahnya, maka ia wajib membayar kafarat. Adapun orang yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah *Azza wa Jalla*, seperti mengatakan "Demi Ka'bah" atau "Demi bapakku" dan seterusnya, lalu ia melanggar sumpahnya, maka tidak ada baginya kewajiban membayar kafarat. Semua sumpah yang menggunakan nama selain nama Allah hukumnya makruh yang terlarang, ini masuk dalam cakupan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ اللَّهَ يَنْهَىكُمْ أَنْ تُخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ
لِسَانِهِ.

"Sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah atas nama bapak-bapak kamu. Barangsiapa akan bersumpah, maka hendaklah ia

bersumpah atas nama Allah atau diim."¹¹

Imam Syafi'i berkata: Semua orang yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka aku tidak menyukainya atau aku khawatir bila sumpahnya menjadi suatu kemaksiatan. Aku tidak menyukai pula bersumpah atas nama Allah untuk segala keadaan kecuali pada sesuatu yang merupakan bentuk ketaatan bagi Allah; seperti baiat untuk jihad dan yang sebagainya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa telah bersumpah untuk suatu perkara, lalu ia melihat perkara yang lebih baik dari itu, maka diberi keluasan baginya (antara tetap pada sumpahnya atau melakukan yang lebih baik — penerj). Akan tetapi aku lebih memilih agar orang itu melakukan apa yang lebih baik lalu membayar kafarat atas sumpahnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ.

*"Barangsiapa melakukan sumpah atas suatu perkara lalu ia melihat perkara lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya."*¹²

Barangsiapa sengaja berdusta dalam bersumpah dengan mengatakan "Demi Allah! Sungguh telah terjadi hal ini dan itu", padahal kejadian tersebut tidak pernah ada; atau ia mengatakan "Demi Allah! Tidak pernah terjadi hal ini dan itu", padahal kejadian yang dimaksud benar-benar ada, maka orang ini harus membayar kafarat (tebusan) sumpah dan dianggap telah berdosa serta telah melakukan perbuatan buruk karena sengaja bersumpah atas nama Allah dalam kebatilan.

Jika seseorang mengatakan, "Apakah hujjahnya sehingga orang itu harus membayar kafarat, padahal ia telah sengaja melakukan perbuatan yang batil?" Maka katakan kepadanya, "Hujjah paling dekat dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW, 'Hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya'. Dalam hadits ini nampak beliau SAW telah memerintahkan seseorang agar melanggar sumpahnya dengan sengaja. Begitu pula firman Allah *Azza wa Jalla*, 'Dan janganlah orang-orang yang

¹¹ H.R. Bukhari, pembahasan tentang anath, bab "Orang yang berpendapat Tidak Ada Kafarat Bila Mengatakan Hal-hal itu", hal. 33, juz 8, jil. 3; serta dalam pembahasan tentang sumpah dan nazar, bab "Janganlah Bersumpah dengan Menggunakan Nama Bapak-bapak Kamu", bab 164, juz 8, jil. 3, cet. Dar Al Fikr; dan Muslim, pembahasan tentang sumpah, bab "Larangan Bersumpah dengan Selain Allah *Ta'ala*", hadits no. 3/1646, juz 3, hal. 1267, cet. Dar Al Fikr.

¹² H.R. Muslim, 27, pembahasan tentang sumpah, 13 bab, "Orang yang Mengucapkan Sumpah lalu Melihat Perkara Lain Lebih Baik darinya", hadits no. 113/1650, hal. 1272, juz 3, cet. Dar Al Fikr, Beirut.

mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya)". (Qs. An-Nuur (24): 22) Ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang bersumpah untuk tidak berinfak kepada seseorang. Maka, Allah Azza wa Jalla memerintahkannya agar tetap berinfak kepada orang itu."

Hujjah yang lain adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta." (Qs. Al Mujaadilah (58): 2) Kemudian Allah menetapkan padanya kafarat. Barangsiapa bersumpah dengan keyakinan bahwa ia benar namun kemudian ia ketahui sumpahnya tidak benar, maka hendaklah ia membayar kafarat.

Pengecualian dalam sumpah

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mengucapkan "Demi Allah" atau mengucapkan suatu sumpah; baik dalam rangka thalak, pembebasan budak dan yang lainnya, atau mewajibkan sesuatu atas dirinya, lalu ia mengatakan "Insya Allah" (jika Allah menghendaki) secara bersambung dengan perkataan sebelumnya, berarti ia telah membuat pengecualian dan tidak terikat oleh sumpahnya itu meskipun ia melanggarnya. Perkataan yang bersambung adalah ucapan yang disampaikan dalam satu konteks meski terhenti sesaat, seperti berdiamnya seseorang yang berbicara untuk mengingat, mengatur nafas atau suara terputus, kemudian ia menyambung dengan pengecualian. Perkataan tidak dinamakan bersambung apabila seseorang bersumpah lalu mengucapkan perkataan yang tidak ada sangkut-paulnya dengan sumpah; baik berupa perintah, larangan maupun yang lainnya, atau ia berhenti dalam waktu yang cukup lama. Apabila seseorang memutuskan sumpahnya dengan hal-hal itu, lalu ia mengucapkan pengecualian, maka tidak ada baginya pengecualian dalam sumpah itu.

Apabila seseorang bersumpah dengan mengatakan "Demi Allah, aku akan melakukan ini dan itu kecuali apabila si fulan menghendaki (agar aku tidak melakukannya)", maka orang itu harus tetap melakukan perbuatan ini hingga si fulan yang dimaksud menghendaki berhenti. Tapi bila si fulan tersebut meninggal dunia, bisu atau menghilang, maka ia tidak perlu melakukan perbuatan tadi.

Jika seseorang mengatakan "Aku tidak akan melakukan ini dan itu kecuali si fulan menghendaki (agar aku melakukannya)", maka orang itu tidak boleh melakukan perbuatan tersebut kecuali si fulan yang dimaksud menghendakinya untuk melakukannya. Apabila si fulan tersebut meninggal dunia atau menjadi bisu, maka ia tetap tidak boleh melakukan perbuatan itu

hingga diketahui bahwa si fulan telah menghendakinya untuk melakukannya. Jika si fulan menghilang dan tidak diketahui apakah ia menghendaki bagi yang bersumpah untuk melakukan perbuatan tersebut ataupun tidak, maka orang yang bersumpah tetap tidak boleh melakukan perbuatan itu. Akan tetapi bila ia melakukannya, maka aku tidak mengharuskannya membayar kafarat, sebab ada kemungkinan si fulan yang dimaksud telah menghendakinya untuk melakukannya.

Sumpah yang tidak disengaja (*laghwul yamiin*)

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa sumpah yang tidak ada kafarat padanya meski dilanggar oleh pelaku hanya ada satu jenis, hanya saja ia memiliki dua sisi;

Sisi pertama adalah sumpah yang pelakunya diberi maaf dan diharapkan tidak mendapatkan dosa padanya, karena ia tidak bertekad untuk bersumpah atau berdusta. Misalnya, seseorang bersumpah atas nama Allah bahwa suatu perkara telah terjadi, padahal perkara itu tidak terjadi. Apabila ia bersumpah sesuai dengan apa yang ia ketahui, maka inilah sumpah tidak disengaja yang risikonya telah dibebaskan oleh Allah SWT dari hamba-hamba-Nya. Allah SWT berfirman, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah kamu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpah kamu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu."* (Qs. Al Baqarah (2): 225)

Sisi kedua adalah sumpah yang pelakunya sengaja berdusta dan mereehkan bersumpah atas nama Allah dalam rangka dusta. Inilah sisi kedua dari sumpah yang tidak ada padanya kafarat, karena resiko dari perbuatan itu lebih hebat daripada kafarat itu sendiri. Sesungguhnya dikatakan kepada pelakunya, "Berusahalah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang engkau mampu di antara kebaikan-Nya."

Telah dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amr Ibnu Dinar dan Ibnu Juraij dari Atha', ia berkata: Aku pergi bersama Ubaid bin Umar kepada Aisyah (yang saat itu sedang i'tikaf di Tsubair), lalu kami bertanya kepadanya tentang firman Allah *Azza wa Jalla*, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah kamu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah)."* (Qs. Al Baqarah (2): 225) Dia menjawab, "Pernyataan seseorang, 'Tidak, demi Allah...! atau... benar, demi Allah!'"

Imam Syafi'i berkata: Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah seperti yang dikatakan oleh Aisyah *radhiyallahu anha*. *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Perkataan seseorang "Tidak demi Allah" dan "Benar demi Allah" apabila diucapkan saat marah, kesal atau kondisi yang tidak normal tanpa menyebutkan dengan pasti objek dari sumpah itu, maka sumpah ini tidak mengikat baginya. Adapun sumpah yang mengikat adalah seseorang menetapkan objek sumpahnya secara jelas; seperti bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, bersumpah untuk melakukan sesuatu, atau bersumpah bahwa sesuatu telah terjadi maupun sebaliknya. Bila seseorang bersumpah demikian dan ternyata ia melakukan kebalikan dari sumpahnya, atau kenyataan berbeda dengan sumpahnya, maka ia telah berdosa dan harus membayar kafarat.

Membayar kafarat sebelum melanggar sumpah dan sesudahnya

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah mengenai suatu perkara lalu ia ingin melanggarnya, maka aku lebih menyukai baginya bila tidak membayar kafarat hingga benar-benar telah melanggar sumpahnya. Apabila ia membayar kafarat dengan memberi makan sebelum melanggar sumpah, maka aku berharap hal itu telah mencukupi baginya. Namun bila ia membayar dengan berpuasa sebelum melanggar sumpah, maka hal itu tidak mencukupinya, sebab kami mengatakan bahwa Allah SWT memiliki hak atas manusia pada diri dan harta mereka. Hak yang ada pada harta mereka apabila ditunaikan lebih dahulu dari waktunya, niscaya itu telah mencukupi. Asas bagi perkara ini adalah perbuatan Nabi SAW yang mengambil zakat harta Al Abbas sebelum waktunya. Begitu pula kaum muslimin yang telah membayar zakat Fitrah sebelum hari raya tiba. Maka, kami menjadikan hak-hak dalam harta diqiyaskan kepada masalah terdahulu.

Adapun amalan yang berkaitan dengan fisik, maka tidak mencukupi kecuali setelah tiba waktunya; seperti shalat yang tidak mencukupi kecuali setelah waktunya masuk, puasa tidak mencukupi kecuali pada waktu yang ditetapkan, atau mengganti haji setelah waktu haji yang tidak mencukupi bagi budak dan anak kecil dari haji wajib karena keduanya mengerjakannya sebelum diwajibkan atas mereka.

Bersumpah menceraikan istri jika ia menikah lagi

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa mengatakan kepada istrinya "Aku menceraikanmu jika aku menikah lagi", kemudian ia menjatuhkan thalak satu kepada istrinya, lalu ia menikah lagi saat wanita itu masih dalam masa iddah, maka berlaku atas wanita itu thalak akibat pelanggaran sumpah dan thalak yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Engkau aku thalak tiga jika aku tidak menikah lagi pada tahun ini (misalnya)", dan apabila berlalu tahun tersebut dan wanita itu masih saja sebagai istrinya sementara ia belum menikahi wanita lain, maka istrinya dianggap telah dihalak tiga. Apabila si laki-laki menjatuhkan thalak satu atau thalak dua kepada istrinya, kemudian masa tersebut berlalu sementara si istri dalam masa iddah, maka telah jatuh atasnya thalak tiga. Apabila permasalahan sama seperti di atas, namun si laki-laki tidak menyebutkan waktu tertentu dimana ia mengatakan, "Engkau aku thalak tiga jika aku tidak menikah wanita lain bersamamu", maka hal ini berlaku selamanya, si laki-laki tidak dianggap melanggar sumpah hingga ia meninggal dunia atau si istri meninggal dunia sementara ia belum menikahi wanita lain.

Kapan saja si laki-laki menikahi wanita lain, baik yang sepadan dengan istrinya maupun yang tidak, maka ia telah terbebas dari sumpahnya, baik ia telah bercampur dengan istrinya yang baru ataupun belum. Tidak ada yang membebaskannya dari sumpah itu kecuali pernikahan yang sah. Adapun pernikahan yang rusak, maka tidaklah dinamakan sebagai pernikahan yang membebaskan orang itu dari sumpahnya. Jika si istri meninggal dunia lebih dahulu, maka si laki-laki tidak dapat mewarisinya. Namun bila ia meninggal dunia lebih dahulu, maka si istri dapat mewarisinya. Ini menurut pendapat mereka yang memberi warisan kepada wanita yang dihalak selamanya bila thalak itu terjadi saat suami menderita sakit yang membawa kepada kematiannya.

Memberi makan dalam rangka membayar kafarat di semua negeri

Imam Syafi'i berkata: Satu mud gandum (yang sama dengan mud Nabi SAW) dianggap mencukupi dalam membayar kafarat sumpah, namun tidak mencukupi apabila dalam bentuk tepung. Jika makanan pokok suatu negeri adalah jagung, beras, kurma dan anggur, maka telah mencukupi bila membayar satu mud (yang sama dengan mud Nabi SAW) dari salah satu jenis makanan ini. Kami katakan bahwa yang demikian itu telah mencukupi, karena didatangkan kepada Nabi SAW sekeranjang kurma lalu beliau serahkan kepada seorang laki-laki dan memerintahkannya untuk memberi makan kepada 60 orang miskin, dan satu keranjang tersebut berisi kira-kira 15 sha' yang sama dengan 60 mud. Dengan demikian, setiap satu orang mendapatkan satu mud.

Imam Syafi'i berkata: Kafarat dan zakat diberikan kepada semua orang yang tidak wajib dinafkahi di antara kaum kerabat, dan mereka adalah

selain bapak, anak dan istri. Apabila mereka termasuk orang-orang yang membutuhkan, maka mereka lebih berhak daripada orang lain. Jika orang yang hendak membayar kafarat ini biasa menafkahi orang-orang itu secara suka rela, maka ia tetap dapat memberikan bayaran kafarat kepada mereka.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh memilih membayar kafarat dengan memberi makan sembilan orang dan memberi pakaian kepada satu orang. Apabila ia berbuat demikian, wajib baginya memberi makan orang kesepuluh atau memberi pakaian kepada kesembilan orang tersebut, karena sesungguhnya yang diharuskan baginya adalah memberi makan sepuluh orang atau memberi pakaian kepada mereka. Tidak mencukupi baginya memberi makan kepada sembilan orang dan memberi pakaian kepada satu orang, karena dalam hal ini ia tidak memberi makan sepuluh orang dan tidak pula memberi pakaian kepada sepuluh orang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan tiga sumpah dalam konteks yang berbeda, lalu ia melanggar ketiga sumpahnya itu, kemudian ia memerdekakan budak, memberi makan sepuluh orang dan memberi pakaian kepada sepuluh orang pula, akan tetapi ia tidak meniatkan sumpah mana yang bentuk kafaratnya membebaskan budak, sumpah mana yang bentuk kafaratnya memberi makan dan sumpah mana yang bentuk kafaratnya memberi pakaian, maka hal ini telah mencukupi baginya selama ia meniatkan perbuatannya itu untuk membayar kafarat. Mana saja di antara sumpah itu yang ia niatkan dibayar dengan memerdekakan budak, memberi makan atau memberi pakaian, maka hal itu mencukupi. Sedangkan apa yang tidak ditentukan secara khusus, maka niat pertama telah cukup baginya. Jika ia memerdekakan budak, memberi pakaian dan memberi makan, akan tetapi belum mencukupkan makanan, maka ia dapat menyempurnakannya lalu meniatkan untuk kafarat yang mana saja ia kehendaki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar kafarat sumpahnya dari harta orang yang diperintahkan itu sendiri, atau seseorang meminta izin orang lain untuk membayar kafarat sumpah dari harta orang itu lalu diberi izin kepadanya, maka hal itu telah cukupnya sebagai kafarat.

Orang yang tidak boleh makan dari harta kafarat

Imam Syafi'i berkata: Bayaran kafarat sumpah tidak dianggap sah kecuali diberikan kepada orang merdeka, muslim dan orang yang membutuhkan. Apabila kafarat tersebut diberikan kepada kafir *dzimmi* yang membutuhkan, orang muslim yang merdeka dan tidak membutuhkan, atau

budak yang membutuhkan, maka semua tidak sah dan hukumnya sama seperti orang yang belum membayar kafarat sedikitpun. Wajib baginya membayar kafarat kembali. Demikian pula apabila memberi makan kepada orang kaya tanpa diketahui oleh pembayar kafarat, atau memberi makan kepada orang yang wajib ia nafkahi. Pada semua kasus ini, ia harus mengulang membayar kafaratnya setelah mengetahui bahwa penerima kafarat adalah orang kaya atau orang yang wajib ia nafkahi.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa memiliki makanan yang tidak mencukupi kebutuhannya, keluarganya dan pembantunya, maka — seharusnya— diberi bayaran kafarat sumpah, sedekah dan zakat. Sekiranya makanannya melebihi kebutuhannya, dimana orang yang memiliki kelebihan seperti itu dapat dikategorikan sebagai orang yang berkecukupan, maka ia tidak diberi bayaran kafarat sumpah, sedekah maupun zakat.

Kriteria pakaian yang dapat digunakan membayar kafarat

Imam Syafi'i berkata: Batas minimal pakaian yang mencukupi untuk membayar kafarat adalah semua yang dapat dinamakan sebagai pakaian; baik berupa serban, celana, sarung, penutup muka dan lain-lain untuk laki-laki dan wanita, karena semua itu dinamakan dengan pakaian. Apabila seseorang hendak berdalil bahwa pakaian yang dapat digunakan membayar kafarat adalah pakaian yang sah digunakan saat shalat, maka boleh pula bagi orang lain untuk berdalil bahwa pakaian yang digunakan membayar kafarat adalah pakaian yang dapat digunakan pada musim dingin atau musim panas, maupun saat dalam perjalanan. Akan tetapi, pemikiran seperti ini tidak tepat. Apa yang disebutkan oleh Allah secara mutlak (tanpa batasan), maka tetap bersifat mutlak. Tidak mengapa membayar kafarat dengan memberikannya kepada laki-laki dan wanita maupun anak-anak. Akan tetapi bila seseorang memberikan pakaian itu kepada orang kaya dan ia mengetahuinya, maka aku berpandangan agar ia mengulangi membayar kafarat dengan memberi pakaian kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Memerdekakan budak dalam rangka membayar kafarat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memerdekakan budak dalam rangka membayar kafarat sumpah atau sesuatu yang wajib baginya untuk memerdekakan budak, maka tidak mencukupi baginya kecuali dengan memerdekakan budak yang beriman. Boleh saja apakah budak itu hitam atau merah. Adapun batasan budak yang beriman adalah jika ia memiliki batas paling minimal dari sifat-sifat orang beriman.

Mencukupi bagi seseorang memerdekakan budak yang masih kecil apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya memeluk agama Islam, karena anak kecil seperti ini dihukumkan sebagai seorang muslim. Mencukupi pula dalam membayar kafarat apabila memerdekakan budak hasil zina, dan begitu pula semua budak yang memiliki cacat namun tidak terlalu mempengaruhi produktivitasnya; seperti pincang yang ringan, buta sebelah, lumpuh pada jari kelingking, serta cacat lain yang tidak terlalu berpengaruh dalam beraktivitas. Akan tetapi tidak sah memerdekakan budak yang sakit kronis, buta, lumpuh pada kaki atau tangan. Namun diperbolehkan membayar kafarat dengan memerdekakan budak yang tuli, dikebiri, terpotong kemaluannya, serta budak yang menderita penyakit ringan seperti panas, pilek dan sebagainya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak wanita sedang hamil dari hasil hubungan dengan suaminya, kemudian ia dibeli oleh suaminya dan dimerdekakan untuk membayar kafarat, maka hal itu telah mencukupi baginya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa wajib atasnya memerdekakan budak, lalu ia bermaksud membeli budak untuk dimerdekakan dalam rangka melaksanakan kewajiban itu, dan apabila ia memberikan hak milik kepada si budak tadi tanpa memerdekakannya, maka hal ini tidaklah mencukupi. Tidak boleh bagi seseorang memberi hak milik kepada seorang budak tanpa memerdekakannya kecuali bila budak itu adalah bapak-bapaknya (meski telah jauh ke atas), anak-anaknya (meski telah jauh ke bawah), baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan, karena semuanya adalah anak-cucunya.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membeli budak dengan syarat akan memerdekakannya, maka budak ini tidak dapat ia gunakan untuk menunaikan kewajibannya dalam memerdekakan budak.

Imam Syafi'i berkata: Mencukupi bagi seorang yang berkewajiban memerdekakan budak apabila ia memerdekakan budak *mudabbar*. Namun tidak mencukupi baginya apabila memerdekakan budak *mukatab* hingga si budak tidak mampu melunasi tebusan dirinya dan kembali menjadi budak biasa. Pada kondisi demikian, maka budak boleh dimerdekakan untuk membayar kewajiban memerdekakan budak.

Berpuasa dalam rangka membayar kafarat sumpah

Imam Syafi'i berkata: Semua orang yang wajib baginya membayar kafarat dengan berpuasa, maka bukanlah suatu persyaratan — dalam Kitab

Allah *Azza wa Jalla*—apabila dilakukan secara berturut-turut, bahkan telah mencukupi baginya bila dilakukan secara terpisah. Ini diqiyaskan kepada firman Allah *Azza wa Jalla* dalam mengganti puasa Ramadhan, "*Maka hendaklah ia mengganti (sebanyak hari yang ditinggalkan) pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah (2): 185) Lafazh "*al iddah*" pada ayat itu adalah mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan tanpa harus berturut-turut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila puasa harus dilakukan dengan berturut-turut, lalu seseorang memutuskan puasanya, baik karena udzur maupun tanpa udzur, maka keduanya harus memulai puasa dari awal kecuali wanita haid, dimana ia tidak harus memulai dari awal.

Orang yang tidak dapat berpuasa dalam rangka membayar kafarat sumpah

Imam Syafi'i berkata: Perkara yang wajib dilakukan dalam membayar kafarat adalah memberi makan, memberi pakaian atau memerdekakan budak. Apabila seseorang herkecukupan, maka tidak boleh baginya mengambil sesuatu dari sedekah. Barangsiapa boleh menerima sedekah, maka ia membayar kafarat dengan berpuasa dan tidak ada keharusan baginya bersedekah atau memerdekakan budak. Namun bila ia melakukannya, maka ini telah mencukupi baginya. Apabila seseorang kaya dan memiliki harta di tempat lain, maka tidak boleh baginya membayar kafarat dengan berpuasa hingga hartanya itu didatangkan atau harta tersebut hilang. Akan tetapi hendaknya ia membayar kafarat dengan memberi makan, memberi pakaian atau memerdekakan budak.

Melanggar sumpah pada kondisi sulit kemudian keadaan menjadi lapang atau sebaliknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melanggar sumpah pada kondisi lapang dan kemudian keadaannya menjadi sulit, maka tidak boleh baginya membayar kafarat dengan berpuasa. Aku berpendapat bahwa puasa tidak mencukupi baginya, tapi aku memerintahkan kepadanya —dalam rangka kehati-hatian— untuk berpuasa. Bila keadaannya telah membaik, maka ia harus membayar kafarat kembali. Sesungguhnya dalam hal ini aku hanya memperhatikan keadaan seseorang saat melanggar sumpah. Jika seseorang melanggar sumpah dalam kondisi sulit dan kemudian ia menjadi lapang, maka aku menyukai baginya membayar kafarat dengan memerdekakan budak, memberi makan, memberi pakaian dan tidak berpuasa, sebab ia tidak membayar sumpahnya itu hingga keadaannya

menjadi lapang. Tapi bila ia berpuasa dan tidak melakukan salah satu dari ketiga jenis kafarat tersebut, ini telah mencukupi baginya, karena hukumannya ketika melanggar sumpah adalah berpuasa.

Ar-Rabi berkata, "Sehubungan dengan persoalan ini, Imam Syafi'i memiliki pandangan lain bahwa beliau memperhatikan keadaan saat akan membayar kafarat. Apabila keadaannya saat membayar kafarat dalam keadaan sulit, maka ia dapat berpuasa; dan bila keadaannya lapang, maka ia dapat memerdekakan budak."

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh berpuasa untuk membayar kafarat sumpah pada hari-hari di bulan Ramadhan atau pada hari yang tidak boleh padanya berpuasa sunah, seperti hari raya Fitri dan Adha serta hari-hari tasyriq.

Makan atau minum karena lupa pada puasa kafarat

Imam Syafi'i berkata: Puasa sunah, puasa Ramadhan dan puasa kafarat serta nadzar dapat dibatalkan oleh hal-hal yang membatalkan puasa, tanpa ada perbedaan di antara puasa-puasa tersebut. Barangsiapa tidak sengaja makan atau minum saat melakukan puasa-puasa tersebut, maka tidak ada baginya keharusan untuk mengganti. Sedangkan orang yang makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya menjadi batal. Tidak ada perbedaan kecuali dalam satu hal, yaitu apabila seseorang membatalkan puasa dengan melakukan hubungan intim pada siang hari bulan Ramadhan, maka ia harus mengganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal ini tidak berlaku bagi seseorang yang membatalkan puasanya dengan cara yang sama pada selain puasa Ramadhan, baik puasa wajib maupun sunah. Apabila puasa harus dilakukan dengan berturut-turut, lalu seseorang membatalkan puasanya satu hari baik karena udzur maupun tanpa udzur, maka ia harus mengulangi puasa tersebut dari awal. Tapi hal ini tidak berlaku bagi wanita yang memutuskan puasanya karena haid, dimana apabila haidnya telah berhenti, ia dapat melanjutkan puasa yang telah lalu dan tidak mengulanginya dari awal.

Berwasiat untuk membayar kafarat sumpah, zakat dan orang yang bersedekah dengan menggunakan salah satu jenis kafarat lalu membelinya

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa wajib atasnya hak orang miskin pada zakat harta, atau wajib baginya haji maupun kafarat sumpah, maka semua itu diambil dari pokok hartanya yang dibagi dengan para pemilik

piutang. Apabila seseorang berwasiat memerdekakan budak untuk membayar kafarat, sementara tidak ada hartanya kecuali apa yang mencukupi untuk memberi makan, dan apabila sepertiga hartanya dapat mencukupi untuk memerdekakan budak, maka wasiat itu dapat dilaksanakan. Tapi bila tidak, maka kafaratnya dibayar dengan memberi makan yang diambil dari harta pokok. Apabila kafaratnya telah dibayar dengan memerdekakan budak dari sepertiga harta warisan, maka ia tidak perlu lagi memberi makan yang diambil dari harta pokok.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membayar kafarat dengan memberi makan atau memberi pakaian, kemudian ia membeli hal itu dan menyerahkan kepada yang berhak, setelah itu ia membelinya kembali dari mereka, maka jual-beli ini adalah sah, akan tetapi aku lebih menyukai apabila tidak dilakukan.

Kafarat sumpah budak

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak melanggar sumpah, maka tidak ada yang mencukupi baginya untuk membayar kafarat selain berpuasa, karena budak itu tidak memiliki apapun. Apabila orang yang melanggar sumpah itu setengah dari dirinya adalah budak dan setengahnya lagi merdeka, dan ia memiliki harta sendiri, maka tidak cukup baginya berpuasa, bahkan ia harus membayar kafarat dengan harta yang ada padanya. Tapi bila ia tidak memiliki harta sendiri, maka ia dapat membayar kafarat dengan berpuasa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak melanggar sumpah kemudian ia dimerdekakan, lalu ia membayar kafarat sebagaimana kafarat orang merdeka, maka hal itu telah mencukupi baginya. Tapi bila ia berpuasa, itu juga telah mencukupinya, karena pada saat melanggar sumpah hukum yang berlaku baginya adalah berpuasa.

Bernadzar untuk berjalan ke Baitullah

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bernadzar untuk berjalan ke Baitullah, maka wajib baginya untuk berjalan jika mampu. Namun bila ia tidak mampu, maka ia boleh menaiki kendaraan lalu memotong hewan sebagai langkah kehati-hatian, karena ia tidak melakukan nadzar sebagaimana mestinya. Qiyas bagi persoalan ini —sekiranya ia tak menyembelih hewan— adalah apabila ia tidak mampu melakukan apapun, niscaya kewajiban nadzar gugur darinya. Sama seperti seseorang yang tidak mampu berdiri dalam shalat, maka kewajiban berdiri gugur darinya dan ia

dapat shalat sambil duduk. Bila tidak mampu duduk, boleh shalat sambil berbaring. Hanya saja kami membedakan antara haji dan umrah dengan shalat, karena manusia memperbaiki urusan haji dan umrah dengan shalat, sedekah maupun kurban, sementara mereka tidak dapat memperbaiki urusan shalat kecuali dengan shalat itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh seseorang berjalan ke Baitullah, kecuali dalam rangka memunaikan haji atau umrah yang wajib baginya. Barangsiapa bersumpah untuk berjalan ke Baitullah, maka terdapat padanya dua pendapat: pertama, secara logika dan ini adalah pandangan Atha', yaitu setiap orang yang bersumpah atas suatu ibadah seperti puasa, haji atau umrah, maka kafaratnya sama seperti kafarat sumpah apabila ternyata ia melanggar sumpahnya. Tidak boleh baginya membayar sumpah itu dengan mengerjakan haji, umrah atau puasa. Madzhab beliau mengatakan bahwa amal-amal kebaikan bagi Allah tidak ada kecuali dalam rangka melakukan kewajiban yang dibebankan-Nya atau dilakukan dalam rangka nadzar (*tabarrur*). Adapun bila amalan itu menjadi suatu kewajiban karena sumpah, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai penunaian nadzar. Sementara ulama selain Atha' berkata, "Orang itu wajib berjalan sebagaimana mestinya, karena hal ini dianggap sebagai penunaian nadzar (*tabarrur*)."

Imam Syafi'i berkata: Adapun yang dimaksud dengan *tabarrur* (memunaikan nadzar) adalah seseorang berkata, "Bagi Allah atasku jika si fulan sembuh, atau fulan datang dari perjalanannya, atau dilunasi utangku (atau yang lainnya), maka aku akan naik haji". Maka, ini disebut dengan *tabarrur*. Adapun bila ia mengatakan "Jika aku tidak memunaikan hakmu, maka wajib atasku berjalan ke Baitullah", maka ini masuk kategori sumpah bukan nadzar.

Asas logika dari perkataan Atha' tentang hakikat nadzar adalah bahwasanya beliau berpandangan barangsiapa bernadzar dalam rangka maksiat, maka itu tidak perlu untuk ditunaikan dan tidak pula membayar kafarat, dan hal ini sesuai dengan As-Sunnah. Adapun contohnya adalah seseorang mengatakan, "Bagi Allah atasku jika Dia menyembuhkanku, atau menyembuhkan si fulan, maka aku akan menyembelih anakku, atau melakukan sesuatu yang terlarang". Barangsiapa mengatakan hal seperti ini, maka tidak ada sanksi apapun atasnya.

Hanya saja Allah *Azza wa Jalla* membatalkan nadzar pada *bahirah* dan *sa'ibah*,¹³ karena ini adalah bentuk kemaksiatan, tapi tidak disebutkan

¹³ *Bahirah* adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh diunggangi dan tidak boleh diambil an susunya. Sedangkan *sa'ibah* adalah unta betina yang ditatarkan pergi ke mana saja lantaran suatu nadzar. Seperti jika seseorang akan melakukan perjalanan yang berat, maka ia bernadzar akan menjadikan unta sebagai

padanya tentang kafarat. Hal ini menjadi petunjuk bahwa orang yang bernadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah *Azza wa Jalla*, hendaknya ia tidak menunaikan nadzar tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula yang kami katakan apabila seseorang bernadzar untuk mengorbankan harta milik orang lain, maka ini adalah nadzar pada sesuatu yang tidak dimiliki sehingga dinyatakan gugur darinya. Pendapat ini kami qiyaskan kepada seseorang yang bernadzar pada sesuatu yang tidak mampu bernadzar, gugur darinya karena tidak memiliki (kemampuan) untuk mengerjakannya sebagaimana tidak memiliki yang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar untuk menunaikan dengan berjalan kaki, maka hendaklah ia berjalan hingga halal baginya mencampuri istrinya. Setelah itu ia boleh menaiki kendaraan, dan itulah kesempurnaan hajinya.

Jika seseorang bernadzar melakukan umrah dengan berjalan kaki, maka hendaklah ia berjalan hingga thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah serta mencukur rambut atau memendekkannya, dan itulah kesempurnaan umrahnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar untuk haji sambil berjalan kaki, lalu ia berjalan dan tiba setelah musim haji berlalu, kemudian ia thawaf di Ka'bah serta sa'i di antara Shafa dan Marwah sambil berjalan kaki, maka ia dianggap telah *tahallul* (menyelesaikan umrah saja), namun wajib atasnya menunaikan haji tahun berikutnya sambil berjalan kaki. Lalu bila ia kembali terlambat, maka tahun berikutnya ia wajib menunaikan haji lagi sambil berjalan kaki, dan demikian seterusnya. Tidakkah engkau perhatikan apabila mengerjakan haji sumah, nadzar atau haji wajib maupun umrah, maka haji yang dilakukannya itu tidaklah memadai bagi hal-hal tersebut. Apabila hukum haji yang dilakukannya setelah musim haji tersebut tidak menggugurkan nadzarnya dan tidak mencukupi baginya, maka bagaimana sehingga perbuatan berjalan yang hanya merupakan gerakan dalam haji dan umrah dapat menggugurkan nadzar tersebut?

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar menunaikan haji atau bernadzar mengerjakan umrah, tapi sebelumnya ia menunaikan haji dan belum pula mengerjakan umrah, dan apabila nadzarnya adalah berjalan kaki, maka hendaknya ia tidak berjalan, karena keduanya adalah haji dan umrah yang wajib. Apabila ia tetap berjalan, maka sesungguhnya yang ia

sa'ibah jika maksud perjalanannya berhasil, dan selamat. Lihat footnote no.449 dan 450, Al Qur'an dan terjemahan Depag RI. *Wallahu a'lam* —penj.

lakukan adalah haji dan umrah yang wajib. Oleh karena itu, ia harus menunaikan haji dan mengerjakan umrah sambil berjalan kaki pada tahun berikutnya. Apabila seseorang pernah mengerjakan haji atau umrah selama hidupnya, maka ketika pertama kali ia menunaikan haji atau umrah, yang dikerjakannya adalah haji dan umrah yang wajib. Apabila ia tidak meniatkan untuk haji wajib tapi berniat untuk memenuhi nadzar, menunaikan haji untuk orang lain atau haji sunah, maka semuanya berubah menjadi haji dan umrah yang wajib, dan orang ini harus mengerjakan haji tahun berikutnya untuk memenuhi nadzarnya; baik ia bernadzar untuk berjalan kaki atau tidak.

Aku lebih menyukai apabila seseorang bernadzar untuk berjalan kaki ke masjid Madinah, maka hendaklah ia berjalan. Begitu pula apabila bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitul Maqdis, maka hendaklah ia berjalan kaki, sebab Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ يَتِ الْمَقْدِسِ.

*"Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini dan Baitul Maqdis."*¹⁴

Akan tetapi, tidak jelas bagiku suatu dalil yang mewajibkan seseorang berjalan ke masjid Nabi SAW dan Baitul Maqdis, sebagaimana jelas bagiku dalil yang mewajibkan untuk berjalan ke Baitullah (Masjidil Haram), sebab berbuat baik dalam rangka mendatangi Baitullah adalah wajib, sedangkan berbuat baik dalam rangka mendatangi kedua masjid tadi hukumnya sunah. Apabila seseorang bernadzar berjalan kaki ke Baitullah tanpa niat, maka yang lebih baik baginya adalah berjalan ke Baitullah, namun hal itu tidak wajib baginya kecuali disertai dengan niat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bernadzar untuk puasa beberapa bulan, maka apa yang ia kerjakan itu berdasarkan hilal. Hendaknya ia berpuasa padanya pada hari-hari di antara dua hilal, baik jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Sedangkan bila ia mengerjakannya berdasarkan jumlah, maka hendaknya ia berpuasa 30 hari untuk setiap bulannya.

Apabila seseorang bernadzar untuk puasa selama satu tahun tertentu (misalnya ia akan puasa sepanjang tahun 1426 H —penerj), maka ia harus

¹⁴ HR. Bukhari, pembahasan tentang keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah, bab "Baitul Maqdis", Muslim, 15, pembahasan tentang haji, 74 bab, "Safar Seorang Wanita Bersama Mahram untuk Haji dan Selanjutnya", hadits no. 415, juz 2, hal. 975-976, cet. Dar Al Fikr.

berpuasa pada seluruh hari di tahun itu kecuali bulan Ramadhan (dimana ia berpuasa padanya untuk puasa Ramadhan), hari raya Fitri, hari raya Adha dan hari-hari tasyriq. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti hari-hari tersebut. Sama seperti seseorang yang sengaja bernadzar untuk berpuasa pada hari-hari itu, dimana nadzarnya ditolak dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti. Adapun bila seseorang bernadzar untuk puasa satu tahun tanpa menyebutkan tahun tertentu, maka ia harus mengganti puasa yang ia tinggalkan pada hari-hari tersebut hingga puasanya cukup satu tahun penuh.

Apabila seseorang mengatakan "Bagi Allah atasku menunaikan haji pada tahun ini", lalu ia terhalang oleh musuh atau ditahan oleh penguasa, maka tidak ada baginya kewajiban untuk mengganti. Akan tetapi apabila penghalangnya itu adalah sakit, kesalahan menghitung waktu, lupa atau menunda pemenuhan nadzar, maka ia harus menggantinya. Sedangkan orang yang mengatakan "Bila ia telah mengucapkan talbiyah untuk haji lalu dikepung oleh musuh, maka tidak ada keharusan mengganti atasnya", maka hukumnya adalah seperti apa yang ia katakan. Tapi apabila seseorang mengatakan "Bila telah *talbiyah* untuk haji lalu dikepung oleh musuh, maka ia harus mengganti", maka hukumnya seperti yang ia katakan. Demikian pula apabila seseorang berpuasa satu tahun tertentu, lalu ia menderita sakit pada tahun tersebut, maka ia harus mengganti puasa tahun itu kecuali hari-hari dimana tidak boleh baginya berpuasa.

Apabila seseorang bertanya, "Mengapa engkau memerintahkan orang yang telah berihram (mengucapkan talbiyah) untuk haji lalu dikepung oleh musuh agar menyembelih kurban, lalu engkau tidak memerintahkan hal tersebut kepada orang ini?" Maka aku katakan, "Aku memerintahkannya demikian agar ia keluar dari ihram, sementara orang ini belum ihram sehingga aku tidak memerintahkannya menyembelih kurban."

Apabila seseorang mengatakan "Bagi Allah atasku untuk berpuasa pada hari kedatangan si fulan", lalu si fulan datang pada malam hari, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa pada keesokan harinya, karena orang itu datang pada malam hari dan bukan siang hari. Akan tetapi aku lebih menyukai apabila ia tetap berpuasa pada keesokan harinya. Apabila si fulan datang pada siang hari, sementara orang yang bernadzar telah membatalkan puasanya, maka ia harus mengganti puasa pada hari itu. Demikian pula apabila si fulan yang dimaksud datang setelah terbit fajar, sementara orang yang bernadzar sedang puasa sunah atau belum makan, maka ia harus mengganti puasa hari itu pada hari yang lain; karena ia telah bernadzar puasa, sementara puasa nadzar tidak sah kecuali diniatkan sebelum terbit fajar, dan ini merupakan sikap berhati-hati.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Bagi Allah atasku untuk memerdekakan budak", maka budak mana saja yang ia merdekakan telah mencukupi baginya.

Orang yang bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami mengatakan tentang orang yang bersumpah untuk tidak tinggal di rumah yang sedang ditempatiinya. Ia diperintahkan untuk keluar sejak ia mengucapkan sumpah, namun kami tidak menganggapnya telah melanggar sumpah bila masih tinggal di rumah itu kurang dari satu hari satu malam. Kecuali bila ia berniat untuk bersegera keluar sebelum satu hari satu malam, maka di sini ia dianggap telah melanggar sumpah bila masih tinggal di rumah itu setelah berlalu waktu satu hari satu malam. Atau ia mengatakan "Aku berniat untuk tidak segera keluar hingga menemukan tempat tinggal yang baru", maka hal itu menjadi hak baginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak tinggal di suatu rumah yang ia tempati, maka ia harus keluar saat itu juga. Apabila ia terlambat untuk keluar meski sesaat, padahal telah memungkinkan baginya untuk keluar, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Akan tetapi hendaknya ia keluar dari rumah itu dan tidak mengapa baginya masuk kembali untuk mengambil barang dan mengeluarkan keluarganya, karena hal ini tidaklah dinamakan menetap.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami mengatakan tentang seseorang yang bersumpah tidak akan tinggal bersama seseorang dan keduanya berada dalam satu wisma yang tidak ada padanya blok-blok, dimana setiap orang dengan bebas masuk ke blok orang lain; atau wisma itu memiliki blok-blok tertentu, namun orang yang bersumpah bersama orang yang disumpahi berada pada satu blok; atau orang yang bersumpah tinggal di satu kamar dari blok itu dan orang yang disumpahi tinggal di blok yang sama, maka ia harus keluar dari tempat itu dan tinggal di blok manapun dari wisma tadi. Tidak boleh baginya untuk tinggal bersama orang yang disumpahi pada blok yang dimaksudkan dalam sumpah. Bila ia tinggal di sana selama satu hari satu malam, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Namun bila ia tinggal di sana sesaat bukan untuk menetap, ia tidak dianggap melanggar sumpah selama ia telah keluar ke blok lain yang ia kehendaki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakai pakaian yang sedang ia pakai, dan apabila ia tidak menanggalkannya setelah mengucapkan sumpah itu dan hal ini mungkin ia

lakukan, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Begitu pula apabila seseorang bersumpah tidak akan menunggangi hewan yang sedang ia tunggangi, ia harus turun saat itu juga. Bila tidak, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Demikianlah hukum semua persoalan yang masuk kategori ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah, sementara ia termasuk penduduk dusun atau kampung tanpa meniatkan sesuatu, maka rumah apa saja yang ia tempati; baik rumah itu terbuat dari bulu, kulit, batu atau tanah liat dan semua yang dinamakan dengan rumah, maka ia dianggap telah melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan tinggal di rumah milik si fulan tapi tidak meniatkan rumah tertentu, lalu ia menempati satu rumah milik si fulan tersebut namun ia memiliki saham pula padanya, baik sedikit atau banyak, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Ia tidaklah dinamakan melanggar sumpah hingga menempati rumah yang semuanya milik si fulan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan makanan yang dibeli si fulan tanpa meniatkan sesuatu, lalu ia membeli makanan bersama-sama dengan si fulan, maka ia tidaklah dianggap melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah milik si fulan, lalu rumah itu dijual kepada orang lain, dan apabila niatnya adalah rumah itu sendiri, maka ia dianggap telah melanggar sumpah jika tinggal di sana meskipun rumah itu telah menjadi miliknya sendiri. Tapi bila niatnya adalah rumah itu selama dimiliki oleh si fulan, dan bila telah keluar dari kepemilikannya lalu ia tinggal padanya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Orang yang bersumpah tidak akan masuk pemukiman atau rumah tertentu kemudian pemukiman dan rumah itu diubah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak masuk ke suatu pemukiman, lalu pemukiman tersebut hancur dan menjadi jalan umum, kemudian orang yang bersumpah memasukinya tidak dianggap melanggar sumpah apabila memasukinya, karena tempat itu bukan sebagai pemukiman lagi.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan masuk dari pintu rumah ini". Apabila pintu rumah itu dipindahkan kemudian ia masuk dari

pintu yang baru, maka ia tetap dianggap melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan masuk dari pintu suatu rumah tanpa niat tertentu, lalu pintu tersebut dipindahkan ke tempat lain dan ia masuk melalui pintunya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Demikian pula apabila ia berniat tidak masuk dari pintu rumah itu di tempat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Tapi apabila ia berniat tidak akan masuk ke rumah tersebut, maka ia dianggap melanggar sumpah, dari pintu manapun ia masuk.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang bersumpah tidak akan mengenakan kain yang saat itu berbentuk ghamis, lalu ia memotongnya menjadi celana atau jubah, maka ia telah melanggar sumpah apabila mengenakannya kecuali ditemukan petunjuk yang menyatakan ia tidak berdosa dalam hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakai kain yang saat itu berbentuk selendang (syal), lalu ia memotongnya menjadi ghamis atau sarung, atau ia bersumpah tidak akan memakai celana lalu diselempangkannya seperti syal, atau bersumpah tidak akan memakai ghamis lalu dipakainya seperti menggunakan sarung, maka semua ini dinamakan dengan memakai dan ia dianggap melanggar sumpah selama ia tidak memiliki niat tertentu. Namun bila ia memiliki niat tertentu, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah kecuali melanggar niat tersebut. Misalnya, ia bersumpah tidak akan memakai ghamis sebagaimana fungsinya, lalu ia menjadikannya sebagai selendang (syal), maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang bersumpah tidak masuk rumah fulan, lalu ia naik ke atasnya, maka ia dianggap telah melanggar sumpah dikarenakan telah masuk dari bagian atasnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak masuk rumah, lalu ia naik ke bagian atasnya dan tidak masuk, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Ia hanya dapat dikatakan melanggar sumpah bila telah masuk ke dalam rumah itu, atau ke halamannya.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang bersumpah tidak masuk rumah fulan lalu ia masuk ke rumah itu, dimana sesungguhnya fulan yang dimaksud hanya menyewa rumah itu, maka ia telah berdosa apabila memasukinya, sebab rumah itu tetaplah rumah selama ia masih tinggal di dalamnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan masuk rumah fulan dan fulan di rumah sewaaninya, maka ia tidaklah melanggar sumpah apabila memasukinya, karena itu bukanlah rumah fulan yang dimaksud, kecuali bila yang ia maksud adalah tempat tinggal si fulan. Apabila ia bersumpah tidak akan memasuki tempat si fulan lalu ia masuk ke tempat yang disewa oleh fulan, maka ia dianggap telah melanggar sumpah apabila memasukinya, kecuali jika niatnya adalah tempat yang dimiliki sendiri oleh si fulan.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang bersumpah tidak akan masuk ke rumah si fulan lalu ia diangkat oleh orang lain dan dimasukkan ke dalam rumah tadi dengan paksa, apabila ia segera keluar saat mampu melakukannya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Akan tetapi bila ia tetap di dalamnya, meski telah mampu keluar, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Ar-Rabi' berkata, "Imam Syafi'i berkata, 'Apabila seseorang bersumpah tidak akan masuk ke rumah fulan, lalu ia dibawa dan dimasukkan ke dalam rumah itu, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah; kecuali apabila ia yang memerintahkan mereka untuk memasukkannya, baik ia tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama ataupun singkat'."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah akan menceraikan istrinya bila masuk ke rumah si fulan, lalu ia berkata "Aku niatkan satu bulan atau satu hari", maka demikianlah yang ada antara dia dengan Allah *Azza wa jalla*, dan hendaknya ia bersumpah. Adapun dari segi hukum, maka kapan pun ia masuk rumah tersebut, istrinya dianggap telah diceraikan.

Orang yang bersumpah mengerjakan dua perkara atau tidak mengerjakannya lalu ia melakukan salah satunya

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang bersumpah tidak akan memakai dua pakaian kepada istrinya, lalu ia memakai salah satunya, berarti ia telah melanggar sumpahnya; kecuali bila ia berniat dalam sumpahnya untuk tidak memakai keduanya secara bersamaan karena ia membutuhkan salah satunya, atau karena istrinya tidak membutuhkan kedua pakaian itu sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakai dua atau tiga pakaian kepada istrinya sekaligus, lalu ia memakai salah satu di antara dua atau tiga pakaian, atau memakai dua di antara tiga pakaian tanpa memakai satu di antaranya, maka dalam

hal ini ia tidak melanggar sumpah. Demikian pula apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan kedua potong roti yang tersedia, lalu ia memakan kedua potong roti itu dan hanya menyisakan sedikit, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Ia dikatakan melanggar sumpah apabila memakan kedua roti itu hingga habis. Tapi ia dikatakan pula melanggar sumpah akibat perbuatan di atas bila meniatkan dalam sumpahnya untuk tidak memakan sedikitpun dari kedua potong roti tadi, atau tidak memakainya satupun dari ketiga lembar pakaian tersebut.

Apabila seseorang mengatakan "Demi Allah, aku tidak makan roti dan minyak", lalu ia makan roti dan daging, maka dalam hal ini ia tidak dianggap melanggar sumpah. Demikian pula hukumnya semua yang ia makan bersama roti tersebut selain minyak, dan semua yang ia makan bersama minyak selain roti. Begitu juga apabila ia mengatakan "Aku tidak makan minyak dan daging", ia dianggap tidak melanggar sumpah karena memakan apapun bersama daging selain minyak.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang berkata kepada wanita budak miliknya atau kepada istrinya, "Engkau telah aku ceraikan... atau engkau telah merdeka... jika aku masuk ke kedua rumah ini", lalu ia masuk ke salah satunya dan tidak memasuki yang satunya, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Adapun bila ia berkata, "Jika engkau tidak memasuki keduanya, maka engkau telah diceraikan... atau... telah merdeka", maka kami tidak membebaskannya dari sumpahnya kecuali apabila wanita itu memasuki kedua rumah yang dimaksud.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Engkau aku ceraikan jika masuk ke kedua pemukiman ini", atau ia berkata kepada wanita budak miliknya, "Engkau telah merdeka jika masuk ke kedua pemukiman ini", maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya kecuali si wanita memasuki kedua pemukiman tersebut. Demikian pula semua sumpah yang ditujukan pada kedua wanita itu dari kategori ini.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seorang laki-laki yang berkata, "Demi Allah, jika engkau menunaikan hakku pada hari ini dan ini, niscaya aku akan melakukan kepadamu ini dan itu", lalu orang ini menunaikan sebagian hak laki-laki yang bersumpah, maka dalam hal ini laki-laki tersebut tidak harus menunaikan sumpahnya. Ia diharuskan memenuhi sumpahnya apabila haknya ditunaikan seluruhnya, karena maksudnya adalah pemenuhan semua haknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki memiliki hak atas seseorang, lalu ia bersumpah kepada orang itu, "Apabila engkau menunaikan

hakku pada hari ini dan ini, niscaya aku akan menghibahkan seorang budak kepadamu pada hari itu juga", kemudian orang yang berutang menunaikan seluruh utangnya pada hari tersebut kecuali 1 Dirham atau 1 sen, maka laki-laki yang bersumpah tidak dianggap melanggar sumpah meski tidak menghibahkan seorang budak seperti dalam sumpahnya. Ia hanya dapat dikatakan melanggar sumpah apabila tidak menghibahkan seorang budak, sementara pengutang telah membayar seluruh utangnya.

Hendaknya orang yang bersumpah terhadap pengutang tidak berpisah dengannya hingga ia menunaikan haknya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memisahkan diri dari pengutang hingga pengutang membayar utangnya, lalu pengutang melarikan diri darinya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena dalam hal ini si laki-laki yang bersumpah tidak memisahkan diri dari si pengutang. Sekiranya ia mengatakan "Aku dan dia tidak akan berpisah", maka pada saat pengutang melarikan diri ia dianggap telah melanggar sumpah. Ini menurut pendapat yang tidak menggugurkan sanksi atas seseorang karena kekeliruan dan kejadian di luar kekuasaannya, dan tidak melanggar sumpah menurut pendapat yang menggugurkan sanksi atas seseorang karena kekeliruan dan kejadian di luar kekuasaannya. Demikian pula hukumnya apabila seseorang bersumpah tidak akan berpisah dengan pengutang hingga mengambil haknya darinya, lalu si pengutang bangkrut.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tentang seseorang yang bersumpah terhadap pengutang untuk tidak berpisah dengannya hingga menunaikan haknya, lalu pengutang menunaikan haknya; dan ketika keduanya telah berpisah, ternyata sebagian dari bayaran itu terdiri dari tembaga, timah atau kekurangan yang menonjol, maka dalam hal ini ia dianggap telah melanggar sumpah dikarenakan telah berpisah dengan pengutang sebelum haknya dipenuhi secara utuh. Adapun jika orang ini mengambil bayaran haknya berupa sebidang tanah yang senilai dengan haknya, maka apabila ia hendak menjualnya, niscaya diperkenankan baginya dan ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan berpisah dengan pengutang hingga haknya dipenuhi, lalu ia pun mengambil haknya menurut anggapannya, dan ternyata apa yang ia anggap sebagai dinarnya itu hanya berupa kaca dan tembaga, maka ia pun dianggap melanggar sumpah menurut pendapat yang tidak menggugurkan kekeliruan seseorang dalam sumpah, dan tidak dianggap melanggar sumpah menurut pendapat yang menggugurkan seseorang atas apa yang tidak sengaja ia

lakukan dalam sumpah, karena orang ini tidak sengaja mengambil kecuali untuk memenuhi haknya. Ini adalah perkataan Atha', yakni ia menggugurkan akibat hukum atas kekeliruan dan lupa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pemberi utang berkata kepada pengutang, "Demi Allah, aku tidak akan berpisah denganmu hingga aku mengambil hakku", dan jika niatnya adalah demi terpenuhinya seluruh haknya tanpa tersisa sedikitpun, lalu pemberi utang mengambil sebidang tanah dari pengutang baik sebanding atau tidak dengan utang yang ada, maka ia terbebas dan tidak dianggap melanggar sumpah, sebab pengutang telah mengambil sesuatu dan ia meridhainya sebagai bayaran piutangnya, dan pengutang pun telah terbebas dari utang. Demikian juga bila niatnya adalah demi terpenuhinya apa yang aku ridhai daripada hakku.

Serupa dengan ini apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Demi Allah, aku akan memenuhi hakmu", lalu pemilik hak menghibahkan haknya kepada orang yang bersumpah atau menyedekahkan kepadanya, atau menyerahkan barang kepadanya, maka ia tidak melanggar sumpah meskipun niatnya ketika bersumpah adalah hingga tidak tersisa padanya hak pemberi utang sedikitpun, sebab ia telah menyerahkan kepadanya sesuatu yang ia ridhai sehingga telah memenuhi tanggung jawabnya. Bila ia tidak meniatkan apapun, niscaya ia tidak terbebas selamanya kecuali setelah mengambil haknya sebagaimana mestinya. Jika berupa dinar, maka harus dibayar dengan dinar; dan apabila berupa dirham, maka harus dibayar dengan dirham pula, karena itulah yang menjadi haknya. Sekiranya ia mengambil bayaran dalam bentuk yang lain, niscaya haknya belum terpenuhi meski nilainya lebih banyak dari jumlah yang sebenarnya, sebab ini bukanlah hak baginya. Adapun batasan berpisah adalah berpisah dari tempat di mana keduanya berada.

Orang yang bersumpah tidak akan memberi jaminan harta lalu ia memberi jaminan jiwa

Dikatakan kepada Imam Syafi'i *rahimahullah*, "Sesungguhnya kami berpendapat tentang orang yang bersumpah tidak akan memberi jaminan harta selamanya, lalu ia memberi jaminan jiwa atas seseorang, apabila ia mengecualikan dalam jaminan itu bahwa tidak ada tuntutan harta atasnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Namun bila ia tidak mengecualikan hal itu, niscaya ada tuntutan harta atasnya dan ia dianggap melanggar sumpah."

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah tidak akan memberi

jaminan harta selamanya, kemudian ia memberi jaminan jiwa atas seseorang, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena jiwa bukan harta.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami mengatakan tentang seseorang yang bersumpah tidak memberi jaminan apapun kepada seseorang untuk selamanya, lalu ia memberi jaminan untuk seseorang melalui orang lain, namun ia tidak mengetahui bahwa orang yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan jaminan itu adalah wakil orang yang ia sumpah untuk tidak diberi jaminan, jika demikian halnya ia tidak dianggap melanggar sumpah. Adapun bila ia mengetahuinya, niscaya ia telah melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak memberi jaminan apapun kepada seseorang dalam perkara yang memiliki kaitan dengan dirinya (yakni orang yang bersumpah —penerj), maka ia dianggap melanggar sumpah bila memberi jaminan terhadap wakilnya dalam perkara harta dengan orang yang disumpah untuk tidak diberi jaminan. Adapun bila ia memberi jaminan dalam perkara harta selain yang disumpah untuk tidak diberi jaminan, niscaya ia tidak dianggap melanggar sumpah. Demikian pula ia tidak dianggap melanggar sumpah bila memberi jaminan kepada bapaknya, istrinya atau anaknya.

Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu pada masa mendatang lalu mengerjakannya sebelum masa tersebut

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada seorang laki-laki, "Demi Allah, aku akan menunaikan hakmu besok", lalu ia pun menyegerakan untuk menunaikan hak tersebut pada hari ini. Jika ia tidak meniatkan sesuatu, niscaya ia dianggap telah melanggar sumpah ditinjau dari sisi bahwa penunaian hak pada keesokan harinya bukanlah penunaian hak pada hari ini. Sebagaimana seseorang dianggap melanggar sumpah bila mengatakan, "Demi Allah, aku akan berbicara denganmu besok", lalu ia pun berbicara dengan orang itu hari ini. Adapun bila niatnya sebelum berakhirnya hari esok, maka aku telah menunaikan hakmu. Lalu apabila ia menunaikannya hari ini, niscaya ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah "Demi Allah, sungguh aku akan memakan makanan ini esok hari" atau "Aku akan mengenakan pakaian ini besok" atau "Aku akan menunggangi hewan ini besok", lalu hewan itu mati atau makanan dan pakaian itu dicuri sebelum tiba hari esok; barangsiapa menggugurkan sanksi atas manusia karena sesuatu yang terpaksa dilakukan, maka ia akan menggugurkan sumpah ini karena diqiyaskan kepada keadaan terpaksa tersebut.

Apabila ditanyakan, "Apakah kemiripannya dengan kondisi terpaksa?" Maka katakan, "Oleh karena Allah *Azza wa Jalla* menggugurkan dari manusia perkara yang sangat besar, yaitu kafir terhadap-Nya selama diucapkan karena terpaksa, dimana ucapan kufir dari mereka diampuni dan diangkat dosanya di dunia maupun akhirat seperti dalam firman-Nya, "*Barangsiapa kafir terhadap Allah setelah beriman kecuali karena terpaksa.*" (Qs. An-Nahl (16): 106) Makna yang dapat kami pahami adalah bahwa ucapan orang yang dipaksa sama seperti tidak pernah diucapkan dari segi hukum. Kami pun memahami bahwa terpaksa adalah, dikalahkan tanpa ada daya dari orang yang dipaksa.

Apabila apa yang disebutkannya dalam sumpah binasa (hilang), maka ia berarti telah dikalahkan tanpa ada keberdayaan. Hal ini masuk dalam makna "terpaksa" secara luas. Adapun yang berpendapat bahwa orang terpaksa tetap terikat oleh sumpahnya, maka mereka mengatakan pada semua kasus di atas bahwa orang yang bersumpah dianggap telah melanggar sumpahnya.

Imam Syafi'i berkata: Asas yang menjadi landasan pendapatku adalah bahwa sumpah orang yang terpaksa tidaklah mengikat baginya berdasarkan hujjah yang telah aku kemukakan dari Al Kitab dan Sunnah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki bersumpah, "Sungguh aku akan menunaikan kepada seseorang haknya pada waktu tertentu kecuali bila ia menghendaki mengakhirkannya", lalu pemilik hak meninggal dunia, maka tidak ada pelanggaran atasnya sebagaimana tidak ada sumpah baginya terhadap ahli waris mayit ditinjau dari sisi bahwa pelanggaran belum ada hingga pemilik hak yang ditunaikan telah meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah, "Sungguh aku akan menunaikan haknya hingga awal bulan" atau "Pada awal bulan" atau "Hingga muncul hilal" atau "Saat muncul hilal", maka wajib baginya untuk menunaikan hak tersebut ketika hilal muncul. Adapun bila ia bersumpah akan menunaikan hak tersebut pada malam kemunculan hilal, dan malam itu telah bertalu sementara ia belum melaksanakannya, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Demikian juga hukumnya apabila ia bersumpah untuk menunaikan hak seseorang pada hari Senin, lalu matahari pada hari Senin telah terbenam dan ia belum melaksanakan sumpahnya. Hukum malam bukanlah hukum siang, demikian juga sebaliknya.

Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu ia memerintahkan orang lain melakukannya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan membeli budak, lalu ia memerintahkan orang lain membeli budak untuknya, maka dalam hal ini ia tidak berdosa, kecuali bila ia meniatkan untuk tidak membelinya dan tidak pula dibelikan untuknya. Karena bila dibelikan oleh orang lain, maka ia dianggap tidak menangani langsung transaksi jual-beli.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan menceraikan istrinya, lalu ia menyerahkan keputusan kepada istrinya dan si istri pun menceraikan dirinya, maka dalam hal ini si suami tidak dianggap melanggar sumpah, kecuali apabila mewakili kepada si istri untuk menceraikan dirinya. Demikian pula apabila ia menyerahkan keputusan bagi istrinya kepada orang lain, lalu orang tersebut menceraikan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah akan memukul budak, lalu ia memerintahkan orang lain untuk memukul budak tersebut, maka ia dianggap belum melaksanakan sumpahnya kecuali bila ia meniatkan memerintahkan orang lain untuk memukul si budak. Adapun bila ia bersumpah tidak akan memukul si budak, lalu ia memerintahkan orang lain memukulinya, maka dalam hal ini ia tidak dianggap melanggar sumpah kecuali ia meniatkan tidak akan memerintahkan orang lain untuk memukulinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan membeli apapun dari si fulan, lalu si fulan yang dimaksud menyerahkan barang-kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga ini menyerahkan barang itu kepada orang yang bersumpah dan ia pun membelinya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena ia tidak membelinya dari orang yang ia bersumpah untuk tidak membeli darinya. Kecuali apabila ia bersumpah tidak akan membeli barang yang dimiliki oleh si fulan, maka pada kasus di atas ia tetap dianggap melanggar sumpah.

Apabila seseorang (misalnya A) bersumpah tidak akan menjual barang kepada seseorang (misalnya B), lalu si A menyerahkan satu barang kepada orang lain (misalnya C) untuk dijual, kemudian si C menjual barang milik si A kepada si B, maka dalam hal ini si A tidak dianggap melanggar sumpah, sebab jual-beli yang dilakukan oleh si C bukan jual-beli yang ia lakukan sendiri. Akan tetapi apabila ketika bersumpah ia meniatkan untuk tidak menjual barang miliknya kepada si B melalui cara apapun, maka pada kasus di atas ia dianggap melanggar sumpah.

Orang yang berkata kepada istrinya "Engkau aku cerai apabila keluar kecuali atas izin dariku"

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Engkau aku cerai jika keluar kecuali atas izin dariku", kemudian ia berkata kepada istrinya —baik sebelum si istri memohon izin ataupun sesudahnya— "Sungguh aku telah memberi izin kepadamu" lalu si istri keluar, maka suami tidak dianggap melanggar sumpah. Apabila permasalahan sama seperti ini, lalu suami memberi izin kepada istrinya namun si istri tidak mengetahui izin tersebut dan suami mempersaksikan izinnya itu, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena si istri telah keluar atas izin darinya.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami mengatakan tentang seseorang yang berkata kepada istrinya "Apabila engkau keluar ke suatu tempat tanpa izin dariku, maka engkau telah aku ceraikan", kemudian ia berkata kepada istrinya "Keluarlah ke mana saja engkau kehendaki", lalu si istri pun keluar tanpa ia ketahui, maka suami tidak dianggap melanggar sumpah; sama saja apakah ia mengatakan dalam sumpahnya "Jika engkau keluar ke suatu tempat tanpa izin dariku" ataupun tidak mengucapkan "Ke suatu tempat". Karena apabila ia mengatakan "Apabila engkau keluar" tanpa mengatakan "Ke suatu tempat", maka sesungguhnya maknanya adalah ke suatu tempat meski tidak diucapkan secara langsung. Pada semua kasus itu aku katakan, si suami tidak dianggap melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya kami mengatakan kepada seseorang yang bersumpah tidak memberi izin kepada istrinya untuk keluar kecuali dalam rangka menjenguk orang sakit, kemudian istri keluar untuk menjenguk orang sakit dan tiba-tiba tampak baginya suatu kebutuhan selain menjenguk orang sakit, lalu ia pun pergi menunaikan kebutuhannya itu, maka dalam hal ini suami tidak dianggap melanggar sumpah, karena ketika istri keluar untuk menjenguk orang sakit atas dasar izin darinya dan ketika pergi menunaikan kebutuhannya bukan atas izin darinya (dan tanpa pengetahuannya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku cerai bila keluar tanpa izin dariku" atau "Atau jika keluar ke suatu tempat kecuali atas izin dariku", sesungguhnya sumpah ini berlaku untuk satu kali. Jika suami telah memberi izin sekali kepada istrinya untuk keluar, lalu si istri keluar lagi pada kali yang lain, maka suami tidak dianggap melanggar sumpah, sebab sumpah tersebut telah ia laksanakan.

Demikian juga apabila suami berkata kepada istrinya "Engkau aku cerai jika keluar kecuali setelah aku izinkan", lalu suami memberi izin dan

si istri pun keluar, setelah itu ia kembali dan keluar lagi, maka suami tidaklah dianggap melanggar sumpah. Akan tetapi apabila suami mengatakan "Engkau telah aku ceraikan setiap kali keluar kecuali atas izin dariku" atau "Engkau telah aku ceraikan pada setiap waktu engkau keluar kecuali atas izin dariku", maka hal ini berlaku untuk setiap kali keluar. Kapan saja si istri keluar tanpa izin suaminya, maka ia dianggap telah diceraikan. Sedangkan apabila suami berkata kepada istrinya "Engkau telah aku ceraikan kapanpun engkau keluar", maka hal ini berlaku untuk satu kali.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan kepala, lalu ia makan kepala ikan paus, kepala belalang, kepala burung, atau kepala sesuatu yang menyelisihi kepala sapi, kambing atau unta, maka laki-laki tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, sebab telah menjadi kebiasaan manusia apabila dikatakan tentang "makan kepala", maka maksudnya adalah bagian kepala yang terpisah dari badan, dimana kepala ini diperjualbelikan secara tersendiri sebagaimana daging yang diperjualbelikan secara tersendiri pula. Apabila di suatu negeri sangat banyak terdapat hewan ternak dan kepalanya dipisahkan dari dagingnya, dimana kepala diperjualbelikan secara tersendiri dan daging diperjualbelikan secara tersendiri pula, maka pada kasus di atas laki-laki yang bersumpah dianggap telah melanggar sumpahnya. Demikian pula apabila hal itu dilakukan terhadap ikan paus. Sebagai kesimpulannya dapat dikatakan, apabila laki-laki yang bersumpah meniatkan kepala tertentu lalu ia makan kepala selain yang ia niatkan, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Namun bila ia tidak meniatkan apapun, niscaya pada kasus di atas ia dianggap telah melanggar sumpah. Akan tetapi sikap wara dalam hal ini adalah jika seseorang telah bersumpah untuk tidak makan kepala, maka ia dianggap melanggar sumpahnya apabila memakan kepala apapun; baik meniatkan sesuatu ataupun tidak.

Adapun telur — seperti yang telah aku sebutkan — maksudnya adalah telur ayam, angsa dan burung unta. Sedangkan telur ikan paus, maka seseorang yang bersumpah tidak akan memakan telur tidak dianggap melanggar sumpah dengan sebab memakannya, kecuali ia meniatkan tidak akan memakan telur apapun. Sebab telur yang dikenal adalah yang berpisah dari hewan yang menelurkannya, dimana telurnya telah dimakan sementara hewan yang menelurkannya masih hidup. Sementara telur ikan paus tidak demikian keadaannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia dianggap melanggar sumpah bila memakan daging unta, sapi, kambing, binatang buas dan seluruh jenis burung, karena

semuanya adalah daging dan tidak ada nama lain baginya selain itu. Tapi dari segi hukum orang ini tidak dianggap melanggar sumpah apabila memakan daging ikan paus, karena daging ikan paus tidak dinamakan daging, bahkan umumnya dinamakan paus meskipun masuk dalam cakupan kata daging. Namun dari segi kewaraan, orang yang bersumpah seperti itu dianggap melanggar sumpahnya apabila memakan daging ikan paus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan mengkonsumsi gandum dengan cara diminum namun ia memakannya, atau bersumpah tidak akan memakan roti lalu ia melarutkannya dalam air kemudian meminumnya, maka dalam hal ini ia tidak dianggap melanggar sumpah, sebab ia tidak melakukan apa yang ia sumpahkan untuk tidak dilakukan. Demikian pula halnya dengan susu atau segala sesuatu dimana seseorang bersumpah untuk tidak mengkonsumsinya dengan cara dimakan namun ia meminumnya, atau bersumpah untuk tidak meminumnya namun ia memakannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan minyak samin, lalu ia memakan minyak samin dengan roti atau gandum, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena demikianlah keadaan minyak samin; yakni tidak dimakan melainkan bersama dengan makanan lainnya, dan tidak menjadi bahan makanan kecuali disertai oleh makanan lain. Kecuali apabila minyak samin telah membeku, maka mungkin bagi seseorang untuk memakannya tanpa disertai makanan lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan sebiji kurma tertentu, kemudian satu biji kurma itu jatuh di ~~tempat~~ tumpukan kurma lainnya, dan apabila orang yang bersumpah memakan semua kurma tersebut, niscaya ia telah melanggar sumpah, karena ia berarti telah memakan sebiji kurma yang ia maksudkan dalam sumpahnya. Adapun bila ia menyisahkan satu biji kurma atau memakan seluruh kurma kecuali satu biji, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah kecuali diyakini bahwa sebiji kurma yang ia maksudkan dalam sumpahnya telah masuk di antara kurma-kurma yang ia makan. Tapi semua ini hanya didasarkan pada tinjauan hukum. Adapun dari segi kewaraan, apabila ia memakan satu biji di antara kurma tersebut, niscaya ia telah melanggar sumpah.

Adapun bila seseorang bersumpah tidak akan memakan tepung atau gandum tertentu, lalu ia memakannya dalam bentuk tepung atau gandum, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Namun bila ia membuat tepung menjadi roti lalu memakannya dan menumbuk gandum atau membuatnya menjadi roti, niscaya ia tidak melanggar sumpah, karena pada saat ini ia tidak memakan tepung dan tidak pula gandum, akan tetapi hanya memakan

sesuatu yang terbuat dari keduanya dan tidak lagi menggunakan nama salah satu dari keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan minum sesuatu, lalu ia mencicipinya dan minuman itu masuk ke perutnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, sebab mencicipi bukanlah minum.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan si fulan, lalu ia memberi salam kepada sekelompok orang dan si fulan berada di antara mereka, maka dalam hal ini ia tidak dianggap melanggar sumpah, kecuali ia meniatkan bahwa si fulan termasuk orang yang ia beri salam.

Ar-Rabi' berkata: Sepanjang pengetahuan saya bahwa dalam masalah ini Imam Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu orang tadi telah melanggar sumpah kecuali ia mengecualikan si fulan itu dalam hatinya daripada orang yang diberi salam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mengajak bicara seseorang, namun ketika orang yang ia sumpahi itu lewat ia memberinya salam dengan sengaja tanpa menyadari bahwa orang itu adalah orang yang ia sumpahi, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Adapun pendapat Atha' mengatakan, ia tidak melanggar sumpah. Kemudian ia berpendapat bahwa Allah SWT telah membebaskan umat dari kekeliruan dan lupa. Sementara menurut pendapat selainya, orang tadi dianggap telah melanggar sumpahnya.

Jika seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan si fulan, lalu ia mengirim utusan atau menulis surat kepada fulan, maka menurut kewajaran ia dianggap telah melanggar sumpah. Akan tetapi tidak jelas bagiku alasan yang mengatakan ia melanggar sumpahnya, sebab utusan maupun surat bukan perkataan, meski kadang digolongkan sebagai perkataan dalam keadaan tertentu. Adapun orang yang mengatakan bahwa orang ini telah melanggar sumpah berpendapat, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, *"Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki."* (Qs. Asy-Syuura (42): 51)

Mereka berkata pula bahwa Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang orang-orang munafik, *"Katakanlah, 'Janganlah kamu mengemukakan udzur (alasan), kami tidak percaya lagi kepada kamu. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami berita kamu*

yang sebenarnya".¹⁰ (Qs. At-Taubah (9): 94) Hanya saja Allah memberitahukan kepada mereka tentang berita orang-orang munafik melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril *alaihissalam* kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang wahyu Allah *Azza wa Jalla*.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, mereka mengatakan bahwa perkataan manusia tidak sama dengan perkataan Allah *Ta'ala*. Manusia bila berkata-kata (baca: berbicara) harus berhadapan. Apakah kalian tidak memperhatikan apabila seseorang tidak mau berbicara dengan si fulan, maka perbuatan ini diharamkan apabila lebih dari tiga hari. Apabila ia menulis surat atau mengirim utusan kepada si fulan —sementara ia mampu berbicara langsung— niscaya hal itu tidak akan mengakhiri sikapnya yang tidak mau berbicara dan tidak mengeluarkan dirinya dari dosa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah akan memukul budaknya seratus kali tanpa mengatakan hendak memukul dengan keras, maka pukulan apapun yang ia lakukan —baik lemah ataupun keras— niscaya ia tidak lagi dikatakan melanggar sumpah, sebab semua perbuatan ini termasuk kategori memukul.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah bahwa jika budaknya melakukan perbuatan tertentu, niscaya ia akan memukulnya, lalu si budak melakukan perbuatan yang dimaksud dan si majikan telah memukulnya, kemudian budak itu kembali melakukan perbuatan yang sama tapi si majikan tidak memukulnya, maka dalam hal ini majikan tidak dianggap melanggar sumpah. Hanya saja ia dikatakan melanggar sumpah bila tidak memukul budaknya pada kali yang pertama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan menghibahkan (baca: memberikan) sesuatu kepada seorang laki-laki, lalu ia menyedekahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, maka ini dinamakan pula sebagai hibah (pemberian). Oleh karena itu, ia dianggap telah melanggar sumpah. Begitu pula apabila memberi izin untuk membangun, karena hal ini termasuk hibah pula. Adapun bila memberi kesempatan untuk tinggal di rumah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena ini masuk kategori pinjaman bukan kepemilikan, dimana ia boleh mengambil kembali kapan saja ia kehendaki. Demikian juga ia tidak dianggap melanggar sumpah bila mewakafkan sesuatu kepada laki-laki itu, karena wakaf bukan berarti menjadikannya memiliki apa yang diwakafkan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Manusia dianggap melanggar sumpah dari

segi hukum berdasarkan yang lahir daripada keadaan mereka. Demikianlah yang diperintahkan Allah *Azza wa Jalla* kepada kita dalam memutuskan perkara, dan demikian pula yang diperintahkan Rasulullah SAW. Begitu juga hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasul-Nya di dunia dan akhirat.

Adapun perkara batin, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dialah yang akan membalasnya, dan tidak satupun selain Allah yang mengetahuinya meski malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Tidakkah engkau memperhatikan hukum Allah *Ta'ala* tentang orang-orang munafik? Sesungguhnya Allah mengetahui mereka itu adalah musyrik, maka Dia mewajibkan atas mereka neraka Jahanam di akhirat nanti. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka"* (Qs. An-Nisaa' (5): 145).

Meski demikian, Rasulullah SAW menghukum mereka dengan berdasarkan apa yang mereka tampilkan. Beliau SAW tidak menumpahkan darah mereka dan tidak pula mengambil harta mereka, serta tidak melarang pernikahan antara mereka dengan kaum muslimin. Padahal, Rasulullah SAW mengetahui mereka satu persatu dan mendengar berita tentang mereka, lalu beliau menyampaikannya kepada mereka dan orang-orang munafik ini pun menampilkan sikap taubat. Tapi wahyu yang datang kepada Nabi SAW mengabarkan bahwa taubat mereka adalah dusta. Serupa dengan itu, Rasulullah SAW bersabda tentang seluruh manusia,

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا عَصَوْا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

*"Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'laa ilaaha illallah' (tidak ada sembah yang sesungguhnya selain Allah). Apabila mereka mengucapkannya, niscaya terpelihara dariku darah dan harta mereka kecuali dengan sebab haknya, dan perhitungan mereka (diserahkan) kepada Allah."*¹⁵

Demikian pula sabda Rasulullah SAW tentang hukuman, dimana beliau SAW melaksanakan hukuman terhadap seseorang kemudian bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آتَى لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوْا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ

¹⁵ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Kewajiban Zakat dan Pertaliban Orang-orang Murtad"; Muslim, pembahasan tentang iman, bab "Perintah untuk Memerangi Manusia Hingga Mereka Mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah Muhammadur-Rasulullah'"; Abu Daud, pembahasan tentang jihad, bab "Atas Dasar Apa Kaum Musyrikin Diperangi".

مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدُلْنَا صَفْحَتَهُ
نُقَمَّ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ.

"Wahai sekalian manusia! Telah tiba waktunya bagi kalian untuk berhenti (melanggar) larangan-larangan Allah. Barangsiapa di antara kalian melakukan sesuatu dari kotoran ini, hendaklah ia menutup diri dengan penutup dari Allah; karena siapa yang menampakkan kepada kami keadaan batinnya, niscaya kami akan menegakkan Kitab Allah atasnya."¹⁶

Telah diriwayatkan pula bahwa beliau SAW bersabda,

قَوْلِي اللَّهُ مِنْكُمْ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.

"Allah menangani atas kalian perkara batin dan menolak dari kalian berdasarkan bukti-bukti."

Telah dinukil pula bahwa beliau SAW bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشِيرٌ وَإِنِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَجَنَ
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ
بَشْيَءٍ مِنْ حَقِّ أَحَدٍ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

"Hanya saja aku adalah manusia, dan sesungguhnya kalian berperkaraku. Barangkali sebagian kalian lebih pandai mengemukakan hujjah daripada sebagian yang lain, sehingga aku memutuskan untuknya sebagaimana aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu daripada hak saudaranya, maka sesungguhnya aku menyodorkan kepadanya sepotong api neraka."

Pada kasus lain, Rasulullah SAW menegakkan proses *li'an* antara Al Ajlani dan istrinya, dimana Al Ajlani menuduh si istri berzina dengan seorang laki-laki secara khusus, maka Rasulullah SAW bersabda,

أَبْصُرُوا مَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذِبًا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّبِعُهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذِبًا
فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا.

¹⁶*Al Muwaththa' Imam Malik*, 41 pembahasan tentang *hujjat*, bab "Keterangan tentang Sesorang yang Mengakui Dirinya Telah Berzina", hadits no. 12, hal. 825, Juz 2, ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.

*"Perhatikanlah si wanita itu, apabila ia melahirkan anak dengan sifat seperti ini, niscaya ia adalah anak dari lelaki yang dituduhkan berzina dengannya. Akan tetapi bila ia melahirkan anak dengan sifat seperti ini, maka aku menganggap ia telah berdusta terhadap istrinya."*¹⁷

Akhirnya, wanita itu melahirkan anak sesuai sifat yang tidak diharapkan. Diriwayatkan bahwa beliau SAW bersabda, *"Sesungguhnya persoalannya sangat jelas apabila bukan karena hukum Allah."*

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya boleh bagi seseorang menetapkan keputusan yang menyelisihi perkara lahiriah, niscaya tidak seorang pun yang pantas untuk itu selain Rasulullah SAW, karena beliau mendapatkan wahyu dan Allah telah memberikan padanya apa yang tidak diberikan kepada selainnya berupa taufik. Oleh karena Rasulullah SAW tidak menetapkan keputusan kecuali berdasarkan perkara lahir, padahal beliau SAW mengetahui perkara batin berdasarkan wahyu dan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dikaruniakan Allah kepadanya dan tidak diketahui oleh orang lain, maka selain beliau SAW lebih pantas untuk menetapkan hukum berdasarkan perkara yang lahir.

Jawaban yang kami kemukakan pada semua kasus sumpah di atas adalah apabila seseorang tidak meniatkan sesuatu dalam sumpahnya. Adapun bila ia meniatkan sesuatu, maka hukum berlaku sebagaimana yang ia niatkan.

Dikatakan kepada Ar-Rabi', "Semua yang terdapat pada permasalahan sumpah dapat kami katakan sebagai pendapat Imam Malik?" Beliau menjawab, "Benar!" *Wallahu a'lam*.

Bab: Penyaksian Penyerahan (Harta) kepada Anak Yatim

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan*

¹⁷HR. Bukhari, pembahasan tentang tafsir surah An-Nur, hal. 26, juz 6, jld. ketiga, cet. Dar Al Jil, Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Li'an", hadits no. 2248; dan diriwayatkan dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang thalak, bab "Bagaimana Li'an", hal. 172 dan 173, juz 6, jld. ketiga, cet. Dar Al Qalam, Beirut-Libanon.

harta anak yatim itu); dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu menyaksikan (menghadirkan saksi) atas mereka." (Qs. An-Nisaa' (4): 6)

Imam Syafi'i berkata: Pada ayat ini terdapat dua makna:

Pertama, perintah untuk memberi kesaksian di sini sama seperti makna ayat sebelumnya —*wallahu a'lam*— yakni perintah untuk memberi kesaksian itu hanya sebagai anjuran, bukan kewajiban. Sementara pada firman Allah Azza wa Jalla, "*Cukuplah Allah sebagai pengawas*" (Qs. An-Nisaa' (4): 6) ini bagaikan dalil yang memberi keringanan untuk tidak memberi kesaksian (menghadirkan saksi), sebab Allah Azza wa Jalla berfirman "*Cukuplah Allah sebagai pengawas*" jika kalian tidak menghadirkan saksi. *Wallahu a'lam*.

Kedua, bahwasanya penyaksian (menghadirkan saksi) di sini merupakan kemestian, karena hanya inilah yang dapat membebaskan wali si anak yatim dari tuntutan bila kelak si anak yatim mengingkari telah menerima penyerahan harta miliknya. Tapi mungkin pula perintah menghadirkan saksi hanya sebagai suatu anjuran, karena wali yatim bisa terbebas dari tuntutan apapun tanpa menghadirkan saksi jika dibenarkan oleh si anak yatim.

Imam Syafi'i berkata: Ayat di atas mencakup kedua makna ini sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada pada kedua ayat di atas penyebutan lafazh "*saksi-saksi*", akan tetapi lafazh ini justru disebutkan di selain keduanya. Penamaan ini menunjukkan apa yang diperbolehkan pada keduanya serta pada selain keduanya, dan hal tersebut diindikasikan oleh Sunnah. Kemudian aku tidak mengenal ahli ilmu yang berselisih tentangnya. Penyebutan Allah SWT tentang kesaksian merupakan petunjuk bahwa kesaksian memiliki kekuatan hukum, yaitu —*wallahu a'lam*— dapat memutuskan perkara di antara dua orang yang berselisih berdasarkan Kitab Allah Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW kemudian ijma', seperti akan kami sebutkan di tempatnya.

Allah Azza wa Jalla berfirman, "*Dan (terhadap) mereka yang mengerjakan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menjadi saksi atasnya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian*" (Qs. An-Nisaa' (4): 15) Allah memberi nama kesaksian dalam perbuatan keji, dan perbuatan keji di sini —*wallahu a'lam*— adalah zina. Pada perbuatan zina, hendakny ada

kesaksian dari empat orang saksi, dimana kesaksian dalam kasus ini tidak dapat diterima kecuali dilakukan oleh empat orang saksi laki-laki, tidak ada wanita di antaranya. Karena makna lahir dari kesaksian adalah bagi laki-laki secara khusus, bukan bagi wanita. Sementara Sunnah menunjukkan tidak diperkenankannya kesaksian dalam kasus zina apabila kurang dari empat orang saksi. Demikian juga Sunnah menunjukkan hal yang sama seperti makna lahir Al Qur'an, yaitu bahwa saksi harus terdiri dari laki-laki yang merdeka.

Bab: Keterangan tentang Firman Allah Azza wa Jalla "Dan (terhadap) Mereka yang Mengerjakan Perbuatan Keji di Antara Wanita-wanita Kamu Hingga Apa yang Dilakukan Atas Mereka Berupa Penahanan dan Siksaan"

Allah Jalla Tsana'uhu berfirman, "Dan (terhadap) mereka yang mengerjakan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menjadi saksi atasnya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) di dalam rumah." (Qs. An-Nisaa' (4): 15) Pada ayat ini terdapat petunjuk terhadap beberapa hal, di antaranya bahwa Allah Azza wa Jalla menamai mereka sebagai wanita-wanita yang beriman, karena orang-orang mukminlah yang menjadi pembicaraan dalam perkara fardhu. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa perbuatan zina tidak memutuskan hubungan mereka dengan suami-suami mereka. Lalu pada ayat ini terdapat petunjuk tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik" (Qs. An-Nuur (24): 3) Ayat ini telah dihapus hukumnya (*mansukh*), seperti dikatakan oleh Ibnu Al Musayyib.

Telah dikabarkan kepada kami dari At-Rabi', ia berkata: Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Ibnu Al Musayyib berkata, "Ayat tersebut telah dihapus hukumnya (*mansukh*) oleh firman-Nya, 'Kawinkandah orang-orang yang bersendirian di antara kamu'. Mereka (wanita-wanita yang berbuat keji) termasuk orang-orang yang bersendirian di antara kaum muslimin."

Imam Syafi'i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh Abdul Wahhab dari Yunus, dari Al Hasan, dari Ubadah bin Shami' tentang ayat, "Sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepada mereka." (Qs. An-Nisaa' (4): 15) Ia berkata, "Mereka biasa

menahan wanita-wanita itu hingga turun ayat tentang hukuman bagi pezina, maka Nabi SAW bersabda,

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْيَكْرُ بِالْيَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَقْيُ
سَنَةً وَالسَّبُّ بِالسَّبِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

'Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi mereka jalan keluar. Perjaka dengan perawan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan laki-laki yang pernah menikah dengan wanita yang pernah menikah didera seratus kali dan dirajam'.¹⁸

Imam Syafi'i berkata: Hadits ini memupus keraguan dan memberi penjelasan bahwa hukuman para pezina dahulunya adaiah ditahan dan disiksa. Siksaan itu terkadang dilakukan setelah penahanan dan terkadang pula sebelumnya. Lalu hukuman pertama yang ditetapkan Allah kepada para pezina berkenaan dengan fisik adalah seperti sabda Nabi SAW,

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْيَكْرُ بِالْيَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi mereka jalan keluar. Perjaka dengan perawan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."

Hukuman dera terhadap para pezina yang pernah menikah telah dihapus (*mansukh*), karena Rasulullah SAW merajam Ma'iz bin Malik tanpa menderanya. Beliau juga merajam seorang wanita yang diutus Unais kepadanya tanpa menderanya, padahal kedua orang ini adalah para pezina yang pernah menikah.

Bab: Kesaksian dalam Kasus Thalak

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman, "Apabila mereka telah mendekat akhir iddahnya, maka rujuklah dengan mereka menurut cara yang makruf (baik) atau lepaskan mereka menurut cara yang makruf (baik) dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq (65): 2)

¹⁸ HR. Muslim, (9, pembahasan tentang *hudud*, 3, bab "Hukuman Zina", hadits no. 1690, juz 3, hal. 1316; Abu Daud, pembahasan tentang *hudud*, bab "Rajam" hadits no. 1415; dan *Musnad Asy-Syafi'i*, pembahasan tentang zina.

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah thalak dan rujuk seraya menyebutkan jumlah saksi yang minimal terdiri dari dua orang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam masalah thalak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Apabila yang demikian itu merupakan kesempurnaan baginya, maka tidak diterima kesaksian apabila kurang dari dua orang, karena sesuatu yang tidak mencapai kesempurnaan tidak sama dengan kesempurnaan itu sendiri. Di samping itu, kita tidak boleh menetapkan hak seseorang atas orang lain kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita untuk dijadikan sebagai sumber ketetapan.

Ayat ini menunjukkan pula kepada apa yang telah disitir sebelumnya bahwa para saksi tersebut adalah kaum laki-laki dan tidak boleh ada wanita yang menyertai mereka, karena dua saksi bagaimanapun juga tidak mengandung kemungkinan kecuali bahwa keduanya adalah laki-laki. Maka, perintah Allah *Azza wa Jalla* untuk menghadirkan saksi dalam masalah thalak dan rujuk mengandung pengertian seperti apa yang dikandung oleh perintah-Nya untuk mengadakan saksi dalam hal jual-beli. Hal ini didukung pula oleh apa yang telah aku gambarkan bahwa aku belum mendapati penyelisihan dari kalangan ahli ilmu sehubungan dengan pernyataan tidak haramnya seseorang menceraikan istrinya tanpa saksi, dan bahwasanya perintah untuk menghadirkan saksi —*wallahu 'lam*— hanya bersifat *ikhtiyar* (pilihan), bukan kewajiban yang mesti dilaksanakan dan berdosa bila ditinggalkan.

Bab: Kesaksian dalam Hal Utang-Piutang

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu memidusnya*" (Qs. Al Baqarah (2): 282) Lalu pada ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, "*Dan persaksikanlah kepada dua orang saksi yang terdiri dari kaum laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya*" (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Allah SWT menyebutkan saksi-saksi dalam masalah zina dan saksi-saksi dalam masalah thalak serta rujuk, lalu menyebutkan saksi-saksi dalam perkara wasiat, namun kita tidak mendapati wanita disebutkan bersama mereka. Kita dapati bahwa para saksi dalam kasus zina memberi kesaksian atas hukuman fisik, bukan harta. Para saksi dalam kasus thalak memberi kesaksian atas pengharaman setelah penghalalan, dan tidak ada harta pada

keduanya. Setelah itu, disebutkan para saksi dalam perkara wasiat, padahal tidak ada harta bagi penerima wasiat tersebut.

Kemudian aku tidak mengetahui seorang pun di antara ahli ilmu yang menyelisibi bahwa tidak diterima kesaksian dalam masalah zina kecuali para saksi terdiri dari kaum laki-laki. Sementara aku mengetahui sejumlah mereka mengatakan hal itu berlaku pula dalam masalah thalak maupun rujuk apabila pasangan suami-istri saling mengingkari. Mereka mengatakan hal serupa dalam masalah wasiat. Maka, apa yang aku riwayatkan dari perkataan-perkataan mereka menunjukkan kesesuaian terhadap makna lahir Kitab Allah *Azza wa Jalla*, dimana ia (yakni makna lahir Al Qur'an) merupakan perkara yang paling utama untuk dipegangi dan dijadikan pedoman qiyas. Allah SWT telah menyebutkan pula para saksi dalam hal utang-piutang seraya menyebutkan di antaranya kaum wanita, dan utang-piutang adalah mengambil harta dari pihak tergugat.

Kesimpulan dari perbedaan hukum yang disebutkan Allah SWT tentang kesaksian dapat diterangkan sebagai berikut; apabila suatu kesaksian yang tidak berkenaan dengan harta akan tetapi hanya menetapkan hak selain harta, atau kesaksian untuk seseorang yang tidak memberikan hak harta padanya; seperti wasiat, perwakilan, *qishash*, *hudud* dan yang sepertinya, maka yang diterima hanyalah kesaksian kaum laki-laki tanpa disertai kesaksian wanita. Sedangkan kesaksian yang menetapkan hak harta bagi seseorang dari orang lain, maka diterima padanya kesaksian kaum wanita bersama kaum laki-laki.

Bab: Sumpah Bersama Saksi

Imam Syafi'i berkata: Aku telah menjelaskan apa yang disebutkan Allah *Azza wa Jalla* dalam kitab-Nya tentang kesaksian. Kitab Allah SWT itu memberi petunjuk bahwa seseorang dapat dimenangkan dalam perkara berdasarkan saksi tanpa perlu bersumpah, lalu hal ini diindikasikan oleh Sunnah dan atsar. Tidak ada perselisihan dalam hal itu di antara ahli ilmu sepanjang yang aku ketahui.

Imam Syafi'i berkata: Allah telah menyebutkan bahwa kesaksian dalam masalah zina itu adalah dari empat orang saksi; dan dalam perkara thalak, rujuk serta wasiat itu dua orang saksi. Kemudian kasus pembunuhan dan luka-luka (penganiayaan) termasuk hak-hak yang tidak disebutkan padanya jumlah saksi yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, maka ada kemungkinan diqiyaskan kepada para saksi dalam masalah zina atau diqiyaskan kepada saksi perkara thalak dan yang kami sebutkan

bersamanya. Oleh karena masalah ini mengandung dua hal tersebut, kemudian aku tidak mengenal adanya perbedaan para ulama dalam menyatakan "Pada perkara selain zina diterima kesaksian dua orang", maka kami pun menetapkan demikian.

Sumpah bersama seorang saksi

Imam Syafi'i berkata: Batas maksimal jumlah saksi yang ditetapkan Allah dalam kasus zina adalah empat orang, sementara dalam masalah utang-piutang adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan. Maka, perbedaan yang ditetapkan Allah mengenai kesaksian dalam hukum menunjukkan bahwa kesaksian itu berbeda-beda. Adapun kemungkinan bahwa batas minimal kesaksian yang disebutkan Allah adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua perempuan, maksudnya adalah kesaksian yang sempurna; dalam artian pihak yang didukung oleh saksi tidak perlu bersumpah apabila telah adalah kesaksian yang sempurna. Ini bukan berarti bahwa Allah *Azza wa Jalla* telah mewajibkan agar hukum tidak ditetapkan berdasarkan saksi yang kurang dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua wanita, sebab tidak ada nash dalam Al Qur'an yang mengharamkan memberi hak bila saksi kurang dari jumlah tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang kami katakan, karena didukung oleh Sunnah, atsar dan sebagian qiyas. Maka kami katakan; suatu perkara dapat diputuskan berdasarkan sumpah bersama seorang saksi. Lalu seseorang bertanya kepada kami, "Apakah di antara riwayat yang engkau nukil mengenai hal itu?" Kami katakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang saksi." Lalu Amr berkata, "Yang demikian itu terjadi dalam perkara harta."

Imam Syafi'i berkata: Kami memberi keputusan hukum berdasarkan sumpah bersama seorang saksi dalam perkara harta dan tidak pada kasus yang lainnya. Perkara yang kami putuskan berdasarkan sumpah bersama seorang saksi kami terima pula padanya kesaksian kaum wanita bersama laki-laki, seraya berdalil dengan makna Kitab Allah *Azza wa Jalla* yang telah aku terangkan mengenai kesaksian mereka sebelum ini.

Bab: Kesaksian Wanita Tanpa Laki-laki

Imam Syafi'i berkata: Proses kelahiran dan aib (cacat) pada wanita merupakan perkara yang diterima padanya kesaksian wanita tanpa disertai

oleh laki-laki. Aku tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah itu. Hal ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa di dalam Al Qur'an terdapat dalil yang menyatakan tidak boleh diterimanya kesaksian yang kurang dari dua laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua orang wanita, sebab tidak mungkin bagi sejumlah ahli ilmu menyelisihi hukum yang ditetapkan Allah. Lalu di sini terdapat petunjuk pula bahwa perintah Allah untuk memutuskan perkara berdasarkan dua saksi laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua wanita itu khusus bagi yang tidak bersumpah. Sedangkan memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang saksi ditetapkan berdasarkan Sunnah yang tidak bertentangan dengan ketetapan yang mengharuskan adanya dua saksi, sebab kedua perkara ini merupakan ketetapan yang berbeda. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kesaksian kaum wanita.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwasanya ia berkata, "Kesaksian wanita yang tidak disertai oleh laki-laki dalam urusan wanita tidak dapat diterima apabila jumlah mereka kurang dari empat orang yang adil."

Bab: Syarat bagi Mereka yang Diterima Kesaksiannya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dua orang yang adil di antara kamu.*" (Qs. Al Ma'idah (5): 106) Allah *Azza wa Jalla* berfirman pula, "*Dan persaksikanlah kepada dua orang saksi yang terdiri dari kaum laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara saksi-saksi yang kamu ridhai*" (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Imam Syafi'i berkata: Perkara yang dapat dipahami dari pembicaraan ini adalah, bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang merdeka yang diridhai serta muslim, sebab laki-laki yang kita ridhai adalah pemeluk agama kita, bukan kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kita dan mereka dengan sebab agama. Kemudian laki-laki di antara kita tidak lain adalah orang merdeka, bukan para budak yang dikuasai oleh para majikan dalam sebagian besar urusan mereka. Kita tidak meridhai pula orang-orang fasik, dan sesungguhnya keridhaan hanya berlaku pada keadilan, serta tidak pula berlaku kecuali terhadap orang-orang yang sudah baligh, sebab mereka yang menjadi sasaran pembicaraan dalam perkara-perkara fardhu hanyalah orang-orang baligh dan bukan mereka yang belum baligh.

Apabila kesaksian dijadikan dasar untuk memutuskan hukum, maka tidak boleh bagi seseorang beranggapan bolehnya memutuskan perkara berdasarkan kesaksian mereka yang belum berlaku atasnya sebagian besar perkara fardhu. Karena jika tidak berlaku atas dirinya sebagian besar perkara fardhu, maka orang lain tidak dapat dibebani suatu kewajiban dengan sebab kesaksiannya. Aku tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara orang-orang yang aku dapati bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah laki-laki yang merdeka dan adil pada semua kesaksian atas setiap muslim. Hanya saja sebagian ulama ada yang menerima kesaksian anak kecil dalam kasus dimana korban mengalami luka-luka, selama mereka belum berpisah. Apabila mereka telah berpisah, maka kesaksian mereka tidak dapat lagi diterima. Adapun firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* "Terdiri dari kaum laki-laki di antara kamu" menunjukkan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima dalam perkara apapun. *Wallahu a'lam*.

Bab: Kesaksian Seseorang yang Menuduh Orang Lain Berzina

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (orang yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat.*" (Qs. An-Nuur (24): 4-5)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah memerintahkan untuk memukul seseorang yang menuduh orang lain berzina sebanyak 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya, dan beliau menamainya sebagai orang fasik, kecuali apabila ia mau bertaubat. Untuk itu kami katakan; menjadi keharusan untuk memukul (orang seperti itu) sebanyak 80 kali, tidak menerima kesaksiannya serta keadaannya sama seperti orang fasik hingga ia bertaubat. Apabila telah bertaubat, maka kami menerima kesaksiannya dan predikat fasik pun terlepas darinya.

Imam Syafi'i berkata: Adapun cara bertaubat adalah dengan mendustakan dirinya sendiri. Apabila seseorang berkata, "Bagaimana sehingga mendustakan diri sendiri dinamakan sebagai bentuk taubat?" Maka kami katakan, "Sesungguhnya hukuman atas pelaku dosa dalam hal ini terjadi akibat tuduhan yang diucapkannya. Untuk meninggalkan dosa itu adalah dengan mengatakan bahwa tuduhan tadi tidak benar, dan taubat pun terlaksana dengan melakukan hal ini. Demikian pula dosa yang terjadi pada kasus murtad disebabkan oleh ucapan, dan bertaubat darinya adalah dengan

mengucapkan keimanan yang tadinya ditinggalkan."

Jika seseorang berkata, "Apakah ada dalil yang menunjukkan hal itu?" Maka kami katakan, "Apa yang telah aku gambarkan telah mencukupi, dan sehubungan dengan itu terdapat dalil yang diriwayatkan dari Umar, yang akan kami sebutkan nanti pada tempatnya."

Apabila orang yang menuduh saat mengucapkan tuduhan termasuk orang yang diterima kesaksiannya, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya, maka saat itu pula dikatakan kepadanya, "Jika engkau bertaubat, maka kesaksiannya kembali diterima". Apabila ia mau mendustakan dirinya, niscaya kesaksiannya diterima. Namun bila ia tidak mau melakukannya, maka kesaksiannya tidak diterima hingga ia mau bersaksi, sebab dosa yang mengakibatkan kesaksiannya diterima adalah menuduh orang lain berzina, maka jika ia mendustakan dirinya, berarti ia telah bertaubat dari perbuatannya.

Sedangkan bila seseorang menuduh orang lain berzina, sementara ia sendiri bukan termasuk orang yang diterima kesaksiannya lalu ia bertaubat, maka kesaksiannya tetap tidak dapat diterima, karena penolakan kesaksiannya disebabkan oleh dua faktor; karena keadaannya yang buruk sebelum melontarkan tuduhan, dan karena tuduhan itu sendiri. Apabila ia keluar dari salah satu faktor itu, niscaya ia belum dikatakan keluar dari faktor yang lainnya, hanya saja ia keluar dari salah satu faktor yang menyebabkan kesaksiannya ditolak. Jika ia mendustakan dirinya dan menunjukkan sikap yang baik, maka kesaksiannya pun diterima.

Bab: Teliti dalam Hal Kesaksian

Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya*" (Qs. Al Israa' (17): 36) Allah *Azza wa Jalla* berfirman pula, "*Kecuali orang yang memberi kesaksian tentang Al Haq (tauhid) dan mereka meyakinkannya*" (Qs. Az-Zukhruf (43): 86)

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan bahwa saudara-saudara Yusuf menyebutkan bahwa kesaksian mereka adalah sebagaimana yang patut atas mereka. Disebutkan pula bahwa orang tertua di antara mereka mengatakan, "Kembalilah kepada bapak kalian dan katakanlah, 'Wahai bapak kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri; dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) perkara yang ghaib'." (Qs. Yunus (12): 81)

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui. Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi:

Pertama: apa yang dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang ia lihat.

Kedua: apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi kesaksian sebagaimana yang ia dengar.

Ketiga: apa yang diketahui berdasarkan berita, dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi kesaksian atas dasar ini.

Adapun kesaksian yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain, baik berupa perbuatan maupun pengakuan, maka itu harus memenuhi dua segi pengetahuan. *Pertama*, harus diketahui melalui penglihatan. *Kedua*, harus diketahui melalui pendengaran. Atas dasar ini maka aku mengatakan bahwa kesaksian orang buta itu tidak diterima, kecuali dalam perkara yang ia lihat dan dengar sebelum buta, sebab yang menjadi pedoman dalam kesaksian adalah ketika terjadi perbuatan yang dilihat oleh saksi atau perkataan yang didengar olehnya dan ia mengenal wajah orang yang mengucapkannya. Apabila yang demikian itu berlangsung sebelum seseorang buta, lalu ia memberikan kesaksian setelah buta, niscaya kesaksiannya dapat diterima. Adapun bila ucapan dan perbuatan itu berlangsung saat saksi telah buta, maka kesaksiannya tidak diterima, sebab suara memiliki banyak kesamaan. Jika demikian halnya, maka tulisan dalam masalah ini lebih tepat lagi untuk tidak dijadikan pegangan dalam hal kesaksian.

Sedangkan kesaksian tentang kepemilikan seseorang terhadap suatu rumah atau kain berdasarkan berita yang demikian banyak sehingga menetap di dalam hati, maka boleh bagi seseorang memberi kesaksian atasnya. Demikian pula halnya kesaksian tentang nasab dimana jika seseorang mendengar bahwa si fulan dinisbatkan kepada si fulan dalam kurun waktu yang demikian lama tanpa ada yang menyelisihinya, atau seseorang mendengar bahwa si fulan dinisbatkan kepadanya tanpa ada yang mengingkari serta tidak ada gejala-gejala yang meragukan. Diperbolehkan pula memberi kesaksian atas dasar ini tentang diri seorang wanita dan nasabnya, selama ditemukan sejumlah berita yang dapat dibenarkan bahwa wanita itu adalah fulanah binti fulan. Semua ini masuk kategori kesaksian berdasarkan pengetahuan seperti yang telah aku terangkan. Begitu juga diperkenankan bagi seseorang bersumpah atas apa yang ia ketahui melalui

salah satu segi ini, serta dalam hal penolakan sumpah maupun selain itu. *Wallaahu muwaffiq.*

Bab: Kesaksian yang Wajib Ditunaikan oleh Seseorang

Imam Syafi'i berkata: Allah *Taharaka wa Ta'ala* berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Qs. Al Maa'idah (5): 8) Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah...." (Qs. An-Nisaa' (4): 135) Firman-Nya, "Dan apabila kamu berkata, 'Maka hendaklah kamu berlaku adil meskipun dia adalah kerabat (kamu)'." (Qs. Al An'aam (6): 152) Firman-Nya, "Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya." (Qs. Al Ma'aarij (70): 33) Firman-Nya, "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Baqarah (2): 283) Firman-Nya pula, "Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Qs. Ath-Thalaq (65): 2)

Imam Syafi'i berkata: Hal-hal yang aku hafal dan semua orang yang aku dengar dari kalangan ahli ilmu mengenai ayat-ayat ini adalah bahwa semuanya berkenaan dengan saksi, dan kesaksian itu menjadi keharusan baginya, serta menjadi keharusan pula baginya untuk memberikan kesaksian itu terhadap bapaknya, anaknya, kerabat dekat dan jauh maupun yang lainnya. Ia tidak boleh menyembunyikan kesaksian dan takut dalam memberikan kesaksian, ataupun tidak mau memberi kesaksian terhadap seseorang. Kemudian masalah kesaksian ini memiliki berbagai perkara cabang, semuanya menyatu dan berbeda dalam hal yang wajib dan yang tidak wajib ditunaikan. Untuk persoalan ini perlu pembahasan tersendiri.

Bab: Tidak Ada Keharusan Seseorang Memberi Kesaksian Sebelum Diminta Bersaksi

Imam Syafi'i berkata: Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "Apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar..." hingga firman-Nya "...Janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Imam Syafi'i berkata: Firman Allah Azza wa Jalla, "Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya." (Qs. Al Baqarah (2): 282) Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa penulis memiliki kewajiban atas apa yang diajarkan Allah kepadanya untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Ada pula kemungkinan kewajiban itu adalah keharusan hadir untuk memberi keterangan atas setiap hak yang ia tulis. Kemungkinan lainnya adalah bahwa wajib atasnya atau orang-orang sepertiinya untuk melakukan hal ini agar hak-hak tidak terabaikan tanpa ada yang mau memelihara dan menjadi saksi atasnya, sehingga perkara ini menjadi *fardhu kifayah*, dimana apabila seseorang telah melakukannya, maka orang lain telah terbebas dari dosa. Akan tetapi, orang yang melakukan memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan orang yang tidak melakukannya. Apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka dosa ditanggung oleh semua orang yang memiliki kemampuan di bidang itu, namun tidak melakukannya tanpa alasan syar'i. Sebagaimana halnya jihad dan shalat terhadap jenazah serta menjawab salam yang merupakan *fardhu kifayah*, dimana tidak ada dosa bagi yang tidak melakukannya apabila telah ada orang lain yang menggantikannya. Oleh karena ayat itu mengandung kedua makna ini sekaligus, dan pada konteks ayat disebutkan "*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil*", maka hal ini bagaikan dalil bahwa seluruh saksi yang dipanggil (untuk memberi kesaksian) dilarang untuk tidak memenuhi panggilan itu. Lalu firman-Nya "*dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan*" lebih dekat kepada makna bahwa orang yang meninggalkan hal itu dengan niat menyulitkan niscaya akan berdosa, sedangkan kewajiban tersebut pada awalnya hanya tergolong *fardhu kifayah*. Hal ini — *wallahu a'lam* — serupa dengan apa yang aku sebutkan tentang jihad, shalat Jenazah dan menjawab salam. Aku telah menghafal pula dari sebagian ahli ilmu tentang makna yang mirip dengan ini, dan aku tidak mengenal penyelidikan dari seorang pun di antara mereka.

Dakwaan dan bukti

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda,

"Bukti atas penggugat."¹⁹

Bab: Peradilan

Imam Syafi'i berkata: Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Qs. Al Maa'idah (5): 49) Allah SWT berfirman pula, "Apabila menegakkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (Qs. An-Nisaa' (4): 58)

Imam Syafi'i berkata: Allah telah memberitahukan kepada Nabi-Nya bahwa wajib atasnya serta nabi-nabi sebelumnya maupun manusia pada umumnya apabila memutuskan perkara agar hendaknya berlaku adil. Batasan adil adalah menetapkan hukum sebagaimana yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya ketika diperintahkan untuk memberi keputusan di antara Ahli Kitab. Allah SWT berfirman, "Dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah."

Allah SWT telah menempatkan Nabi-Nya dalam agama dan di antara pemeluknya sebagai penjelas terhadap Kitab Allah Azza wa Jalla atas makna yang dikehendaki Allah, dan diwajibkan untuk taat kepadanya. Allah SWT berfirman, "Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa' (4): 80) Firman-Nya, "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." (Qs. An-Nisaa' (5): 65) Firman-Nya pula, "maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya (yakni perintah Rasul) merasa takut." (Qs. An-Nuur (24): 63)

Maka, diketahui bahwa kebenaran itu ada pada Kitab Allah kemudian Sunnah Nabi-Nya. Tidak boleh bagi seorang mufti atau hakim untuk berfatwa dalam memutuskan perkara hingga ia memiliki ilmu tentang Al Kitab dan Sunnah, dan tidak boleh baginya untuk menyelisihi keduanya atau salah

¹⁹ HR: Tirmidzi, 13, pembahasan tentang *ahkam*, 12, bab "Bukti atas Tergugat", hadits no. 541, juz 3, hal. 626; Ad-Daraquthni, pembahasan tentang peradilan, bab "Wanita Dibenahi Apabila Musnad", no. 53, juz 4, hal. 218; Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, pembahasan tentang dakwaan, bab "Orang yang Berperkara Saling Menggugat", juz 10, hal. 256

satu dari keduanya, dalam keadaan bagaimanapun. Apabila seorang mufti atau hakim menyelisihi keduanya, maka ia telah bermaksiat kepada Allah *Azza wa Jalla* dan keputusannya ditolak. Apabila perkara yang hendak diputuskan tidak ditemukan secara tekstual dalam kedua sumber itu, maka ditetapkan berdasarkan ijtihad. Untuk itu, hendaklah mufti atau hakim tadi memiliki syarat untuk diterima berijtihad.

Bab: Ijtihad Hakim

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa ta'ala* berfirman, "*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu*" (Qs. Al Anbiya' (21): 78-79).

Al Hasan bin Abu Al Hasan berkata, "Jika bukan karena ayat ini, niscaya aku melihat para hakim telah celaka. Akan tetapi Allah SWT memuji yang satunya atas kebenarannya, dan memuji yang satunya atas ijtihadnya."

Diriwayatkan dari Amr bin Al Ash bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala."²⁰

Yazid berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada Abu Bakar bin Hazm, maka ia berkata, 'Demikianlah yang diceritakan kepadaku oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah'."

Barangsiapa mendapati perkara yang tidak ada dalam Al Kitab maupun Sunnah, maka ia harus melakukan ijtihad dan boleh baginya untuk

²⁰ HR. Bukhari, pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah, bab "Pahala Hakim Apabila Berijtihad dan Benar maupun Salah", hal. 132/133, juz 9, jld. ketiga, cet. Dar Al Jil, Muslim, 30, pembahasan tentang peradilan, 6, bab "Pahala Hakim Apabila Berijtihad Baik Benar atau Salah", hadits no. 1716, juz 3, hal. 1342, dan, *Musnad Ahmad*, juz 4, hal. 198

berbeda pendapat. Telah menjadi kewajiban bagi seorang mujtahid untuk berijtihad sesuai dengan pendapatnya sendiri, bukan pendapat orang lain. Tidak boleh bagi seorang ulama untuk *taqlid* (mengikuti tanpa dasar) kepada ulama yang hidup sezaman dengannya.

Imam Syafi'i berkata: Qiyas itu ada dua macam; *pertama*, sama seperti makna yang ada pada permasalahan pokok (*al ashl*), dan inilah qiyas yang tidak boleh diselisihi oleh seorang pun. *Kedua*, qiyas dimana pada satu sisi terdapat kesamaan dengan salah satu permasalahan pokok, dan pada sisi lain memiliki kesamaan dengan masalah pokok yang lain.

Barangsiapa di antara para hakim yang melakukan ijtihad menganggap bahwa ijtihadnya telah keliru atau menyelisihi Al Kitab, Sunnah, ijma' atau sesuatu yang semakna dengan ini, maka ia harus meralat hasil ijtihadnya; dan tidak ada yang pantas untuk ia lakukan selain ini. Kebenaran pada manusia seluruhnya adalah satu, tidak halal membiarkan manusia memutuskan perkara sesuai hukum di negeri masing-masing jika mereka berselisih tentang sesuatu yang terdapat dalam Kitab Allah dan Sunnah serta sesuatu yang semakna dengan keduanya, hingga hukum mereka hanya satu. Hanya saja mereka diperkenankan berbeda apabila hasil ijtihad mereka masing-masing memiliki unsur kebenaran.

Bab: Teliti dalam Memutuskan Hukum dan Perkara Lainnya

Imam Syafi'i berkata: Allah Ta'ala berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.*" (Qs. Al Hujuraat (49): 6) Firman Allah pula, "*Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah.*" (Qs. An-Nisaa (4): 94)

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT memerintahkan kepada orang yang akan menerapkan hukum-Nya kepada seseorang di antara hamba-Nya agar meneliti sebelum mengambil keputusan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pada perkara yang lebih spesifik agar seseorang tidak memutuskan perkara dalam keadaan marah, karena ketika marah dikhawatirkan terjadi dua hal berikut: *pertama*, kurangnya ketelitian. *Kedua*, dapat mengubah pemikiran dan menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang tidak biasa ia lakukan bila tidak marah. Telah diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ أَوْ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانٌ.

*"Janganlah seorang hakim menetapkan hukum, atau janganlah seorang qadhi memutuskan perkara di antara dua orang, di saat ia sedang marah."*²¹

Imam Syafi'i berkata: Yang dapat dipahami dari sabda Nabi SAW ini adalah bahwa maksudnya agar hakim mengambil keputusan dalam keadaan dimana sifat dan akalnya tidak mengalami perubahan. Hakim lebih mengetahui keadaan dirinya; keadaan mana saja yang menyimpannya dan mengubah sifat dan akalnya, maka patut baginya untuk tidak memutuskan perkara hingga hal tersebut hilang. Lalu kondisi apapun yang menyebabkan dirinya tenang dan akalnya prima, maka patut baginya untuk memanfaatkan keadaan itu guna memutuskan perkara. Telah diriwayatkan dari Asy-Sya'bi —yang saat itu menjabat sebagai hakim— bahwa ia terlibat makan roti dan keju, maka hal itu ditanyakan kepadanya dan ia menjawab, "Aku hendak memutuskan perkara." Seakan-akan ia bermaksud mengatakan bahwa makanan dapat menenangkan perasaannya, sementara lapar dapat menggoncang jiwanya, sehingga ia disibukkan oleh keinginan untuk makan yang pada akhirnya ia tidak dapat berkonsentrasi dalam menetapkan hukum.

Apabila seseorang sedang sakit yang cukup parah atau sangat lelah, maka semua ini semakna dengan marah atau bahkan lebih hebat lagi, sehingga seseorang harus menghindari dari memutuskan perkara. Demikian pula seseorang tidak boleh memutuskan perkara di saat merasa jemu (lelah), karena sesungguhnya akal terasa lelah di saat jemu dan akan menjadi normal apabila berada pada kondisi seperti yang telah aku terangkan.

Bab: Musyawarah

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa ta'ala* berfirman, "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 159)

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata: Abu Hurairah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah daripada Rasulullah SAW, dan Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, "*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.*" (Qs. Asy-

²¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang hukum-hukum, bab: "Apakah Qadhi Memutuskan Perkara atau Berfita Sedang Ia dalam Keadaan Marah"; Muslim, pembahasan tentang peradilan, bab: "Tidak Disukanya Keputusan Qadhi di Saat Ia Marah", hadits no 1717, juz 3, hal 1343; cet. Dar Al Fikr.

Imam Syafi'i berkata: Al Hasan berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak butuh untuk bermusyawarah dengan mereka, akan tetapi beliau menginginkan agar hal itu diikuti oleh para hakim dan pemimpin sesudahnya. Apabila hakim mendapati suatu perkara yang mengandung berbagai kemungkinan atau perkara yang *musykil*, maka patut baginya bermusyawarah. Akan tetapi tidak boleh baginya bermusyawarah dengan orang bodoh, karena tidak ada gunanya bermusyawarah dengan mereka; dan tidak boleh pula bermusyawarah dengan orang berilmu yang tidak jujur, karena terkadang ia menyesatkan orang yang bermusyawarah dengannya. Namun, sudah sepatutnya seorang hakim bermusyawarah dengan orang memiliki ilmu dan amanah. Dalam musyawarah terdapat usaha untuk membuat ridha orang yang berperkara dan menegakkan hujjah atasnya.

Bab: Menghukum Seseorang Karena Perbuatan Walinya atau Sebaliknya

Imam Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa ta'ala* befirman, "Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (Yaitu) bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. An-Najm (53): 36-38)

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abjar, dari Ahan bin Laqith, dari Abu Ramtsah ia berkata, "Aku masuk bersama bapakku menemui Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya kepadanya,

مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ.

'Siapakah ini?' Bapakku menjawab, 'Anakku, wahai Rasulullah! Saksikanlah hal itu'. Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Ketahuilah, sesungguhnya ia tidak berbuat kejahatan atasmu dan engkau tidak berbuat kejahatan atasnya'.²²

²² HR. Abu Daud, pembahasan tentang diyat, bab "Seseorang Tidak Boleh Dihukum Karena Kejahatan Saudaranya", hadits no. 4495; An-Nasai dalam *Siman*-nya dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang *qasamah*, bab "Apakah Seseorang Dihukum Karena Kejahatan Orang Lain", no. 55 juz 8, jld 4, cet. Dar Al Qalam, Beirut.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Aus, ia berkata, "*Dahulu seseorang dihukum karena dosa saudaranya hingga Ibrahim datang dan Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Dan lemburan-lemburan Ibrahim yang selalu menepati janji?' (Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain'.*" (Qs. An-Najm (53): 37-38)

Imam Syafi'i berkata: Adapun yang aku dengar —*wallahu a'lam*— tentang firman Allah Ta'ala "*(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. An-Najm (53): 37-38) adalah bahwa seseorang tidak dihukum karena dosa saudaranya, dan hal ini berlaku pada fisiknya, bukan hartanya.

Apabila seseorang membunuh atau melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana mati, maka tidak seorang pun dibunuh karena perbuatan itu kecuali pelakunya sendiri. Begitu pula tidak seorang pun yang dijatuhi hukuman karena dosanya antara si pelaku dengan Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala hanya menjadikan balasan atas hamba sesuai dengan amal perbuatan diri mereka sendiri.

Demikian pula perkara harta, tidak seorang pun boleh mengambil harta orang lain kecuali apa yang telah dikhususkan Rasulullah SAW bahwa denda kejahatan tidak disengaja yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap manusia ditanggung oleh keluarga si pelaku. Adapun selain itu, maka harta mereka terlarang diambil karena kejahatan orang lain. Akan tetapi dalam harta mereka terdapat hak-hak selain yang telah disebutkan berupa perjamuan terhadap tamu, zakat serta selain itu, namun bukan dari segi denda karena kejahatan.

Bab: Apa yang Wajib Padanya Sumpah

Imam Syafi'i berkata: Setiap orang yang mengklaim memiliki sesuatu atas orang lain; baik berupa harta, *qishash*, thalak, pemerdekaan budak maupun yang lainnya, maka si tergugat dapat disuruh bersumpah. Apabila ia bersumpah, maka ia terbebas dari tuntutan. Namun bila ia menolak bersumpah, maka hak untuk bersumpah diberikan kepada penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka tuntutananya dimenangkan. Sedangkan bila menolak bersumpah, tidak diberikan apapun kepadanya. Penolakan bersumpah dari pihak tergugat bukan berarti pengakuan darinya. Oleh karena itu, bila tergugat menolak bersumpah, si penggugat harus bersumpah untuk mengukuhkan gugatannya.

Jika seseorang bertanya, "Bagaimana engkau memerintahkan bersumpah dalam kasus yang memiliki hukuman tertentu, thalak, nasab dan harta, lalu engkau menetapkan sumpah pada semua masalah itu kepada tergugat dan kemudian dikembalikan kepada penggugat?"

Maka katakan kepadanya, "Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, *'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.'* (Qs. An-Nuur (24): 4) Hukuman seseorang yang menuduh orang lain berzina adalah dengan didera sebanyak 80 kali. Lalu Allah SWT berfirman tentang para suami, *'Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri...'* hingga firman-Nya *'...Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar'.* (Qs. An-Nuur (24): 6-9) Allah SWT menetapkan kepada mereka yang menuduh wanita berzina —selain suami si wanita— agar dijatuhi hukuman dera tanpa menetapkan kepada mereka jalan keluar darinya kecuali apabila mampu menghadirkan empat orang saksi. Sementara suami dikeluarkan dari hukuman dera dengan cara bersumpah sebanyak empat kali dan melakukan laknat pada kali yang kelima. Apabila suami melakukan hal ini, maka hukuman dera telah gugur darinya lalu ditimpakan kepada si istri, kecuali bila istri bersedia bersumpah sebanyak empat kali lalu melaknat dirinya pada kali yang kelima. Lalu Rasulullah SAW mensunahkan untuk menafikan anak dan melaknatnya, serta mensunahkan perpisahan antara pasangan suami-istri yang melakukan proses *li'an* itu. Kemudian Allah menghindarkan istri dari hukuman dera dengan cara bersumpah dan melaknat dirinya pada kali yang kelima."

Hukum-hukum antara suami-istri apabila menyelisih hukum selain pasangan suami-istri, maka hukum mereka menyatu pada perkara lainnya. Yang demikian itu dikarenakan sumpah dalam hal ini telah mengumpulkan antara menggugurkan hukuman dera dari suami dan istri, pemisahan hubungan suami-istri dan penafian anak. Maka hukuman dera, thalak dan penafian anak telah masuk dalam cakupannya.

Tidak boleh dilakukan hukuman dera atas istri ketika ia dituduh berzina oleh suami, kecuali apabila si suami melakukan sumpah dan istri tidak mau bersumpah pula untuk menolak sumpah tersebut. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa suami bila tidak melakukan *li'an* miscaya dijatuhi hukuman dera akibat menuduh istrinya berzina, sementara pada mulanya tidak ada hukuman dera atas istri dan tidak pula keharusan melakukan *li'an*.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kaum Anshar,

كَلْفُونِ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ

"Kalian bersumpah dan berhak mengambil balas atas darah sahabat kalian."

Ketika mereka tidak mau bersumpah, maka hak bersumpah diberikan kepada orang-orang Yahudi agar mereka dapat membebaskan diri dengannya. Ketika kaum Anshar tidak menggunakan hak untuk bersumpah tersebut, maka mereka pun meninggalkan hak mereka.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Umar bin Khatthab *radhiyallahu anhu* memulai memberikan hak bersumpah kepada para tergugat dan ketika mereka menolak, maka hak itu diberikan kepada para penggugat. *Wallahu a'lam*.

Masalah yang diperselisihkan Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila sebagaimana diriwayatkan dari Abu Yusuf

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan kain kepada tukang jahit lalu ia membuatnya menjadi *qubba* (pakaian luar seperti mantel), kemudian pemilik pakaian mengatakan "Aku memerintahkanmu membuatnya menjadi ghamis (kemeja)", tapi penjahit mengatakan "Engkau memerintahkanku untuk membuatnya menjadi *qubba*", maka dalam kasus ini yang menjadi pedoman adalah perkataan pemilik pakaian dan penjahit harus mengganti rugi harga kain. Inilah pendapat yang dipegang oleh beliau (yakni Abu Yusuf). Sementara Ibnu Abu Laila berkata, "Yang menjadi pedoman dalam kasus itu adalah perkataan penjahit."

Sekiranya kain hilang ketika berada di tangan tukang jahit dan tidak ada perbedaan antara pemilik kain dan tukang jahit tentang pekerjaannya, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi atas penjahit, dan tidak pula atas orang yang memutihkan kain, orang yang mewarnai pakaian maupun pekerjaan yang seperti itu, kecuali ada unsur kesengajaan dari para pekerja tersebut.

Telah sampai pula berita kepada kami dari Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Tidak ada ganti rugi atas mereka." Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan, "Mereka mengganti rugi atas apa saja yang rusak atau hilang di tangan mereka, meski tidak ada unsur kesengajaan dari mereka." Abu Yusuf berkata, "Mereka harus mengganti rugi kecuali terjadi

sesuatu di luar kekuasaan mereka.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila kain rusak atau hilang ketika berada di tangan tukang jahit, tukang cuci, orang yang mewarnai pakaian, orang sewaan yang diperintah untuk menjualnya, kuli yang disewa untuk membawanya sementara pemilik kain ada bersamanya atau tidak, kerusakan ini terjadi baik karena banjir, kebakaran, pencurian atau sebab-sebab lain tanpa ada unsur kesengajaan dari seorang pun di antara para orang sewaan, maka semuanya adalah sama, tidak diperkenankan padanya kecuali salah satu dari dua pendapat berikut. Pertama, barangsiapa mengambil upah atas sesuatu, maka ia bertanggung jawab atas hal itu. Yang berpendapat seperti ini mengqiyaskannya kepada barang pinjaman, dimana peminjam mengganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang dipinjam.

Mereka menambahkan, hanya saja barang pinjaman diganti rugi karena adanya manfaat yang diambil oleh peminjam, maka ia harus bertanggung jawab atasnya hingga dikembalikan dalam keadaan utuh, dan ia sama seperti jual-beli dengan sistem salam. Akan tetapi mungkin untuk dikatakan kepada mereka yang berpendapat seperti ini, “Sesungguhnya pinjaman diizinkan bagimu untuk memanfaatkannya tanpa ada imbalan yang diambil oleh pemilik barang, dan dari sisi ini ia sama seperti jual-beli dengan sistem salam. Sementara pada contoh permasalahan di atas tidak diperkenankan bagimu untuk mengambil manfaat darinya, akan tetapi manfaat yang dapat engkau ambil adalah upah dari hasil pekerjaannya terhadap barang itu.”

Dengan demikian, masalah di atas tidak sama dengan pinjaman. Sementara aku telah mendapatimu menyewakan hewan dan mengambil manfaat darinya dengan imbalan tertentu yang diambil darimu, namun engkau tidak mengganti rugi apabila hewan itu binasa saat berada di tanganmu.

Adapun Syuraih telah menetapkan ganti rugi kepada orang yang memutihkan kain yang saat itu rumahnya terbakar. Lalu orang ini berkata, “Engkau menetapkan ganti rugi atasku sementara rumahku telah terbakar?” Syuraih bertanya, “Bagaimana pendapatmu apabila rumah orang yang menyewamu untuk memutihkan kainnya itu terbakar? Apakah engkau tidak akan menuntut upahmu darinya?”

Imam Syafi'i berkata: Hal ini dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abu Uyainah dengan penuturan yang sama seperti di atas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para pekerja diharuskan mengganti rugi, maka tidak diperkenankan padanya kecuali apa yang telah disebutkan,

dan hendaknya ganti rugi berlaku atas setiap orang yang mengambil upah dari sesuatu. Adapun sesuatu yang diambil darinya sebagai upah, maka itu menjadi tanggung jawab atas orang yang mengambil upah, dan semua yang menjadi tanggung jawab harus diganti rugi.

Pendapat lain mengatakan bahwa orang yang mengambil upah tidak bertanggung jawab sehingga tidak mengganti rugi dalam keadaan bagaimanapun, sebagaimana halnya tidak ada ganti rugi atas tiupan. Telah diriwayatkan pula dari jalur yang tidak dapat dibenarkan oleh ahli ilmu bahwa Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu anhu* menetapkan adanya ganti rugi atas tukang cuci dan orang yang mewarnai kain. Ia berkata, "Tidak ada yang pantas bagi manusia selain ini."

Ibrahim bin Abu Yahya dari Ja'far bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami mengenai hal itu, dari bapaknya, bahwa Ali *radhiyallahu anhu* mengatakan hal tersebut. Lalu diriwayatkan dari Umar tentang keharusan mengganti rugi atas sebagian pekerja melalui jalur yang lebih lemah daripada riwayat sebelumnya, dan tidak diketahui satupun riwayat dari keduanya dalam perkara ini yang dapat dipastikan kebenarannya. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa beliau tidak mengharuskan ganti rugi kepada seorang pun di antara orang-orang sewaan, akan tetapi riwayat ini pun dinukil melalui jalur yang tidak dapat dibenarkan.

Bab: Rampasan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki merampas seorang budak wanita lalu menjualnya, kemudian wanita itu dimerdekan oleh orang yang membelinya, maka Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat bahwa jual-beli dan pembebasan tersebut adalah batil serta tidak diperkenankan, sebab penjual telah menjual sesuatu yang tidak ia miliki dan pembeli telah memerdekakan sesuatu yang tidak ia miliki pula. Pendapat ini pula yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pembebasan budak tersebut telah sah, sedangkan perampas harus mengganti rugi harga si budak kepada majikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang merampas seorang budak wanita lalu memerdekakannya, atau menjualnya kepada orang yang akan memerdekakannya, atau membelinya melalui transaksi yang rusak lalu memerdekakannya, atau menjualnya dengan sesuatu yang dapat memerdekakannya, maka jual-beli ini dinyatakan batal. Jika jual-beli telah batal, maka tidak sah pula pembebasan yang dilakukan oleh pembeli, karena ia tidak memiliki si budak.

Adapun budak tersebut tetap menjadi hak milik majikan yang pertama. Jual-beli yang berlangsung tanpa memenuhi syarat meski telah berpindah tangan kepada tiga puluh orang atau lebih dan dimerdekakan oleh siapa saja di antara mereka, jika tidak dimerdekakan oleh majikan pertama, maka jual-beli seluruhnya dinyatakan batal, dan mereka saling mengembalikan harga si budak satu sama lain. Karena apabila budak dimiliki secara sah oleh majikan yang pertama, lalu ia dijual oleh seseorang yang tidak memilikinya, maka transaksi ini tidak sah. Begitu pula transaksi jual-beli yang terjadi selanjutnya. Apabila transaksi jual-beli dinyatakan rusak, maka pembeli tidak dapat memiliki apa yang ia beli; dan barangsiapa memerdekakan budak yang tidak ia miliki, maka pembebasan itu tidak sah.

Apabila seseorang membeli seorang budak wanita lalu mencampurinya, kemudian pembeli mendapati cacat pada wanita itu yang sengaja disembunyikan oleh penjual, maka menurut Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* tidak boleh bagi pembeli untuk mengembalikan si budak kepada penjual setelah dicampuri. Demikian pula yang sampai kepada kami dari Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu anhu*.

Abu Yusuf berkata, "Akan tetapi Abu Hanifah mengatakan bahwa pembeli dapat menuntut selisih antara harga si budak dalam keadaan sehat dan ketika diketahui cacat ada padanya."

Pendapat ini pula yang menjadi pandangan Abu Yusuf *rahimahullah*. Adapun Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pembeli dapat mengembalikan budak itu bersama dengan mahar bagi wanita sepertinya, dan mahar menurut beliau adalah 5 % dari harga si budak.

Sekiranya pembeli mencampuri si budak dan terjadi pada diri si budak cacat lain saat ia berada di tangan pembeli, maka tidak boleh bagi pembeli untuk mengembalikan budak itu kepada penjual menurut pendapat Abu Hanifah, akan tetapi ia hanya dapat menuntut selisih antara harga budak itu dalam keadaan sehat dan ketika diketahui memiliki cacat. Inilah yang menjadi pendapat sahabatnya (Abu Yusuf). Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa boleh bagi pembeli untuk mengembalikan budak tersebut dan mengembalikan pula ganti atas aib yang terjadi padanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli seorang budak wanita yang tidak perawan lagi lalu mencampurinya, kemudian tampak baginya cacat yang telah ada ketika si budak masih berada di tangan penjual, maka dalam hal ini boleh bagi pembeli untuk mengembalikan budak tersebut, karena percampuran yang terjadi tidak mengurangi nilai si budak, bahkan pembeli harus mengembalikan budak tersebut sebagaimana keadaannya saat

dibeli. Jika Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa semua pengeluaran mengharuskan ganti rugi, dan kami berpendapat bahwa pelayanan sama seperti itu, maka sesungguhnya hubungan intim dengan wanita itu lebih kecil mudharatnya daripada pelayanan yang diambil oleh pembeli.

Namun jika budak wanita itu masih perawan lalu pembeli bercumbu dengannya tanpa menghilangkan keperawanannya, maka hukumannya sama seperti di atas. Adapun bila pembeli menghilangkan keperawanannya, maka tidak boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya, karena ia telah mengurangi nilainya dengan hilangnya keperawanan. Untuk itu, tidak boleh bagi pembeli mengembalikan budak dengan kondisi yang memiliki kekurangan, sebagaimana boleh pula bagi pembeli untuk tidak mengambil si budak apabila memiliki kekurangan. Akan tetapi dalam kasus ini pembeli dapat menuntut kerugian atas cacat yang disembunyikan oleh si penjual, kecuali bila penjual bersedia menerima kembali si budak meski telah terjadi kekurangan padanya, atau pembeli bersedia menerima si budak meski memiliki cacat tanpa menuntut sedikit ganti rugi atas cacat yang ada.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang membeli seorang budak wanita dalam satu transaksi, lalu keduanya mendapati cacat ada pada diri si budak, kemudian salah seorang dari keduanya hendak mengembalikan kepada penjual dan seorang lagi ingin tetap memilikinya, maka bagi siapa yang ingin mengembalikan berhak untuk mengembalikannya dan bagi yang ingin tetap memiliki berhak pula untuk memilikinya, sebab dalam kasus ini sesungguhnya penjual telah menjual separuh budaknya untuk setiap salah seorang dari kedua pembeli itu. Separuh budak bagi setiap salah seorang mereka sama seperti seluruhnya apabila budak itu dijual. Sama seperti apabila penjual menjual kepada salah seseorang separuh budaknya dan separuhnya lagi dijual kepada orang lain, kemudian kedua pembeli mendapati aib pada diri si budak, maka tiap-tiap salah seorang mereka berhak mengembalikan separuh dan mengambil kembali harta yang diambil darinya, dan bagi setiap salah seorang mereka berhak untuk tetap memilikinya meski rekannya mengembalikan bagiannya.

Apabila seseorang membeli tanah yang terdapat padanya kurma yang sedang berbuah tanpa mempersyaratkan sesuatu, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimallah* biasa mengatakan bahwa buah itu untuk penjual kecuali pembeli mempersyaratkan bahwa buah menjadi miliknya. Demikian pula telah sampai kepada kami dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

مَنْ اشْتَرَى ثَمَرًا فَفَضْلُهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْرَطَ الْمُشْتَرِي وَمَنْ

اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْرَطَ الْمُشْتَرِي.

*"Barangsiapa membeli kurma yang sedang berbuah dan telah diserbuki, maka harganya untuk penjual kecuali pembeli mempersyaratkan (bahwa buah menjadi miliknya). Barangsiapa membeli budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk penjual kecuali pembeli mempersyaratkan (bahwa harta si budak menjadi miliknya)."*²²

Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Hanifah. Sementara Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa buah menjadi milik pembeli meski tidak dipersyaratkan dalam transaksi, karena buah kurma masuk bagian dari kurma itu sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli kurma yang telah diserbuki, maka buahnya untuk penjual, kecuali pembeli mempersyaratkan saat transaksi bahwa buah menjadi miliknya. Tapi bila belum diserbuki, maka buahnya menjadi milik pembeli, karena buah kurma belum tersingkap kecuali pada saat diserbuki. Sementara buah yang belum tersingkap sama halnya dengan janin yang masih dalam perut ibunya, dimana ia dapat dimiliki dengan dasar hak kepemilikan atas ibunya. Adapun bila buah telah tersingkap, maka sama halnya dengan janin yang telah keluar dari perut ibunya. Semua ini sesuai dengan makna yang terkandung oleh Sunnah.

Adapun seseorang yang membeli pohon anggur, pohon tin atau pohon apapun yang berbuah, dan saat transaksi pohon yang diperjualbelikan sedang berbuah, baik buahnya telah besar ataupun masih kecil, maka buah tersebut menjadi milik penjual, karena dalam hal ini buah tersingkap tanpa ada sesuatu yang menghalanginya sebagaimana halnya pada kurma yang belum diserbuki. Demikian pula apabila seseorang menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya menjadi milik penjual kecuali pembeli membuat persyaratan bahwa harta si budak menjadi miliknya. Semua ini sama seperti nash dalam Sunnah, atau serupa dengan maknanya dan tidak menyelisihinya.

²² HR. Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 15, bab "Orang yang Menjual Kurma yang Sedang Berbuah", hadits no. 80/1543, juz 3, hal. 1173, cet. Dar Al Fikr; Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perdagangan, 31, bab "Ketetapan tentang Orang yang Menjual Kurma yang Telah Diserbuki", 12, "Budak yang Memiliki Harta", hadits no. 2211.

Bab: Perbedaan pada Aib (Cacat)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli seorang budak wanita, hewan, kain atau yang lainnya, lalu pembeli mendapati aib padanya, kemudian pembeli berkata kepada penjual "Engkau telah menjualnya kepadaku sementara cacat ini telah ada padanya", namun penjual mengingkarinya, maka penjual harus mengajukan bukti. Bila ia tidak memiliki bukti, maka penjual harus bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah menjualnya tanpa cacat. Jika penjual mengatakan "Aku mengembalikan hak sumpah kepada pembeli", maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* biasa berkata, "Aku tidak mengembalikan hak sumpah kepada pembeli dan aku tidak akan memindahkannya dari tempat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW."

Pendapat ini juga menjadi pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila biasa mengatakan sama seperti perkataan Abu Hanifah *rahimahullah*, hanya saja ia menambahkan bahwa apabila penggugat dituduh (berdusta), maka hak sumpah dikembalikan kepadanya setaya dikatakan, "Hendaklah engkau bersumpah". Bila ia tidak mau bersumpah, maka hal itu tidak diterima darinya dan ia pun diputuskan sebagai pihak yang kalah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli hewan, kain atau barang apapun, lalu pembeli mendapati cacat padanya, kemudian terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli dimana penjual mengatakan "Aib tersebut terjadi saat barang berada di tanganmu", sementara pembeli mengatakan "Bahkan aib terjadi saat barang masih berada padamu", dan apabila aib tersebut adalah sesuatu yang mungkin terjadi kapanpun, maka yang menjadi pedoman adalah perkataan penjual disertai sumpahnya atas nama Allah bahwa ia telah menjualnya tanpa ada cacat, kecuali bila penjual mampu mengajukan bukti yang menguatkan dakwaannya. Jika ada bukti, maka kedudukannya lebih kuat daripada sumpah. Apabila penjual menolak bersumpah, maka kita dapat memberikan hak sumpah kepada pembeli; baik kita mencurigai ia telah berdusta atau tidak. Apabila pembeli bersumpah, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada penjual disebabkan cacat yang ada. Apabila pembeli juga menolak bersumpah, maka kita tidak memenangkan gugatannya hanya karena penolakan bersumpah dari tergugat. Kita hanya dapat memenangkan gugatannya apabila di samping penolakan bersumpah dari tergugat, juga diiringi dengan sumpah dari pihak penggugat.

Apabila seseorang bertanya, "Apakah dalil atas apa yang engkau katakan?" Maka katakan kepadanya, "Keputusan Rasulullah SAW terhadap kaum Anshar agar bersumpah untuk mendapatkan hak mereka atas terbunuhnya saudara mereka. Ketika kaum Anshar menolak bersumpah,

maka Rasulullah SAW memberikan hak tersebut kepada orang-orang Yahudi agar mereka menggunakannya untuk membebaskan diri dari tuntutan. Kemudian Umar bin al-Khattab berpandangan bahwa hak sumpah diberikan kepada orang-orang yang didakwa telah membunuh untuk membebaskan diri mereka dari tuntutan. Ketika para terdakwa menolak bersumpah, maka hak sumpah diberikan kepada para pendakwa, dan ia tidak memenangkan dakwaan mereka dengan sebab penolakan bersumpah dari para terdakwa hingga ia memberikan hak bersumpah kepada para pendakwa.”

Jika seseorang melakukan suatu transaksi jual-beli, lalu penjual berlepas diri dari semua cacat yang ada, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* biasa mengatakan, “Berlepas diri dari semua itu diperbolehkan, dan pembeli tidak dapat mengembalikan barang dengan sebab aib bagaimanapun keadaannya. Tidakkah engkau memperhatikan apabila seseorang membebaskan orang lain atas tuntutan denda karena suatu luka di kepala, maka orang itu telah terbebas dari denda seluruh luka yang ada di kepala? Begitu pula apabila seseorang membebaskan orang lain atas tuntutan denda karena suatu luka di badan, maka orang itu terbebas dari denda seluruh luka yang ada di badan?”

Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa penjual tidak dapat membebaskan diri dari aib hingga ia menyebutkan aib seluruhnya berikut nama-namanya. Tapi Ibnu Abu Laila tidak menerangkan apakah penjual harus meletakkan tangannya pada tempat-tempat aib tersebut?

Imam Syafi’i berkata: Jika seseorang menjual budak atau hewan seraya berlepas diri dari semua aib yang ada padanya, maka pandangan yang kami pegang — *wallahu a’lam* — adalah keputusan Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu* bahwa penjual terbebas dari semua aib yang tidak ia ketahui namun tidak terbebas dari aib yang ia ketahui tapi tidak ia sebutkan. Hanya saja pendapat kami dalam masalah ini semata-mata karena *taqlid* terhadap Utsman.

Apabila seseorang membeli hewan, pelayan, rumah, kain atau selain itu, lalu seseorang menggugat bahwa dirinyalah pemilik semua itu namun ia tidak memiliki bukti atas dakwaannya, lalu ia menginginkan agar pembeli yang sedang menguasai barang itu bersumpah atas dakwaannya, maka menurut Abu Hanifah sumpah selamanya menjadi hak pembeli dengan menyebutkan nama Allah bahwa penggugat tidak memiliki hak apapun. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pembeli harus bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mengetahui hak bagi penggugat terhadap barang tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Ia harus bersumpah dengan tegas bahwa penggugat tidak memiliki hak apapun. Hal itu boleh ia lakukan jika ia memang tidak mengetahui ada hak bagi penggugat atas barang yang ia beli. Demikianlah umumnya hukum yang berlaku pada sumpah dan kesaksian.

Apabila seseorang membeli sesuatu atas dasar penjual memiliki hak untuk menentukan pilihan selama satu bulan, atau pembeli berhak menentukan pilihan (antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya) selama satu bulan, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* biasa mengatakan bahwa jual-beli telah rusak, dan tempo untuk menentukan pilihan tidak boleh lebih dari tiga hari.

Telah sampai kepada kami riwayat dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa membeli kambing yang sengaja tidak diperah untuk beberapa waktu, maka ia berhak memilih dua hal selama tiga hari; jika mau ia dapat mengembalikan kambing bersama satu sha' kurma atau satu sya'ir."*

Nampaknya Abu Hanifah menetapkan tempo untuk memilih sesuai dengan sabda Nabi SAW. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tempo untuk memilih dapat berlangsung hingga satu bulan atau satu tahun, dan inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli budak atau barang apa saja, atas dasar bahwa penjual atau pembeli maupun kedua-duanya berhak menentukan pilihan dalam tempo yang mereka sepakati, dan bila tempo tersebut adalah tiga hari atau kurang, maka jual-beli itu dianggap sah. Namun bila tempo tersebut lebih dari tiga hari, meski hanya sekejap, maka jual-beli dianggap batal.

Apabila seseorang bertanya, "Bagaimana sehingga diperbolehkan menentukan pilihan dalam tempo tiga hari namun tidak diperbolehkan lebih dari tiga hari?" Maka katakan kepadanya, "Jika bukan karena berita dari Rasulullah SAW, niscaya tidak boleh ada hak untuk membatalkan transaksi setelah penjual dan pembeli berpisah meski sesaat, sebab Rasulullah SAW hanya menetapkan atas mereka hak menentukan pilihan hingga keduanya berpisah."

Yang demikian itu dikarenakan seseorang tidak boleh menyerahkan hartanya kepada penjual, dan tidak boleh pula bagi penjual menyerahkan budaknya kepada pembeli sehingga penjual tidak dapat memanfaatkan harga barangnya dan pembeli tidak dapat memanfaatkan budak yang dibelinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila bila seseorang membeli sesuatu atas dasar penjual berhak menentukan pilihan dalam tempo satu hari, sementara

barang itu telah diambil alih oleh pembeli lalu rusak atau hilang saat berada di tangannya, maka dalam hal ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Pembeli harus mengganti rugi atas barang itu, karena ia mengambil barang tadi atas dasar jual-beli."²⁴

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berkata, "Pembeli menjadi pemegang amanah atas barang itu, maka tidak ada sanksi apapun atasnya."

Sekiranya yang berhak untuk memilih adalah pembeli, lalu barang itu rusak atau hilang saat berada di tangannya, maka ia bertanggung jawab atasnya dan membayar sesuai dengan harta yang disepakati saat transaksi, baik dalam pandangan Abu Hanifah maupun Ibnu Abu Laila.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual budak dengan tempo memilih selama tiga hari atau kurang, dan budak telah diserahkan lalu meninggal dunia ketika berada di tangan pembeli, maka dalam hal ini pembeli harus mengganti rugi atas nilai budak tersebut. Hanya saja kami tidak membebani kepadanya untuk mengganti rugi sesuai harga, karena jual-beli belum sempurna. Di sisi lain kami tidak menggugurkan keharusan ganti rugi dari pembeli, karena sesungguhnya ia mengambil budak itu atas dasar jual-beli. Kami tidak menetapkan suatu jual beli melainkan berlaku padanya ganti rugi. Tidak ada sisi yang dapat memasukkan si pembeli sebagai pemegang amanah. Hanya saja seseorang dianggap sebagai pemegang amanah dalam perkara yang tidak ia miliki dan tidak dapat ia ambil manfaatnya, baik sekarang atau pada masa yang akan datang, bahkan ia hanya memelihara barang itu untuk memberi manfaat kepada si pemilik barang. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual sesuatu untuk diserahkan hingga "waktu pemberian",²⁴ maka jual-beli telah rusak dari sisi bahwa Allah *Azza wa Jalla* mengizinkan melakukan utang-piutang hingga waktu tertentu, dan waktu tertentu adalah yang ditetapkan berdasarkan hilal-hilal yang disebutkan Allah *Azza wa Jalla* dalam firman-Nya, "*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan tsabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji'*" (Qs. Al Baqarah (2): 189)

²⁴ Yakni, waktu dimana sang imam bisa membagi-bagikan subsidi kepada rakyatnya. Wallahu
* Tam -pencp

Hilal telah dikenal waktu-waktunya. Adapun yang semakna dengannya di antara waktu-waktu yang telah diketahui, sesungguhnya Allah berfirman, "*Pada hari-hari tertentu.*" Sedangkan tentang tahun, maka sesungguhnya Allah berfirman, "*Dua tahun yang sempurna.*" Semua waktu ini tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Sementara "waktu pemberian", sepanjang yang aku ketahui, selalu maju dan mundur dari yang semestinya. Sekiranya imam bersungguh-sungguh mengerahkan segala usahanya, tetap saja "waktu pemberian" itu bisa lebih cepat dan bisa lebih lama.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Janganlah kamu menjual-beli untuk dilunasi sampai pada 'waktu pemberian', jangan pula hingga musim gandum atau hingga musim pemerasan anggur."

Imam Syafi'i berkata: Semua ini adalah sebagaimana yang beliau katakan, karena yang demikian itu dapat lebih cepat atau lebih lambat; dan semua jual-beli yang akan dilunasi hingga waktu yang tidak tentu, maka itu dianggap batal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila barang yang dibeli dan akan dilunasi pada waktu yang tidak tentu mengalami kerusakan ketika berada di tangan pembeli, maka nilainya harus dikembalikan. Jika nilainya berkurang karena suatu cacat, maka barang itu dikembalikan bersama ganti rugi atas kekurangan tersebut.

Apabila pembeli mengatakan "Aku ridha menerima barang ini sebagaimana harga sekarang dan membatalkan syarat pembayaran yang akan datang", maka hal itu tidak boleh baginya; sebab jika jual-beli telah rusak, niscaya tidak boleh bagi salah seorang dari keduanya untuk memperbaikinya tanpa ada pihak yang satunya.

Sehubungan dengan ini dapat dikatakan kepada mereka yang berpendapat seperti pandangan Abu Hanifah, "Bagaimana pendapatmu jika engkau mengatakan bahwa jual-beli itu rusak, maka kapankah ia menjadi baik (baca: sah)?" Jika ia mengatakan bahwa jual-beli itu menjadi baik apabila salah satunya membatalkan syaratnya, maka dapat dikatakan kepadanya, "Atas dasar ini apakah penjual adalah pembeli atau sesungguhnya yang satu adalah pembeli dan pemilik barang adalah penjual?" Apabila ia mengatakan "Bahkan pemilik harta adalah penjual", maka katakan kepadanya "Apakah pemilik barang telah melakukan transaksi yang baru selain transaksi jual-beli yang pertama?" Apabila ia mengatakan "Tidak".

maka katakan kepadanya "Perkataanmu ini kontradiktif. Engkau mengatakan hukum jual-beli itu rusak sebagaimana tidak pernah ada jual-beli, namun kemudian ia menjadi jual-beli tanpa dijual oleh pemilik barang."

Bab: Menjual Buah Sebelum Tampak Membaik

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli buah sebelum seluruhnya membaik (baca: matang), maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila tidak dipersyaratkan untuk membiarkan buah-buahan itu hingga matang, maka jual-beli dianggap sah. Apakah engkau tidak memperhatikan seseorang membeli buah yang masih kecil-kecil untuk makanan hewan, bukankah yang demikian itu diperbolehkan?"

Abu Hanifah berkata pula, "Apabila seseorang membeli mayang yang belum terbuka dan langsung memetikinya, niscaya hal itu diperbolehkan. Tapi bila orang itu membelinya tanpa mempersyaratkan untuk membiarkannya, maka hendaknya dipetik saat itu juga. Apabila pembeli meminta izin kepada pemiliknya untuk membiarkannya lalu permintaannya dikabulkan, maka hal itu tidak mengapa."

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ada kebaikan pada jual-beli semacam itu hingga buah matang, tapi tidak mengapa apabila dibeli setelah matang dengan dipersyaratkan kepada penjual untuk membiarkannya hingga waktu tertentu. Namun Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa tidak ada kebaikan pada syarat seperti ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli beberapa jenis buah sebelum tampak membaik (baca: sebelum tua atau matang), maka jual-beli dianggap rusak, karena Nabi SAW melarang menjual buah sebelum tampak membaik. Apabila seseorang membelinya tanpa menyebutkan apakah langsung memetikinya atau membiarkannya, maka jual-beli ini juga dinyatakan rusak, sebab sesungguhnya pembeli telah membelinya lalu membiarkannya hingga mencapai waktu untuk dipetik, padahal tidak halal menjual buah seperti ini secara tersendiri hingga tampak membaik. Adapun bila pembeli membeli sesuatu darinya secara khusus untuk dipetik saat itu juga, maka dalam hal ini tidak mengapa, sebagaimana tidak mengapa pula apabila dibeli setelah dipetik. Hal ini tidak termasuk dalam makna yang dilarang oleh Nabi SAW. Hanya saja Nabi SAW melarang untuk menjual buah sebelum tampak membaik, lalu beliau SAW bersabda, "Bagaimana pendapatmu apabila Allah mencegah buah itu, lalu atas dasar apa salah

seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"

Nabi SAW telah melarang pula membeli buah hingga selamat dari hama. Hanya saja larangan menjual buah berlaku apabila dilakukan saat buah tersebut masih memiliki kemungkinan besar untuk diserang hama. Adapun buah yang dibeli dan langsung dipetik sama seperti buah yang telah diletakkan di tanah (yakni telah dipetik —penerj).

Apabila seseorang membeli tanah yang terdapat padanya kurma yang sedang berbuah, dan dalam transaksi tidak disinggung tentang kurma maupun buah, maka sesungguhnya kurma itu untuk pembeli karena mengikuti tanah sedangkan buah untuk penjual, kecuali pembeli mempersyaratkan bahwa buah itu menjadi miliknya.

Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "*Barangsiapa membeli kurma yang telah diserbuki, maka buahnya untuk penjual kecuali jika dikecualikan oleh pembeli.*" Inilah pendapat yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berkata, "Buah untuk pembeli."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli tanah yang di dalamnya terdapat kurma yang sedang berbuah, maka buah itu untuk penjual apabila telah diserbuki. Sedangkan bila belum diserbuki, maka itu menjadi milik pembeli. Adapun tanah dengan kurmanya itu untuk pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli seratus hasta tanah pemukiman yang belum dibagi atau sepuluh blok tanah pemukiman yang belum dibagi, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa jual-beli tersebut batil (tidak sah), karena tidak diketahui dengan pasti berapa rumah atau tanah yang ia beli, serta tidak diketahui di mana tempat rumah dan tanah tersebut secara pasti. Sementara Ibnu Abu Laila *rahimahullah* mengatakan bahwa jual-beli tersebut diperbolehkan, dan inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Jika pemukiman tersebut tidak cukup 100 hasta, maka pembeli berhak memilih; jika mau ia dapat mengembalikannya, dan jika mau ia dapat menuntut kelebihan harga. Ini menurut pendapat Ibnu Abu Laila.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli 1/3 atau 1/6 tanah pemukiman, atau ia membeli 10 bagian dari 100 bagian yang ada, maka jual-beli ini diperbolehkan dan ia dapat bersekutu dalam memiliki pemukiman itu sesuai dengan bagian yang ia beli.

Imam Syafi'i berkata: Untuk ikan yang berada di sumur, air yang tertampung atau di tempat yang terbatas, sementara pembeli dan penjual melihatnya, lalu pemilik ikan itu menjualnya atau menjual sesuatu darinya.

dan ia melihatnya namun tidak dapat mengambilnya kecuali harus menangkapnya terlebih dahulu, maka jual-beli dinyatakan batil (tidak sah), karena ini bukan termasuk transaksi yang berada dalam jaminan dan tidak pula jual-beli atas sesuatu yang mampu untuk diserahkan saat transaksi. Bahkan, ada kemungkinan ikan itu mati sebelum ditangkap dan telah membusuk sebelum diserahkan, sehingga pembeli menanggung resiko cukup tinggi jika ikan itu mati. Akan tetapi jika ikan berada di air dan mungkin diambil langsung dengan tangan, niscaya jual-beli dinyatakan sah, sama halnya apabila ikan itu dikeluarkan dari air lalu diletakkan di tanah.

Jika seseorang ditahan karena suatu utang dan ia dinyatakan bangkrut oleh hakim, lalu ketika berada di penjara ia menjual, membeli, membebaskan budak, bersedekah atau memberikan hibah, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* biasa mengatakan bahwa semua akad ini diperbolehkan, hartanya tidak dapat dijual karena utang ataupun sesudah ia dinyatakan bangkrut. Apakah engkau tidak memperhatikan seseorang yang bangkrut pada hari ini dapat berjaya di masa mendatang?

Akan tetapi Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa jual-beli, pembebasan budak, hibah maupun sedekah yang dilakukan oleh orang itu setelah dinyatakan bangkrut, semuanya tidak sah. Hartanya dapat dijual untuk menutupi utangnya. Adapun Abu Yusuf *rahimahullah* berpendapat bahwa perkataan Ibnu Abu Laila (adalah benar) selain tentang pembebasan budak, karena pembebasan budak yang dilakukan oleh seseorang dinyatakan tidak sah hanya apabila ia dilarang membelanjakan hartanya, bukan pada saat ia mengalami kebangkrutan, dan kami tidak memperkenankannya melakukan sesuatu terhadap hartanya selain membebaskan budak hingga utangnya dilunasi.

Imam Syafi'i berkata: Jual-beli yang dilakukan seseorang dan seluruh tindakan yang ia lakukan terhadap hartanya adalah sah; baik ia memiliki utang ataupun tidak, memiliki harta yang dapat melunasi utangnya atau tidak, hingga utangnya terus membengkak. Apabila utangnya terus membengkak dan hal itu telah terbukti atau diakui sendiri, maka patut bagi hakim untuk melarangnya membelanjakan hartanya. Dalam hal ini si hakim menyatakan telah melarang orang tersebut membelanjakan hartanya hingga utangnya dilunasi, dan menyatakannya sebagai orang yang bangkrut. Kemudian hakim dapat menghitung hartanya lalu memerintahkan orang itu untuk menawarkan hartanya, dan si hakim juga dapat menjual dengan harta tertinggi yang biasanya berlaku. Setelah itu, utangnya dilunasi. Bila utangnya telah lunas semua, ia pun dapat dihadirkan lalu dibebaskan dari larangan

membelanjakan harta. Maka, ia kembali diperkenankan melakukan apa saja terhadap hartanya hingga utangnya kembali membengkak.

Apabila seseorang menyerahkan barang miliknya kepada orang lain seraya mengatakan "Juallah barang ini", tanpa menyebutkan tunai atau tidak tunai, maka barang itu harus dijual secara tunai. Apabila barang tersebut dijual tidak secara tunai, maka boleh bagi pemilik barang untuk membatalkan jual-beli setelah bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mewakili untuk menjual barangnya melainkan secara tunai. Jika barang tidak dapat diambil lagi, maka penjual harus mengganti rugi nilainya. Jika pemilik barang mau mengambil ganti rugi dari pembeli, maka hal itu dapat ia lakukan. Namun jika penjual telah mengganti rugi, maka ia tidak dapat menuntut ganti rugi pula kepada pembeli. Tapi bila pembeli yang mengganti rugi kepada pemilik barang, maka ia dapat menuntut ganti rugi kepada penjual atas kelebihan yang diambil oleh pemilik barang dari harga barang itu sendiri, sebab pemilik barang tidak akan mengambil dari pembeli selain nilai barang yang telah ia binasakan selama jual-beli belum sempurna.

Imam Syafi'i berkata: Apabila penjual dan pembeli berbeda pendapat, dimana penjual mengatakan "Aku menjual barang ini kepadamu dan aku berhak memilih (untuk membatalkan jual-beli)", sementara pembeli mengatakan "Engkau menjualnya kepadaku tanpa ada kesempatan bagimu untuk memilih (membatalkan jual-beli)", maka dalam kasus ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat bahwa yang dijadikan pedoman adalah perkataan penjual bersama sumpahnya. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa yang menjadi pedoman adalah perkataan pembeli. Pendapat terakhir inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang melakukan transaksi jual-beli budak, lalu keduanya berpisah setelah jual-beli, kemudian mereka berselisih, dimana penjual mengatakan "Aku menjualnya kepadamu atas dasar aku berhak menentukan pilihan selama tiga hari", sementara pembeli mengatakan "Engkau menjualnya kepadaku dan tidak mempersyaratkan untuk menentukan pilihan", maka dalam kasus ini keduanya harus bersumpah dan pembeli berhak memilih untuk membatalkan jual-beli atau penjual yang memiliki hak tersebut. Masalah ini —*wallahu a'lam*— sama seperti perbedaan keduanya dalam menentukan harga. Kami membatalkan jual-beli bila mereka berselisih dalam masalah harga dan kami membatalkannya pula apabila terjadi perbedaan seperti di atas.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang melakukan *barter* budak wanita dengan budak wanita pula, lalu masing-masing dari keduanya telah mengambil alih budak yang kini menjadi miliknya, kemudian salah seorang

mereka mendapati cacat pada budak yang ia ambil, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan, "Bagi yang menemukan cacat dapat mengembalikan budak tersebut lalu mengambil kembali budak miliknya, karena jual-beli telah batal." Adapun Ibnu Abu Laila berpendapat, "Ia boleh mengembalikan budak yang memiliki cacat lalu mengambil harga budaknya." Demikian pula perkataan keduanya tentang seluruh budak, hewan dan barang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang melakukan *barter* budak wanita dengan budak wanita pula, lalu masing-masing dari keduanya telah mengambil alih budak yang menjadi miliknya, kemudian salah seorang dari mereka mendapati cacat pada budak yang ia ambil, maka dalam hal ini ia boleh mengembalikan budak tersebut lalu mengambil budak miliknya dan jual-beli di antara keduanya dinyatakan batal. Demikian pula halnya dengan seluruh hewan dan barang. Apabila budak wanita tersebut meninggal dunia saat berada dalam kekuasaan salah seorang mereka, lalu yang satunya mendapatkan cacat pada budak yang masih hidup, maka ia dapat mengembalikan budak yang memiliki cacat ini lalu mengambil harga budaknya yang telah meninggal dunia, sebab pada hakikatnya budak itu adalah harga yang ia serahkan kepada pihak yang satunya. Maka saat mengembalikan budak yang ia terima, ia pun dapat mengambil harta yang telah ia serahkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menguasai hartanya sendiri, lalu bapaknya menjual sesuatu dari hartanya bukan karena kebutuhan atau karena kebutuhan yang menimpa bapaknya, maka jual-beli ini dinyatakan batal dan si bapak dalam hal ini sama seperti orang lain. Tidak ada hak bapak pada harta anaknya, kecuali bila ia butuh lalu dinaskahkan untuknya menurut kebiasaan atau ketentuan yang patut (wajar). Demikian juga apa yang dibinasakan oleh si bapak dari harta anaknya.

Apabila seseorang menjual harta orang lain dan pemilik harta berada di tempat namun tidak berkomentar, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat, "Hal itu tidak diperkenankan baginya dan sikap diam dari pemilik harta tidak berarti restu atas jual-beli yang terjadi." Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila berpendapat, "Sikap diam yang ditunjukkan oleh pemilik harta merupakan pengakuan darinya atas jual-beli yang terjadi."

Jika seseorang mengkonsumsi harta milik anaknya, sementara anaknya telah dewasa dan kaya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat, "Ia menjadi utang atas si bapak." Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila berpendapat, "Ia tidak menjadi

utang atas si bapak; dan apa yang dikonsumsi oleh si bapak di antara harta anaknya, maka si bapak tidak dibebani keharusan untuk mengganti rugi.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang bapak mengkonsumsi harta anaknya bukan karena ada kebutuhan, maka si anak dapat menuntut ganti rugi dari bapaknya sebagaimana ia menuntutnya kepada orang lain. Sekiranya si bapak memerdekakan budak dari harta anaknya, maka pembebasan ini tidak sah. Pembebasan budak berbeda dengan mengkonsumsi harta. Pembebasan budak tidak dianggap sah bila dilakukan oleh selain pemilik budak.

Jika seseorang membeli dua kain dalam satu transaksi jual-beli, lalu salah satunya rusak di tangannya sementara kain yang satunya lagi ternyata memiliki cacat, kemudian keduanya berselisih tentang harga kain dimana penjual mengatakan, “Harganya adalah 10 Dirham”, sedangkan pembeli mengatakan “Harganya adalah 5 Dirham”, maka yang dijadikan pedoman adalah perkataan penjual atas dasar bahwa harga seluruhnya telah menjadi kewajiban pembeli. Sementara pembeli bila hendak mengembalikan kain, niscaya akan dikembalikan dengan harga yang terbanyak; atau bila ia hendak menuntut ganti rugi atas cacat yang ada, niscaya ia akan menuntut harga paling tinggi. Kita tidak memberikan kepadanya tambahan tersebut atas dasar perkataannya.

Ar-Rabi' berkata, “Sehubungan dengan ini, Imam Syafi'i memiliki perkataan yang lain; yaitu bahwa yang dijadikan pedoman adalah perkataan pembeli atas dasar bahwa ia adalah pihak yang diambil darinya harga kain. Inilah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang ada.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli dua kain atau dua barang dalam satu transaksi jual-beli, salah satu dari kain itu rusak sementara yang satunya ternyata memiliki cacat, maka dalam hal ini tidak ada hak bagi pembeli untuk mengembalikannya kepada penjual. Bahkan ia hanya dapat menuntut ganti rugi atas cacat yang ada, sebab kedua kain itu dibeli dalam satu transaksi sehingga tidak ada hak baginya untuk membatalkannya.

Bab: Bagi Hasil

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan kain kepada orang lain untuk dijual, atau menyerahkan rumah untuk disewakan atas dasar keuntungan akan dibagi rata di antara mereka, maka dalam masalah ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat bahwa semua akad ini dinyatakan rusak. Bagi pihak yang menjual atau menyewakan mendapatkan upah yang

sama seperti upah yang diterima oleh orang yang mengerjakan pekerjaan serupa. Upah ini diambil dari pemilik kain atau pemilik rumah. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila menempatkan hal ini seperti tanah yang diserahkan kepada orang lain untuk diolah dan hasilnya dibagi antara pengolah dan pemilik tanah (*muzara'ah*), atau seperti kurma yang diserahkan kepada orang lain untuk dirawat dan buahnya dibagi antara orang yang merawat dan pemilik.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan kain atau barang kepada orang lain untuk dijual dengan harga tertentu, lalu bila harga jual lebih mahal dari harga yang ditentukan, maka kelebihan tersebut dibagi rata di antara mereka. Atau seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain untuk dibangun lalu disewakan dan hasilnya dibagi di antara mereka, maka semua muamalah ini dianggap rusak. Jika didapati sebelum terjadi jual-beli atau pembangunan, maka akad ini harus segera dibatalkan. Tapi bila tidak ditemukan kecuali terjadi penjualan atau pembangunan, maka penjual dan yang membangun mendapatkan upah yang biasa diterima oleh orang yang mengerjakan pekerjaan serupa. Adapun harga kain seluruhnya untuk pemilik kain, sebagaimana halnya rumah untuk pemiliknya.

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha *mudharabah* (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.

Adapun Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha *mudharabah* tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia dipinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai utang, maka ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha *mudharabah*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha *mudharabah* (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola

harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinnya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.

Bab: Jual-beli *Salam*²⁵

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan makanan kepada orang lain dalam suatu jual-beli dengan sistem *salam*, lalu pihak pembeli mengambil sebagian makanan tersebut dan pihak penjual mengambil pula sebagian dari harganya, maka dalam masalah ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berpendapat bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Telah sampai kepada kami berita dari Abdullah bin Abbas RA, ia mengatakan bahwa hal itu termasuk sesuatu yang makruf, baik dan bagus. Inilah pendapat yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa apabila penjual mengambil sebagian harga makanan itu, maka jual-beli dengan sistem *salam* ini telah rusak, bahkan sepatutnya ia mengambil seluruh harga makanan itu.

Imam Syafi'i berkata: Seseorang memberikan lebih dahulu 100 Dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan, lalu waktu tersebut tiba dan keduanya saling ridha untuk membatalkan separuh dari apa yang disebutkan dalam transaksi dan melanjutkan yang separuhnya. Permasalahan ini telah ditanyakan kepada Ibnu Abbas RA dan ia menganggap bahwa hal ini tidak mengapa, bahkan ia mengatakan bahwa bentuk transaksi ini adalah sesuatu yang makruf, baik dan bagus. Pendapat Ibnu Abbas ini didasarkan pada *qiyas* dan ia telah diselisihi oleh orang lain dalam masalah ini.

Imam Syafi'i berkata: Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa tidak ada kebaikan pada transaksi jual-beli daging dengan sistem *salam*, karena transaksi ini adalah sesuatu yang tidak dikenal. Pendapat inilah yang menjadi pegangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa hal itu tidak mengapa. Kemudian Abu Yusuf *rahimahullah* meralat pendapatnya yang pertama, lalu mengambil pendapat Ibnu Abu Laila seraya berkata, "Apabila dijelaskan tempat-tempat daging yang dimaksud; seperti paha, bagian samping atau yang sebagainya, maka diperbolehkan."

²⁵ Sistem *salam* adalah suatu transaksi jual-beli namun yang diserahkan saat transaksi hanya salah satu dari apa yang diperjualbelikan, bisa saja harga dan bisa pula barang. *Wallahu a'lam* —penerj.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual daging dengan sistem salam, namun berat, sifat, tempat dan usia hewan tersebut telah diketahui, maka sistem salam ini diperbolehkan.

Bab: *Syuf'ah*²⁶

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita dinikahi dengan mahar berupa separuh bagian rumah, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa tidak ada *syuf'ah* dalam hal itu bagi seorang pun, dan inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa sekutu di sini berhak mengambil bagian itu dari si wanita (yakni menggunakan hak *syuf'ah* —penerj), dan si wanita dapat mengambil harga atas bagian rumah yang diambil darinya.

Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata pula, "Bagaimana sehingga sekutu tersebut boleh melakukan yang demikian sementara ini bukan jual-beli yang diperkenankan padanya hak *syuf'ah*, hanya saja ini adalah pernikahan. Apakah engkan tidak memperhatikan apabila wanita itu diceraikan oleh suaminya sebelum dicampuri, maka berapa yang harus diambil oleh sekutu dari wanita itu, dan dengan apakah ia mengambil harga atau mahar? Demikian juga pandangan keduanya apabila istri melakukan *khulu'* dengan tebusan separuh sebagian rumah."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar berupa separuh bagian rumah yang belum dibagi, lalu sekutu laki-laki yang menikah ini hendak membeli kembali bagian yang telah dijadikan mahar (yakni menggunakan hak *syuf'ah* —penerj), maka dalam hal ini sekutu tersebut dapat mengambil bagian rumah yang telah dijadikan mahar lalu menyerahkan kepada si wanita mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu.

Jika suami menceraikan istrinya itu sebelum dicampuri, maka hak *syuf'ah* dianggap sempurna. Sedangkan suami dapat menuntut separuh dari harga *syuf'ah*. Demikian juga apabila seorang istri menuntut cerai (*khulu'*) dengan tebusan berupa separuh bagian rumah.

Akan tetapi, tidaklah seseorang menikahi wanita dengan mahar sebagian dari harta yang belum dibagi kecuali bila bagian tersebut telah diketahui. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar sebagian daripada harta yang belum dibagi tanpa diketahui ukurannya, maka

²⁶ Telah dijelaskan pada jilid kedua (terbitan bahasa Indonesia).

si wanita berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, dan dalam perkara ini tidak berlaku *syuf'ah*, karena mahar tidak diketahui. Dengan demikian, pernikahan dinyatakan sah dan mahar dibatalkan. Apa yang dijadikan mahar tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan si wanita mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli suatu pemukiman lalu mendirikan bangunan padanya, kemudian sekutu dipenjual datang dan meminta untuk membeli kembali pemukiman tadi atas dasar *syuf'ah*, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa sekutu dapat mengambil kembali pemukiman itu sedangkan pemilik bangunan dapat membongkar bangunannya. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila memberikan pemukiman dan bangunan kepada sekutu si penjual dan memberikan kepada pemilik bangunan harga bangunannya serta harga pemukiman yang dibeli oleh pemilik bangunan. Jika tidak demikian, maka tidak ada hak *syuf'ah* bagi sekutu tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli sebagian pemukiman yang belum dibagi, lalu ia pun membaginya dan mendirikan bangunan, kemudian sekutu si penjual hendak membeli kembali pemukiman yang telah dijual atas dasar *syuf'ah*, maka dapat dikatakan kepadanya, "Jika mau, engkau dapat mengembalikan harga yang telah ia bayar dan harga bangunan saat ini. Jika tidak mau, maka tinggalkanlah keinginanmu untuk menggunakan hak *syuf'ah*". Tidak ada yang dapat ia lakukan selain ini, karena pemilik bangunan telah mendirikan bangunan tanpa unsur pelanggaran hak orang lain, sehingga bangunannya tidak dapat dirobohkan dengan begitu saja.

Jika seseorang membeli tanah atau pemukiman, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* biasa mengatakan bahwa sekutu dapat menggunakan hak *syuf'ah* ketika mengetahui jual-beli tersebut. Adapun bila ia tidak menggunakan hak *syuf'ah* saat itu juga, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah* baginya sesudahnya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa sekutu dapat menentukan pilihan antara menggunakan hak *syuf'ah* atau tidak menggunakannya dalam tempo tiga hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menjual bagian dari pemukiman yang belum dibagi, sementara sekutunya hadir dan mengetahui jual-beli yang terjadi, lalu sekutu ini meminta untuk membeli kembali bagian yang dijual itu atas dasar *syuf'ah*, maka ia berhak menggunakan hak *syuf'ah*. Adapun bila ia mengakhirkan permintaan untuk membeli kembali seraya

menyebutkan alasan berupa sakit, terhalang untuk sampai kepada sultan (penguasa), atau karena alasan-alasan lain, maka ia tetap berhak menggunakan hak *syuf'ah* dan tidak ada waktu atas hal itu (kecuali apabila telah memungkinkan baginya mengajukan permohonan namun ia tidak melakukannya), lalu ia dapat bersumpah bahwa pengakhiran pengajuan permohonan itu bukan sebagai keridhaan darinya atas jual-beli yang terjadi dan bukan pula untuk meninggalkan haknya.

Apabila ia berada di tempat yang jauh, maka permasalahannya sama seperti ketika ia hadir. Jika memungkinkan baginya untuk datang atau mewakilkan kepada orang lain untuk mengajukan permohonan membeli kembali bagian yang telah dijual namun ia tidak melakukannya, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah* baginya. Jika seseorang mengambil kembali pemukiman dari pembeli atas dasar *syuf'ah* seraya membayar harganya secara tunai, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahmayallahu anhu* mengatakan bahwa jaminan berada di tangan pembeli yang mengambil harta. Dan, inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa jaminan menjadi tanggung jawab pembeli, karena *syuf'ah* terjadi pada hari dimana pembeli membeli bagian tersebut.

Jika sekutu adalah anak yatim, maka Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa ia berhak pula membeli kembali bagian sekutunya atas dasar *syuf'ah*. Bila anak yatim itu memiliki pengurus harta, maka si pengurus dapat membeli kembali bagian yang dijual oleh sekutu dengan dasar *syuf'ah*. Namun bila anak yatim tidak memiliki pengurus harta, maka boleh baginya mengajukan permohonan untuk membeli kembali bagian sekutunya atas dasar *syuf'ah* setelah baligh. Apabila pengurus harta si anak yatim tidak menggunakan hak *syuf'ah* setelah mengetahui jual-beli yang terjadi, maka tidak ada hak bagi anak yatim untuk membeli kembali bagian tersebut atas dasar *syuf'ah* setelah dewasa. Demikian pula seorang anak kecil jika bapaknya masih hidup. Dan, inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ada hak *syuf'ah* bagi anak kecil.

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "*Syuf'ah* hanya dapat digunakan oleh sekutu pada harta yang belum dibagi, dimana sesudah itu menjadi milik sekutu yang membaginya, dan jalannya hanya satu di antara keduanya yang mana sesudahnya menjadi milik tetangga yang berbatasan langsung. Apabila terkumpul beberapa tetangga dan sama-sama berbatasan langsung, maka mereka bersekutu dalam menggunakan hak *syuf'ah*. Sementara Ibnu Abu Laila sebelumnya berpendapat seperti Abu Hanifah hingga ditulis kepadanya oleh Abu Al Abbas (pemimpin kaum muslimin pada saat itu) agar ia tidak

menetapkan hak *syuf'ah* kecuali terhadap sekutu pada harta yang belum dibagi, maka Ibnu Abu Laila mengambil pandangan ini dan setelah itu ia tidak menetapkan hak *syuf'ah* kecuali untuk sekutu pada harta yang belum dibagi. Ini juga merupakan pendapat para ulama Hijaz dan pendapat yang sampai kepada kami dari Ali serta Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila sebagian dari suatu pemukiman dijual, sementara anak yatim atau anak yang masih dalam pemeliharaan bapaknya memiliki hak *syuf'ah*, maka wali anak yatim atau si bapak berhak membeli kembali bagian yang dijual itu atas dasar *syuf'ah*. Jika wali atau bapak tidak melakukannya, maka baik anak yatim maupun anak kecil tersebut dapat mengajukan permohonan untuk membeli kembali bagian yang dijual setelah keduanya dewasa. Namun bila mereka mengetahui setelah baligh tapi mengakhiri pengajuan permohonan padahal telah memungkinkan bagi mereka melakukannya, niscaya tidak ada lagi hak *syuf'ah* sesudah itu.

Tidak ada *syuf'ah* kecuali pada sesuatu yang belum dibagi. Jika telah ada batasan, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*. Demikian pula apabila mereka membagi pemukiman dan tanah lalu meninggalkan di antara mereka jalan atau sumber air, maka tidak ada hak *syuf'ah*. Kami tidak mewajibkan hak *syuf'ah* pada sesuatu yang dibagi dengan tetap berserikat pada jalan maupun sumber air. Sementara sebagian ulama Bashrah berpendapat sebagaimana garis besar pandangan kami. Mereka berkata, "Tidak ada *syuf'ah* kecuali pada sesuatu yang dimiliki oleh beberapa orang secara bersama-sama. Apabila tersisa di antara mereka jalan yang dimiliki bersama atau sumber air, jika tanah dan tempat tinggal telah dibagi, maka terdapat padanya hak *syuf'ah*, karena mereka bersekutu dalam memiliki sesuatu."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli sebagian pemukiman kemudian mengatakan "Aku mengambilnya dengan harga seratus dinar", lalu sekutu menerima hal itu, namun kemudian ia mengetahui bahwa orang tersebut membelinya dengan harga yang lebih murah, maka dari hal ini sekutu dapat membeli kembali bagian yang dijual. Sikap penerimaan yang ia tunjukkan tidaklah menggugurkan hak *syuf'ah* atasnya, bahkan sesungguhnya ia hanya menerima sejumlah harga yang disebutkan oleh pembeli, bukan merestui jual-beli. Oleh karena itu, ketika ia mengetahui bahwa jumlah lebih murah dari yang disebutkan, maka boleh baginya menggunakan hak *syuf'ah* akan tetapi bila kemudian ia mengetahui bahwa harganya lebih mahal dari yang disebutkan, maka tidak ada hak *syuf'ah* baginya; karena apabila ia telah menerima ketika harganya masih 100 Dinar, maka bila lebih mahal lebih pantas lagi baginya untuk menerimanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain untuk diolah dan pemilik tanah mendapatkan seperdua, sepertiga maupun seperempat dari hasilnya, atau seseorang memberikan pohon kurma atau pohon lainnya kepada orang lain untuk dirawat dan pemilik pohon mendapatkan bagian dari buahnya sebanyak seperdua, lebih banyak maupun lebih kurang dari itu, maka Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* biasa mengatakan bahwa semua ini adalah batil, karena ia telah menyewa pekerja dengan upah yang tidak diketahui. Abu Hanifah berkata, "Apakah engkau tidak memperhatikan apabila tanah atau pohon itu tidak memberikan hasil apapun, niscaya jerih payah pengolah tidak mendapatkan imbalan." Namun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau memberikan tanah Khaibar untuk diolah oleh kaum Yahudi dan beliau SAW mendapatkan seperdua dari hasilnya. Ketetapan ini terus berlaku hingga beliau SAW wafat dan pada masa khilafah Abu Bakar serta sebagian besar dari masa khilafah Umar. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Sesungguhnya di samping atas, pendapat terakhir ini didukung pula oleh qiyas. Tidakkah engkau perhatikan bahwa boleh bagi seseorang memberikan harta kepada orang lain sebagai modal usaha yang hasilnya akan dibagi rata antara pemilik modal dan pengelola? Telah sampai berita kepada kami dari Umar bin al-Khattab RA serta dari Abdullah bin Mas'ud dan Utsman bin Affan bahwa mereka telah memberikan harta kepada orang lain sebagai modal usaha yang hasilnya dibagi antara pemilik modal dan pengelola. Telah sampai pula berita kepada kami bahwa Sa'ad bin Abu Waqqash dan Ibnu Mas'ud RA telah memberikan tanah mereka untuk diolah orang lain dan mereka mendapatkan seperempat atau sepertiga dari hasilnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan kurma atau anggur kepada orang lain untuk dirawat dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari buahnya sebanyak seperdua, sepertiga atau seperti yang mereka sepakati, maka muamalah ini halal dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Khaibar.

Apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah kosong untuk ditanami, lalu pemilik tanah mendapatkan apa yang dihasilkan oleh bagian tertentu dari tanah itu, maka inilah yang dinamakan dengan

¹⁷ *Muzara'ah* adalah menyerahkan lahan untuk diolah orang lain lalu hasilnya dibagi antara pengolah dan pemilik tanah. *Wallahu a'lam*—penerj.

sistem *muhaqalah*, *mukhabarah* dan *mizara'ah* yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kami menghalalkan *muamalah* pada kurma berdasarkan berita dari Rasulullah SAW, dan kami mengharamkan *muamalah* pada lahan kosong yang juga berdasarkan berita dari Rasulullah SAW.

Bab: Dakwaan dan Perdamaian

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan gugatan kepada orang lain dalam perkara rumah atau utang maupun selain itu, lalu tergugat mengingkarinya namun kemudian ia berdamai dengan penggugat, maka Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa yang demikian itu diperbolehkan, dan inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila tidak memperbolehkan perdamaian bila ada pengingkaran. Adapun Abu Hanifah mengatakan, "Bagaimana bisa sehingga yang demikian itu tidak diperbolehkan, padahal bila telah ada pengakuan, maka tidak ada jalur damai."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan gugatan terhadap orang lain dan tergugat mengingkarinya, kemudian tergugat melakukan perdamaian dengan penggugat dimana ia bersedia membayar jumlah tertentu, maka menurut qiyas seharusnya tidak diperbolehkan, sebab kami tidak memperbolehkan perdamaian kecuali memenuhi syarat-syarat sah jual-beli; di antaranya harga yang halal dan diketahui jumlahnya. Jika demikian, menurut pandangan kami dan menurut mereka yang memperbolehkan perdamaian meski terdapat pengingkaran, maka apa yang diberikan itu dianggap sebagai imbalan, dan semua imbalan itu adalah harga. Sementara imbalan tidak dibenarkan kecuali apa yang disepakati oleh orang yang memberi barang dan yang menerima imbalan. Kecuali dalam hal ini terdapat atsar yang mengikat, maka atsar tersebut lebih patut diikuti. Akan tetapi, aku tidak mengetahui satupun atsar dalam masalah tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Seperti itulah yang aku katakan. Apabila seseorang menuntut berdamai dengan orang yang dituntut, sementara saat itu orang yang dituntut tidak berada di tempat, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa perdamaian ini diperbolehkan, dan inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa perdamaian itu ditolak, sebab orang yang dituntut tidak berada di tempat si penuntut. Demikian pula apabila seseorang memberi tenggang waktu untuk pembayaran utang di saat pengutang tidak berada di tempat, maka perkataan keduanya sama seperti yang telah aku kemukakan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berdamai dengan orang lain, sementara orang yang diajak berdamai itu tidak ada di tempat atau ia diberi tanggung oleh pemilik hak saat tidak berada di tempat, maka semua itu adalah boleh. Aku tidak membatalkan dengan sebab ketidakhadiran sesuatu yang aku perbolehkan saat hadir, sebab ini tidak termasuk dalam makna pemaksaan.

Apabila seseorang berdamai dengan orang lain, melakukan jual-beli atau mengakui suatu utang, lalu ia mengajukan bukti bahwa penuntut telah memaksanya melakukan hal itu, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan, "Hal itu diperbolehkan. Aku tidak menerima bukti yang diajukan untuk menyatakan dirinya dipaksa." Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf *rahimahullah*. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan, "Aku menerima bukti yang menyatakan dirinya dipaksa dan mengembalikan apa yang telah diambil darinya."

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Apabila pemaksaan disertai ancaman pembunuhan, maka aku menerima bukti yang diajukan. Seperti seseorang menghunuskan pedang kepada orang lain seraya berkata, 'Engkau mengakuinya atau aku akan membunuhmu', maka dalam hal ini aku menerima bukti yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa, dan membatalkan pengakuannya tersebut."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memaksa orang lain untuk menjual, mengakui atau memberi sedekah, kemudian orang yang dipaksa mengajukan bukti bahwa dirinya melakukan semua itu karena terpaksa, maka semua yang dilakukannya itu aku batalkan. Pemaksaan terjadi hanya dari orang yang lebih kuat kepada orang yang lemah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa yang memaksa ini adalah seorang penguasa, pencuri, penyamun, atau seseorang di tengah padang pasir maupun di ruang tertutup.

Bab: Sedekah Hibah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita menghibahkan atau menyedekahkan sesuatu kepada suaminya, atau tidak menuntut maharnya, kemudian si wanita mengatakan bahwa si suami telah memaksanya berbuat demikian seraya mengajukan bukti atas hal itu, maka Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa ia tidak akan menerima bukti yang diajukan oleh si wanita dan mengesahkan apa yang telah dilakukannya. Sementara Ibnu Abu Laila *rahimahullah* mengatakan akan menerima bukti yang diajukan oleh si wanita dan membatalkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita bersedekah kepada suaminya, mengurangi maharnya atau mengurangi utang suami padanya, namun kemudian ia mengajukan bukti telah dipaksa oleh suaminya melakukan hal-hal tadi, dan suami pun berpotensi untuk memaksa istrinya, maka aku membatalkan semua muamalah yang dilakukan oleh si wanita itu.

Apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut telah menerima hibah tadi yang berupa sebidang tanah pemukiman, lalu ia membangun rumah dan mengeluarkan biaya cukup besar: atau hibah itu adalah seorang budak wanita yang masih kecil, lalu penerima hibah merawatnya hingga dewasa, maka dalam hal ini sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa pemberi hibah tidak dapat mengambil kembali apa yang telah dihibahkannya itu dan tidak pula pada semua hibah lain yang telah bertambah kebaikannya ketika berada di tangan penerima hibah.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa telah terjadi perubahan pada barang yang dihibahkan ketika berada dalam kepemilikan penerima hibah, dimana hal ini tidak ada ketika barang itu berada dalam kepemilikan pemberi hibah? Bagaimana pendapatmu apabila si budak wanita yang dihibahkan itu telah melahirkan anak, apakah pemberi hibah dapat pula mengambil anak itu, padahal ia tidak menghibahkannya dan tidak pernah pula memilikinya? Inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa boleh bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya dalam semua kasus itu dan juga dapat mengambil anak yang dilahirkan oleh si budak yang dihibahkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghibahkan seorang budak wanita atau rumah, lalu si budak wanita telah melahirkan ketika berada dalam kepemilikan penerima hibah, atau rumah telah direnovasi oleh si penerima hibah, maka tidak ada lagi hak bagi pemberi hibah untuk menarik kembali budak dalam keadaan bagaimanapun, baik semakin bertambah baik atau semakin berkurang.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula semua hibah, *nihlah* (pemberian yang didasari dengan penuh keikhlasan) dan sedekah yang tidak diharamkan, semuanya masuk dalam kategori pemberian tanpa imbalan, dan ini tidak sempurna kecuali telah diterima oleh si penerima. Apabila seseorang menghibahkan tempat tinggal atau barang kepada dua orang, dan barang itu adalah sesuatu yang dapat dibagi, lalu keduanya telah mengambil alih barang yang dihibahkan, maka dalam masalah ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa hibah tersebut tidak diperbolehkan kecuali

bila sebelumnya telah dibagi, dan setiap salah seorang dari keduanya mendapatkan bagian tertentu. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa hibah tersebut diperbolehkan. Dan, inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf.

Adapun bila dua orang menghibahkan sesuatu kepada satu orang dan diterima langsung oleh penerima hibah, maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan bahwa kedua permasalahan ini adalah sama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghibahkan kepada dua orang tempat tinggal, makanan, pakaian atau pakaian tanpa dibagi terlebih dahulu, lalu kedua laki-laki itu menerima hibah, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan jual-beli. Demikian juga apabila dua orang menghibahkan budak maupun tempat tinggal yang mereka miliki bersama, baik telah dibagi atau belum kepada seorang laki-laki dan laki-laki tersebut telah menerimanya, maka hibah ini diperbolehkan. Adapun bila satu pemukiman dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang dari keduanya menghibahkan bagiannya kepada yang satunya tanpa membaginya lebih dahulu, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa hibah tersebut tidak diperbolehkan, kecuali bila dibagi terlebih dahulu dapat diketahui ukurannya serta diserahterimakan.

Telah sampai kepada kami dari Abu Bakar *radhiyallahu anhu* bahwa ia memberikan kepada Aisyah (Ummul Mukminin) RA kurma sebanyak 20 wasaq dari hasil kebunnya di Al Aliyah. Ketika tiba saat kematiannya, maka ia berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya engkau belum menerimanya, dan sesungguhnya ia menjadi harta warisan." Harta tersebut dibagi oleh para ahli waris, karena Aisyah belum menerimanya. Sementara itu, Ibrahim mengatakan bahwa hibah tidak sah kecuali diterima oleh penerima hibah. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa apabila pemukiman dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang dari keduanya menghibahkan bagiannya kepada yang satunya, lalu pihak penerima telah menerima hibah tersebut, maka yang demikian itu diperbolehkan.

Apabila dua orang menghibahkan pemukiman kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut menerimanya, maka yang demikian itu diperbolehkan menurut perkataan Abu Hanifah *rahimahullah*. Masalah harta milik dua orang yang dihibahkan tidak dapat membatalkan hibah. Dan, inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu pemukiman dimiliki oleh dua orang, lalu salah satu dari keduanya menghibahkan bagiannya kepada yang satunya, lalu pihak penerima telah menerima hibah, maka hibah tersebut

adalah sah.

Adapun serah-terima di sini hanyalah perpindahan kepemilikan dari tangan pemberi hibah kepada penerima. Atan, pemilik membiarkan kepada penerima untuk menguasainya hingga tidak ada lagi halangan antara penerima dengan harta yang dihibahkan. Jika demikian yang terjadi, maka telah dinamakan sebagai serah-terima.

Adapun serah-terima dalam masalah hibah sama seperti serah-terima dalam perkara jual-beli. Apa-apa yang dinamakan sebagai serah-terima dalam jual-beli, maka dinamakan pula sebagai serah-terima dalam masalah hibah. Sedangkan apa yang tidak dinamakan sebagai serah-terima dalam jual-beli, tidak pula dinamakan serah-terima dalam perkara hibah.

Bab: Titipan (wadhi'ah)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain, lalu orang yang dititipi mengatakan "Engkau telah memerintahkanku untuk menyerahkannya kepada fulan, maka aku pun telah menyerahkan kepadanya", dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa yang dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik harta yang dititipkan, sedangkan orang yang dititipi harus mengganti rugi. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa yang menjadi pedoman adalah perkataan pemberi titipan dan tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti rugi, namun ia harus bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain dan keduanya membenarkan hal itu, lalu orang yang dititipi mengatakan "Engkau telah memerintahkanku untuk menyerahkan titipan kepada seseorang dan aku pun telah menyerahkan kepadanya", akan tetapi perkataan ini diingkari oleh pemilik harta yang dititipkan, maka yang menjadi pedoman adalah perkataan pemilik titipan, sedangkan orang yang dititipi harus mengajukan bukti atas apa yang ia katakan.

Apabila seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain, kemudian datang pihak ketiga yang menyatakan bahwa titipan itu adalah miliknya, sementara orang yang dititipi mengatakan "Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang menitip titipan ini kepadaku", lalu orang yang dititipi menolak bersumpah untuk mereka dan keduanya sama-sama tidak memiliki bukti untuk mengukuhkan pernyataan masing-masing, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa orang yang dititipi memberikan titipan itu kepada kedua orang tadi lalu mengganti rugi atas titipan lain, karena ia telah menghilangkan satu titipan dengan sebab

ketidaktahuannya. Apakah engkau tidak memperhatikan apabila orang yang dititipi mengatakan "Orang ini yang menitipkan kepadaku", kemudian ia meralatnya seraya mengatakan "Bahkan, yang menitipkannya adalah orang itu", maka dalam kasus ini orang yang dititipi harus menyerahkan titipan kepada orang yang pertama ia akui sebagai pemiliknya, lalu ia memberikan ganti rugi berupa titipan yang serupa kepada orang kedua, karena perkataannya ini menunjukkan bahwa ia telah menghilangkan satu titipan. Demikian pula dengan masalah pertama, pernyataannya menunjukkan dirinya telah menghilangkan satu titipan. Inilah pendapat yang dijadikan pegangan. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang yang dititipi tidak harus mengganti rugi apapun. Sementara titipan itu dibagi rata antara kedua orang yang mengaku sebagai pemiliknya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pada seseorang terdapat titipan, lalu dua orang mengklaim sebagai pemilik titipan itu, dan titipan ini adalah sesuatu yang dapat dikenal dari dzatnya, seperti budak, hewan atau tempat tinggal, sementara orang yang memegang titipan mengatakan "Titipan ini adalah milik salah seorang dari kalian berdua, akan tetapi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang menjadi pemiliknya", maka dapat dikatakan kepada kedua laki-laki itu, "Apakah kalian mengklaim sesuatu selain ini?" Apabila keduanya menjawab "Tidak", tapi masing-masing mengatakan bahwa titipan itu adalah miliknya, maka orang yang memegang titipan dapat disuruh bersumpah bahwa ia benar-benar tidak tahu siapa di antara kedua orang itu yang menjadi pemiliknya. Lalu titipan tersebut dibekukan sementara hingga keduanya berdamai, atau ada di antara keduanya yang mampu mengajukan bukti sebagai pemilik yang sah, atau keduanya saling bersumpah.

Apabila salah satu dari keduanya menolak bersumpah dan yang satunya bersumpah, maka titipan itu menjadi milik pihak yang bersumpah. Sedangkan bila keduanya sama-sama menolak bersumpah, maka titipan tersebut tetap dibekukan untuk keduanya.

Bab: Gadai

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i *rahimahullah* berkata: Apabila seseorang menerima gadai dan menyimpannya pada seorang yang adil dengan keridhaan pemiliknya, kemudian harta tersebut hilang ketika berada di tempat orang yang adil tadi sementara nilainya sama dengan jumlah utang, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa harta yang digadaikan tidak dapat dituntut dan utang dinyatakan telah lunas. Pendapat inilah yang dipegang

oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa utang tetap sebagaimana adanya dan harta yang digadaikan tetap sebagai harta orang yang menggadaikannya, karena harga gadai itu bukan berada di tangan pemberi utang, bahkan ia berada di tangan orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, lalu pihak yang diberi gadai telah menerimanya atau harta gadai itu diambil oleh seseorang yang adil dan mereka ridhai, kemudian harta gadai tersebut rusak atau hilang ketika berada di tangan orang yang adil tadi, maka hukumannya sama seperti amanah, sementara utang tetap sebagaimana adanya tanpa berkurang sedikitpun.

Apabila orang yang menggadaikan hartanya meninggal dunia dan utangnya belum dibayar, sementara harta yang digadaikan berada di tangan seorang yang adil, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa penerima gadai lebih berhak terhadap harta itu daripada para pemberi utang yang lain. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa harta yang digadaikan itu dibagi rata di antara para pemberi utang dengan penerima gadai, sesuai dengan kadar harta masing-masing yang ada pada orang yang meninggal dunia.

Sedangkan apabila harta yang digadaikan berada di tangan penerima gadai, maka ia lebih berhak terhadapnya dibandingkan para pemberi utang lainnya. Pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila sama dalam masalah ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang menggadaikan hartanya meninggal dunia sementara ia masih memiliki tanggungan utang, dan gadai tersebut berada di tangan pemberi utang ataupun di tangan orang lain, maka penerima gadai lebih berhak terhadap harga harta yang digadaikan itu hingga haknya dipenuhi. Apabila masih ada yang tersisa, maka para pemberi pinjaman yang lain dapat bersekutu padanya. Sedangkan bila harga harta gadai kurang dari jumlah utang, maka penerima gadai dapat bersekutu dengan para pemberi pinjaman lainnya pada harta yang lain dari milik si mayit.

Apabila seseorang menggadaikan rumah lalu seseorang menyatakan bahwa ia memiliki bagian dari rumah itu, padahal gadai telah diterima oleh penerima gadai, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa gadai tersebut adalah batil dan tidak diperbolehkan. Demikian pula yang aku hafal darinya tentang semua gadai yang rusak, maka pemilik harta lebih berhak terhadap harta yang digadaikan tersebut.

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa apa yang tersisa dari rumah tadi tetap menjadi gadai. Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* berkata, "Bagaimana bisa demikian, padahal orang itu menggadaikan bagian yang belum dibagi."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan rumah dan diterima oleh penerima gadai, lalu seseorang menyatakan memiliki sebagian dari rumah itu, maka apa yang tersisa dari rumah tersebut tetap berstatus sebagai gadai atas utang yang karenanya rumah itu digadaikan. Apabila sejak awal bagian orang tersebut telah diketahui dan sudah dibagi, maka gadai diperbolehkan, sebab apa saja yang diperbolehkan dalam jual-beli diperbolehkan pula menjadi gadai. Serah-terima dalam masalah gadai sama seperti serah-terima dalam perkara jual-beli tanpa ada perbedaan. Hal ini telah ditulis dalam pembahasan tentang gadai.

Apabila seseorang memberikan harta gadai kepada seorang yang adil dan memberi kuasa kepadanya untuk menjualnya setelah jatuh tempo, namun ternyata pemberi gadai meninggal dunia sebelum waktu itu tiba, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa orang yang adil tersebut dapat menjual harta gadai. Sekiranya kematian pemberi gadai membatalkan hak orang yang adil tersebut untuk menjual, niscaya gadai telah batal ketika pemberi gadai meninggal dunia.

Pendapat ini yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang yang adil itu tidak berhak menjual harta gadai yang ada padanya. Gadai telah batal ketika pemberi gadai meninggal dunia. Lalu harta yang digadaikan itu dibagi bersama oleh para pemberi utang. Tapi, orang yang diberi hak untuk menjualnya dapat melakukannya saat pemberi gadai menderita sakit. Lalu harganya menjadi milik penerima gadai secara khusus menurut analogi pandangan beliau (Ibnu Abu Laila—penerj).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan gadai kepada seorang yang adil dan memberi kekuasaan kepadanya untuk menjualnya setelah jatuh tempo, maka pemegang gadai berkedudukan sebagai wakil. Apabila utang telah jatuh tempo, maka boleh bagi pemegang gadai menjualnya selama pemberi gadai masih hidup. Tapi bila pemberi gadai meninggal dunia sebelum utang jatuh tempo, maka tidak boleh bagi pemegang gadai menjual harta yang digadaikan, kecuali atas perintah sultan (pemerintah) atau atas persetujuan ahli waris. Sebab, mayit meski ridha atas amanahnya, namun sesungguhnya harta tersebut telah berpindah tangan kepada ahli waris yang belum tentu ridha terhadap amanahnya untuk menjual harta yang ia gadaikan. Gadai di sini tidak dapat dibatalkan oleh para ahli waris, hanya saja mereka telah memiliki apa yang tadinya dimiliki oleh

pemberi gadai.

Bab: Pengalihan Utang dan Pemberian Jaminan dalam Perkara Utang-Piutang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki piutang pada si fulan, lalu datang orang ketika memberi jaminan atas utang itu, maka dalam hal ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa pemilik piutang (yakni pemberi utang) dapat menuntut bayaran kepada siapa saja yang ia kehendaki di antara pemberi jaminan dan yang diberi jaminan. Tapi bila yang terjadi adalah pengalihan utang, maka tidak boleh baginya menuntut bayaran kepada pengutang, karena ia telah membebaskan pengutang dari utangnya dan mengalihkan utang tersebut kepada pihak ketiga.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak boleh bagi pemberi utang menagih pengutang pada kedua perkara tersebut (yakni baik dalam masalah jaminan maupun pengalihan —penerj), karena ketika pemberi utang menerima jaminan, berarti ia telah membebaskan pengutang dari utangnya, kecuali jika harta yang akan digunakan untuk membayar utang oleh pemberi jaminan mengalami kerusakan. Pada saat ini pemberi utang dapat menagih bayaran kepada pengutang. Adapun bila keduanya memberi jaminan satu sama lain, maka pemberi utang dapat menagih siapapun di antara mereka yang ia kehendaki menurut pendapat keduanya sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki harta pada orang lain, lalu harta tersebut diberi jaminan oleh pihak ketiga, maka pemilik harta dapat mengambil harta dari keduanya atau dari salah seorang mereka. Keduanya tidak terbebas dari tanggung jawab hingga seluruh harta itu telah diambil oleh pemiliknya, jika jaminan tersebut bersifat mutlak (tanpa batasan). Sedangkan bila jaminan memiliki syarat tertentu, maka pemberi utang dapat menagih pemberi jaminan sesuai syarat-syarat yang ada.

Adapun masalah pengalihan utang, maka secara logika ini adalah pengalihan kewajiban dari seseorang kepada orang lain. Apabila suatu kewajiban telah dialihkan dari seseorang, maka ia tidak boleh lagi dituntut untuk menunaikan kewajiban tersebut kecuali bila telah dikembalikan lagi kepadanya. Oleh karena itu, pemberi utang hanya menagih orang yang menerima pengalihan utang dan bukan pengutang langsung.

Apabila seseorang mengambil penjamin atas dirinya, setelah itu ia mengambil lagi orang lain untuk memberi jaminan atas dirinya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa kedua

orang itu berkedudukan sebagai pemberi jaminan. Inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pemberi jaminan pertama telah terbebas setelah orang yang diberi jaminan mengambil pemberi jaminan yang kedua.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengambil penjamin atas dirinya, setelah itu ia mengambil lagi orang lain untuk memberi jaminan atas dirinya tanpa membebaskan pemberi jaminan pertama, maka kedua orang itu adalah pemberi jaminan atas dirinya.

Sekiranya seseorang memberi jaminan atas orang lain dalam hal utang yang tidak disebutkan jumlahnya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa orang ini menjadi penjamin atas utang tersebut. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa jaminan seperti itu tidak diperbolehkan, karena jaminan diberikan kepada sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Contoh bagi kasus ini adalah seperti seseorang yang mengatakan, "Aku menjadi penjamin bagimu atas beban yang akan ditetapkan oleh hakim kepadamu, atau apa yang menjadi kewajibannya, atau apa yang dikatakan oleh para saksi sebagai tanggung jawabmu..." maupun ucapan-ucapan seperti itu yang tidak memiliki ketentuan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain "Apa yang diputuskan oleh hakim atasmu, atau apa yang dikatakan oleh para saksi sebagai tanggung jawabmu (maupun ucapan yang serupa), maka aku menjadi penjamin atasnya", maka sesungguhnya ia tidak menjadi penjamin atas hal itu, karena bisa saja orang itu dimenangkan dalam perkara oleh si hakim atau diberi kesaksian yang meringankan oleh para saksi. Jika demikian halnya, maka orang itu tidak dapat dikatakan sebagai penjamin. Karena suatu jaminan dinyatakan sah apabila sesuatu yang akan diberi jaminan (misalnya utang — penerj) diketahui pasti oleh pemberi jaminan. Sedangkan sesuatu yang tidak ia ketahui, maka itu masuk kategori spekulasi.

Apabila seseorang memberi jaminan atas utang mayit sesudah kematiannya, sementara si mayit tidak meninggalkan harta sedikitpun untuk melunasi utangnya, maka dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa orang itu tidak dapat menjadi penjamin atas mayit, karena sesungguhnya utang si mayit telah dinyatakan terhapus sebelum jaminan diberikan. Akan tetapi Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang itu tetap menjadi pemberi jaminan. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sementara itu Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Apabila mayit meninggalkan sedikit harta, maka pemberi jaminan tadi bertanggung jawab atas utang si mayit sesuai jumlah harta yang ditinggalkan; dan bila mayit meninggalkan harta

yang dapat menutupi seluruh utang, maka pemberi jaminan harus bertanggung jawab atas semua utang mayit.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberi jaminan atas utang mayit setelah mengetahui jumlahnya dan mengetahui pemilik piutang tersebut, maka jaminan ini mengikat baginya, baik si mayit meninggalkan harta ataupun tidak.

Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam suatu hal, lalu orang yang diwakilkan bermaksud mewakilkan kembali hal itu kepada orang lain, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa si wakil tidak berhak melakukan perbuatan itu kecuali orang yang mewakilkan memerintahkan kepadanya untuk mewakilkan kepada pihak lain. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa boleh bagi si wakil mewakilkan lagi kepada orang lain apabila ia bermaksud pergi jauh atau sedang menderita sakit. Sedangkan bila ia dalam keadaan sehat dan berada di tempat, maka ia tidak diperbolehkan berbuat demikian. Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, “Bagaimana boleh bagi si wakil mewakilkan kepada orang lain sementara orang yang mewakilkan kepadanya tidak meridhai wakil dari orang lain, akan tetapi ia hanya meridhai wakil yang ia tunjuk sendiri.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain, maka tidak boleh bagi wakil mewakilkan lagi kepada orang lain, baik ia dalam keadaan sakit atau hendak pergi jauh, sebab orang yang mewakilkan itu ridha terhadap wakil yang ia tunjuk sendiri dan belum tentu ridha terhadap orang yang ditunjuk oleh wakilnya. Tapi bila orang yang mewakilkan memperkenankan si wakil mewakilkan lagi kepada orang lain, maka hal ini diperkenankan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menuntut haknya berupa pelaksanaan hukuman atau qishash atas orang lain, maka perwakilan ini diterima setelah dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian apabila tiba waktu pelaksanaan hukuman atau qishash, maka aku tidak akan melangsungkan eksekusi hingga pihak penuntut hadir. Sebab, bisa saja ia tidak mengakui perwakilan sehingga hak dapat digugurkan, mendustakan bukti sehingga qishash dapat dibatalkan dan memberi maaf kepada terdakwa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki harta pada orang lain, lalu seseorang datang seraya mengatakan “Aku telah diwakilkan oleh fulan untuk mengambil hartanya darimu”, kemudian orang yang sedang memegang harta mengatakan “Engkau benar”, maka dalam kasus ini Abu

Hanifah *rahimahullah* mengatakan akan memaksa orang itu untuk menyerahkan harta tadi kepada orang yang datang. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan tidak akan memaksanya mengerjakan hal itu. Tapi bila orang yang datang dapat mengajukan bukti atas perkataannya, maka aku katakan kepadanya "Engkau lebih mengetahui. Jika mau, berikanlah kepadanya; dan jika mau, jangan berikan kepadanya."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki harta pada orang lain, kemudian seseorang datang dan menyebutkan bahwa pemilik harta telah mewakilkannya untuk mengambil harta itu, lalu orang yang memegang harta membenarkan perkataan orang yang datang, maka aku tidak memaksanya untuk menyerahkan harta tersebut kepada orang yang datang. Jika ia menyerahkannya, maka ia tidak terbebas dari tanggung jawab terhadap harta tadi kecuali pemilik harta mengakui telah mewakilkan orang yang datang itu, atau ditemukan bukti bahwa orang yang datang adalah wakil dari pemilik harta.

Jika seorang wanita mewakilkan kepada seseorang dalam suatu perkara dan wanita itu berada di tempat perkara dilangsungkan, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan tidak menerima perwakilan itu kecuali lawan perkara meridhainya. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan menerima atau membolehkan perwakilan tersebut. Dan, pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Aku menerima perwakilan dari orang yang tidak sedang bepergian jauh; baik wanita maupun laki-laki, dan baik karena udzur (alasan syar'i) ataupun tanpa udzur. Ali bin Abu Thalib RA pernah mewakilkan perkaranya dengan Utsman kepada Abdullah bin Ja'far, padahal Ali saat itu berada di tempat (tidak sedang bepergian jauh). Lalu Utsman RA menerima perwakilan itu. Sebelum mewakilkan kepada Abdullah bin Ja'far, Ali pernah pula mewakilkan kepada Uqail bin Abu Thalib. Aku tidak mengira bahwa Ali mewakilkan perkaranya kepada Uqail kecuali terjadi pada masa Umar bin al-Khattab RA dan tidak tertutup kemungkinan terjadi pada masa Abu Bakar RA.

Bab: Utang-Piutang

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki utang dan ia menyimpan pula titipan yang tidak diketahui secara pasti, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa apa yang ditinggalkan oleh orang itu dibagi di antara para pemilik utang dan pemilik

titipan menurut kadar hak masing-masing. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pemilik titipan tidak berhak mendapatkan apa-apa kecuali ia mengenali harta yang ia titipkan secara pasti. Jika ia mengenalinya, maka harta itu menjadi miliknya secara khusus.

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Titipan itu adalah utang selama ia tidak mengatakan sebelum kematiannya bahwa titipan tadi telah rusak atau hilang. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa titipan itu tidak diketahui kemana rimbanya? Demikian pula halnya semua harta yang awalnya sebagai amanah." Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pada seseorang terdapat titipan yang dikenali dengan pasti, sementara orang ini memiliki sejumlah utang, maka titipan tersebut untuk orang yang menitipkannya dan tidak dapat dibagi oleh para pemberi utang. Adapun bila titipan tidak dapat dikenali secara pasti; seperti dinar, dirham dan yang sebagainya, maka pemilik titipan dapat bersekutu dengan para pemberi utang dalam membagi harta yang ditinggalkan oleh laki-laki tersebut, kecuali apabila laki-laki yang dititipi ini mengatakan sebelum kematiannya bahwa titipan rusak atau hilang. Bila ia berkata demikian, maka perkataannya dapat diterima, sebab ia adalah pemegang amanah.

Apabila seseorang saat sakit yang membawa kepada kematiannya mengaku berutang pada seseorang, dan sebelum itu (saat sehat) ia mengaku pula telah berutang pada orang lain dengan disaksikan para saksi, maka dalam hal ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa yang pertama dibayar adalah utang yang dikenal saat ia masih sehat. Apabila hartanya masih tersisa, maka diberikan kepada orang yang ia akui saat sakit sebagai pemilik piutang. Apakah engkau tidak memperhatikan ketika sakit ia tidak lagi memiliki sesuatu pun dari hartanya dan saat itu tidak sah baginya membuat wasiat tentang utangnya? Maka, demikian pula pengakuannya terhadap utang itu. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang itu dibenarkan atas apa yang ia akui, dan semua pengakuannya saat sehat dan ketika sakit kedudukannya adalah sama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki sejumlah utang yang diketahui ketika ia masih sehat, baik utang itu karena jual-beli, denda suatu kejahatan, denda sesuatu yang ia rusak atau apa saja yang ia akui, kemudian ia sakit dan mengakui adanya hak seseorang atasnya, maka semua itu adalah sama. Para pemilik hak dapat membagi harta orang tersebut sesuai kadar utang masing-masing. Tidak seorang pun di antara mereka yang

didahulukan atas yang lain. Tidak ada pendapat yang tepat dalam masalah ini kecuali demikian, atau dikatakan bahwa pengakuan seseorang saat sakit dinyatakan tidak sah sebagaimana halnya pengakuan orang yang dilarang membelanjakan hartanya. *Wallahu a'lam*.

Adapun mengatakan pengakuannya atas hak seseorang ketika sakit adalah mengikat baginya, namun pemilik hak tersebut tidak bersekutu dengan para pemilik piutang lainnya dalam membagi harta peninggalannya, maka ini adalah pernyataan yang tanpa didukung oleh dalil. Bahkan, semestinya dimulai dengan melunasi utang si mayit saat ia sehat dan hak yang ia akui ketika sehat. Lalu apabila ia berutang saat sakit dan hal itu dapat dibuktikan, maka pemilik piutang dapat bersekutu dalam membagi hartanya. Tapi bila utang ini tidak dapat dibuktikan, maka pemilik piutang tidak dapat bersekutu dengan pemilik piutang yang lain. Apabila seseorang memisahkan antara pemilik piutang ketika mayit masih sehat dan pemilik piutang ketika mayit dalam keadaan sakit berdasarkan bukti, maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan dan hartanya tidak dibagikan kepada ahli waris hingga hak para pemilik piutang ditunaikan.

Apabila seorang wanita berutang saat suaminya tidak ada, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa ditetapkan atas suaminya naskah yang sama dengan jumlah utang itu selama ia tidak ada. Kemudian Abu Hanifah meralat pendapatnya ini dengan mengatakan bahwa si wanita itu tidak mendapatkan apa-apa dari suaminya, karena ia telah membiayai dirinya sendiri secara suka rela. Adapun utang tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ditetapkan naskah atas istri kecuali untuk masa yang akan datang. Demikian pendapat yang sampai kepada kami dari Syuraih. Dan, inilah pendapat yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghilang dari istrinya dan tidak memberi naskah kepadanya, maka diwajibkan atas suami naskah selama tenggang waktu ia meninggalkan istrinya hingga ia memberikan naskah kembali.

Apabila seorang ahli waris mengakui suatu utang dan bagian yang ia dapatkan bisa melunasi utang tersebut, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa pemilik piutang dapat mengambil bayaran atas semua haknya dari ahli waris yang mengaku tersebut, karena tidak ada warisan bagi si ahli waris ini hingga utang si mayit dilunasi.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa sesungguhnya utang yang harus ditanggung oleh

ahli waris itu hanya sebesar prosentase bagiannya dari harta warisan. Apabila ahli waris itu adalah dirinya bersama saudara laki-lakinya, maka ia menanggung separuh utang. Bila mereka bertiga, maka ia menanggung 1/3 utang. Satu saksi di antara mereka menurut Ibnu Abu Laila sama seperti orang yang mengaku. Adapun bila mereka berdua, maka diterima kesaksian mereka pada seluruh harta warisan menurut pendapat keduanya sekaligus. Jika keduanya adalah orang yang adil, maka utang tersebut ditanggung oleh mereka dari bagian masing-masing sesuai apa yang telah kami jelaskan dari pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila.

Imam Sya'fi'i berkata: Apabila seseorang wafat dan meninggalkan dua anak yang tidak adil (baca: fasik), lalu salah satu dari keduanya mengaku bahwa bapaknya bertanggung jawab atas hak orang lain, maka sebagian sahabat kami mengatakan bahwa pemilik piutang yang diakui boleh mengambil haknya dari ahli waris yang mengaku sesuai dengan prosentase bagian yang ia dapatkan. Jika ahli waris yang satu mengakuinya pula, maka sisa uang dilunasi dari bagiannya. Sementara ulama lain mengatakan bahwa utang tersebut dilunasi dari bagian ahli waris yang mengakuinya saja. Kemudian kapan saja ahli waris yang satunya turut mengakui utang tersebut, maka ahli waris yang telah membayar dapat menuntut ganti rugi kepadanya. Mereka berbagi hingga bagian warisan yang didapatkan oleh masing-masing menjadi sama.

Jika seseorang mengajukan bukti memiliki hak atas orang lain yang berasal dari sesuatu yang halal, namun pihak yang satunya mengajukan bukti pula bahwa hak tersebut adalah riba namun ia mengakui berasal dari harga sesuatu yang halal, maka dalam hal ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan tidak menerima peroyataan pihak yang satunya dan hak itu mengikat baginya dikarenakan pengakuannya bahwa hak yang dimaksud adalah harga dari sesuatu yang halal. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa bukti yang diajukannya dapat diterima dan ia hanya diharuskan mengembalikan harta pokok.

Imam Sya'fi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak atas orang lain sejumlah 1000 Dirham, lalu pihak yang digugat mengajukan bukti pula bahwa uang tadi adalah riba, dan apabila bukti menunjukkan bahwa asas jual-beli adalah riba, maka dapat ditanyakan kepada pemilik hak apakah benar apa yang mereka katakan. Apabila mereka mengatakan antara dia dan tergugat tidak pernah terjadi jual-beli riba dan dia tidak memiliki hak pula atas tergugat karena sebab apapun kecuali 1000 Dirham ini dan itu berasal dari jual-beli yang sah, maka aku menerima bukti

yang diajukan oleh tergugat dan membatalkan riba lalu mengembalikan harta pokok. Apabila penggugat tidak mau menerima hal ini, maka aku memerintahkannya bersumpah lalu menetapkan atas tergugat untuk membayar 1000 Dirham.

Apabila seseorang mengakui adanya harta orang lain padanya yang merupakan harga barang yang ia beli, namun kemudian ia mengatakan "Aku belum mengambil barang yang dijual" dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah mengambilnya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa harta itu menjadi kewajibannya dan pernyataannya tidak diterima. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ada kewajiban apapun atasnya hingga penuntut mengajukan bukti bahwa orang ini telah menerima barang yang dibeli. Adapun Abu Yusuf berkata, "Aku akan bertanya kepada pemilik hak apakah engkau telah menjual barang tersebut? Jika ia mengatakan 'Ya', maka aku akan katakan; tunjukkan bukti bahwa engkau telah menyerahkan barang tersebut kepadanya. Namun jika penuntut mengatakan 'Aku tidak menjual sesuatu kepadanya', maka menjadi kewajiban orang tersebut untuk melunasi harta yang ia akui sebagai milik orang lain."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan memiliki hak atas orang lain berupa harga suatu barang, lalu pihak tergugat mengatakan bahwa penggugat menjual barang itu kepadanya namun ia belum menerimanya, maka dalam kasus ini aku memerintahkan kepada pemilik hak untuk mengajukan bukti bahwa tergugat telah menerima barang yang ia beli, atau tergugat mengakui sendiri telah menerimanya. Apabila pemilik hak tidak mampu mengajukan bukti, maka aku memerintahkan kepada tergugat untuk bersumpah bahwa ia belum menerima barang yang harganya 1000 Dirham ini. Kemudian aku membebaskannya dari tuntutan 1000 Dirham ini.

Apabila seseorang mengklaim memiliki hak atas orang lain sejumlah 1000 Dirham, lalu ia mengajukan dua saksi atas pernyataannya itu, namun salah seorang saksi mengatakan haknya berjumlah 1000 Dirham, sementara saksi lain mengatakan jumlahnya adalah 2000 Dirham, maka dalam kasus ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa kesaksian keduanya ditolak, karena mereka telah berselisih. Sementara Ibnu Abu Laila menerima kesaksian mereka dan memberikan kepada penggugat sebanyak 1000 Dirham. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Apabila salah seorang dari kedua saksi itu mengatakan hak yang ada berjumlah 1000 Dirham, sementara saksi yang satunya mengatakan bahwa jumlahnya adalah 1500 Dirham, maka kesaksian keduanya diterima; baik

dalam pandangan Abu Hanifah maupun Ibnu Abu Laila. Hanya saja Abu Hanifah menerima kesaksian ini karena kedua saksi sama-sama telah menyebutkan angka 1000. Sementara perkataan saksi yang satunya, yakni 500, hanyalah kelebihan dari angka 1000.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim memiliki 1000 Dirham atas orang lain, lalu ia mendatangkan dua saksi dan salah satu saksi mengatakan bahwa jumlahnya adalah 1000 Dirham, sedangkan saksi yang lainnya mengatakan bahwa jumlahnya adalah 2000 Dirham, maka dalam hal ini aku akan bertanya kepada keduanya mengenai hal itu. Jika mereka mengatakan bahwa kesaksian itu didasarkan atas pengakuan si penggugat, atau saksi yang mengatakan 1000 Dirham menyatakan keraguan tentang 2000 Dirham sehingga ia menyatakan 1000 Dirham, maka dalam hal ini penggugat telah diberi kesaksian oleh dua orang pada haknya yang berjumlah 1000 Dirham. Jika ia mau mengambilnya tanpa harus bersumpah, niscaya hal itu menjadi hak baginya. Apabila ia mau mengambil 1000 Dirham yang lain, yang diberi kesaksian oleh satu orang, maka ia dapat mengambilnya dengan bersumpah bersama seorang saksi.

Tapi bila kedua saksi berbeda dimana salah seorang mereka mengatakan "Aku bersaksi penggugat memiliki hak atas tergugat sejumlah 2000 Dirham dari hasil penjualan seorang budak", sementara saksi yang satunya mengatakan "Penggugat memiliki hak atas tergugat sebanyak 1000 Dirham dari hasil penjualan kain", maka telah kami jelaskan bahwa asas dari hak tersebut berbeda. Penggugat tidak dapat mengambil haknya kecuali dengan bersumpah untuk setiap satu saksi. Jika mau, ia dapat bersumpah satu kali untuk setiap saksi (lalu mengambil hak yang dikatakan oleh keduanya); dan bila mau, ia dapat bersumpah untuk salah seorang saksi dan meninggalkan saksi lainnya apabila ia mengklaim apa yang mereka katakan.

Imam Syafi'i berkata: Sama saja apakah jumlahnya 2000 atau 1500 Dirham.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para saksi memberi kesaksian atas suatu rumah bahwa itu adalah milik si fulan yang telah wafat dan meninggalkan rumah itu sebagai warisan untuk fulan dan fulan, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa apabila mereka memberi kesaksian tidak mengetahui ahli waris lain kecuali orang-orang yang mereka sebutkan, maka kesaksian ini diterima. Dan, inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa kesaksian mereka tidak diterima apabila mereka mengatakan "Kami tidak mengetahui ahli waris lain bagi mayit selain yang mereka sebutkan". Kesaksian mereka hanya dapat diterima apabila mereka mengatakan "Tidak

ada ahli waris lain bagi mayit selain yang mereka sebutkan". Jika ada orang lain yang menyatakan diri sebagai ahli waris berdasarkan bukti, maka aku memasukkannya bersama mereka dalam pembagian warisan tanpa membatalkan kesaksian terdahulu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para saksi mengatakan bahwa rumah ini adalah milik fulan yang telah wafat dan meninggalkannya sebagai warisan, dan mereka tidak mengetahui ahli waris lainnya kecuali fulan dan fulan, maka kesaksian mereka dapat diterima oleh hakim. Apabila kedua saksi termasuk orang-orang yang mengetahui secara mendalam tentang perkara tersebut, maka hakim menetapkan warisan kepada pihak yang diberi kesaksian sebagai ahli waris. Kemudian bila datang ahli waris lain, maka diikutkan pula kepada mereka. Demikian pula apabila datang orang yang mendapat wasiat dari si mayit atau para pemilik piutang. Tapi bila para saksi bukan orang-orang yang sangat mengenal si mayit, maka hakim harus berhati-hati dan dapat terlebih dahulu bertanya kepada orang-orang yang mengenali si mayit; apakah ia memiliki ahli waris lain? Jika orang-orang itu mengatakan bahwa ada ahli waris lain, maka kita tidak dapat membagi warisan hingga mengetahui berapa jumlah mereka untuk diberi bagian masing-masing. Jika terjadi kesulitan dalam menetapkan hal itu, maka hakim dapat memanggil ahli waris yang ada untuk menghadirkan pemberi jaminan lalu menyerahkan harta kepada ahli waris itu. Tapi, hakim tidak dapat memaksa ahli waris bila tidak menghadirkan pemberi jaminan.

Apabila para saksi mengatakan bahwa tidak ada ahli waris bagi si mayit selain mereka yang disebutkan, maka kesaksian mereka diterima atas dasar makna perkataan mereka, "Kami tidak mengetahui". Apabila mereka mengucapkannya berdasarkan pengetahuan yang bersifat pasti, ini tetap tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak. Akan tetapi, tidak ada pula alasan untuk menolak kesaksian mereka.

Apabila seseorang memberi kesaksian atas istrinya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa tidak diperkenankan kesaksian suami untuk istrinya. Demikian pula yang sampai kepada kami dari Syuraih. Dan, inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa kesaksian suami terhadap istrinya dapat diterima.

Imam Syafi'i berkata: Tidak diterima kesaksian seseorang terhadap kedua bapak dan kakeknya meski telah jauh, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Begitu pula kesaksiannya terhadap anaknya meski telah jauh ke bawah. Kesaksian seseorang tidak dapat ditolak bila diperuntukkan kepada selain yang telah disebutkan; baik istri, saudara laki-laki, maupun paman

dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Apabila seorang yang buta memberi kesaksian atas peristiwa yang ia alami saat masih memiliki penglihatan yang sehat, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa kesaksiannya itu tidak diterima. Telah sampai riwayat kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah RA bahwa ia menolak kesaksian orang buta yang memberi kesaksian di hadapannya. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa kesaksiannya diterima. Dan, pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyaksikan sesuatu saat masih melihat, kemudian ia memberikan kesaksian atas hal itu ketika telah buta, maka kesaksiannya dapat diterima, karena yang paling dominan dalam suatu kesaksian adalah pendengaran dan penglihatan, sementara keduanya ia miliki saat menyaksikan kejadian tersebut.

Apabila seseorang berkata, "Kedua hal itu tidak ada saat ia memberi kesaksian." Maka dapat dikatakan, "Sesungguhnya yang kami butuhkan adalah keadaannya ketika menyaksikan kejadian, bukan kondisinya saat memberi kesaksian, sebab dalam hal ini ia hanya mengulangi apa yang telah ia saksikan saat penglihatannya masih normal. Apabila kita menolak kesaksiannya dengan alasan tidak dapat melihat orang yang hendak diberi kesaksian, maka yang menjadi konsekuensinya kita harus menolak kesaksian seseorang yang memiliki penglihatan normal terhadap orang yang telah meninggal dunia atau orang yang tidak berada di tempat, karena orang yang memiliki penglihatan normal juga tidak melihat orang yang telah meninggal dunia atau orang yang berada di tempat jauh. Padahal, orang yang menolak kesaksian orang buta atas sesuatu yang ia alami saat memiliki penglihatan normal memperbolehkan kesaksian orang yang memiliki penglihatan normal terhadap orang yang telah meninggal dunia maupun yang berada di tempat jauh.

Apabila seseorang menarik kembali kesaksiannya dalam kasus zina, sementara terdakwa telah dihukum rajam, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa orang ini dapat dijatuhi hukuman dera dan didenda sebesar 1/4 diyat (yakni 25 ekor unta). Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila menjatuhkan hukuman bunuh atas orang itu. Sekiranya keempat saksi menarik kesaksian mereka, niscaya akan dibunuh semuanya dan tidak dikenai denda apapun. Apabila tiga orang saksi menarik kesaksian mereka, maka menurut pendapat Abu Hanifah *rahimahullah* mereka dijatuhi hukuman dera dan dikenai denda masing-masing 1/4 diyat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila empat orang memberi kesaksian atas seseorang bahwa ia telah melakukan zina dan ia pun dihukum rajam, lalu

salah seorang mereka menarik kesaksiannya, maka hakim harus bertanya kepadanya mengenai perbuatannya itu. Apabila ia mengatakan "Aku sengaja memberi kesaksian palsu", maka hakim harus bertanya "Apakah engkau tahu bila memberi kesaksian bersama orang lain, niscaya tidakwa akan dibunuh?" Apabila ia mengatakan "Ya", maka hakim menyerahkan urusannya kepada ahli waris korban. Jika mau mereka dapat membunuhnya, dan jika mau mereka dapat memaafkannya. Adapun bila mereka mengatakan "Kami tidak membunuhnya namun mengambil diyat darinya", maka ia harus membayar 1/4 diyat dan dijatuhi hukuman dera meski keputusan apapun yang diambil oleh ahli waris korban. Tapi apabila ia mengatakan "Aku memberi kesaksian palsu namun tidak tahu akan mengakibatkan dirinya dibunuh", maka ia disuruh bersumpah tidak sengaja untuk membunuhnya dan ia harus membayar denda sebesar seperempat diyat serta hukuman dera. Demikian pula apabila semua saksi menarik kesaksian mereka.

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman, "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kaum laki-laki yang adil di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah (2): 282) Allah SWT berfirman pula, "*di antara saksi-saksi yang kamu ridhai.*" (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid bahwa ia berkata, "Dua laki-laki yang adil, merdeka dan muslim." Kemudian aku tidak mengenal di antara ahli ilmu yang menyelisihi bahwa makna ayat tersebut adalah seperti ini. Setelah mereka tidak berselisih dalam hal itu, maka mereka mengatakan pula bahwa kesaksian tidak sah kecuali kedua saksi itu memenuhi empat syarat, yaitu; merdeka, muslim, adil dan baligh. Seorang budak, meski muslim dan adil, kesaksiannya tidak diterima dikarenakan kurang dari sisi kemerdekaan yang merupakan salah satu syarat. Jika mereka mengatakan demikian, maka kekurangan dari sisi keislaman lebih tepat untuk tidak diterima kesaksiannya daripada kekurangan dari segi kemerdekaan. Apabila mereka mengatakan bahwa ayat di atas mengumpulkan keempat syarat ini, maka menjadi keharusan agar seorang tidak dapat dijadikan saksi kecuali memenuhi keempat faktor itu.

Apabila dua saksi dari kalangan Nasrani memberi kesaksian terhadap seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa yang demikian itu diperbolehkan, karena kekafiran merupakan satu agama (*millah*). Dan, inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa keduanya

adalah dua agama (*millah*) yang berbeda.

Adapun Abu Hanifah berpandangan bahwa antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi. Ia mengatakan pula bahwa orang-orang kafir tidak berbeda satu sama lain, meski agama mereka berbeda. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Tapi Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa di antara mereka tidak dapat saling mewarisi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila para pemeluk agama lain mengajukan perkara kepada kita, maka kita memutuskan di antara mereka bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Namun kita menetapkan orang Yahudi mewarisi orang Nasrani dan orang Nasrani mewarisi orang Yahudi. Kita menganggap kekafiran sebagai satu agama (*millah*) sebagaimana kita menetapkan Islam sebagai satu agama, sebab pada dasarnya yang ada hanyalah keimanan atau kekafiran.

Bab: Sumpah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim memiliki hak atas orang lain dan ia mengajukan bukti untuk mendukung pernyataannya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa tidak perlu baginya bersumpah bila telah ada saksi. Hujjahnya dalam masalah itu adalah bahwa telah dinukil berita dari Rasulullah SAW, "*Sumpah bagi tergugat dan bukti bagi penggugat.*" Kita tidak menetapkan kepada penggugat apa yang tidak ditetapkan kepadanya oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh memindahkan hak sumpah dari tempat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa penggugat harus bersumpah di samping saksi-saksi yang ia ajukan. Apabila ia tidak memiliki saksi, maka ia tidak disuruh bersumpah, namun hak sumpah diberikan kepada tergugat. Apabila tergugat mengatakan hendak mengembalikan hak sumpah kepada penggugat, maka tidak diperkenankan baginya kecuali ia mencurigai tergugat telah berdusta. Jika demikian keadaannya, maka hak sumpah dikembalikan kepada penggugat dan hal ini berlaku pada utang-piutang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang datang membawa dua saksi untuk menyatakan haknya atas seseorang, maka tidak ada keharusan sumpah atasnya selama ada dua saksi. Apabila kita mengharuskan sumpah atasnya, niscaya ketetapan menyuruh seseorang bersumpah bila hanya menghadirkan satu saksi akan kehilangan makna. Di samping itu, menyelisihi sabda Nabi SAW, "*Bukti atas penggugat dan sumpah atas tergugat.*"

Apabila seseorang mengajukan gugatan terhadap orang lain tanpa didukung bukti, maka kami memerintahkan tergugat untuk bersumpah. Jika ia mau bersumpah, maka ia dinyatakan terbebas dari segala tuntutan; tapi bila ia menolak, maka kami mengatakan kepada penggugat, "Kami tidak akan memberikan tuntutanmu dengan sebab penolakannya bersumpah, kecuali apabila engkau mau bersumpah setelah ia menolak. Bila engkau bersumpah, maka kami akan memberikan hakmu; dan bila menolak bersumpah, maka kami tidak akan memberikan apapun kepadamu."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewarisi tempat tinggal atau selainnya, lalu datang orang lain yang menggugat bahwa tempat tinggal itu adalah miliknya, maka pada kondisi demikian kita dapat bertanya tentang gugatannya. Apabila ia mengklaim sesuatu yang berada pada mayit, maka kami memerintahkan ahli waris untuk bersumpah berdasarkan pengetahuannya bahwa ia tidak mengetahui hak tergugat pada harta warisan. Setelah itu, kami membebaskannya dari tuntutan. Adapun bila ia mengklaim sesuatu yang ada pada ahli waris, maka kami memerintahkannya bersumpah dengan tegas bahwa penggugat tidak memiliki hak apapun atas harta yang ada di tangannya dan juga harta yang ia warisi.

Apabila penggugat meminta tergugat bersumpah atas pernyataannya lalu hakim memenuhi permintaan itu, kemudian penggugat mendatangkan bukti, maka Abu Hanifah *rahimahullah* menerima hal itu, karena telah sampai berita dari Umar bin Khaththab RA dan Syuraih bahwa keduanya mengatakan, "Sumpah yang curang lebih pantas ditolak daripada bukti yang adil." Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan tidak menerima bukti darinya setelah ada sumpah dan keputusan telah ditetapkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengajukan gugatan terhadap orang lain tanpa bukti, lalu hakim memerintahkan tergugat bersumpah dan ia pun bersumpah, setelah itu penggugat mengajukan bukti, maka aku menerima bukti tersebut dan memenangkan gugatannya. Aku tidak menolak bukti yang adil, yang menjadi ketetapan hukum kaum muslimin dengan sebab sumpah yang curang.

Bab: Wasiat

Apabila seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk mendapatkan hak tinggal di suatu rumah, pelayanan seorang budak, hasil kebun atau hasil tanah, baik 1/3 bagiannya atau lebih kecil dari itu, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa yang demikian itu

diperbolehkan. Dan, inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan untuk seseorang hasil tanah atau buah dari kebunnya dan jumlahnya tidak lebih dari $1/3$, maka yang demikian itu diperbolehkan. Apabila seseorang mewasiatkan untuk orang lain berupa jasa budak, maka yang demikian itu diperbolehkan pula selama tidak lebih dari $1/3$ pelayanan si budak tersebut. Jika seseorang mewasiatkan lebih dari $1/3$, lalu diresui oleh ahli waris ketika pemberi wasiat masih hidup dan para ahli waris saat itu telah dewasa, namun setelah pemberi wasiat meninggal dunia mereka menolak wasiat tadi, maka dalam hal ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa wasiat itu mengikat mereka dan boleh untuk ditolak, karena mereka merestuiinya di saat belum berkompeten dalam hal itu dan juga belum memiliki harta. Demikianlah yang sampai kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud RA dan Syuraih. Pendapat ini pula yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa restu mereka telah sah, mereka tidak mampu menariknya kembali.

Apabila mereka merestui setelah pemberi wasiat meninggal dunia, lalu mereka hendak membatalkannya sebelum wasiat dilaksanakan, maka tidak ada hak bagi mereka atas hal itu baik menurut pandangan keduanya sekaligus (yakni Abu Hanifah maupun Ibnu Abu Laila—penerj).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan kepada orang lain dalam jumlah yang lebih banyak dari $1/3$ hartanya, lalu ahli waris merestuiinya di saat pemberi wasiat masih hidup, namun kemudian mereka hendak membatalkan restu tersebut setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka yang demikian itu diperbolehkan bagi mereka, karena mereka merestui sesuatu yang tidak mereka miliki. Tapi bila pemberi wasiat meninggal dunia lalu ahli waris merestui wasiatnya, kemudian mereka hendak membatalkan restu tersebut sebelum warisan dibagikan, maka mereka tidak berhak melakukannya, karena mereka telah memberikan restu atas apa yang mereka miliki. Jika mereka merestui wasiat ketika pemberi wasiat belum meninggal dunia atau saat pemberi wasiat dalam keadaan sakit, maka boleh bagi mereka membatalkan restu tersebut setelah pemberi wasiat meninggal dunia, karena mereka memberi restu atas sesuatu yang tidak mereka miliki.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk seorang laki-laki dan mewasiatkan sisa hartanya kepada laki-laki yang lain, lalu wasiat tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepada sepertiga warisan, maka dalam hal ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu*

mengatakan bahwa harta yang $\frac{1}{3}$ itu dapat dibagi rata di antara keduanya. orang yang diberi wasiat seluruh harta tidak mengambil dari bagian ahli waris. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa $\frac{1}{3}$ harta warisan itu dibagi empat, lalu $\frac{3}{4}$ diberikan kepada orang yang diberi wasiat menerima sisa harta, sedangkan $\frac{1}{4}$ diberikan kepada orang yang diberi wasiat menerima $\frac{1}{3}$ harta. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan $\frac{1}{3}$ hartanya kepada seseorang, lalu ia mewasiatkan kepada orang lain lagi seluruh hartanya yang tersisa, dan para ahli waris tidak menyetujui hal itu, maka $\frac{1}{3}$ harta warisan dapat dibagi empat; tiga bagian diberikan kepada orang yang diberi wasiat menerima seluruh sisa harta, dan satu bagian diberikan kepada orang yang diberi wasiat menerima $\frac{1}{3}$ harta. Hal ini diqiyaskan kepada masalah "*aul*" dalam pembagian warisan. Di samping itu, dapat ditangkap bahwa maksud pemberian wasiat itu adalah untuk satu orang tiga bagian dan yang satunya adalah satu bagian.

Bab: Pembagian Warisan

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah berkata, "Apabila seseorang wafat dan meninggalkan seorang saudara sekandung beserta kakeknya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan, 'Semua harta menjadi milik kakek, dimana kakek menempati posisi bapak dalam seluruh warisan'."

Demikianlah yang sampai kepada kami dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdullah bin Abbas, Aisyah *Ummul Mukminin* dan Abdullah bin Az-Zubair RA bahwa mereka mengatakan, "Kakek menempati kedudukan bapak apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan bapak." Sementara Ibnu Abu Laila berpendapat seperti pandangan Ali bin Abu Thalib RA dalam masalah kakek, yakni untuk saudara $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk kakek $\frac{1}{2}$ bagian. Demikian pula pendapat Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Ma'sud.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang wafat dan meninggalkan kakek beserta seorang saudara laki-laki sekandung, maka harta dibagi rata di antara mereka. Demikian pula pendapat Zaid bin Tsabit, Ali dan Abdullah bin Mas'ud serta diriwayatkan dari Utsman *radhiyallahu anhum*. Sementara itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu* menetapkan seluruh harta untuk kakek. Pendapat Abu Bakar didukung oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan Abdullah bin Ubaid *radhiyallahu anhum*. Ini pula yang menjadi pendapat ahli kalam dalam ilmu *fara'idh* (ilmu yang mempelajari cara-cara pembagian warisan — penerj).

Para ahli kalam mengambil pendapat Abu Bakar, karena mereka menganggap bahwa pendapat ini didasarkan kepada qiyas (analogi). Padahal, tidak ada di antara kedua pendapat itu yang didasarkan kepada qiyas. Hanya saja menggugurkan hak waris saudara dengan keberadaan kakek lebih jauh dari qiyas dibandingkan pendapat yang memberikan warisan kepada saudara bersama-sama dengan kakek.

Lalu sebagian orang yang berpegang pada madzhab Abu Bakar mengatakan bahwa mereka menggugurkan hak waris saudara sekandung dengan keberadaan kakek itu karena tiga perkara:

Pertama, kalian sepakat dengan kami untuk menggugurkan hak waris anak-anak ibu (saudara tiri) bila ada kakek, demikian pula halnya dengan bapak.

Kedua, kalian tidak mengurangi bagian kakek dari seperenam harta warisan, demikian pula halnya dengan bapak.

Ketiga, kalian menamakan kakek sebagai bapak.

Apabila seseorang wafat meninggalkan seorang istri dan anak si istri, lalu si suami tidak memberi pengakuan bahwa istrinya sedang hamil, akan tetapi setelah ia meninggal dunia istrinya melahirkan anak dan si istri menghadirkan seorang wanita untuk menjadi saksi bahwa dirinya melahirkan anak tersebut, maka pada kasus ini sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan tidak menerima kesaksian ini serta tidak menisbatkan anak yang dilahirkan kepada suami yang meninggal dunia dan tidak pula memberikan warisan kepada si anak dengan sebab kesaksian seorang wanita. Adapun Ibnu Abu Laila menisbatkan anak itu kepada suami yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepadanya dengan sebab kesaksian seorang wanita." Pendapat terakhir inilah yang dipakai oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang wafat meninggalkan seorang anak dan seorang istri, kemudian si istri melahirkan setelah suaminya meninggal dunia, tapi si anak mengingkari jika anak itu dilahirkan oleh ibunya, lalu si istri menghadirkan empat saksi wanita untuk menyatakan bahwa dirinya telah melahirkan anak tersebut, maka dalam hal ini nasab si anak yang baru dilahirkan dapat dinisbatkan kepada suami yang meninggal dunia dan ia menjadi ahli waris. Aku tidak menerima dakwaan pada masalah ini bila saksi kurang dari empat orang wanita berdasarkan qiyas terhadap Al Qur'an, sebab Allah *Azza Wa Jalla* menyebutkan kesaksian yang diterima apabila saksi terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua wanita. Di sini dua wanita ditempatkan pada posisi seorang laki-laki. Oleh karena itu, ketika kita memperbolehkan kesaksian wanita dalam masalah

yang tidak dilihat oleh laki-laki, maka kita tidak menerima kesaksian mereka kecuali bila terdiri dari empat orang diqiyaskan kepada apa yang telah saya paparkan. Pendukung pendapat ini adalah Atha² bin Abu Rabah.

Jika seseorang memiliki dua budak yang dilahirkan oleh dua budak wanita saat dalam kepemilikannya, kemudian ia mengakui —saat masih sehat— bahwa salah satu dari keduanya adalah anaknya. Setelah itu ia meninggal dunia dan tidak menentukan mana di antara kedua anak itu sebagai anaknya, maka dalam kasus ini sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* tidak menisbatkan satupun di antara kedua anak itu kepada si majikan yang meninggal dunia. Namun, setiap salah satu dari keduanya dimerdekakan separuhnya lalu mereka dibiarkan menebus yang separuhnya lagi. Demikian pula halnya dengan ibu-ibu mereka.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila menisbatkan salah satunya kepada si majikan yang meninggal dunia dan setiap mereka mendapatkan warisan yang sama seperti warisan anak. Namun setiap salah satu dari keduanya harus berusaha membayar separuh harga dirinya, dan demikian pula halnya dengan ibu-ibu mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki dua budak wanita yang tidak bersuami, lalu kedua wanita itu melahirkan anak dan si majikan mengakui bahwa salah satu dari kedua anak yang dilahirkan adalah anaknya, kemudian si majikan meninggal dunia tanpa diketahui siapa di antara kedua anak itu yang ia akui sebagai anaknya, pada kasus ini kita dapat memperlihatkan kedua anak kepada *al qaafah* (orang yang ahli mengetahui nasab dengan melihat garis kemiripan -penerj). Apabila *al qaafah* menisbatkan salah satunya kepada majikan, maka ia ditetapkan sebagai anak majikan dan menetapkan untuknya bagian warisan. Ibunya menjadi *ummul walad* dan dapat dimerdekakan dengan sebab majikannya meninggal dunia. Sementara anak yang satunya tetap dijadikan sebagai budak.

Jika tidak ada *al qafah*, atau ia mengalami kesulitan dalam menentukan nasab, maka tidak seorang pun di antara kedua anak itu yang dinisbatkan kepada majikan, bahkan mereka dapat diundi dan siapapun yang memenangkan undian dinyatakan sebagai anak majikan dan ibunya menjadi *ummul walad*. Sementara yang tidak memenangkan undian tetap dijadikan sebagai budak bersama ibunya. Asas dari persoalan ini tercantum dalam pembahasan tentang pembebasan budak (*Al Itq*).

Bab: Para Penerima Wasiat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan sesuatu kepada si fulan, lalu penerima wasiat ini meninggal dunia dan ia mewasiatkan hal itu kepada orang lain, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan, "Orang yang terakhir ini adalah penerima wasiat langsung dari kedua laki-laki yang pertama."

Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Demikian pula yang sampai kepada kami dari Ibrahim. Sementara Ibnu Abu Laila *rahimahullah* mengatakan bahwa orang terakhir hanyalah penerima wasiat dari orang kedua dan bukan menjadi penerima wasiat bagi orang pertama, kecuali orang kedua mewasiatkan kepadanya wasiat dari orang pertama. Bila demikian yang terjadi, maka ia menjadi penerima wasiat dari kedua orang itu sekaligus. Kemudian Abu Yusuf *rahimahullah* mengatakan bahwa orang terakhir tidak dapat menjadi penerima wasiat bagi orang pertama, kecuali orang kedua mengatakan "Aku telah mewasiatkan kepadamu segala sesuatu", atau ia menyebutkan wasiat orang pertama.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mewasiatkan sesuatu kepada orang lain, kemudian ketika penerima wasiat akan meninggal dunia, ia mewasiatkan harta dan anaknya berikud wasiat orang yang pertama kepada laki-laki yang lain, maka dalam persoalan ini orang yang terakhir tidak dapat menjadi penerima wasiat bagi orang pertama, sebab ia diberi wasiat oleh orang kedua. Jadi posisinya hanya menjadi penerima wasiat dari orang kedua, karena orang pertama ridha dengan sifat amanah yang dimiliki oleh orang kedua, namun belum tentu ridha dengan sifat amanah yang dimiliki oleh orang ketiga. Penerima wasiat sangat lemah kedudukannya dalam beberapa perkara dibandingkan dengan wakil. Sementara apabila seseorang mewakili suatu urusan kepada orang lain, maka wakil itu tidak dapat mewakili urusan tadi kepada orang lain.

Sekiranya laki-laki yang pertama mengatakan kepada penerima wasiatnya "Sesungguhnya engkau boleh mewasiatkan wasiatku ini kepada siapa saja yang engkau anggap layak", lalu si penerima wasiat mewasiatkan harta peninggalannya kepada seseorang, maka orang terakhir ini tidak dapat dikatakan sebagai penerima wasiat bagi orang pertama. Ia tidak dapat menjadi penerima wasiat bagi orang pertama hingga laki-laki yang kedua berkata, "Sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu harta peninggalan si fulan." Jika demikian keadaannya, maka orang yang terakhir dapat menjadi penerima wasiat bagi orang yang pertama.

Sekiranya para penerima wasiat harta anak yatim memperdagangkan

harta anak yatim tersebut atau menyerahkan kepada orang lain untuk dikembalikan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan bagi para penerima wasiat dan juga bagi anak-anak yatim. Pendapat demikian telah sampai kepada kami dari jalur Ibrahim An-Nakha'i.

Sementara itu, Ibnu Abu Laila tidak memperkenankan hal itu kepada para penerima wasiat dan mengharuskan mereka mengganti rugi bila terjadi kerugian. Ibnu Abu Laila mengatakan pula bahwa anak-anak yatim wajib mengeluarkan zakat. Namun bila zakat tersebut ditunaikan oleh para penerima wasiat dari harta anak-anak yatim, maka para penerima wasiat harus mengganti rugi.

Adapun Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas anak yatim hingga mereka baligh. Tidakkah engkau perhatikan bahwa tidak ada kewajiban shalat dan kewajiban lainnya atas mereka? Pendapat terakhir inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkedudukan sebagai penerima wasiat atas harta peninggalan seseorang, maka aku lebih menyukai bila penerima wasiat ini memperdagangkan harta tersebut untuk para ahli waris mayit.

Memperdagangkan harta menurutku bukan perbuatan yang melanggar batasan. Lalu, bila bukan sebagai pelanggaran, maka ia tidak harus mengganti rugi jika terjadi kerugian. Umar bin al-Khattab pernah memperdagangkan harta anak-anak yatim yang berada dalam kepengurusannya. Begitu pula Aisyah RA yang memperdagangkan harta anak-anak Muhammad bin Abu Bakar dengan menyeberangi lautan, sementara anak-anak tersebut berstatus yatim dan berada dalam kepengurusannya. Aisyah mengeluarkan pula zakat harta mereka.

Wali anak yatim harus mengeluarkan zakat harta anak yatim sebagaimana ia mengeluarkan zakat hartanya sendiri. Tidak ada perbedaan antara anak yatim dengan orang dewasa dalam kewajiban yang dibebankan atas keduanya. Demikian juga wali anak yatim dapat mengeluarkan harta anak yatim untuk membayar denda kejahatan yang dilakukan anak yatim tersebut, atau untuk biaya pengurusan harta mereka.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak, lalu ia berwasiat kepada seseorang (untuk mengurus hartanya), sementara si mayit tidak memiliki utang dan tidak pula mewasiatkan sesuatu dari hartanya untuk seseorang, kemudian penerima wasiat harta tidak bergerak dari peninggalan si

mayit tidak mewasiatkan sesuatu, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa jual-beli tersebut sah; baik atas ahli waris dewasa maupun anak kecil. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa jual-beli tersebut sah, baik atas ahli waris anak-anak kecil maupun ahli waris dewasa apabila kondisi mengharuskan untuk menjualnya. Adapun Abu Yusuf *rahimahullah* mengatakan bahwa penjualan itu sah ditinjau dari kedudukan ahli waris anak-anak, sebagaimana sah pula apabila penerima wasiat menjual sesuatu yang mesti dijual. Akan tetapi tidak sah bagi penerima wasiat—ditinjau dari kedudukan ahli waris dewasa— untuk menjual sesuatu dari tanah selama mayit tidak mewasiatkan sesuatu untuk dijual atau selama ia memiliki utang.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggal dunia dan mewasiatkan kepada orang lain (untuk mengurus hartanya), sementara ahli warisnya terdiri dari orang-orang baligh yang bijak dan anak-anak kecil, maka mayit tersebut tidak mewasiatkan sesuatu dari hartanya untuk seseorang dan tidak pula memiliki utang. Kemudian penerima wasiat menjual harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh mayit, maka penjualannya ditinjau dari kedudukan ahli waris yang telah dewasa dinyatakan batal. Sedangkan penjualan tersebut ditinjau dari kedudukan ahli waris yang masih kecil perlu memperhatikan hal berikut:

Apabila penerima wasiat menjual sesuatu yang tidak ada kebaikan atas keluarganya kecuali dengan menjualnya, atau ia menjualnya demi mendapatkan kebaikan, maka penjualan ini dinyatakan sah. Tapi bila ia menjualnya bukan untuk salah satu dari kedua tujuan itu, maka penjualannya ditolak. Jika di tangan penerima wasiat terdapat harta bergerak, maka kita dapat memerintahkannya untuk menukarnya dengan harta tidak bergerak, karena harta ini lebih baik bagi ahli waris. Tidak boleh bagi penerima wasiat menjual tanah tidak bergerak, kecuali berdasarkan alasan yang telah saya sebutkan.

Bab: Perserikatan, Pembebasan Budak dan Lain-lain

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang berserikat dengan sistem *mufawadhah*,²⁸ sementara salah seorang memiliki harta 1000 Dirham dan yang seorang lagi memiliki harta lebih banyak dari itu, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa yang demikian bukanlah perserikatan dengan sistem *mufawadhah*, dan pendapat inilah yang dipegang

²⁸ Perserikatan *mufawadhah* adalah salah satu pihak yang berserikat berhak mendapatkan keuntungan yang didapatkan oleh pihak lainnya, dan demikian pula sebaliknya. *Wallahu o'lam*—penj

oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa ini adalah *mufawadhah* yang diperbolehkan, dan harta tersebut dibagi rata di antara keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Perserikatan *mufawadhah* adalah batil dan saya tidak mengenal suatu kebatilan pun di dunia ini apabila perserikatan *mufawadhah* tidak dinamakan batil. Kecuali bila kedua pihak yang berserikat menganggap *mufawadhah* adalah mencampurkan harta satu pihak kepada pihak yang lain lalu mengembangkannya kemudian membagi keuntungan di antara mereka, dan ini tidaklah mengapa. Perserikatan inilah yang dinamakan oleh sebagian penduduk timur sebagai perserikatan *Annan*.

Apabila dua orang melakukan perserikatan *mufawadhah* dan mempersyaratkan bahwa makna *mufawadhah* bagi keduanya adalah seperti tadi, maka perserikatan tersebut adalah sah. Lalu rezeki yang mereka dapatkan dari selain harta ini; baik melalui perdagangan, penyewaan, penemuan harta terpendam, hibah atau selain itu, maka ia menjadi milik satu orang dan tidak menjadi milik sekutunya. Adapun bila keduanya mengatakan bahwa makna *mufawadhah* adalah keduanya berserikat pada semua harta yang mereka dapatkan melalui cara apapun, baik karena harta yang mereka jadikan sebagai modal usaha maupun dari harta lainnya, maka perserikatan ini tidak sah, dan aku tidak mengenal perjudian melainkan seperti ini.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah satu majikannya memerdekakan bagiannya dan majikannya tersebut dalam keadaan berkecukupan (baca: kaya), maka menurut Abu Hanifah *rahimahullah* majikan yang satunya diberi hak untuk menentukan pilihan; apabila berkehendak, ia dapat membebaskan bagiannya sebagaimana yang dilakukan oleh sekutunya, atau ia memberi kesempatan kepada si budak untuk berusaha menebus dirinya yang masih berstatus budak, lalu perwalian menjadi milik kedua majikan tersebut. Jika berkehendak pula, maka ia dapat meminta harga bagiannya kepada majikan yang memerdekakan bagiannya, lalu si majikan dapat menuntut ganti rugi kepada si budak. Namun, perwalian di sini seluruhnya menjadi milik majikan yang memerdekakan bagiannya. Budak tersebut tetap berstatus budak selama masih ada bagian dirinya yang belum ditebus.

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa budak tersebut telah merdeka seluruhnya pada hari dimana salah seorang majikan memerdekakan bagiannya. Lalu majikan yang memerdekakan bagiannya membayar bagian majikan yang satunya. Ia tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap budak, sementara perwalian menjadi miliknya sendiri. Majikan yang satunya tidak

diberi hak untuk menentukan pilihan antara memerdekakan bagiannya atau memberi kesempatan kepada si budak untuk menebus dirinya, atau meminta bayaran atas bagiannya dari sekutunya.

Sekiranya majikan yang memerdekakan bagiannya tidak berkecukupan (baca: miskin), maka menurut Abu Hanifah majikan yang satunya diberi hak untuk memilih antara membebaskan ganti rugi kepada si budak dan memberinya kesempatan untuk menebus dirinya atau ia memerdekakan bagiannya sebagaimana yang dilakukan oleh sekutunya, dan perwalian menjadi milik keduanya. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa jika majikan yang memerdekakan bagiannya tidak berkecukupan, maka budak dapat berusaha untuk menebus dirinya dari majikan yang belum memerdekakan bagiannya, lalu si budak menuntut ganti rugi atas hal itu kepada majikan yang memerdekakannya, kemudian perwalian menjadi bagian majikan yang memerdekakannya saja. Majikan yang satunya tidak berhak untuk memerdekakan budak tersebut.

Ibnu Abu Laila mengatakan pula bahwa apabila seseorang memerdekakan bagiannya pada diri budak, maka ia berarti telah memerdekakan budak itu seluruhnya. Seorang budak tidak mungkin terbagi-bagi, dimana sebagian dirinya berstatus budak dan sebagian lagi berstatus merdeka. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Bagaimana pendapatmu tentang bagian yang telah dimerdekakan, apakah ia telah berstatus merdeka? Jika bagian tersebut telah berstatus merdeka, berarti si budak telah dimerdekakan seluruhnya.

Bagaimana mungkin terkumpul pada satu orang antara perbudakan dan kemerdekaan? Tidakkah engkau perhatikan bahwa tidak mungkin terkumpul pada diri seorang wanita sebagian dirinya diceraikan dan bagiannya lagi tidak diceraikan? Demikian pula halnya dengan perbudakan. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf kecuali pada satu perkara, yaitu si budak tidak menuntut ganti rugi atas bayaran yang ia gunakan untuk menebus dirinya kepada majikan yang memerdekakan bagiannya.

Sementara Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa sebagian dari diri budak tidak dimerdekakan jika sebagian yang lainnya masih berstatus budak. Bahkan, dalam kondisi demikian seluruh dirinya masih berstatus budak.

Imam Syafi'i berkata: Seandainya seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah satu majikannya melakukan *mukatabah* (perjanjian dengan si budak untuk menebus dirinya) tanpa sepengetahuan sekutunya dan tidak

pula atas keridhaannya, kemudian sekutu ini mengingkari hal itu sebelum si budak menunaikan bayaran yang ditetapkan kepadanya. maka pada kasus ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa perjanjian tersebut dinyatakan batal dan sekutunya dapat menolak, sebab perbuatan tersebut memberi manfaat pada dirinya sendiri dan yang demikian itu tidak diperkenankan tanpa menyertakan sekutu. Pendapat ini pula yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa perjanjian tersebut diperbolehkan dan sekutunya tidak dapat menolaknya.

Sekiranya sekutu yang satunya itu memerdekakan bagiannya, maka pembebasan ini dinyatakan batal—menurut pandangan Ibnu Abu Laila—hingga diperhatikan keadaan si budak yang mengikat perjanjian.

Apabila budak itu telah menunaikan bayaran atas dirinya, maka ia pun dimerdekakan dan majikan yang membuat perjanjian dapat mengganti rugi kepada sekutunya.

Sementara perwalian seluruhnya menjadi milik majikan yang membuat perjanjian dengan si budak. Sementara Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa pembebasan tersebut diperbolehkan dan budak yang hendak menebus dirinya diberi hak untuk memilih; jika mau ia dapat membatalkan perjanjian, dan bila mau ia tetap dapat berusaha untuk menebus dirinya. Apabila si budak memilih untuk tetap berusaha menebus dirinya dan kemudian ia tidak mampu, maka majikan yang membuat perjanjian diberi kesempatan untuk memilih; jika mau ia dapat menuntut ganti rugi kepada majikan yang memerdekakan bagiannya bila keadaannya berkecukupan, atau ia memberi kesempatan lagi kepada budak untuk berusaha membayar separuh dari dirinya, atau ia memerdekakan bagiannya.

Jika majikan yang membuat perjanjian meminta bayaran atas bagian sekutunya, maka si sekutu yang membebaskan bagiannya itu dapat menuntut ganti rugi kepada si budak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah satu majikan mengikat perjanjian dengan si budak untuk menebus dirinya pada apa yang menjadi bagiannya, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dan bayaran yang telah diserahkan oleh si budak dibagi rata di antara keduanya selama si budak belum menyerahkan seluruh bayaran yang telah ditetapkan kepadanya.

Apabila si budak telah menunaikan semua yang ditetapkan kepadanya dalam perjanjian, maka separuh dirinya dapat dimerdekakan. Lalu, permasalahannya sama seperti seseorang yang memerdekakan budak yang ia miliki bersama orang lain. Jika majikan yang membuat perjanjian itu

berkecukupan, maka si budak dapat dimerdekan seluruhnya (dan ia harus mengganti rugi kepada sekutunya). Tapi bila keadaannya tidak berkecukupan, maka dimerdekan dari diri si budak bagian yang telah ia merdekakan.

Jika perjanjian dibatalkan sebelum si budak membayar apa yang telah ditetapkan kepadanya, maka budak itu kembali menjadi milik keduanya. Sekiranya majikan yang tidak membuat perjanjian memerdekakan bagiannya sebelum si budak menunaikan apa yang ditetapkan atasnya, maka sebagian dari diri budak itu telah merdeka.

Jika majikan yang memerdekakan ini berkecukupan, ia harus membayar yang separuhnya, karena perjanjian saat ini telah dinyatakan batal; dan aku tidak memberi pilihan kepada si budak, karena perjanjian itu sendiri telah batal.

Adapun jika majikan yang memerdekakan bagiannya tidak berkecukupan, maka dimerdekan dari budak tersebut bagian yang telah dimerdekan, dan perjanjian di antara keduanya telah batal kecuali bila si majikan ingin memperbaruinya.

Bab: Mukatab (Budak yang Membuat Perjanjian untuk Menebus Dirinya)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak mengikat perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa harta budak tersebut menjadi milik majikannya, kecuali bila disebutkan dalam perjanjian bahwa hartanya menjadi miliknya sendiri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa budak yang berstatus *mukatab* memiliki hartanya sendiri meski tidak disebutkan dalam perjanjian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengikat perjanjian dengan budaknya untuk menebus dirinya, sementara di tangan si budak terdapat harta, maka harta tersebut menjadi milik majikan, karena tidak ada harta bagi budak kecuali bila si budak membuat persyaratan bahwa harta tersebut menjadi miliknya. Artinya, harta tersebut menjadi milik si budak dengan sebab perjanjian.

Makna ini disebutkan secara tekstual dalam Sunnah, sebagaimana sabda beliau SAW,

مَنْ اشْتَرَى تَخْلًا مَوْثِرًا ثَمَرَةً لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَسْتَبِيَهُ الْمُشْتَرِي.

"Barangsiapa menjual budak yang memiliki harta, maka harta tersebut menjadi milik penjual kecuali pembeli mempersyaratkan (bahwa harta itu menjadi miliknya)"

Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa budak yang mengikat perjanjian dengan majikan untuk membebaskan dirinya berarti membeli dirinya sendiri, dimana majikan berkedudukan sebagai penjual. Sementara Rasulullah SAW menetapkan bahwa harta tidak keluar dari kepemilikan si majikan.

Dengan demikian, lebih tepat lagi bila dikatakan bahwa harta yang dimiliki oleh si budak sebelum diadakan perjanjian seluruhnya menjadi milik majikan. Di sisi lain, pembeli yang telah mengeluarkan harta untuk membeli si budak lebih tepat untuk memiliki harta budak tersebut atas dasar jual-beli yang terjadi. Sebab bila si budak meninggal dunia saat itu juga, maka harta itu telah masuk sebagai harta si pembeli. Sementara budak yang mengikat perjanjian untuk menebus dirinya bila meninggal dunia, maka ia tidak memiliki tanggung jawab apapun.

Jika majikan yang mengikat perjanjian dengan budaknya mengatakan bahwa si budak tidak mampu memenuhi apa yang ditetapkan padanya, lalu si majikan membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan si budak dalam kepemilikannya, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Pendapat ini pula yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Telah sampai kepada kami berita dari Abdullah bin Umar bahwa ia mengembalikan budak yang berstatus *mukatab* dalam kepemilikan majikannya, apabila ia tidak mampu untuk menunaikan apa yang telah ditetapkan atasnya meski tidak di hadapan hakim. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa yang demikian itu tidak diperkenankan kecuali dilakukan di hadapan hakim.

Demikian pula apabila budak mendatangi hakim dan mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, maka menurut Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* bahwa hakim dapat membatalkan perjanjian. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan tidak membatalkan perjanjian itu hingga ia telah berutang sebanyak dua kali angsuran pada saat menghadap hakim. Di kemudian hari Abu Yusuf mengatakan tidak membatalkan perjanjian itu hingga memperhalikan keadaan si budak. Jika angsurannya tidak lama lagi selesai dan diharapkan akan lunas, maka perjanjian tadi tidak dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang budak yang berstatus

mukatab mengatakan bahwa ia tidak mampu lagi membayar apa yang ditetapkan kepadanya ketika tiba waktu harus menyerahkan setoran, maka keadaannya adalah seperti yang ia katakan. Statusnya kembali seperti budak yang tidak mengikat perjanjian untuk menebus dirinya. Majikan dapat menjualnya dan melakukan apapun yang ia kehendaki, baik pengakuan si budak ini dilakukan di hadapan hakim atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Abu Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah, bahwasanya ia bersama Syuraih mengembalikan budak yang berstatus *mukatab* sebagai budak biasa.

Apabila budak berstatus *mukatab* menikah, menghibahkan sesuatu, memerdakan budak, memberi jaminan atas sesuatu, atau seseorang menjamin bebannya terhadap majikannya, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa semua perbuatannya itu dibatalkan dan tidak diperbolehkan.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pernikahan dan jaminannya dinyatakan batal, tapi jaminan yang diberikan oleh seseorang terhadap dirinya adalah sah. Sedangkan pembebasan budak yang ia lakukan dibekukan untuk sementara waktu. Apabila kelak ia dimerdekakan, maka budak yang ia bebaskan dapat dimerdekakan pula. Tapi bila ia kembali menjadi budak, maka pembebasan yang ia lakukan dibatalkan.

Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan; bagaimana bisa pembebasan budak dan hibah yang ia lakukan, serta jaminan yang diberikan kepadanya dinyatakan sah? Apakah engkau tidak memperhatikan seseorang yang memberi jaminan atas budaknya, bukankah hal itu tidak sah? Maka, demikian pula halnya dengan budak yang berstatus *mukatab*. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf.

Berita dari Ibrahim An-Nakha'i telah sampai kepada kami bahwa ia mengatakan, "Tidak boleh seseorang memberi jaminan kepada orang lain agar ia melakukan *mukatabah* dengan budaknya, sebab budak yang berstatus *mukatab* masih dalam kepemilikan majikan sehingga jaminan tersebut seakan-akan berasal dari harta majikan sendiri." Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa apabila si budak memiliki harta lalu ia mengatakan "Aku akan menunaikan kewajibanku hari ini atau besok", maka dalam hal ini ia boleh diberi tangguh hingga tiga hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila budak berstatus *mukatab* menikah, memberikan hibah, membebaskan budak atau memberi jaminan atas seseorang, maka semua itu dinyatakan batal, sebab semua tindakan ini dapat

menghabiskan hartanya, sementara ia tidak menguasai harta itu secara penuh. Adapun pernikahan kami batalkan, dengan sebab status perbudakan yang masih melekat padanya, dimana telah menjadi ketentuan bahwa seorang budak tidak boleh menikah kecuali dengan seizin majikannya.

Jika seseorang memberi jaminan atas budak yang berstatus *mukatab* terhadap majikannya, maka jaminan ini tidak sah, sebab seakan-akan jaminan yang diberikan berasal dari harta majikan sendiri.

Bab: Sumpah

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada budaknya "Jika aku menjualmu, maka engkau telah merdeka", lalu ia menjual budak tersebut, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa budak tersebut tidak dimerdekakan, karena kemerdekaan tadi terjadi atas diri si budak setelah ia dijual dan setelah keluar dari kepemilikan majikan yang memerdekakannya, serta setelah menjadi milik majikan yang lain. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pembebasan itu tetap berlaku dan harta yang telah dibayar oleh pembeli dapat dikembalikan kepadanya, karena ia menjadikan hal itu saat budak masih dalam kepemilikannya.

Demikian pula apabila si majikan mengatakan "Jika aku berbicara dengan si fulan, maka engkau telah merdeka", lalu majikan menjualnya, kemudian si majikan berbicara dengan fulan yang dimaksud.

Pada kasus ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa budak tersebut tidak dimerdekakan. Tidakkah engkau perhatikan bahwa ia telah keluar dari kepemilikan si majikan yang bersumpah akan memerdekakannya? Bagaimana pendapatmu bila ia dimerdekakan oleh pembeli, apakah ia harus dikembalikan kepada majikan yang menjualnya, sementara telah terjadi perwalian antara dirinya dengan si pembeli? Bagaimana pula pendapatmu jika orang yang membelinya mengklaim bahwa budak itu adalah anaknya, lalu hakim mengakuinya dan menjadikan budak itu sebagai anaknya, kemudian majikan berbicara dengan orang yang ia bersumpah untuk tidak berbicara dengannya, apakah hal ini mengharuskan kita membatalkan dakwaan pembeli serta ketetapan hakim yang menjadikan si budak sebagai anaknya, lalu mengembalikan perwalian kepada majikan pertama?

Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pada kasus tersebut perwalian dikembalikan kepada majikan pertama, harta yang telah dibayar

harus dikembalikan, dan nasabnya dengan si pembeli dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada budaknya "Apabila aku menjualmu, maka engkau telah merdeka", kemudian si majikan menjual budak tersebut dalam suatu transaksi yang tidak ada hak padanya untuk membatalkannya, maka budak tadi telah merdeka ketika akad jual-beli dilangsungkan. Hanya saja aku mengatakan bahwa dimerdekakan karena didasarkan kepada sabda Nabi SAW,

تَبَايَعِينَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

*"Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar (hak memilih antara melanjutkan jual-beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah."*²⁹

Imam Syafi'i berkata: Maksud berpisah di sini adalah perpisahan keduanya dari tempat dimana mereka melakukan transaksi. Oleh karena majikan yang bersumpah untuk memerdekakan budak masih berhak untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya, maka kepemilikannya terhadap budak belum berakhir. Sekiranya ia memperbarui memerdekakan budak yang ia jual pada saat seperti ini, maka budak itu dapat dimerdekakan, namun ia dinyatakan melanggar sumpah.

Seandainya si majikan menjual budaknya melalui transaksi yang berlaku khiyar padanya, maka menurutku budak tersebut tetap dimerdekakan, sebab aku berpandangan bahwa khiyar terjadi setelah jual-beli. Adapun mereka yang berpandangan bahwa khiyar berlaku saat jual-beli berlangsung, maka budak tadi tidak dinyatakan merdeka, sebab transaksi telah mengeluarkan si budak dari kepemilikan majikan yang bersumpah atas suatu transaksi yang tidak ada lagi hak baginya untuk membatalkannya.

Dengan demikian, kemerdekaan si budak terjadi setelah ia berada di luar kepemilikan majikan yang memerdekakannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan "Semua wanita yang aku nikahi untuk selamanya akan dithalak tiga, dan semua budak yang aku miliki untuk selamanya akan merdeka demi keridhaan Allah Ta'ala", lalu orang itu membeli budak dan menikahi seorang wanita, maka dalam kasus ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa pembebasan berlaku atas si budak dan thalak berlaku atas si istri. Tidakkah engkau

²⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Berapa Lama Berlaku Masa Memilih (Khiyar)". Mustam, 21, pembahasan tentang jual-beli, 10, bab "Ketetapan Khiyar Majelis bagi Penjual dan Pembeli", hadits no. 1531, juz 3, hal. 1163.

perhatikan bahwa ia menceraikan wanita itu setelah menikahinya dan memerdekakan si budak setelah memilikinya?

Telah sampai berita dari Ali RA kepada kami bahwa ia berkata, "Tidak ada thalak kecuali setelah pernikahan, dan tidak ada pembebasan budak kecuali setelah memilikinya."

Sementara pada kejadian di atas, baik thalak maupun pembebasan budak, terjadi setelah dimiliki. Tidakkah engkau perhatikan jika seseorang mengatakan "Apabila aku menikahi wanita itu atau memilikinya, maka ia telah aku ceraikan", berarti wanita tersebut telah diceraikan (setelah ia dinikahi)? Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Apakah engkau tidak memperhatikan apabila seorang laki-laki berkata kepada budak wanita miliknya "Setiap anak yang engkau lahirkan, maka ia telah merdeka", kemudian wanita itu melahirkan setelah 10 tahun, bukankah si anak dinyatakan merdeka? Apakah engkau tidak memperhatikan pula apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Jika aku menikahimu, maka engkau telah aku thalak tiga", kemudian ia menjatuhkan thalak satu kepada istrinya lalu menikahinya kembali saat masih dalam masa iddah atau sesudah masa iddah, bukankah pernyataannya untuk menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya tetap berlaku? Sebab, ia bersumpah saat memiliki si wanita dan thalak terjadi saat ia memiliki si wanita pula. Bagaimana pendapatmu jika seseorang berkata kepada budak miliknya "Apabila aku membelimu, maka engkau telah merdeka", kemudian si majikan menjual budaknya lalu membelinya kembali, bukankah si budak telah merdeka?

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa thalak pada kasus tersebut tidak berlaku, demikian pula dengan pembebasan budak, kecuali bila ditetapkan waktu tertentu. Jika suami atau majikan menetapkan waktu tertentu berdasarkan tahun-tahun, atau ia mengatakan "Selama si fulan masih hidup", atau ia menetapkan satu negeri, kota maupun kabilah tertentu untuk tidak menikah atau membeli budak darinya, maka Ibnu Abu Laila mengesahkan thalak dan pembebasan budak tersebut.

Sedangkan menurut Abu Hanifah *rahimahullah* bahwa thalak dan pembebasan budak tetap berlaku (baca: sah) meski ada ketetapan tertentu atau tidak. Berita dari Ibnu Ma'sud RA telah sampai kepada kami bahwa ia berkata, "Apabila ditetapkan waktu tertentu, kabilah atau selama si fulan masih hidup, maka thalak dinyatakan sah."

Apabila seorang laki-laki mengatakan "Jika aku mencampuri fulanah, maka ia menjadi merdeka", kemudian ia membeli wanita yang dimaksud dan mencampurinya, maka dalam kasus ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu*

berpendapat bahwa si wanita tidak dinyatakan merdeka, sebab orang itu bersumpah untuk memerdekakannya saat belum memilikinya.

Pendapat ini yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila *rahimahullah* berpendapat bahwa wanita tersebut dapat dimerdekan. Adapun bila seseorang mengatakan "Apabila aku membelimu dan mencampurimu, maka engkau menjadi merdeka", lalu ia membeli wanita yang dimaksud dan mencampurinya, maka wanita tersebut dinyatakan merdeka menurut pendapat keduanya sekaligus.

Ar-Rabi' berkata, "Imam Syafi'i *rahimahullah* dalam permasalahan ini memiliki jawaban tersendiri."

Bab: Pinjaman dan Memakan Hasilnya

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meminjamkan tanah kepada orang lain untuk didirikan bangunan tanpa ada batasan waktu, kemudian ia berubah pikiran dan menarik kembali tanah tersebut setelah peminjam mendirikan bangunan padanya, maka dalam kasus ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan peminjam dan dikatakan kepadanya, "Robohkanlah bangunanmu!"

Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang yang meminjamkan tanah harus mengganti rugi bangunan tersebut kepada peminjam. Demikianlah berita yang sampai kepada kami dari Syuraili. Tapi bila orang yang meminjamkan memberi batasan waktu, lalu ia menarik kembali tanah yang dipinjamkan sebelum waktu tersebut, maka ia harus mengganti rugi bangunan tersebut menurut pendapat keduanya sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang meminjamkan sebidang tanah kepada orang lain untuk didirikan bangunan, lalu peminjam mendirikan bangunan yang dimaksud, maka tidak ada hak bagi orang yang meminjamkan untuk mengeluarkan peminjam dari bangunannya hingga ia memberikan harga bangunan berdasarkan harga bangunan saat peminjam dikeluarkan darinya. Jika pemberi pinjaman menentukan batasan waktu, seperti mengatakan "Aku meminjamkannya kepadamu selama 10 tahun dan aku mengizinkan kepadamu untuk mendirikan bangunan secara mutlak", maka hukumannya sama seperti di atas. Tapi bila pemberi pinjaman mengatakan "Jika telah berlalu masa 10 tahun, maka engkau harus meruntuhkan bangunanmu", maka hal ini diperkenankan baginya, sebab ia tidak memperdaya si peminjam.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa tanah orang lain

selama satu tahun, lalu ia mengolah tanah itu dan menetap padanya selama 2 tahun, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa pemijam harus mengganti rugi atas apa yang berkurang dari tanah itu di tahun kedua, lalu menyedekahkan kekurangannya dan membayar sewaan tahun pertama. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan, bahwa pemijam harus membayar sewaan yang serupa dengan tahun pertama untuk tahun kedua.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami selama satu tahun, lalu ia menanaminya selama dua tahun, maka ia harus membayar seperti jumlah sewaan yang telah mereka sepakati pada tahun pertama. Jika pada tahun ketiga terjadi sesuatu yang mengurangi nilainya pada tanah itu, maka penyewa harus mengganti rugi kekurangan itu. Demikian halnya dengan tempat tinggal, budak, hewan dan segala sesuatu yang disewakan.

Bab: Orang yang Diupah dan Upah Mengupah

Imam Syafi'i berkata: Apabila pengupah dan yang diupah berselisih rentang jumlah upah, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa yang dijadikan pedoman adalah perkataan pengupah bersama sumpahnya jika ia telah melakukan pekerjaan.

Pendapat ini yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa yang dijadikan pedoman adalah perkataan pengupah, kecuali bila upah yang ia sebutkan lebih kecil daripada upah yang biasa diberikan bagi pekerjaan seperti itu.

Apabila orang yang diupah belum mengerjakan pekerjaan, maka keduanya dapat disuruh bersumpah lalu mencari kesepakatan baru menurut pandangan Abu Hanifah, dan seharusnya demikian pula menurut Ibnu Abu Laila. Lalu di kemudian hari Abu Yusuf mengatakan, "Apabila selisih perbedaan upah itu tidak terlalu jauh, maka aku menerima perkataan orang yang diupah seraya memerintahkan kepadanya untuk bersumpah. Tapi bila selisih itu terlalu mencolok, maka aku tidak menerima pernyataan mereka, namun menetapkan padanya upah yang biasa diberikan untuk pekerjaan yang seperti itu."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengupah orang lain lalu keduanya saling membenarkan bahwa antara mereka terdapat transaksi upah-mengupah, namun mereka berselisih tentang besarnya upah pekerjaan itu, dan apabila pekerjaan belum dimulai, maka keduanya seperti saling bersumpah lalu mencari kesepakatan baru. Tapi bila pekerjaan telah

dikerjakan, maka keduanya harus bersumpah lalu dikembalikan kepada upah yang biasa diberikan bagi pekerjaan serupa; baik jumlahnya lebih besar atau lebih sedikit dari apa yang dikatakan oleh orang yang diupah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewakan seekor hewan untuk digunakan mengangkut 10 kg barang (misalnya), lalu diangkat padanya 11 kg dan mengakibatkan hewan tersebut binasa, maka penyewa harus menanggung ganti rugi atas harga hewan seluruhnya dan juga membayar upah.

Sementara Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa penyewa hanya menanggung ganti rugi sesuai dengan kadar beban tambahan. Seperti apabila ia menyewa untuk mengangkut barang seberat 10 kg, tapi ia justru mengangkut barang seberat 11 kg, maka penyewa hanya mengganti rugi untuk satu bagian dari sebelas bagian yang ada. Dalam hal ini ia menetapkan bahwa hewan tersebut binasa akibat muatannya yang lebih dari 10 kg.

Kemudian Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa apabila penyewa menyewa hewan itu untuk mengangkut barang sejauh 100 mil, namun ternyata ia melebihi jarak tersebut kemudian hewan itu mati, maka penyewa harus mengganti rugi hewan itu seluruhnya. Padahal, seharusnya —menurut asas perkataannya— bahwa jarak 100 mil dan selebihnya yang menjadi penyebab hewan itu binasa, sehingga sepatutnya penyewa hanya menanggung sesuai kadar kelebihan itu, sebab Abu Hanifah berpandangan bahwa penyewa dituntut untuk mengganti rugi atas kematian hewan yang disewa apabila digunakan melebihi dari kesepakatan.

Bab: Pembagian

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu tempat tinggal terasa sempit untuk ditempati oleh dua orang, atau satu bagian kecil dari tempat tinggal yang tidak layak untuk dijadikan rumah, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa siapa saja di antara mereka yang meminta untuk dibagi, maka aku akan membaginya meski pihak yang satunya tidak setuju. Tidakkah engkau perhatikan bahwa orang yang kecil bagiannya mengambil manfaat dari bagian orang yang memiliki bagian lebih besar? Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan pembagian.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu pemukiman dimiliki bersama oleh beberapa orang, lalu salah seorang mereka meminta untuk dibagi sementara sekutu yang lainnya tidak meminta hal itu, dan apabila dengan sebab pembagian itu dapat menguntungkannya meski dalam kadar yang

relatif minim, maka dapat dilakukan pembagian meski para sekutunya tidak setuju. Tapi bila pembagian itu tidak memberi manfaat kepadanya atau kepada seorang pun di antara sekutunya, maka pembagian tersebut tidak perlu dilakukan.

Bab: Shalat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang datang kepada imam pada hari-hari Tasyriq dan ia terlambat satu rakaat, lalu imam memberi salam ketika selesai shalat, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa laki-laki itu dapat berdiri dan mengganti rakaat yang tertinggal tanpa bertakbir, karena takbir tidak termasuk bagian shalat, tapi hanya dilakukan sesudah shalat.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa hendaknya orang itu bertakbir terlebih dahulu, lalu berdiri dan mengganti rakaat yang tertinggal.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki atau seorang wanita shalat sendirian pada hari-hari Tasyriq, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* berpendapat bahwa tidak ada keharusan baginya untuk bertakbir, dan tidak ada pula keharusan bertakbir bagi yang shalat berjamaah di selain masjid 'jami' serta orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa hendaknya mereka bertakbir.

Diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari budaknya, dari Ibrahim, bahwa ia berkata, "Takbir menjadi keharusan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan orang-orang yang mukim, serta orang yang shalat sendirian maupun yang shalat berjamaah dan juga atas wanita." Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Lalu diriwayatkan pula dari Mujalid, dari Amir, dengan redaksi yang sama seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tertinggal rakaatnya dalam shalat pada hari-hari Tasyriq, lalu imam memberi salam dan bertakbir, maka orang yang tertinggal itu tidak perlu bertakbir namun ia cukup mengganti rakaat yang tertinggal. Apabila telah memberi salam, maka ia pun bertakbir, sebab takbir pada hari-hari Tasyriq tidak masuk bagian shalat, akan tetapi hanya dzikir yang diucapkan sesudah shalat. Maknurn hanya berkewajiban mengikuti imam pada gerakan-gerakan shalat. Hendaknya bertakbir pada hari-hari Tasyriq para wanita, budak, orang yang dalam perjalanan, orang yang shalat sendirian maupun berjamaah; baik laki-laki atau wanita. Takbir dapat dilakukan saat berdiri, duduk, berbaring, dan dalam segala keadaan.

Bab: Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Abu Hanifah *rahimahullah* berkata (menguraikan tentang tata-cara) shalat Khauf, "Imam berdiri lalu sekelompok jamaah berdiri bersamanya, mereka bertakbir bersama imam satu rakaat dengan dua kali sujud, setelah itu mereka berpindah tanpa berbicara hingga berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang tadinya menghadap musuh datang berdiri di belakang imam lalu bertakbir. Imam shalat mengimami mereka satu rakaat dan dua sujud, kemudian memberi salam. Kelompok yang mengikuti imam berpindah tanpa memberi salam dan tidak berbicara hingga berdiri menghadap musuh. Setelah itu, kelompok yang sedang menghadap musuh datang dan shalat sendiri-sendiri, lalu memberi salam. Hal ini didasarkan kepada firman Allah *Azza wa Jalla*, '*Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu hendaklah mereka shalat bersamamu*'. (Qs. An-Nisaa' (4): 102) Demikian pula yang sampai kepada kami dari Abdullah bin Abbas dan Ibrahim An-Nakha'i."

Sementara itu, Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa imam berdiri dan kedua kelompok itu sekaligus apabila musuh berada di arah kiblat. Imam bertakbir dan mereka pun bertakbir, imam ruku dan mereka juga ruku, lalu imam sujud dan sujud besertanya shaf pertama, sedangkan shaf yang di belakang berdiri menghadap musuh. Apabila imam telah bangkit dan shaf pertama telah mengangkat kepala mereka lalu berdiri, maka shaf di belakang melakukan sujud. Apabila telah selesai sujud, mereka berdiri lalu maju ke depan, dan shaf yang di depan mundur ke posisi shaf belakang. Imam melanjutkan shalat mengimami mereka pada rakaat berikutnya, sama seperti praktik pada rakaat pertama. Ibnu Abu Laila menceritakan bahwa pandangan seperti ini dinukil dari Atha' bin Abu Rabaah, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW.

Ibnu Abu Laila mengatakan pula bahwa apabila musuh berada di bagian belakang arah kiblat, maka imam berdiri dan satu shaf bersamanya menghadap kiblat, sedangkan shaf lainnya menghadap musuh. Imam takbir dan mereka takbir semuanya, lalu imam ruku dan mereka pun ruku semuanya. Kemudian shaf yang bersama imam sujud dua kali, kemudian berpindah ke posisi shaf yang menghadap musuh, lalu shaf yang tadinya menghadap musuh datang dan sujud. Setelah itu, imam shalat mengimami mereka di rakaat kedua. Imam ruku dan mereka pun ruku, lalu shaf yang bersama imam sujud mengikuti imam. Kemudian mereka berpindah tempat hingga menghadap musuh, lalu shaf yang sedang menghadap musuh datang di belakang imam dan sujud. Apabila mereka selesai sujud, imam memberi

salam dan mereka memberi salam semanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengerjakan shalat Khauf di saat safar, hendaknya ia menempatkan sekelompok sahabatnya berada di antara dirinya dengan musuh, lalu ia shalat mengimami kelompok yang lain sebanyak satu rakaat. Setelah itu, ia tetap berdiri membaca dan kelompok yang shalat bersamanya mengerjakan sendiri-sendiri rakaat yang tersisa, melakukan tasyahud dan salam. Setelah itu, mereka berbalik hingga berdiri menghadap musuh. Kemudian kelompok yang tadinya menghadap musuh datang dan takbir sendiri-sendiri, lalu imam shalat mengimami mereka untuk rakaat yang tersisa bagi imam.

Apabila imam telah duduk untuk tasyahud, kelompok yang shalat bersamanya berdiri dan mengerjakan rakaat yang tersisa bagi mereka, setelah itu mereka duduk dan tasyahud. Apabila imam menganggap mereka telah selesai tasyahud, maka ia memberi salam dan kelompok yang di belakangnya pun memberi salam. Seperti inilah yang dipraktikkan Nabi SAW ketika mengerjakan shalat Khauf pada peristiwa Dzatur-Riqaq. Sementara telah diriwayatkan dari beliau SAW tentang praktik shalat Khauf yang berbeda dengan ini. Permasalahan ini sendiri telah tercantum dalam pembahasan tentang shalat.

Imam Syafi'i berkata: Apabila musuh berada di arah kiblat tanpa ada penghalang maupun penutup antara imam dengan musuh, dimana mungkin ia terkena sasaran panah, sementara jumlah musuh hanya sedikit dan terkendali, sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin cukup banyak, di samping itu posisi musuh cukup jauh dan tidak mungkin bagi mereka melakukan penyerangan di saat kaum muslimin sedang sujud, maka hendaknya imam shalat bersama-sama dengan seluruh pasukannya.

Apabila imam ruku, maka mereka ruku; bila imam bangkit dari ruku, mereka pun bangkit kecuali satu shaf yang tetap berdiri di bagian kepala imam. Apabila imam mengangkat kepalanya dari sujud dan telah berdiri, arau telah duduk pada rakaat kedua, maka shaf yang berjaga-jaga mengikutinya sujud, kemudian mereka berdiri mengikuti imam dan duduk mengikuti imam pula.

Demikianlah praktik shalat Khauf yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada perang Hudaibiyah di Asfahan, sementara Khalid bin Al Walid berada di antara beliau SAW dengan arah kiblat. Khalid saat itu memimpin sekitar 200 personil pasukan di tempat terbuka dan terlihat dari tempat Nabi SAW tanpa terhalang oleh pohon maupun bukit. Sedangkan Nabi SAW memimpin sekitar 1400 orang. Menurut dugaan kami, Khalid saat itu tidak bermaksud menyerang mereka, akan tetapi ia hanya melakukan pengintaian

dan mencari informasi tentang Nabi SAW dan pasukannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengeraskan suara pada shalat yang seharusnya tidak dikeraskan bacaannya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* berpendapat bahwa imam tidak menunaikan shalat dengan baik, namun shalatnya tetap sah. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa imam harus mengulangi shalat bersama orang-orang yang bermakmum kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam mengeraskan suara pada shalat Zhuhur maupun Ashar, atau ia tidak mengeraskan suara pada shalat Maghrib maupun Isya, maka tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi shalat, namun ia tidak menunaikan shalat dengan baik bila hal itu disengaja.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah membasuh sebagian anggota wudhunya, kemudian tidak menyelesaikan wudhu tersebut hingga anggota badan yang telah dibasuh kering, pada kasus ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa hendaknya ia melanjutkan basuhan anggota wudhu yang tersisa dan tidak perlu mengulangi wudhu dari awal. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf.

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa apabila hal itu ia lakukan karena mencari air atau dalam rangkaian wudhu, maka ia dapat melanjutkan membasuh anggota wudhu yang tersisa. Tapi bila ia mengerjakan perbuatan lain yang tidak berkaitan dengan wudhu, maka ia harus mengulangi membasuh anggota wudhu yang telah kering.

Imam Syafi'i berkata: Aku melihat kaum muslimin melakukan wudhu secara berkesinambungan dan berurutan sebagaimana praktik wudhu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Barangsiapa mengerjakannya seperti itu dan tidak memutuskannya tanpa udzur, seperti kehabisan air atau dalam rangka mencari air, maka ia dapat melanjutkan wudhunya yang terdahulu. Namun bila ia menghentikan wudhu hingga waktu yang lama dan telah lumrah pada masa seperti seseorang telah mengerjakan pekerjaan lain yang bukan dalam rangkaian wudhu, maka aku lebih menyukai baginya mengulangi wudhu dari awal. Namun bila ia meneruskan wudhunya terdahulu dengan membasuh anggota wudhu yang tersisa, maka hal itu telah mencukupi.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Laila dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Hendaknya seseorang tidak mengusap tanah yang ada di wajahnya ketika ia tasyahud dan shalat." Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf.

Sementara diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari

Ibrahim, bahwasanya ia menyapu tanah dari wajahnya saat shalat sebelum memberi salam. Abu Hanifah *rahimahullah* menganggap bahwa yang demikian itu tidak mengapa. Pendapat ini dipegang pula oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang shalat tidak mengusap tanah dari wajahnya hingga salam, niscaya itu lebih aku sukai. Akan tetapi jika ia mengusap tanah dari wajahnya sebelum salam, maka tidak ada sanksi apapun baginya.

Bab: Zakat

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berutang sebanyak 1000 Dirham dan ia memiliki piutang pada orang lain sebanyak 1000 Dirham, sementara di tangannya terdapat 1000 Dirham, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa orang itu tidak wajib mengeluarkan zakat atas harta yang ada di tangannya hingga ia melunasi utangnya. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang itu wajib mengeluarkan zakat terhadap harta yang ada di tangannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki harta di tangannya sebanyak 1000 Dirham dan ia berutang pada orang lain dengan jumlah yang sama seperti itu, maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Namun jika seseorang memiliki harta di tangannya sebanyak 1000 Dirham, lalu ia memiliki piutang pada orang lain sama seperti itu, maka sekiranya ia menyegerakan membayar zakat, niscaya itu lebih aku sukai. Namun, boleh baginya mengakhiri membayar zakat hingga mengambil hartanya yang ada pada orang lain tersebut. Apabila ia telah mengambil hartanya itu, wajib baginya membayar zakat bagi harta yang ada di tangannya. Namun bila harta itu rusak atau hilang, maka kewajiban zakat gugur darinya.

Apabila seseorang memiliki piutang pada orang lain yang telah jatuh tempo dan telah berlalu padanya satu *haul* (satu tahun) atau lebih di tangan pengutang, dan apabila pemilik harta mampu mengambilnya namun ia tidak melakukannya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat atas harta tersebut. Hal ini sama seperti apabila seseorang menitipkan harta pada orang lain, dimana ia wajib menzakatinya apabila mampu untuk mengambilnya. Adapun bila ia tidak tahu barangkali pemegang harta itu akan meminjamnya atau ia berada di tempat yang jauh, maka jika pemegang harta datang, hendaknya pemilik harta mendesaknya untuk menyerahkan harta itu. Apabila harta telah berada di tangannya, maka hendaklah ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lalu ketika harta berada di tangan orang lain. Tapi bila harta itu rusak atau hilang sebelum diambil oleh pemiliknya, maka ia tidak ada kewajiban untuk menzakatinya. Demikian pula halnya apabila

pemilik piutang berada di tempat yang jauh.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kewajiban zakat atas sayur-sayuran. Zakat hanya berlaku pada makanan pokok dan dapat dikeringkan serta disimpan lama; seperti gandum, jagung, sya'ir, kismis, biji-bijian yang memiliki sifat seperti di atas dan ditanam oleh manusia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki 41 ekor sapi, sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa jika telah berlalu *haul* atasnya, maka zakatnya adalah seekor sapi yang telah berusia 2 tahun ditambah dengan 1/40 sapi yang berusia 2 tahun. Bila lebih dari itu, maka zakatnya disesuaikan dengan ketentuan tadi hingga mencapai 60 ekor sapi. Aku mengira hal itu dinukil oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim.

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ada zakat pada sapi yang lebih dari 40 ekor hingga mencapai 60 ekor. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada zakat apapun pada auqash.*"

Adapun yang dimaksud dengan *auqash* menurut pendapat kami adalah jumlah antara satu ketetapan dengan ketetapan berikutnya.³⁰ Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada kewajiban zakat pada sapi hingga jumlahnya mencapai 30 ekor. Apabila telah mencapai 30 ekor, maka zakatnya seekor sapi yang berusia satu tahun. Kemudian tidak ada zakat pada sapi yang melebihi jumlah tersebut³¹ hingga mencapai 40 ekor.

Apabila telah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi yang berumur 2 tahun. Kemudian tidak ada zakat pada sapi yang melebihi jumlah tersebut hingga mencapai 60 ekor.

Apabila telah mencapai 60 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi berumur 1 tahun. Kemudian tidak ada zakat pada sapi yang melebihi jumlah tersebut hingga mencapai 70 ekor.

Apabila telah mencapai 70 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi yang berumur satu tahun dan seekor sapi berumur 2 tahun. Kemudian tidak

³⁰ Misalnya, unta yang berjumlah 5 ekor, zakatnya adalah seekor unta betina berusia setahun lebih. Apabila jumlahnya 10 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta jantan yang berusia setahun lebih. Jumlah 5 ekor adalah ketetapan pertama dan jumlah 10 ekor adalah ketetapan kedua. Dengan demikian, unta yang keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan dimasukkan *auqash*. *Wallahu a'lam* — penerj.

³¹ Yakni, tidak ada kewajiban untuk menzakati sapi yang ke-31, 32 dan seterusnya hingga ke-39. Tapi bila mencapai 40 ekor, maka semuanya dizakati sesuai kadar yang telah ditetapkan. *Wallahu a'lam* — penerj.

ada zakat pada sapi yang melebihi jumlah tersebut hingga mencapai 80 ekor.

Apabila telah mencapai 80 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kemudian selebihnya dihitung lagi sebagaimana perhitungan awal.

Semua hukum zakat bagi hewan ternak tidak mewajibkan menzakati apa-apa yang terdapat di antara dua ketentuan. Semua yang melebihi salah satu ketentuan dan belum mencapai ketentuan berikutnya, maka kelebihan tersebut tidak dikenai kewajiban, bahkan zakatnya sama seperti zakat untuk ketentuan yang di bawahnya.³²

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki 10 *mitsqal* emas ditambah 100 Dirham, lalu telah berlalu atasnya *haul*, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa zakat bagi harta orang itu adalah menambahkan jenis harta yang lebih sedikit kepada yang lebih banyak. Apabila dinar kurang dari 10 Dirham dengan jumlah kekurangan 1 Dinar, maka dirham dinilai sebagai dinar kemudian dikumpulkan sehingga jumlahnya melebihi 20 *mitsqal* emas. Setelah itu, dizakati untuk setiap 20 *mitsqal* dengan dikeluarkan $\frac{1}{2}$ *mitsqal*. Lalu dinar yang lebih dari 20 *mitsqal* tidak dizakati hingga mencapai 4 *mitsqal*. Apabila telah mencapai 4 *mitsqal*, maka zakatnya adalah $\frac{1}{10}$ *mitsqal*.

Sedangkan jika dinar lebih banyak dari 10 Dirham dengan jumlah kelebihan 1 Dinar, maka dinar dinilai dengan dirham lalu ditambahkan kepada dirham sehingga jumlahnya lebih dari 200 Dirham, dan zakatnya untuk setiap 200 Dirham adalah 5 Dirham. Kemudian dinar yang lebih dari 200 Dirham tidak dizakati hingga mencapai 40 Dirham. Jika telah mencapai 40 dirham, maka untuk setiap 40 Dirham yang merupakan kelebihan dari 200 Dirham, zakatnya adalah 1 Dirham.

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ada zakat pada harta tersebut hingga emas mencapai 20 *mitsqal* dan perak mencapai (harga) 200 Dirham. Sebagiannya tidak dapat ditambahkan kepada sebagian yang lain. Ibnu Abu Laila mengatakan pula bahwa kedua harta tersebut merupakan dua jenis harta yang berbeda. Sama seperti seseorang yang memiliki 30 ekor kambing, 20 ekor sapi dan 4 ekor unta. Sebagian dari hewan itu tidak ditambahkan kepada sebagian yang lain.

³² Misalnya, telah ditetapkan bahwa 30 ekor sapi zakatnya adalah seekor sapi berumur setahun, dan telah ditetapkan pula bahwa 40 ekor sapi zakatnya adalah seekor sapi berumur 2 tahun. Maka apabila sapi berjumlah 31, 32 dan seterusnya hingga mencapai 39 ekor, zakatnya sama seperti zakat pada ketentuan yang di bawahnya, yakni sama dengan zakat sapi yang berjumlah 30 ekor. *Wallahu a lam — peninj*

Menurut Ibnu Abu Laila bahwa apa yang lebih dari 200 Dirham dan yang lebih dari 20 *mitsqal*, maka diperhitungkan sesuai prosentasenya, baik sedikit maupun banyak.³³ Demikianlah pendapat yang dipegangi oleh Abu Yusuf sehubungan dengan apa-apa yang lebih daripada suatu ketetapan.

Sementara Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa tidak ada zakat pada apa-apa yang lebih dari 200 Dirham hingga jumlahnya mencapai 40 dirham. Demikianlah yang sampai kepada kami dari Umar bin Khatthab *radhiyallahu anhu*.

Abu Yusuf *rahimahullah* mengatakan bahwa emas tidak dapat dihitung berdasarkan nilainya, demikian pula dengan perak, akan tetapi masing-masing dizakati sesuai timbangannya sebagaimana hal itu disebutkan dalam Sunnah. Apabila seseorang memiliki 15 *mitsqal* emas, maka tidak ada kewajiban zakat baginya meskipun nilainya sama dengan 1000 Dirham, sebab hadits hanya menyebutkan tentang 20 *mitsqal*. Seandainya orang yang memiliki 15 *mitsqal* emas tadi memiliki pula 40 Dirham, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya hingga mencapai 50 Dirham. Apabila salah satunya dicukupkan oleh yang lainnya, maka telah wajib padanya zakat.

Demikian pula apabila seseorang memiliki separuh dari jumlah emas atau perak yang harus dizakati, maka telah wajib padanya zakat, salah satunya ditambahkan kepada yang lainnya lalu dikeluarkan zakatnya, baik berupa dirham atau dinar sesuai keinginan pemilik harta. Jika mau, ia dapat pula menzakati emas dan perak itu sesuai prosentase masing-masing.³⁴ Mana saja di antara pilihan itu yang ia lakukan, maka telah mencukupi baginya. Sekiranya seseorang memiliki 200 Dirham dan 10 *mitsqal* emas, maka ia dapat mengeluarkan zakat untuk 200 Dirham sebesar 5 Dirham, lalu mengeluarkan zakat untuk 10 dirham sebesar $\frac{1}{4}$ *mitsqal*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki 10 *mitsqal* emas serta 100 Dirham dan telah berlalu atasnya *haul* (satu tahun), maka tidak ada kewajiban zakat pada hartanya. Emas tidak dapat ditambahkan kepada perak, karena masing-masing berasal dari jenis harta yang berbeda. Keduanya dapat dipertukarkan dengan kelebihan pada salah satunya selama dilakukan secara tunai. Sama seperti tidak ditambahkan korma dengan kismis, padahal mengumpulkan korma dengan kismis sangat mirip dengan mengumpulkan antara perak dengan emas, dan harga-harganya pun tidak

³³ Lebih jelasnya dapat diberikan contoh sebagai berikut, setelah ditetapkan bahwa 20 *mitsqal* zakatnya adalah $\frac{1}{4}$ *mitsqal*, maka *mitsqal* yang ke-21 zakatnya adalah $\frac{1}{40}$ *mitsqal*. Dan, *mitsqal* yang ke-21 dan ke-22 zakatnya adalah $\frac{1}{20}$ *mitsqal* dan seterusnya. *Wallahu a'lam* —penerj.

³⁴ Contohnya, seseorang memiliki 10 *mitsqal* emas dan 100 Dirham, maka ia dapat mengeluarkan zakat sebesar $\frac{1}{4}$ *mitsqal* emas dan 2,5 Dirham. *Wallahu a'lam* —penerj.

terlalu jauh berbeda, sebagaimana halnya tidak ditambahkan unta dengan sapi atau sapi dengan kambing.

Bab: Puasa

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki bercelak pada siang hari bulan Ramadhan atau selain bulan Ramadhan sementara ia sedang puasa, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa perbuatan itu tidak mengapa, dan pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa perbuatan itu makruh, dan makruh pula hukumnya apabila seseorang menggunakan minyak di badan dan ia mendapati rasanya padahal ia sedang puasa.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang yang berpuasa memakai celak serta meminyaki cambang, kepala, wajah, kedua kaki dan seluruh badannya dengan jenis minyak apapun; baik yang mahal maupun yang murah.

Apabila seseorang berpuasa satu hari di bulan Ramadhan, lalu ia ragu apakah hari itu termasuk bulan Ramadhan atau bukan, namun ia mengetahui bahwa hari itu termasuk bulan Ramadhan, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa puasa tersebut telah mencukupi baginya. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf.

Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa puasa tersebut tidak mencukupi bagi pelakunya dan ia harus mengganti puasa hari tersebut di hari-hari yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berada di pagi hari dimana ia ragu (yakni apakah hari itu termasuk bulan Ramadhan atau bukan —penerj), sementara ia telah berniat puasa sejak malam harinya, maka ini adalah niat yang sempurna sehingga puasanya mencukupi baginya sekiranya hari itu termasuk bulan Ramadhan. Tapi bila hari itu tidak termasuk bulan Ramadhan, maka hendaklah ia berbuka puasa.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan, kemudian ia sakit pada akhir hari itu sehingga akalnyanya terganggu atau si wanita mengalami haid, maka laki-laki tersebut diperintahkan untuk memerdekakan budak. Akan tetapi sebagian mengatakan bahwa tidak ada sanksi apapun atasnya.

Adapun bila ia melakukan safar, maka wajib baginya memerdekakan budak, sebab safar adalah sesuatu yang ia lakukan dengan sengaja sehingga

tidak dapat menggugurkan kewajibannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wajib atas seseorang untuk berpuasa dua bulan sebagai kafarat (tebusan) karena berhubungan intim di siang hari bulan Ramadhan, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa kedua bulan itu harus berturut-turut, tidak boleh baginya mengerjakan puasa tersebut kecuali harus berturut-turut. Abu Hanifah menyebutkan hal serupa dari Nabi SAW, dan pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa kedua bulan itu tidak perlu berturut-turut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang berhubungan suami-istri di bulan Ramadhan tidak mampu memerdekakan budak lalu ia berpuasa, maka puasa itu tidak mencukupi baginya kecuali dikerjakan selama dua bulan berturut-turut. Jika kafarat yang hendak dilakukan adalah kafarat zhihar, maka tidak sah baginya berpuasa atau memberi makan selama ia mampu memerdekakan budak.

Bab: Haji

Imam Syafi'i berkata: Biasanya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa unta tidak boleh diberi cap (sebagai tanda bahwa ia adalah hewan yang akan dikurbankan pada pelaksanaan haji —penerj). Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pemberian cap dilakukan pada punuk di bagian samping kiri. Pendapat ini juga menjadi pandangan Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Unta dan sapi diberi cap di punuknya atau di tempat punuk, sedangkan kambing tidak diberi cap. Pemberian cap dilakukan di bagian samping sebelah kanan, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, bahwasanya beliau memberi cap pada bagian kanan. Oleh sebab itulah, kami meninggalkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa cap harus dilakukan di samping kiri.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan ihram untuk umrah lalu ia merusaknya, kemudian ia datang ke Makkah lalu mengganti pelaksanaan umrah tersebut, maka dalam hal ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa telah cukup baginya menggantinya dengan memulai dari Tan'im. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak cukup dengan menggantinya kecuali bila dilakukan dari miqath untuk negerinya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang ihram untuk umrah dari

miqath, lalu ia merusaknya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menggantinya kecuali memulai dari mana ia memulai ihram yang ia rusak tersebut. Kami tidak mengetahui pengganti suatu amalan melainkan sama seperti amalan yang diganti. Adapun amalan yang kurang dari yang diganti, maka ini berarti mengganti sebagian, bukan keseluruhan. Padahal, yang dapat mencukupi adalah mengganti secara keseluruhan, bukan sebagian.

Apabila seseorang menangkap sesuatu berupa hewan buruan laut selain ikan, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa tidak ada kebaikan pada hewan buruan laut selain ikan. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak mengapa menangkap apa saja dari hewan buruan laut.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang yang ihram menangkap apa saja yang hidup di air, baik berupa ikan maupun yang lainnya. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, "*Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kamu, dan bagi orang-orang dalam perjalanan; dan diharamkan atas kamu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*" (Qs. Al Ma'idah (5): 96) Sebagian ahli ilmu di bidang tafsir mengatakan bahwa makanan (yang berasal) dari laut adalah semua yang ada padanya. Pernyataan ini serupa dengan apa yang telah diterangkan di atas. *Wallahu a'lam*.

Abu Yusuf *rahimahullah* berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang rerumputan di tanah Haram. Maka ia menjawab, 'Aku tidak suka bila hewan ternak digembalakan di rerumputan tanah Haram, akan tetapi rumput itu dapat diambil untuk keperluan makan hewan'. Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Abu Laila tentang hal itu dan ia menjawab, 'Tidak mengapa mengambil rerumputan di tanah Haram serta menggembalakan hewan padanya'. Setelah itu aku bertanya kepada Al Hajjaj bin Arthah dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada Atha' bin Abu Rabah (tentang hal itu) dan ia berpendapat tidak mengapa menggembalakan hewan di rerumputan di tanah Haram, namun tidak disukai mengambil rerumputannya." Pendapat terakhir inilah yang dianut dan diyakini oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa menggembalakan hewan di areal tumbuh-tumbuhan tanah Haram, baik pada pepohonannya maupun padang-padang rumputnya, namun tidak ada kebaikan memotong sesuatu dari tumbuh-tumbuhan itu, karena perkara yang diharamkan Rasulullah SAW pada rerumputan di Makkah adalah melakukan *ikhtila'*. Sedangkan makna

ikhla' adalah mengambil rerumputannya, baik mencabut maupun memotong. Begitu pula Rasulullah SAW mengharamkan untuk menebang pepohonannya, tapi tidak mengharamkan untuk menggembalakan hewan ternak padanya. Tidak sepatutnya mengeluarkan sesuatu dari tanah Haram ke tempat yang lain.

Apabila seseorang membunuh seekor merpati di antara merpati-merpati yang berada di tanah Haram, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa orang itu harus membayar harganya. Pendapat ini dianut dan diyakini oleh Abu Yusuf.

Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang itu harus membayar dengan seekor kambing. Aku mendengar pula bahwa Ibnu Abu Laila mengatakan sehubungan dengan merpati tanah Haram, yang diriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa denda karena membunuhnya adalah seekor kambing.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh seekor merpati di antara merpati-merpati yang berada di Makkah, maka wajib baginya membayar denda berupa seekor kambing, demi meneladani Umar, Utsman, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Para ulama yang berpendapat bahwa dendanya adalah membayar harga merpati yang terbunuh mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara sahabat Nabi SAW yang menyelisihi hal ini, padahal perkara itu telah diselisihi oleh empat orang sahabat.

Abu Hanifah *rahimahullah* ditanya tentang orang ihram yang membunuh binatang buruan lalu diputuskan untuk membayar denda berupa anak kambing betina atau anak kambing yang berusia 4 bulan maupun yang serupa dengan itu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak mencukupi dalam hal denda binatang buruan kecuali berupa anak domba yang memenuhi syarat untuk dikorbankan apabila badannya cukup besar, atau kambing, sapi dan unta yang betina. Apa yang lebih dari itu tidak mencukupi untuk sesuatu yang ada di bawahnya. Tidakkah engkau perhatikan firman Allah *Azza Wa Jalla* dalam kitab-Nya tentang denda bagi orang-orang yang membunuh binatang buruan, "*Sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah*." (Qs. Al Maa'idah (5): 95) [binatang yang dibawa ke Ka'bah untuk disembelih, mendekatkan diri kepada Allah, dan dagingnya diberikan kepada fakir-miskin]

Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abu Laila tentang hal itu, maka ia mengatakan bahwa dapat saja dijadikan bayaran meski berupa anak kambing betina atau yang lebih besar dari itu. Abu Yusuf *rahimahullah* mengatakan bahwa Abu Laila berpegang pada atsar sehubungan dengan anak kambing

yang betina dan anak kambing yang berusia 4 bulan. Lalu Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa pada semua itu yang dikeluarkan adalah harganya. Pendapat ini pula yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh binatang buruan yang kecil, maka tebusannya adalah seekor kambing kecil, sebab Allah berfirman, "*seimbang*." Yakni, seimbang dengan yang ditebus. Apabila binatang buruan yang dibunuh itu besar, maka tebusannya harus besar. Demikian pula bila binatang buruan yang dibunuh itu kecil, maka tebusannya pun kecil. Aku tidak mengetahui seseorang yang tidak memperbolehkan menebus binatang buruan kecil dengan kambing kecil yang seimbang, melainkan ia telah menyelisihi Al Qur'an, Atsar, Qiyas dan logika.

Apabila seseorang mengatakan bahwa binatang buruan diharamkan seluruhnya, lalu ia mengatakan bahwa belalang ditebus dengan sebiji kurma atau yang lebih kecil dari itu karena ukuran belalang yang relatif kecil dan harganya yang sedikit, dan ia menebus sapi liar dengan seekor sapi karena ukurannya yang besar, maka mengapa ia tidak mengatakan bahwa yang kecil ditebus dengan yang kecil dan yang besar ditebus dengan yang besar pula. Sementara Allah SWT telah berfirman, "*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya*." (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Umar bin Khaththab RA telah menetapkan bahwa tebusan seekor kelinci adalah seekor anak kambing, dan tebusan *yarbu'* (binatang sejenis tikus) adalah seekor anak kambing berumur 4 bulan. Lalu Ibnu Mas'ud RA menetapkan tebusan bagi *yarbu'* adalah seekor anak kambing yang betina atau anak kambing yang berumur 4 bulan. Adapun Utsman bin Affan RA menetapkan tebusan bagi tokek adalah seekor kambing yang agak besar. Kemudian disebutkan dari Khazhif Al Jazuri, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia berkata tentang telur burung unta yang diambil oleh orang yang sedang ihram bahwa dendanya adalah dengan harganya. Diriwayatkan pula dari Daud bin Abu Hind, dari Amir yang sama seperti itu. Lalu aku mendengar Ibnu Abu Laila mengatakan dari Atha' bin Abu Rabah bahwa denda sebiji telur adalah 1 Dirham. Sedangkan Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa dendanya adalah dengan harganya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang yang ihram mengambil telur burung unta, telur burung merpati atau telur apa saja di antara binatang buruan, maka dendanya adalah dengan harganya. Hal ini diqiaskan kepada belalang dan binatang yang tidak memiliki sesuatu yang seimbang dengannya dari binatang ternak.

Bab: Diyat (Denda Karena Membunuh)

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, sementara korban memiliki ahli waris yang masih kecil dan yang telah dewasa, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa boleh bagi ahli waris dewasa untuk membunuh pelaku. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ada hak bagi mereka untuk membunuh si pelaku hingga ahli waris yang masih kecil mencapai usia dewasa. Ini pula yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Abu Yusuf telah menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki, dari Abu Ja'far, bahwa Ali Hasan bin Ali RA membunuh Ibnu Muljam karena telah membunuh Ali. Abu Yusuf berkata, "Padahal saat itu Ali RA memiliki anak-anak yang masih kecil."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang membunuh seorang laki-laki dengan sengaja, dan korban memiliki ahli waris yang masih kecil serta ahli waris yang telah dewasa, atau ia memiliki ahli waris yang telah dewasa namun berada di tempat yang sangat jauh, maka pada kondisi demikian tidak ada hak bagi seorang pun di antara ahli waris untuk membunuh pelaku hingga ahli waris yang kecil mencapai usia baligh dan orang yang tidak ada telah hadir, lalu semua orang yang memiliki bagian pada warisan korban, seperti istri, ibu atau nenek sepakat untuk membunuh pelaku. Apabila mereka mencapai kesepakatan, maka boleh membunuh si pelaku. Namun bila mereka tidak sepakat, maka tidak ada hak bagi mereka untuk membunuhnya. Jika demikian halnya, maka bagi ahli waris yang telah dewasa dan berada di tempat boleh mengambil bagian mereka dari diyat si pelaku tanpa harus menunggu ahli waris yang masih kecil mencapai usia dewasa atau ahli waris yang tidak ada untuk hadir di tempat.

Kemudian jika ahli waris yang ada telah mengambil bagian diyat, niscaya tidak ada pilihan bagi wali ahli waris yang tidak ada ataupun wali ahli waris yang masih kecil selain mengambil bagian masing-masing dari diyat, sebab tuntutan untuk membunuh pelaku telah terhalang dan berubah menjadi harta, sehingga tidak boleh bagi para wali untuk meninggalkannya sementara telah memungkinkan baginya untuk mengambilnya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum berperang lalu berpisah dan seseorang terbunuh tanpa diketahui siapa di antara mereka yang membunuhnya, maka dalam kasus ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa ia menjadi tanggungan keluarga kabilah dimana korban ditemukan di antara mereka, selama ahli waris korban tidak menuduh orang lain di luar kabilah tersebut. Sedangkan Ibnu Abu Laila *rahimahullah* mengatakan bahwa denda si korban ditanggung oleh orang-orang yang

berperang, kecuali ahli waris korban menuduh seseorang secara khusus.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suatu kaum berperang lalu mereka berpisah dan terdapat di antaranya seorang korban, lalu ahli waris korban menuduh satu orang atau sekelompok orang secara khusus, atau mereka mengatakan bahwa korban dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok yang berselisih tanpa diketahui siapa kelompok tersebut, maka dapat dikatakan kepada mereka, "Apabila kalian bisa menghadirkan hal-hal yang mengharuskan adanya *qasamah* (sumpah) kepada salah satu dari dua kelompok itu, sebagian mereka atau salah seorang dari mereka, maka kalian dapat disuruh bersumpah. Tapi bila kalian tidak mampu melakukannya, maka tidak ada hak bagi kalian untuk menuntut *qishash* maupun *diyat* (denda). Barangsiapa yang kalian inginkan agar bersumpah atas pembunuhan itu, maka kami pun akan memerintahkannya bersumpah untuk menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku. Lalu siapa yang kami suruh bersumpah dan ia mau bersumpah, maka kami akan membebaskannya dari tuntutan apapun."

Demikian pula halnya apabila korban terluka lalu meninggal dunia, baik ia menuduh seseorang atau tidak menuduh siapapun. Sebab jika aku tidak menerima tuntutan seseorang (tanpa bukti) dalam perkara yang berada di bawah kasus pembunuhan, maka tentu aku tidak menerima pula dakwaannya dalam kasus pembunuhan. Aku tidak mengetahui asas hukum, baik pokok maupun cabang, bagi mereka yang mengatakan wajib dilakukannya *qasamah* dengan sebab tuduhan korban sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Sahl, kecuali asas hukum tersebut menyelisihi pandangan mereka.

Jika seseorang dilukai oleh suatu kabilah, sementara orang itu telah memiliki luka sebelumnya, namun ia masih bertahan tapi terus menderita sakit hingga meninggal dunia, maka dalam kasus ini Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa *diyat*nya ditanggung oleh kabilah dimana korban yang terluka berada di antara mereka. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa kabilah tersebut tidak dikenai sanksi apapun.

Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan pula bahwa *qishash* menjadi hak setiap ahli waris, dan pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila memberikan hak menuntut pelaksanaan *qishash* kepada setiap ahli waris selain suami dan istri.

Imam Syafi'i berkata: Suami, istri yang merdeka, nenek, anak perempuan dari anak laki-laki, dan semua ahli waris dari kalangan laki-laki maupun wanita memiliki hak untuk menuntut *qishash* atau mengambil *diyat*.

Jika seorang laki-laki memotong tangan seorang wanita atau sebaliknya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa dalam kasus ini tidak berlaku hukum qishash, dan tidak ada hukum qishash pada kejahatan yang terjadi antara laki-laki dengan wanita selama tidak mencapai tingkat pembunuhan, tidak pula pada kejahatan yang terjadi antara orang merdeka dengan budak selama tidak mencapai tingkat pembunuhan. Demikian juga tidak ada hukum qishash pada kejahatan yang terjadi antara anak-anak kecil, baik dalam kasus pembunuhan atau yang lainnya. Demikian yang diceritakan oleh Abu Hanifah kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim. Pendapat ini juga yang merupakan pandangan Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa qishash berlaku di antara orang-orang tersebut dan pada semua kasus yang mengakibatkan korban menderita luka-luka selama masih mampu dilaksanakan padanya qishash.

Imam Syafi'i berkata: Qishash berlaku antara laki-laki dan wanita pada kejahatan yang mengakibatkan korban menderita luka-luka maupun pada kasus pembunuhan. Demikian pula halnya budak di antara sesama mereka. Bila para ulama mengatakan bahwa qishash berlaku di antara mereka dalam kasus pembunuhan yang merupakan perkara yang lebih besar, maka tentu kejahatan yang mengakibatkan korban luka-luka lebih pantas berlaku padanya hukum qishash, karena kedudukannya yang lebih rendah daripada kasus pembunuhan. Di samping itu, sesungguhnya Allah telah menyebutkan kasus pembunuhan serta luka-luka dalam kitab-Nya pada satu penyampaian. Adapun anak-anak, maka tidak ada qishash di antara mereka.

Apabila seseorang membunuh orang lain dengan menggunakan tongkat atau batu dengan cara memukulinya berkali-kali hingga meninggal dunia, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa tidak ada qishash di antara keduanya. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa di antara keduanya berlaku hukum qishash. Dan, pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memukul orang lain dengan besi atau sesuatu yang pipih, lalu ia melukai korban sebagaimana halnya besi yang tajam dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka berlaku padanya hukum qishash. Tapi bila pelaku memukul korban dengan menggunakan tongkat atau batu besar maupun kayu besar yang kecil kemungkinan akan hidup, seperti dengan menindih kepala atau memukuli bagian rongga badan, pinggang atau tempat-tempat rawan, maka pelakunya dapat dipidana mati. Demikian juga halnya apabila seseorang memukuli orang lain dengan menggunakan sesuatu yang lebih ringan namun digunakan berkali-kali hingga umumnya orang yang dipukul seperti itu kecil

kemungkinan untuk hidup. Bahkan, perbuatan ini lebih dari sekadar pembunuhan disengaja serta lebih menyakitkan daripada pembunuhan yang menggunakan besi, sebab pembunuhan dengan menggunakan besi (yang tajam) lebih tidak menyakitkan. Adapun bila pelaku memukul korban dengan menggunakan cambuk, tongkat atau batu, dengan pukulan yang umumnya tidak mematikan, maka yang demikian itu masuk kategori pembunuhan seperti disengaja, hukumannya adalah membayar diyat paling berat tapi tidak berlaku padanya pidana mati.

Jika seseorang menggigit tangan orang lain dan orang yang digigit menarik tangannya sehingga gigi orang yang menggigit tercabut, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi terhadap gigi itu, karena sudah seharusnya bagi orang itu menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf.

Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki yang lain, lalu orang yang digigit menarik tangannya dan menyebabkan gigi orang yang menggigit copot. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan ganti rugi atasnya dan beliau bersabda, *"Apakah salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya seperti gigitan kuda."*³⁵

Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang tersebut harus membayar diyat (denda) gigi. Akan tetapi keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila) sepakat pada selain itu di antara kejahatan terhadap jasad, bahwasanya pelaku harus membayar ganti rugi atau denda.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggigit tangan, kaki atau sebagian badan orang lain, lalu orang yang digigit menarik bagian badannya yang digigit dan menyebabkan sebagian atau semua gigi orang yang menggigit copot, maka tidak ada sanksi apapun atas orang yang digigit, karena sudah seharusnya orang yang digigit menarik bagian badannya yang digigit dan ia tidak dinamakan melampaui batas dengan sebab menarik bagian badannya yang digigit itu. Rasulullah SAW telah memutuskan demikian pada perkara seperti itu.

Imam Syafi'i berkata: Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari bapaknya bahwa seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain, lalu orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit sehingga

³⁵ *Mushannaf Abdurrazzaq*, 17547.

mengakibatkan satu atau dua giginya copot, maka Rasulullah SAW tidak memberikan ganti rugi atasnya dan beliau bersabda,

أَيَدُّعُ يَدَهُ فِي فَيْكٍ تَقْضُمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ.

"Apakah ia yang meletakkan tangannya di mulutmu untuk engkau gigit seakan-akan berada di mulut kuda."³⁶

Bab: Pencurian

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah mencuri satu kali, dan barang yang dicuri seharga 10 Dirham atau lebih, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* berpendapat memotong tangannya. Ia mengatakan bahwa apabila tidak memotongnya, maka dijadikan sebagai utang yang harus ia bayar dan tidak ada potong tangan dalam masalah utang-piutang. Sementara Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa tangan pencuri tersebut tidak dipotong hingga ia mengaku dua kali. Pendapat terakhir inilah yang mulanya dipegang oleh Abu Yusuf, namun kemudian ia mengambil pendapat Abu Hanifah.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku telah mencuri satu kali tanpa mau meralat pengakuan itu, sementara barang curian telah mencapai batas yang diberlakukan hukuman potong tangan, maka tangan pencuri ini dapat dipotong, sama/saja apakah pengakuannya itu dilakukan satu kali atau lebih.

Jika seseorang berkata, "Sebagaimana aku tidak memotong tangannya kecuali dengan dua saksi (maka begitu pula aku tidak memotong tangannya kecuali setelah melakukan dua kali pengakuan)." Maka dapat dikatakan kepadanya, "Engkau akan memotong tangannya bila diberi kesaksian oleh dua orang dan menyamakan hal itu dengan pengakuan, padahal engkau tidak memperhatikan bagaimana bila ia meralat pengakuannya. Bahkan, meskipun pencuri itu mengaku di hadapanmu seratus kali lalu ia meralat pengakuannya, niscaya engkau memotong tangannya."

Apabila seseorang berkata, "Demikian juga halnya apabila para saksi meralat kesaksian mereka, dimana kita tidak dapat memotong tangannya." Maka katakan kepadanya, "Apabila para saksi meralat kesaksian mereka,

³⁶ HR. Bukhari, pembahasan tentang sewa-menyewa, bab "Orang Upahan dalam Peperangan", hal 116, juz 3, jld 1, cet. Dar Al Jil, Muslim, 12, pembahasan tentang zakat, 6, bab "Dosa Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat", hadits no. 988, hal. 684, juz 2, cet. Dar Al Fikr, serta dalam *Mu'rad Ahmad*, juz 3, hal. 321.

kemudian kembali memberi kesaksian baru, maka kesaksian mereka ditolak. Sedangkan apabila tersangka meralat pengakuannya kemudian ia kembali dan mengakuinya, maka hal ini diterima darinya. Dengan demikian, pengakuan berbeda dengan kesaksian, baik pada tahap awal maupun pada tahap berikutnya.”

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang yang dicuri barangnya tidak ada, maka pencuri harus ditahan hingga pemilik barang yang dicuri datang, karena mungkin saja pemilik barang akan memberi jalan keluar kepada si pencuri sehingga digugurkan hukuman potong tangan darinya maupun dengan jaminan.

Adapun bila barang yang dicuri senilai dengan 5 Dirham, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa tidak ada hukum potong tangan padanya.

Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW, dari Ali RA, dan dari Ibnu Mas'ud RA, mereka mengatakan bahwa tidak ada hukuman potong tangan kecuali pada 10 Dirham.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tangan pencuri dipotong apabila barang yang dicuri senilai dengan 5 Dirham, dan tangannya tidak dipotong apabila mencuri barang yang nilainya lebih sedikit dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh orang *tsiqah* (yang terpercaya) dari Abdullah bin Umar bin Hafsh dan Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

“Hukuman potong tangan berlaku pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih.”³⁷

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa ia telah mencuri, sementara pemilik barang yang dicuri tidak ada, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan tidak menerima kesaksian apabila pemilik barang yang dicuri

³⁷ HR. An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i bi Syarh As-Suyuti*, pembahasan tentang memotong tangan pencuri, bab “Batas Pencurian dimana Pencurinya Dijatuhi Hukuman Potong Tangan”, hal. 79, juz. 8, jld. 4, cet. Dar Al Qalam, Beirut.

tidak ada. Bagaimana menurut pendapatmu apabila pemilik barang itu mengatakan bahwa barangnya tidak pernah dicuri sedikitpun, apakah engkau akan memotong tangan pencuri itu? Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan menerima kesaksian atas si pencuri dan memotong tangan pencuri tersebut.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa ia telah mencuri, sementara pemilik barang yang dicuri tidak ada, maka aku menerima kesaksian tersebut serta bertanya tentang keadaan para saksi, namun aku mengakhirkan pelaksanaan potong tangan hingga pemilik barang yang dicuri datang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang melakukan pengakuan dua kali bahwa ia telah mencuri, dan melakukan pengakuan empat kali bahwa ia telah berzina kemudian ia mengingkarinya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa kita dapat menggugurkan hukuman fisik darinya pada kedua kasus itu, tapi kita menetapkan baginya ganti rugi atas barang yang dicuri. Telah sampai kepada kami riwayat dari Rasulullah SAW ketika Ma'iz bin Malik mengaku telah berzina di hadapan beliau, lalu beliau pun memerintahkan untuk merajamnya. Namun Ma'iz melarikan diri ketika dirajam (ditimpa dengan batu). Maka Rasulullah SAW bersabda,

فَهَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ.

"Alangkah baiknya jika kalian melepaskannya."

Hal itu telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hanifah *rahimahullah* melalui jalur periwayatannya hingga Nabi SAW. Demikianlah pendapat yang diambil oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat tidak menerima pengingkarannya pada kedua kasus itu, bahkan tetap menjatuhkan hukuman yang telah ditetapkan.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengaku berzina, minum khamer atau mencuri, kemudian ia meralat pengakuannya, maka aku menerima ralatan tersebut sebelum ditegakkan hukuman padanya. Hal ini diqiyaskan bahwa Nabi SAW bersabda tentang Ma'iz, *"Alangkah baiknya bila kalian meninggalkannya."* Demikian pula halnya dengan setiap hukuman yang berkenaan dengan hak Allah.

Adapun hukuman yang ada padanya hak manusia, maka itu mengikat bagi orang yang telah mengakuinya dan tidak diterima pengingkarannya. Aku mengharuskannya untuk mengganti rugi barang yang dicuri, karena itu termasuk hak manusia.

Bab: Peradilan

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim menetapkan pengakuan dan kesaksian para saksi dalam catatannya, kemudian hal itu diajukan kepadanya, sementara ia tidak mengingatnya, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh baginya memutuskan perkara berdasarkan catatan itu. Sedangkan Ibnu Abu Laila memperbolehkannya. Dan, pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila hakim mengingatnya tanpa dicatat, maka boleh baginya memutuskan perkara berdasarkan hal itu. Demikian pula pendapat yang diambil oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak boleh bagi hakim memutuskan perkara berdasarkan pengakuan atau kesaksian terdahulu meski ia mengingatnya, hingga ia mencatatnya atau mengulanginya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila hakim mendapati dalam kitab acara peradilan suatu tulisan yang ia tidak ragu lagi bahwa itu adalah tulisannya atau tulisan sekretarisnya, dimana tulisan itu adalah tentang pengakuan seseorang atas orang lain atau pernyataan seseorang yang menetapkan hak orang lain, maka tidak boleh bagi hakim memutuskan perkara berdasarkan tulisan itu hingga ia mengingatnya atau ada yang memberi kesaksian atasnya, sebagaimana tidak boleh baginya memberi kesaksian meski ia mengenali tulisannya tapi tidak mengingat kesaksian.

Apabila seseorang datang membawa surat seorang hakim kepada hakim lain, sementara hakim yang menerima surat tidak mengenali tulisan maupun capnya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa tidak patut bagi hakim yang tujuan kepadanya surat itu untuk menerima apa yang ada di dalamnya, hingga diberi kesaksian oleh seorang saksi yang adil atas cap si hakim yang mengirimnya serta isi surat itu seluruhnya.

Jika surat yang datang dibacakan kepada hakim dan ia mengenali surat tersebut serta capnya ataupun tidak mengenalinya, maka tidak boleh baginya menerimanya kecuali diberi kesaksian oleh dua orang sebagaimana yang telah aku terangkan, karena prosesi seperti itulah yang benar. Hal ini sendiri sama seperti penyaksian terhadap kesaksian. Kemudian Abu Yusuf meralat pendapatnya dan mengatakan bahwa tidak akan menerima surat itu hingga para saksi memberi kesaksian bahwa hakim yang menulisnya telah membacakannya di hadapan mereka, dan menyerahkan kepada mereka salinannya untuk diberikan kepada hakim yang satunya bersama dengan surat yang asli.

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa apabila mereka memberi kesaksian terhadap cap kehakiman yang telah membuat dan mengeluarkan surat, maka hal itu diterima.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua saksi memberi kesaksian terhadap surat hakim kepada hakim yang lain, baik hakim yang menerima surat itu mengenali tulisan hakim yang mengirim surat serta mengenai capnya atau ia tidak mengenalinya, maka tidak ada perbedaan dari segi hukum. Tidak diterima kecuali diberi kesaksian oleh dua orang yang adil, dimana mereka menyatakan bahwa ini adalah surat fulan, hakim negeri A, kepada fulan, hakim negeri B. Kedua saksi itu memberi kesaksian pula tentang isi surat, baik berdasarkan hafalan atau salinan naskah yang ada pada mereka. Kami berpendapat bahwa tidak pantas bagi hakim menerima isi surat tersebut meskipun disegel jika kedua saksi mengatakan tidak mengetahui isi surat, sebab segel bisa saja dirusak dan isi surat diubah lalu segel diganti dengan yang baru.

Apabila orang yang berperkara berkata kepada hakim "Aku tidak mengaku dan tidak pula mengingkari", maka menurut Abu Hanifah orang itu tidak dipaksa untuk menentukan sikap, akan tetapi penggugat dapat dipanggil bersama para saksinya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf.

Adapun menurut Ibnu Abu Laila, orang itu tidak dibiarkan hingga mau mengaku atau mengingkari. Sementara Abu Yusuf bila menghadapi orang yang berperkara yang hanya diam, maka ia memerintahkannya berkali-kali untuk bersumpah. Apabila tidak mau bersumpah, maka ia memenangkan lawan perkaranya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang berselisih, salah satu dari keduanya menggugat yang lainnya, lalu tergugat tidak mengingkari gugatan itu dan tidak pula mengakuinya, maka dikatakan kepada penggugat, "Apabila engkau menginginkan kami menyuruhnya bersumpah, maka kami akan menawarkan hal itu kepadanya. Jika ia bersumpah, niscaya ia telah terbebas dari segala tuntutan, kecuali bila engkau mampu mendatangkan bukti. Namun bila ia menolak bersumpah, maka kami akan menyuruhmu bersumpah dan ambillah hakmu. Sedangkan bila engkau menolak bersumpah, maka kami tidak memberikan tuntutanmu sedikitpun tanpa ada sumpahmu setelah si tergugat menolak bersumpah."

Apabila lawan perkara menolak gugatan, kemudian ia mendatangkan saksi yang mendukungnya, maka sesungguhnya Abu Hanifah *rahimahullah* berpendapat menerima hal itu darinya. Pendapat ini pula yang diambil oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan tidak menerima jalan keluar lain darinya setelah ia melakukan pengingkaran. Penjelasan bagi hal

Ini adalah bahwa seseorang yang mengklaim memiliki piutang pada orang lain, lalu orang yang dituduh berutang mengatakan "Ia tidak memiliki hak kepadaku sedikitpun", maka penggugat dapat mengajukan bukti atas gugatannya, sementara tergugat mengajukan bukti pula bahwa ia telah melunasi utangnya. Abu Hanifah mengatakan bahwa penggugat benar dalam perkataannya, "Ia tidak memiliki hak kepadaku sedikitpun". Perkataan ini tidaklah mendustakan kesaksian para saksi yang menyatakan dirinya telah terbebas dari utang.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengklaim memiliki piutang terhadap orang lain namun tergugat mengingkarinya, lalu penggugat mengajukan bukti atas gugatannya, kemudian tergugat mengajukan saksi yang memberi jalan keluar baginya bahwa dirinya telah melunasi utang yang dimaksud, maka aku menerima hal ini darinya, sebab pengingkaramnya itu bukan berarti mendustakan kesaksian para saksi yang ia ajukan, ia telah berkata benar dalam pernyataannya, "Tidak memiliki utang pada penggugat". Barangkali ia mengatakan demikian karena tidak ingin memperpanjang persoalan.

Bab: Tuduhan Dusta

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada laki-laki Arab badni "Wahai *Nabti*",³⁸ atau "Engkau bukan termasuk anak kabilah fulan", maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan tidak ada hukuman dera atas orang itu karena perkataannya. Hanya saja perkataannya itu sama seperti orang yang mengatakan "Wahai Kufi", "Wahai Bashri", atau "Wahai Syami".³⁹

Abu Yusuf telah menceritakan kepada kami dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Atha' bin Abu Rahah, dari Ibnu Abbas tentang hal itu. Adapun perkataannya "Engkau bukan termasuk anak kabilah fulan", maka perkataannya itu benar, sebab orang itu bukan anak langsung dari pendiri kabilah yang dimaksud, bahkan ia hanyalah cucu atau keturunan darinya. Sesungguhnya tuduhan berzina seperti ini hanya terjadi pada orang-orang musyrik yang hidup di masa jahiliyah. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa kedua perkataan itu mengharuskan adanya hukuman dera.

³⁸ *Nabti* adalah penisbatan kepada dusun atau tempat terpencil, dimana para penduduknya hidup dari pertanian *Wallahu a'lam* — peninj.

³⁹ *Kufi* artinya orang yang berasal dari daerah Kufah, *Bashri* adalah orang yang berasal dari daerah Bashrah, dan *Syami* adalah orang yang berasal dari negeri Syam. *Wallahu a'lam* — peninj.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan kepada laki-laki Arab badui "Wahai *Nabti*", maka aku akan menanyainya. Jika ia mengatakan bahwa maksudnya adalah *nabti dar* (orang yang memperkenalkan tempat tinggal) atau *nabti lisan* (orang yang lancar berbicara), maka aku akan menyuruhnya bersumpah bahwa perkataannya itu tidak bermaksud menafikan nasab orang tersebut dan menisbatkannya kepada *nabti* (orang-orang yang terpencil). Jika ia bersumpah, maka aku akan melarangnya mengucapkan perkataan itu lagi dan memberinya hukuman peringatan. Sekiranya ia menolak bersumpah, maka aku akan menyuruh laki-laki Arab badui itu untuk bersumpah bahwa maksud ucapan tadi adalah untuk menafikan nasabnya. Bila si laki-laki badui bersumpah, aku akan kembali bertanya kepada orang yang mengucapkan kalimat tadi tentang siapakah yang telah dituduh berzina. Jika ia mengatakan tidak menuduh siapapun dan tidak pula mengucapkan perkataan itu dengan maksud seperti yang dikatakan oleh si laki-laki badui, maka aku menetapkan bahwa yang dituduh adalah ibu dari laki-laki badui tersebut. Apabila ibu si laki-laki badui adalah seorang muslimah yang merdeka, niscaya aku akan menjatuhkan hukuman dera terhadap pelaku bila si ibu menuntut demikian. Tapi bila ibu si laki-laki badui memberi maaf, maka tidak ada hukuman dera atas laki-laki tersebut. Namun bila si ibu telah meninggal dunia, maka anaknya dapat menggantikan posisinya untuk menuntut hukuman dera atas si pemuda.

Seandainya laki-laki yang mengucapkan perkataan itu mengatakan bahwa tuduhan tersebut ditujukan kepada si bapak yang hidup di masa jahiliyah, aku pun akan menyuruhnya bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak ditujukan kepada seorang pun di antara pemeluk Islam. Setelah itu, aku akan menjatuhinya hukuman peringatan tapi tidak menegakkan hukuman dera.

Apabila seseorang mengatakan "Engkau bukanlah anak si fulan (seraya menyebut kakek dari orang itu)", kemudian ia mengatakan "Maksudku ia bukan anak langsung darinya, akan tetapi hanyalah anak dari anaknya (cucu)", maka aku tidak menerima penjelasannya, tapi aku menetapkannya telah melakukan tuduhan zina terhadap ibu orang itu.

Apabila si ibu seorang yang merdeka dan ia menuntut pelaksanaan dera, maka itu adalah haknya. Namun jika ia mengatakan "Aku menafikan kakek atau orang yang masih berstatus jahiliyah", maka aku akan menjatuhinya hukuman peringatan dan menafikan hukuman dera, karena tuduhan berzina ditujukan kepada wanita musyrik. Apabila seseorang berkata kepada orang lain "Engkau bukan anak si fulan", sementara ibu orang itu

adalah seorang budak atau seorang Nasrani dan bapaknya seorang muslim, maka dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan tidak ada hukuman terhadap orang yang menuduh, sebab tuduhan ditujukan kepada si ibu yang berstatus budak atau wanita musyrik, dan tidak ada hukuman dera karena menuduhnya berzina. Pendapat ini dianut dan diyakini oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang yang menuduh dapat dijatuhi hukuman dera.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menafikan nasab orang lain dari bapaknya, sementara ibu dari orang itu adalah wanita ahli dzimmah atau budak, maka tidak ada hukuman dera atas orang yang menuduh, sebab tuduhan di sini ditujukan kepada seseorang yang tidak ada hukuman dera bagi yang menuduhnya berzina. Akan tetapi ia dijatuhi hukuman selain dera karena telah menyakiti sesama manusia.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menuduh orang lain berzina dengan mengatakan "Wahai anak dua pezina", sementara bapak dan ibu orang itu telah meninggal dunia, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang menuduh itu hanya dijatuhi satu kali hukuman dera; sebagaimana apabila ia hanya menuduh kepada satu orang, sebab ucapan tersebut hanyalah satu kalimat. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Jika orang itu memisahkan kalimatnya atau mengucapkannya sekaligus, maka hukumannya adalah sama, dan ia hanya mendapatkan satu kali hukuman sebagaimana apabila hanya menuduh satu orang.

Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang itu dijatuhi dua kali hukuman, sebagaimana apabila ia menuduh dua orang. Eksekusi hukuman ini dilaksanakan sekaligus pada waktu dan tempat yang sama, dan bisa saja dilaksanakan di masjid.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain "Wahai anak dua pezina", sementara bapak dan ibu orang itu berstatus muslim dan merdeka namun telah meninggal dunia, maka orang yang mengucapkan perkataan ini dapat dijatuhi dua kali hukuman, akan tetapi tidak dilaksanakan sekaligus. Ia didera untuk hukuman pertama, kemudian ditahan. Jika kulitnya telah sembuh akibat hukuman yang pertama, maka dapat ditegakkan kepadanya hukuman kedua. Demikian pula apabila ia memisahkan kalimat itu maupun mengucapkannya sekaligus, atau ia menuduh sejumlah orang dengan satu kalimat dan sebaliknya. Bagi setiap orang yang dituduh memiliki hak untuk melaksanakan hukuman tersendiri kepada si pelaku.

Bab: Pernikahan

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita menikah tanpa mahar tertentu, lalu suami masuk (*dukhu'l*) ke tempat istrinya, maka wanita itu mendapatkan mahar sebagaimana yang biasa diterima oleh wanita sepertiya tanpa dilebihkan atau dikurangi.

Abu Hanifah mengatakan bahwa maksud "wanita-wanita sepertiya" adalah: saudara-saudara perempuannya dan anak-anak perempuan pamannya. Pendapat ini dianut dan dipercaya oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa maksud "wanita-wanita sepertiya" adalah ibunya dan bibi-bibinya dari pihak ibu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa menyebutkan mahar tertentu, lalu si laki-laki masuk (*dukhu'l*) ke tempat istrinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita-wanita sepertiya. Adapun maksud "wanita-wanita sepertiya" adalah para wanita dari yang berhak mengambil sisa ahli warisnya, yaitu saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan paman dari pihak bapak. Tidak termasuk di dalamnya ibu dan bibi-bibinya dari pihak ibu. Jika mereka tidak ada, maka yang dijadikan pedoman adalah wanita-wanita yang setara dengannya di negeri tempat tinggalnya; baik dari segi usia, kecantikan, kekayaan, sopan santun dan kesupelannya, sebab mahar akan mengalami perbedaan karena faktor-faktor ini.

Apabila seseorang menikahkan anak perempuannya (saat anak itu masih kecil) dengan anak laki-laki saudaranya (yang juga masih kecil dan berstatus yatim serta dalam pengasuhannya), maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa pernikahan ini sah dan laki-laki yang dinikahkan itu berhak untuk memilih (antara menerima pernikahan itu atau menolaknya) setelah dewasa.

Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah hingga laki-laki yang menikah telah dewasa. Kemudian Abu Yusuf meralat pendapatnya dan mengatakan, "Apabila wali yang menikahkan, maka tidak ada lagi pilihan bagi orang yang dinikahkan. Kedudukan wali sama seperti bapak."

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh menikahkan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang menikahkan mereka adalah bapak dan kakek. Apabila anak-anak itu tidak memiliki bapak, maka sesungguhnya kakek menempati posisi bapak bagi mereka. Jika anak-anak kecil itu dinikahkan oleh seseorang selain bapak dan kakek, maka pernikahan dapat dibatalkan dan keduanya tidak saling mewarisi dengan

sebab pernikahan itu meski keduanya telah dewasa.

Apabila si laki-laki masuk menemui si wanita dan mencampurinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, dan keduanya dapat dipisahkan.

Apabila si laki-laki menceraikan istrinya sebelum mereka dipisahkan, maka thalaknya tidak berlaku. Demikian pula dengan zihar maupun ila' yang ia lakukan, sebab wanita tersebut tidak pernah menjadi istrinya.

Apabila seorang laki-laki melihat kemaluan seorang wanita disertai syahwat, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita itu haram dinikahi oleh anak dan bapak si laki-laki tadi. Lalu haram pula baginya untuk menikahi ibu dan anak perempuan dari wanita tersebut.

Telah sampai kepada kami pendapat seperti di atas dari Ibrahim. Telah sampai pula kepada kami dari Umar bin Khaththab RA bahwa ia pernah berduaan dengan budak wanita miliknya, lalu ia menanggalkan baju si budak. Kemudian putra Umar bin Khaththab mengambil budak itu darinya sebagai hibah. Maka Umar berkata kepada putranya, "Sesungguhnya ia tidak halal engkau campuri."

Telah sampai pula berita kepada kami dari Umar bin Khaththab RA bahwa ia berkata, "Terlaknatlah orang yang melihat kemaluan seorang wanita dan kemaluan ibu wanita itu."

Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak ada yang diharamkan dari kejadian itu selama si laki-laki belum mencampuri si wanita.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mencampuri budak wanita miliknya, maka wanita itu telah diharamkan untuk dinikahi atau dicampuri oleh bapak dan anak laki-laki tersebut. Wanita itu tidak menjadi haram atas mereka hanya dengan dilihat oleh si laki-laki itu tanpa disentuh.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang menikahi anak perempuan seseorang dan mantan istrinya, yakni mengumpulkan mereka dalam suatu pernikahan pada satu masa, sebab Allah hanya mengharamkan mengumpulkan dalam pernikahan antara dua wanita bersaudara, sementara kedua wanita ini bukanlah saudara.

Demikian pula Allah mengharamkan menikahi seorang wanita dan anak perempuannya, baik dalam satu masa maupun menikahi yang satu sesudah yang lainnya, sementara kedua wanita tersebut bukanlah sebagai ibu dan anak.

Abdullah bin Ja'far telah mengumpulkan dalam pernikahan antara

mantan istri Ali RA dan anak perempuannya. Begitu pula Abdullah bin Shafwan mengumpulkan antara istri seorang laki-laki dan anak perempuannya.

Jika seseorang menikahi seorang wanita dengan dihadiri dua saksi tanpa dinikahkan langsung oleh wali, sementara suami sepadan dengan si wanita, maka dalam hal ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa pernikahan itu sah. Apakah engkau tidak memperhatikan jika wanita itu mengajukan urusannya kepada hakim lalu si wali menolak untuk menikahkannya, maka si hakim berhak untuk menikahkannya dan tidak ada yang dapat ia lakukan selain itu? Lalu, bagaimana sehingga yang demikian itu diperbolehkan terhadap hakim dan tidak diperkenankan atas diri wanita itu sendiri, padahal ia telah menempatkan dirinya kepada laki-laki yang sepadan dengannya?

Berita dari Ali bin Abi Thalib RA telah sampai kepada kami bahwa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, lalu para walinya datang dan memperkarakan suami wanita tersebut kepada Ali bin Abu Thalib RA, dan Ali pun mengesahkan pernikahan itu. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Sementara Abu Yusuf berpendapat bahwa pernikahan itu tergantung kepada perkembangan selanjutnya. Jika permasalahan itu diajukan kepada hakim dan suami adalah orang yang sepadan dengan si wanita, maka pernikahannya sah. Seakan-akan hakim di sini berkedudukan sebagai wali. Suatu ketika Abu Yusuf menerima berita bahwa anak perempuannya telah menikahkan dirinya, maka ia mengesahkan pernikahan itu.

Imam Syafi'i berkata: Semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah) berdasarkan sabda Nabi SAW.

شَيْعَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil."⁴⁸

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya yang telah baligh, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa jika si wanita tidak menyukainya, maka pernikahannya tidak sah, sebab si wanita telah baligh dan dapat mengendalikan urusan

⁴⁸ HR: Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "Wali", hadits no 2083; At-Tirmidzi, 9 pembahasan tentang nikah, 14, bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali", hadits no 1102. Abu Isa berkata "Derajat hadits ini *hasan*."

dirinya sendiri sehingga tidak boleh dipaksa untuk menikah. Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda,

الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنِهَا صُمَاتُهَا.

*"Wanita perawan dimintai pendapat tentang urusan dirinya dan izinnya adalah sikap diamnya."*¹⁴¹

Sekiranya wanita itu tidak setuju dengan pernikahannya namun dipaksakan, maka ia berarti tidak dimintai pendapatnya. Pendapat inilah yang dianut dan dipercaya oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pernikahan seorang wanita perawan tetap sah meski ia tidak menyetujuinya.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang bapak menikahkan anak perempuannya, baik anak perempuan tersebut masih kecil atau telah dewasa, maka pernikahannya sah. Tapi hukum ini hanya khusus berlaku bagi bapak si wanita. Dalil atas hal itu adalah sabda Rasulullah SAW,

الْأُمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا.

"Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan wanita perawan dapat dimintai pendapatnya tentang urusan dirinya."

Pada hadits ini Rasulullah SAW membedakan antara keduanya, beliau menjadikan wanita janda lebih berhak terhadap dirinya, lalu beliau SAW memerintahkan untuk memintai pendapat wanita perawan. Meminta pendapat bisa saja dengan merayunya, karena Rasulullah SAW telah bersabda,

وَأَمَرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ.

*"Berembuklah dengan wanita mengenai anak-anak perempuan mereka."*¹⁴²

Juga berdasarkan firman Allah Azza Wa Jalla, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Qs. Aali 'Imraan (3): 159)

¹⁴¹ HR. Muslim, 16, pembahasan tentang nikah, 9, bab "Tanda Restu Seorang Wanita Janda dalam Hal Pernikahan adalah dengan Ucapan dan Wanita Perawan dengan Sikap Diam", hadits no. 4121, hal. 1037, juz 2, cet. Dai Al Fikr, dan Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 11, bab "Meminta Pendapat Wanita Perawan", hadits no. 1870.

¹⁴² *Muhammad Ahmad*, juz 2, hal. 34.

Seandainya urusan mereka adalah sama, niscaya Nabi SAW akan mengatakan, "Wanita janda dan perawan lebih berhak terhadap diri mereka." Semua permasalahan ini telah dibahas tuntas beserta semua argumentasinya dalam pembahasan tentang nikah.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian keduanya berselisih tentang mahar dan suami telah masuk (*dakhul*) menemui si wanita, maka dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita itu berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, kecuali bila apa yang dituntut oleh si wanita lebih sedikit dari itu, maka ia hanya mendapatkan apa yang ia menuntut. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa wanita itu hanya mendapatkan mahar sebesar yang disebutkan oleh suaminya, dan tidak ada hak baginya selain itu.

Pendapat ini yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Namun kemudian ia mengatakan, "Jika suami menyebutkan jumlah mahar yang sama dengan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, atau mendekati jumlah tersebut, maka pernyataan suami diterima. Akan tetapi bila tidak demikian, niscaya pernyataannya ditolak."

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, baik ia telah mencampurnya atau belum, lalu keduanya berselisih tentang mahar, maka keduanya disuruh bersumpah dan si wanita mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, baik mahar tersebut lebih kecil dari tuntutan si wanita atau pengakuan si laki-laki lebih banyak. Hal ini sama seperti pandangan mengenai jual-beli yang telah luput waktunya. Hanya saja kami tidak menolak akad pernikahan dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab penolakan transaksi jual-beli. Kami menyamakannya dengan hukum jual-beli yang telah luput waktunya, karena keputusan dalam perkara ini didasarkan pada harga, sementara dalam perkara di atas juga didasarkan pada harga. Adapun harga dalam masalah ini adalah mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, sama halnya dengan jual-beli yang telah luput waktunya, yaitu membayar harga yang sama dengan harga barang yang luput tersebut.

Jika seorang wanita menikah di saat suaminya tidak diketahui kabar beritanya, lalu ia melahirkan anak dari suaminya yang kedua dan kemudian suaminya yang pertama datang, maka dalam kasus ini sesungguhnya Abu Hanifah *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa anak dinisbatkan kepada suami yang pertama, dan ia adalah pemilik tempat tidur. Telah sampai berita kepada kami dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Anak untuk pemilik tempat tidur dan untuk pezina adalah batu.*"⁶³

⁶³ HR. Bukhari, pembahasan tentang peperangan, bab "Keberadaan Nabi SAW di Makkah"

Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa si anak dinisbatkan kepada suami yang kedua, sebab ia bukanlah pezina, akan tetapi ia telah menikahi wanita tersebut. Demikian pula telah sampai kepada kami kabar dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu*. Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila berita tentang kematian suaminya sampai kepada si wanita, lalu ia melakukan iddah, setelah itu ia menikah hingga melahirkan anak-anak, kemudian suaminya yang dianggap telah meninggal dunia datang kepadanya, maka ikatan pernikahan si wanita dengan suami kedua diputuskan dan si wanita melakukan iddah untuk suaminya yang kedua. Setelah itu, ia tetap menjadi istri bagi suami yang pertama sebagaimana sebelumnya. Adapun anak-anak yang dilahirkannya dari pernikahan kedua dinisbatkan kepada suaminya yang kedua, sebab laki-laki tersebut telah menikahinya secara sah menurut keadaan yang nampak saat itu, sehingga secara hukum ia adalah pemilik tempat tidur (*li'l firaas*).

Bab: Thalak

Abu Yusuf berkata, telah diriwayatkan dari Asy'ats bin Siwar dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata tentang ucapan haram,⁴⁴ "Jika diniatkan sebagai sumpah, maka sungguh hal itu adalah sumpah. Jika diniatkan sebagai thalak, maka hal itu adalah thalak, ia sesuai dengan apa yang diniatkan."

Apabila seseorang mengatakan "Semua perkara yang halal bagiku adalah haram", maka dalam perkara ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa yang dijadikan pedoman adalah perkataan suami. Jika bukan thalak yang ia maksudkan, maka perkataan itu bukan thalak. Bahkan ia hanyalah sumpah yang dapat ditebus. Akan tetapi bila yang ia maksudkan adalah thalak, maka istrinya telah dithalak. Bila ia meniatkannya thalak tiga, maka telah berlaku thalak tiga; dan bila ia meniatkannya sebagai thalak satu, maka telah berlaku pula baginya thalak satu yang tidak dapat dirujuk lagi. Sedangkan bila thalak ia maksudkan dengan ucapan ini namun ia tidak meniatkan jumlahnya, maka ucapan itu dianggap sebagai thalak satu yang tidak bisa dirujuk lagi.

Demikian juga apabila seseorang mengatakan kepada istrinya "Ia haram bagiku", "Engkau telah bebas dariku", "Engkau telah lepas dariku",

⁴⁴ Maksudnya, ucapan seorang suami yang mengatakan istrinya adalah haram baginya. *Wallahu a'lam — penerj.*

"Engkau telah jauh dariku", atau "Engkau telah terpisah selamanya dariku". Perkataan yang dijadikan pedoman dalam semua ucapan ini adalah perkataan suami, dan hukumnya adalah seperti apa yang ia niatkan.

Bila suami meniatkan thalak satu, maka istrinya dijatuhi thalak satu yang tidak dapat dirujuk lagi. Sedangkan bila ia meniatkan thalak tiga, maka istrinya dijatuhi thalak tiga. Telah sampai kepada kami penjelasan tentang hal itu dari Syuraili. Adapun bila suami meniatkan thalak dua, maka yang berlaku atas istrinya adalah thalak satu yang tidak dapat rujuk lagi. Tapi bila suami tidak meniatkan ucapan itu sebagai thalak, maka ucapan itu bukanlah thalak. Hanya saja ia perlu bersumpah bahwa ucapan tersebut tidak dimaksudkan sebagai thalak.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa semua ucapan tersebut berakibat jatuhnya thalak tiga terhadap si istri. Kita tidak menyerahkan urusan batinnya kepada Allah SWT pada semua ucapan itu, dan tidak pula menjadikan perkataannya sebagai pedoman dalam menentukan hukum.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Engkau telah haram atasku", dan jika ia meniatkan ucapan itu sebagai thalak, maka istrinya telah dicerai. Perkataan yang dijadikan pedoman dalam hal ini adalah perkataan suami beserta sumpahnya. Adapun bila ia tidak meniatkannya sebagai thalak, maka ucapan itu bukanlah thalak. Namun ia harus membayar kafarat sumpah karena diqiyaskan kepada seseorang yang mengharamkan atas dirinya untuk mencampuri wanita budak miliknya, dimana ia harus membayar kafarat, sebab Rasulullah SAW telah mengharamkan atas dirinya mencampuri wanita budak miliknya, lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, *"Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; engkau mencari kesenangan hati istri-istrimu."* (Qs. At-Tahrim (66): 1) Lalu Allah menjadikan ucapan itu sebagai sumpah. Allah SWT berfirman, *"Allah telah menjelaskan kepada kamu (tentang) membebaskan diri dari sumpah-sumpah kamu."* (Qs. At-Tahrim (66): 2)

Apabila seseorang berkata kepada istrinya "Urusanmu ada di tanganmu", lalu istrinya mengatakan "Aku telah menceraikan diriku dengan thalak tiga", maka dalam masalah ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa jika suami meniatkan thalak tiga, maka istrinya berarti dithalak tiga. Tapi bila suami meniatkan thalak satu, maka istrinya telah dithalak satu yang tidak dapat dirujuki. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa si istri telah dithalak tiga dan suami tidak ditanyai apapun (tentang niatnya).

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang suami memberi pilihan kepada istrinya atau menyerahkan keputusan kepadanya, lalu si istri menjatuhkan thalak satu kepada istrinya, maka suami masih dapat rujuk, sebagaimana apabila yang menceraikan sejak awal adalah suami. Adapun Abu Hanifah mengatakan tentang pemberian pilihan kepada istri: jika istri memilih dirinya, maka telah jatuh padanya thalak satu yang tidak dapat dirujuki. Sedangkan bila ia memilih suaminya, maka tidak ada sanksi hukum apapun. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan: jika istri memilih dirinya, maka telah jatuh padanya thalak satu yang masih dapat dirujuki. Tapi bila istri memilih suaminya, maka tidak ada sanksi hukum apapun.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berkata kepada istrinya yang belum ia campuri, "Engkau telah aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan", maka kalimat yang pertama telah memisahkan si istri dari suaminya dan istri tidak perlu melakukan iddah. Lalu dua kalimat yang terakhir juga mengikat bagi si istri, dimana setiap kalimat ini menghasilkan thalak yang baru. Dengan demikian, si istri telah terpisah selamanya dari suami dan halal dinikahi oleh laki-laki lain. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harts.

Pandangan lain mengatakan bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya yang belum ia campuri, "Engkau telah aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan... engkau telah aku ceraikan...", maka telah jatuh thalak kepada si istri dengan sebab kalimat yang pertama. Sedangkan dua kalimat thalak berikutnya tidak berlaku atas si istri. Pandangan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Telah sampai kepada kami riwayat dari Umar bin Khatthab, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibrahim yang sama seperti itu. Istri tidak perlu melakukan iddah, karena telah terpisah darinya dengan sebab thalak yang pertama dan halal dinikahi oleh laki-laki lain. Tidakkah engkau perhatikan jika wanita tersebut menikah setelah thalak pertama sebelum suaminya mengucapkan kalimat kedua, maka pernikahannya dengan suami baru tersebut dianggap sah. Lalu, bagaimana berlaku atasnya thalak berikutnya sementara ia bukan istrinya tapi telah menjadi istri orang lain? Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa telah berlaku atas si istri ketiga kalimat thalak tersebut bila diucapkan oleh si laki-laki dalam satu ruang dan waktu, seperti yang telah aku gambarkan.

Apabila seorang laki-laki memberi kesaksian terhadap seseorang bahwa ia telah menjatuhkan thalak satu terhadap istrinya, sementara laki-

laki lain memberi kesaksian bahwa orang itu menjatuhkan thalak dua, maka dalam masalah ini Abu Hanifah *rahimahullah* mengatakan bahwa kesaksian keduanya dapat dibatalkan, karena mereka telah berselisih. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa kesaksian tersebut dapat menyebabkan si istri dinyatakan telah dithalak satu, sebab kedua saksi telah sepakat mengenai hal ini (hanya berselisih tentang thalak yang selebihnya —penerj). Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki memberi kesaksian bahwa ia telah mendengar seseorang berkata kepada istrinya "Engkau telah aku thalak satu", lalu laki-laki yang lain memberi kesaksian bahwa ia telah mendengar laki-laki tersebut berkata kepada istrinya "Engkau telah aku thalak dua", maka ini adalah kesaksian yang berbeda dan tidak boleh diterima. Jika keduanya memberi kesaksian dengan mengatakan "Kami bersaksi bahwa orang ini telah menceraikan istrinya", kemudian salah seorang dari mereka mengatakan "Aku hanya ingat bahwa ia menceraikan istrinya, namun aku tidak ingat jumlah thalak yang ia ucapkan", lalu saksi yang satunya mengatakan "Aku ingat bahwa orang ini telah menceraikan istrinya dan thalak tersebut adalah thalak dua", maka pada kasus ini si istri dinyatakan telah dijatuhi thalak satu, sebab jumlah inilah sesungguhnya yang mereka sepakati.

Seandainya seseorang melakukan *ila'*⁴⁵ terhadap istrinya seraya bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama sebulan, dua bulan atau tiga bulan, maka ucapannya itu tidak berkonsekuensi *ila'* dan tidak pula thalak, karena masa yang ia sebutkan dalam sumpah untuk tidak mendekati istrinya itu di bawah dari 4 bulan. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa ucapan itu telah menyebabkan suami melakukan *ila'* terhadap istrinya. Apabila suami tetap tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan, niscaya si istri dinyatakan pisah selamanya dari suaminya dengan sebab *ila'*, karena *ila'* adalah cerai yang tidak dapat dirujuk lagi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau kurang dari itu, maka tidak berlaku atasnya hukum *ila'*, sebab hukum *ila'* itu berlaku setelah berlalu masa 4 bulan. Bila demikian, maka hari berlakunya *ila'* (pada masalah di atas) adalah saat suami telah terlepas dari sumpah. Maka, apabila ia telah terbebas dari sumpah, berarti tidak berlaku lagi baginya hukum *ila'*. Demikianlah yang

⁴⁵Yakni, bersumpah untuk tidak menggauli istri. *Wallah a'lam* —penerj.

tercantum dalam pembahasan tentang *ila'*.

Seandainya seorang suami bersumpah tidak akan mendekati istrinya di suatu rumah selama 4 bulan, lalu suami membiarkan istrinya itu selama 4 bulan tanpa mendekatinya, baik di rumah maupun di tempat lainnya, maka dalam masalah ini Abu Hanifah mengatakan bahwa pada kasus tersebut suami tidak dianggap melakukan *ila'*. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa suami boleh mendekati istrinya di selain rumah itu tanpa ada kewajiban baginya membayar kafarat? Hanya saja *ila'* itu adalah semua sumpah yang menghalangi seseorang untuk mencampuri istrinya dalam masa 4 bulan, dimana suami tidak dapat mencampuri istrinya kecuali harus membayar kafarat sumpahnya.

Pendapat ini diyakini dan diurut oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pada kasus tersebut suami dianggap telah melakukan *ila'*. Jika suami tetap tidak mendekati istrinya hingga berlalu masa 4 bulan, maka istri dinyatakan pisah selamanya dari suami dengan sebab *ila'*, karena *ila'* adalah cerai yang tidak dapat dirujuk lagi.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak akan mendekati istrinya di rumah tertentu atau di kamar tertentu, atau di tempat yang ia sebutkan, maka yang demikian itu tidaklah dinamakan sebagai *ila'*. Sesungguhnya hukum *ila'* hanya berlaku atas seseorang yang apabila melakukan hubungan intim dengan istrinya dalam keadaan bagaimanapun, niscaya ia dinyatakan telah melanggar sumpah. Adapun orang yang dapat mencampuri istrinya tanpa dianggap melanggar sumpah, maka tidak berlaku atasnya hukum *ila'*.

Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya "Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku sehari atau sewaktu-waktu", maka dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa orang ini telah melakukan *zhihar*.⁴⁶ Suami tidak boleh mendekati istrinya selama waktu tersebut hingga ia membayar kafarat *zhihar*. Jika waktu yang disebutkan telah berlalu, maka tidak ada lagi kewajiban membayar kafarat baginya dan ia diperkenankan mendekati (baca: mencampuri) istrinya tanpa membayar kafarat.

Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang ini telah melakukan *zhihar* tanpa batas waktu. Jika waktu yang disebutkan telah berlalu, maka hukum *zhihar* tetap berlaku baginya dan ia tidak boleh mendekati istrinya hingga membayar kafarat *zhihar*.

⁴⁶ Yakni, menyamakan istri dengan ibu atau wanita yang haram diukahi. *Wallahu o'lam* —

Imam Sya'fi'i berkata: Apabila seseorang men-*zhihar* istrinya selama satu hari, lalu ia hendak mencampuri istrinya pada hari itu, maka ia harus membayar kafarat *zhihar*. Tapi bila hari tersebut telah berlalu dan ia tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka tidak ada baginya kewajiban membayar *kafarat zhihar*. Ini sama seperti yang kami katakan dalam masalah *ila*, dimana apabila sumpah telah gugur, maka telah gugur pula hukum yang menjadi konsekuensinya. *Zhihar* adalah sumpah, bukan thalak.

Imam Sya'fi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya, "Apabila aku menikahimu, maka engkau telah aku ceraikan", atau ia mengatakan "Jika aku menikahi seorang wanita pada masa ini dan ini, niscaya ia telah aku ceraikan", atau ia mengatakan "Semua wanita yang aku nikahi dari kampung ini dan ini maupun dari kabilah ini, maka aku telah ceraikan", maka dalam semua permasalahan ini — baik Abu Hanifah maupun Ibnu Abu Laila mengatakan — bahwa bila si laki-laki menikahi wanita yang dimaksud, maka dapat langsung dinyatakan cerai. Hanya saja Abu Hanifah mengatakan bahwa si wanita mendapatkan mahar secara penuh. Separuh mahar diperoleh dengan masuknya (*dukhul*) si laki-laki ke tempat wanita, dan separuh lagi diperoleh dengan sebab thalak yang dijatuhkan kepada dirinya sebelum si laki-laki masuk (*dukhul*) menemuinya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa si wanita hanya mendapatkan separuh dari mahar yang ditetapkan kepadanya.

Imam Sya'fi'i berkata: Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya "Engkau telah aku ceraikan jika si fulan menghendaki", sementara si fulan yang dimaksud telah meninggal dunia sebelum itu, atau ia meninggal dunia sesaat setelah laki-laki tersebut mengucapkan perkataan tadi dan sebelum sempat mengungkapkan apa yang ia kehendaki, maka dalam hal ini si istri tidak dinyatakan cerai dengan sebab ucapan tadi. Karena jika si fulan yang dimaksud masih hidup dan ia tidak menghendaki cerai, niscaya si istri tidaklah diceraikan. Hanya saja thalak itu terlaksana atas kehendak dari fulan tersebut.

Jika seorang laki-laki menuduh istrinya berzina sementara si istri mengajukan bukti yang menolak tuduhan suami, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa suami dapat melakukan proses li'an. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa suami tidak perlu melakukan proses li'an, akan tetapi dijatuhi hukuman dera.

Imam Sya'fi'i berkata: Apabila seorang wanita disetubuhi secara

haram, namun terdapat faktor yang menghindarkan si wanita dari hukuman dera, kemudian ia dituduh oleh suaminya berzina, maka permasalahannya perlu diperjelas terlebih dahulu. Apabila suami menuduh istrinya berzina saat hamil dan tidak ingin mengakui anak itu, maka dapat dilaksanakan li'an di antara keduanya, sebab nasab anak tidak dapat dinafikan darinya kecuali melalui proses li'an.

Adapun bila suami menuduh istrinya saat tidak dalam keadaan hamil dengan sebab percampuran pertama, atau karena perzinaan dengan laki-laki lain, maka tidak ada hukuman dera atasnya namun ia dijatuhi hukuman peringatan. Demikian pula apabila suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain, lalu ia mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah percampuran yang haram tersebut, maka tidak ada hukuman dera atasnya namun dapat dijatuhi hukuman peringatan.

Apabila suami mengatakan kepada istrinya "Aku tidak memiliki hajat kepadamu", maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa perkataan ini bukan thalak, meskipun yang ia maksudkan adalah thalak. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Lalu Abu Hanifah mengatakan bahwa bagaimana bisa hal ini dianggap sebagai thalak, sementara ia sama dengan perkataan seseorang "Aku tidak menyukaimu", "Tidak menginginkanmu", "Tidak menyenangkanmu" dan "Tidak mencintaimu"? Semua perkataan ini tidak dianggap sebagai thalak.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami mengatakan kepada istrinya "Aku tidak memiliki hajat padamu", dan apabila kemudian ia mengatakan, "Maksudku bukan thalak", maka ini tidak dianggap sebagai thalak. Sedangkan bila ia mengatakan "Maksudku adalah thalak", maka ini dianggap sebagai thalak dan ia adalah thalak satu, kecuali bila orang yang mengucapkan kalimat itu bermaksud menjatuhkan thalak yang lebih dari thalak satu.

Akan tetapi perkataan ini tidak dianggap sebagai thalak hingga suami memaksudkan dengannya untuk memberlakukan thalak atas istrinya. Namun bila ia mengatakan "Aku tidak memiliki hajat padamu dan akan menjatuhkan thalak kepadamu", maka thalak tidak dianggap berlaku atas si istri hingga suaminya mengucapkan thalak yang lain.

Apabila seorang suami (yang berstatus budak) menuduh istrinya (yang berstatus merdeka) telah melakukan zina, lalu separuh dari diri budak itu telah dimerdekan oleh salah satu di antara dua majikan yang memilikinya, dan saat itu si budak sedang berusaha untuk memerdekan dirinya yang separuh lagi, maka dalam masalah ini Abu Hanifah mengatakan bahwa orang

itu tetap dinyatakan sebagai budak selama masih ada setoran atas tebusan dirinya yang belum ditunaikan. Untuk itu, ia dijatuhi hukuman dera sebagaimana layaknya seorang budak. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa ia telah merdeka dan harus melakukan proses li'an. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Demikian pula apabila ia bersaksi, dimana kesaksiannya dibatalkan oleh Abu Hanifah namun diterima oleh Ibnu Abu Laila.

Imam Syafi'i berkata: Seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan, dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya hukuman atas budak hingga kemerdekaan mereka benar-benar sempurna. Sekiranya ia belum menunaikan satu bagian dari seribu bagian yang ditetapkan sebagai tebusan dirinya, maka ia tetap berstatus budak.

Imam Syafi'i berkata: Demikian pula tidak ditegakkan hukuman dera bagi siapa saja yang menuduhnya berzina hingga kemerdekaannya sempurna, dan tidak dilakukan *qishash* terhadap orang yang melukainya hingga ia mendapatkan kemerdekaan penuh.

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya "Engkau telah aku ceraikan jika si fulan menghendaki", sementara fulan yang dimaksud tidak ada dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, atau diketahui bahwa ia telah meninggal dunia, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa thalak tidak berlaku atasnya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa apabila seseorang menjatuhkan thalak yang tidak dapat dirujuki, lalu suami hendak melakukan pernikahan yang kelima saat istrinya itu masih dalam masa iddah, maka sesungguhnya Abu Hanifah berpendapat, "Aku tidak memperbolehkan hal itu dan tidak menyukai baginya untuk melakukannya." Sedangkan Ibnu Abu Laila memperbolehkannya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berpisah dengan istrinya baik karena khulu' atau pemutusan hubungan pernikahan, maka boleh bagi laki-laki itu untuk menikahi wanita yang keempat saat istri masih dalam masa iddah. Apabila ia tidak mampu mendapatkan pembelanjaan (yakni biaya) untuk menikahi wanita merdeka dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa, maka diperkenankan baginya menikahi wanita muslimah, sebab perpisahan yang tidak dapat dirujuk lagi menyebabkan si wanita tidak lagi dianggap sebagai istri.

Apabila seorang laki-laki menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya saat ia dalam keadaan sakit, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan

bahwa jika si suami meninggal dunia setelah berakhir masa iddah, maka tidak ada warisan atas istri yang dithalak itu. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa si istri tetap mendapatkan warisan dari suami yang menceraikannya.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang suami menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, atau menjatuhkan thalak terakhir yang ia miliki, sementara suami saat itu sedang sakit kemudian meninggal dunia setelah masa iddah berakhir, maka sesungguhnya kebanyakan sahabat kami berpendapat bahwa wanita tersebut mendapatkan warisan dari suami yang menceraikannya selama belum menikah lagi. Lalu pandangan kami dalam masalah ini telah diselsihi oleh sejumlah orang dengan mengemukakan berbagai pandangan. Salah satunya mengatakan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan warisan, baik suami meninggal dunia ketika ia masih dalam masa iddah atau setelah masa iddahnya berakhir.

Pandangan tersebut merupakan pendapat Ibnu Az-Zubair. Sedangkan ulama selainya mengatakan bahwa si wanita mewarisi suaminya selama masa iddahnya belum berakhir. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Umar melalui *sanad* yang keakuratannya tidak diakui oleh para ahli ilmu hadits. Permasalahan ini tercantum dalam pembahasan tentang thalak. Lalu pendapat lain mengatakan bahwa si wanita tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun telah menikah dengan laki-laki lain.

Imam Syafi'i berkata: Wanita yang telah diceraikan tanpa bisa rujuk lagi tidak berhak mendapatkan warisan dari suami yang menceraikannya, baik si suami meninggal dunia ketika wanita itu masih dalam masa iddah atau ketika masa iddahnya telah berlalu. Pandangan ini adalah perkataan Ibnu Az-Zubair dan Abdurrahman.

Kaum muslimin telah sepakat pula bahwa apabila suami menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, kemudian bersumpah untuk tidak mencampurinya, maka hal itu tidaklah dinamakan dengan *illa*. Begitu pula apabila suami menyamakan istrinya dengan ibunya, maka hal itu tidaklah dinamakan dengan *zhihar*. Jika suami menuduh istrinya yang telah diceraikan itu berzina, maka tidak ada hak bagi suami melakukan proses li'an untuk menghindari hukuman dera. Apabila si istri meninggal dunia, maka suami tidak dapat mewarisinya. Ketika mereka sepakat bahwa wanita yang dithalak tiga telah keluar dari makna sebagai seorang istri, dan bila suami meninggal dunia, maka wanita tersebut boleh mendapatkan warisan darinya.

Seandainya seorang suami menjatuhkan thalak tiga atas istrinya, sedang suami dalam keadaan sehat, lalu suami mengingkari hal itu namun

si istri mengklaim bahwa hal itu adalah benar, kemudian suami meninggal dunia setelah diperintah bersumpah oleh hakim, maka dalam masalah ini Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita itu tidak mendapat warisan dari suaminya tersebut.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa wanita tersebut tetap mendapatkan warisan dari suaminya, kecuali bila ia mengakui setelah kematian suaminya bahwa dirinya telah dithalak tiga.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita mengaku telah dithalak tiga oleh suaminya, lalu hakim menyuruh wanita itu bersumpah setelah suaminya mengingkari pernyataannya dan hakim mengembalikannya kepada suami, kemudian si suami meninggal dunia, maka tidak halal bagi wanita itu mewarisi sedikitpun dari harta suaminya bila ia mengetahui bahwa pengakuannya adalah benar. Demikian pula apabila ditinjau dari segi hukum lahiriah, sebab ia mengakui bahwa dirinya bukan istri laki-laki yang meninggal dunia. Tapi bila ia mengetahui bahwa dakwaannya dahulu tidak benar, maka halal baginya — dari segi antara dirinya dengan Allah SWT — untuk mewarisi suaminya.

Apabila seorang laki-laki telah berduaan bersama istrinya di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, dan saat itu si istri sedang haid atau sakit, kemudian suami menceraikan istrinya sebelum mencampurinya, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita itu berhak mendapatkan separuh mahar.

Pendapat ini dipegang pula oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa wanita itu mendapatkan mahar secara utuh.

Apabila seorang laki-laki menyatakan kepada istrinya "Apabila engkau masuk rumah, maka engkau telah aku ceraikan *insya Allah* (bila Allah menghendaki)", kemudian si istri memasuki rumah yang dimaksud, maka dalam hal ini Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa thalak tidak berlaku lagi. Adapun bila suami mengatakan "Engkau telah aku ceraikan, *insya Allah*", tanpa menyebutkan kalimat "Jika engkau masuk rumah", maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa thalak tidak berlaku. Kasus ini dari yang sebelumnya adalah sama.

Pendapat inilah yang menjadi pandangan Abu Yusuf. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwasanya ia mengatakan bahwa ucapan seperti itu tidak dapat mengesahkan thalak dan pembebasan budak. Lalu dikabarkan kepada kami oleh Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha' bin Abi Rabah, ia mengatakan bahwa ucapan

seperti itu tidak menyebabkan thalak berlaku.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya "Engkau telah aku ceraikan, *insya Allah*", maka tidak ada thalak dan tidak ada pula pembebasan budak.

Bab: Hukuman-hukuman yang Telah Ditentukan (Hudud)

Imam Syafi'i berkata: Apabila ditegakkan hukuman sebanyak 100 kali dera terhadap wanita perawan yang berzina, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan tidak akan mengasingkannya, dengan alasan telah sampai kepada mereka bahwa Ali bin Abu Thalib melarang hal itu seraya berkata, "Sungguh pengasingan itu akan menimbulkan fitnah."

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa wanita tersebut diasingkan selama satu tahun ke negeri lain. Keputusan seperti ini telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali RA.

Imam Syafi'i berkata: Laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah lalu melakukan zina, diasingkan dari negeri tempat mereka melakukan perzinaan ke negeri yang lain setelah sebelumnya didera 100 kali. Nabi SAW telah mengasingkan seorang laki-laki yang berzina, demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Permasalahan ini tercantum dalam pembahasan tentang Al Hudud bersama dalil-dalilnya.

Jika dua orang musyrik melakukan zina, sementara keduanya pernah menikah, maka sesungguhnya Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada bagi satupun di antara mereka yang dijatuhi hukuman rajam. Sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa keduanya dijatuhi hukuman rajam. Hal itu telah diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau merajam seorang laki-laki Yahudi dan seorang wanita Yahudi. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang-orang dari kalangan Ahli Kitab mengajukan perkara kepada kita dan mereka ridha bila kita memutuskan perkara di antara mereka, lalu mereka mengajukan perkara zina dan pelaku mengakui perbuatannya, maka kita menetapkan hukuman rajam bagi yang pernah menikah dan mendera 100 kali bagi yang belum pernah menikah, ditambah dengan mengasingkannya selama satu tahun. Rasulullah SAW telah melaksanakan rajam terhadap dua orang Yahudi yang berzina, dan ini merupakan makna dari Kitab Allah, karena sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW, "*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka atuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil.*" (Qs. Al Maa'idah

(5): 42) Lalu Allah SWT berfirman, "*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 49)

Tidak boleh memberi keputusan kepada mereka mengenai sesuatu dari urusan dunia melainkan menurut hukum kaum muslimin, sebab hukum Allah hanya satu dan tidak berbeda-beda.

PERBEDAAN PANDANGAN ALI DAN ABDULLAH BIN MAS'UD RADHIYALLAHU ANHUMA

Bab: Wudhu, Mandi dan Tayamum

Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Zadzan, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Ali *radhiyallahu anhu* tentang mandi, maka ia berkata, "Mandilah setiap hari jika engkau mau." Orang itu berkata, "Bukan, akan tetapi mandi yang sebenar-benarnya mandi (yakni mandi syar'i)." Ali berkata, "Hari Jum'at, hari Arafah, hari Kurban dan hari raya Fitri." Mereka berpandangan bahwa tidak satupun dari mandi tersebut yang wajib.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abu Ishak, bahwa Ali *radhiyallahu anhu* berkata tentang tayamum, "Satu pukulan (usapan) untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan (sampai pergelangan)."

Demikianlah yang mereka katakan bahwa satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan hingga siku.

Bab: Wudhu

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Abu As-Sauda', dari Ibnu Abdu Khair, dari bapaknya, ia berkata, "Ali RA wudhu, maka ia mencuci bagian punggung kedua kakinya lalu berkata, 'Jika bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian punggung kedua kaki, maka aku mengira bagian bawahnya lebih pantas diusap.'"

Diriwayatkan dari Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abu Zhiyyan, ia berkata, "Aku melihat Ali RA kencing kemudian berwudhu dan mengusap kedua sandal, dan setelah itu masuk masjid, lalu ia membuka kedua

sandalnya dan shalat.”

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Hubaib, dari Zaid bin Wahb bahwasanya ia melihat Ali RA melakukan hal itu. Lalu diriwayatkan dari Abu Al Bahtari, dari Ali RA tentang tikus yang jatuh ke sumur hingga mati, maka ia berkata, “Tikus itu disingkirkan hingga apabila ia (tikus) mendominasi air, (maka tidak dapat lagi dipakai bersuci).”

Imam Syafi’i berkata: Kami maupun mereka⁴⁷ tidak berpendapat seperti itu. Adapun kami berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

“Apabila air berjumlah dua kullah,⁴⁸ maka tidak membawa najis.”⁴⁹

Adapun mereka mengatakan, dibuang dari sumur itu sekitar 20 atau 30 timba.

Telah diriwayatkan dari Amr bin Al Hutsaim, dari Syu’bah, dari Abu Ishak, dari Najiyah bin Ka’ab, dari Ali *radhiyallahu anhu*, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah! Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia’. Maka beliau bersabda, ‘Pergilah dan kuburkan ia’. Aku berkata, ‘Sesungguhnya ia meninggal dunia dalam keadaan musyrik’. Beliau bersabda, ‘Pergilah dan kuburkan ia!’⁵⁰ Aku pun menguburkannya lalu mendatangi beliau SAW, maka beliau bersabda, ‘Pergilah mandi!’”

Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini, tapi mereka mengatakan bahwa orang yang menyentuh mayit musyrik tidak perlu mandi ataupun berwudhu.

Diriwayatkan dari Amr bin Husyaim, dari Al A’masy, dari Ibrahim bin Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, “Ciuman termasuk menyentuh dan harus berwudhu.”

Lalu diriwayatkan dari Syu’bah, dari Muhariq, dari Thariq, dari Abdullah (yakni Ibnu Mas’ud —penerj) dengan riwayat yang sama seperti itu. Sementara mereka menyelisih hal ini, dimana mereka mengatakan

⁴⁷ Mungkin yang dimaksud adalah para ulama mazhab Hanafi. *Wallahu a’lam* —penerj.

⁴⁸ Lihat pada *Al Umm* cetakan Indonesia jilid pertama.

⁴⁹ HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab “Apa-apa yang Mengubah Air Menjadi Najis”, *Sahih* no. 63; Al-Tirmidzi, I, pembahasan tentang bersuci, 50, bab “Air yang Tidak Dapat Dijahai Menjadi Najis oleh Sesuatu”, *hadits no.* 67.

⁵⁰ HR. An-Nasa’i dalam kitab *Sunan an-Nasa’i* dengan *Syarah* As-Suyuthi, pembahasan tentang bersuci: *mandi karena menguburkan orang musyrik*, hal. 110, juz 1, jld. 1, cet. Dar Al Qalam, Beirut, dan *Musnad Ahmad*, juz 1, hal. 130.

bahwa tidak ada keharusan mengulangi wudhu dengan sebab mencium wanita. Adapun kami berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa ciuman mengharuskan seseorang mengulangi wudhu. Pendapat ini telah dikatakan oleh Ibnu Umar dan selainnya. Kemudian diriwayatkan dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari bapaknya, dari Abdullah bahwasanya ia berkata, "Air disebabkan oleh air."⁹¹

Imam Syafi'i berkata: Kami maupun mereka tidak berpendapat demikian, bahkan kami katakan bahwa apabila khitan telah menyentuh khitan, maka telah wajib mandi. Pendapat tersebut ada pada masa awal Islam, kemudian dihapuskan.

Imam Syafi'i berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Adullah, ia berkata, "Orang junub tidak bertayamum." Akan tetapi mereka tidak berpendapat seperti ini, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian. Adapun kami telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan orang junub untuk tayamum.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Aliyah dari Auf Al A'rabi, dari Abu Raja', dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan seseorang yang junub untuk tayamum dan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak, dari Al Harts bin Azima', ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, 'Apabila orang junub mencuci kepalanya dengan *khathmi* (salah satu jenis tumbuh-tumbuhan), maka ia tidak perlu lagi mengulangi untuk mencucinya'." Sementara mereka tidak berpendapat demikian, bahkan mereka mengatakan bahwa *al khathmi* bukanlah sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci meskipun bercampur dengan air yang suci. Yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang murni. Adapun mencuci kepala dengan air, baik sebelum atau sesudah mencucinya dengan *al khathmi*, maka hal itu tidak mengapa. Adapun *al khathmi* semata tidak dapat menyucikan.

Bab: Shalat

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Al Hanafiyah bahwa Ali RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

⁹¹ Maksudnya adalah, menggunakan air (mandi wajib) hanya dilakukan apabila keluar air mumi, *Wallahu a'lam*—penyeri.

*"Pembuka shalat adalah wudhu, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam."*⁵²

Inilah pendapat yang kami pegang, tidak ada yang mengharamkan shalat kecuali takbir. Sementara salah seorang ulama mereka mengatakan bahwa shalat dapat saja menjadi haram dengan sesuatu selain takbir seperti tasbeih. Kemudian kedua sahabatnya merujuk kepada pendapat kami. Lalu kami mengatakan pula bahwa shalat tidak berakhir kecuali dengan mengucapkan salam. Barangsiapa melakukan perbuatan yang dapat merusak shalat di antara takbir dan salam, maka ia telah merusak shalatnya, bukan hanya di antara takbir dan duduk sekedar untuk tasyahud.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, ia berkata, "Apabila salah seorang di antara kamu mendapati suara di perutnya, muntah atau darah yang keluar dari hidung (mimisan) ketika shalat, maka hendaklah ia meninggalkan shalat dan berwudhu. Apabila ia berbicara saat itu, hendaklah ia mengulangi shalat dari awal. Tapi bila tidak berbicara, maka ia boleh meneruskan shalat yang telah ia kerjakan."

Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini, bahkan mereka mengatakan hendaknya seseorang menghentikan shalat karena suara di perut. Adapun seseorang yang tidak menghentikan shalat karena keluar darah dari hidung, maka shalatnya sempurna. Mereka menyelisihi Ali pada sebagian perkataannya dan menyetujuinya pada sebagian yang lain. Sekiranya mereka mengesahkan riwayat ini, niscaya menjadi keharusan atas mereka untuk mengatakan pada masalah suara di perut sebagaimana yang mereka katakan tentang darah yang keluar dari hidung, karena tidak ada yang menyelisihi Ali di antara sahabat Nabi SAW mengenai masalah suara di perut selainnya (Ibnu Mas'ud — penerj) sepanjang yang aku ketahui.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Hayyan At-Taimas, dari bapaknya, dari Ali RA, ia berkata, "Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid." Dikatakan kepadanya, "Siapakah tetangga masjid?" Ia menjawab, "Siapa saja yang dapat mendengar suara adzan." Kami dan mereka mengatakan bahwa disukai bagi siapa saja yang tidak memiliki udzur (halangan syar'i) untuk tidak meninggalkan shalat di masjid.

⁵²HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab "Kewajiban bersuci", hadits no. 61, At-Tirmidzi, pembahasan tentang bersuci, 3, bab "Pembuka Shalat Adalah Bersuci", hadits no. 3; Ibnu Majah, pembahasan tentang bersuci, bab "Pembuka Shalat adalah Bersuci", hadits no. 275

⁵³ Mengharamkan shalat maksudnya mengharamkan atas seseorang yang shalat untuk melakukan sesuatu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan shalat *Hallaahu 'alaihi* — penerj.

Tapi bila ia shalat (di rumah), maka shalatnya telah mencukupi baginya. hanya saja ia telah meninggalkan suatu keutamaan.

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Apabila engkau rukuk dan mengucapkan *'Allahumma laka ruku'tu, walaka khusya'tu, walaka aslamtu. wabika aamanu, wa'alaika tawakkaltu* (Ya Allah, hanya kepada-Mu aku ruku, hanya kepada-Mu aku khusyu', hanya kepada-Mu aku menyerahkan diri, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku bertawakal)', maka ruku yang engkau lakukan telah sempurna."

Tapi, ucapan ini menurut mereka adalah perkataan yang dapat merusak shalat dan mereka tidak menyukainya. Sedangkan menurut pendapatku, ini adalah perkataan yang bagus. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW ucapan yang serupa dengannya. Kami memerintahkan untuk membacanya, sedangkan mereka tidak menyukainya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, ia berkata, "Apabila seseorang berhadats ketika shalat setelah sujud (yang terakhir), maka shalatnya telah sempurna." Akan tetapi kami dan mereka (para ulama madzhab Hanafi) tidak berpendapat demikian. Adapun kami mengatakan bahwa akhir dari shalat adalah salam berdasarkan hadits yang telah kami riwayatkan dari Rasulullah SAW. Sedangkan mereka mengatakan bahwa semua hadats dapat merusak shalat, kecuali hadats yang terjadi setelah tasyahud atau setelah seseorang duduk sekadar cukup untuk membaca tasyahud. Jika hadats terjadi pada kondisi demikian, maka shalat tidak batal.

Imam Syafi'i berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari sahabat-sahabatnya, dari Abu Ishak, dari Abu Al Khalil, dari Ali RA, bahwa apabila membuka shalat, ia mengucapkan, "*Laa ilaa illa anta subhaanaka zhalamtu nafsii faghfirlii fa innahu laa yaghfirudz-dzunubu illa anta, wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas-samawaati wal ardha haniifan wa maa ana minal musyrikin. Inna shalaatii wamusukii wamahyaaya wamamaatii lillahi rabbil alamin. Lau syariiika lahu bidzu'alika umirtu wa anaa minal muslimin* (Tidak ada sesembahan yang sesungguhnya selain Engkau. Aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi secara murni, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku [pengorbananku], hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri)."

Telah kami riwayatkan dalam hadits yang kami nukil dari Ali RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau mengucapkan perkataan ini ketika membuka shalat. Adapun permulaan ucapannya adalah, "*Wajjahtu wajhiya lilladzii fathara as-samawati wal ardha...*" dan seterusnya.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Al Harts, dari Ali RA, bahwa ia biasa tasyahud dan mengucapkan, "*Bismillah wabillahi* (dengan nama Allah dan karena Allah)." Adapun mereka tidak mengucapkan perkataan ini. Sementara telah diriwayatkan dari Ali RA ucapan yang cukup beragam untuk diucapkan di tempat ini, akan tetapi mereka menganggapnya makruh.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Abdul Khair bahwa Ali RA membaca surah "*Sabbihisma rabbikal a'la*" pada shalat Subuh, kemudian mengucapkan "*Subhaana rabbiyal a'la* (Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi)". Adapun mereka menganggap hal ini makruh, sedangkan kami menyukainya. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW ucapan yang mirip dengan ini.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, dari Ali RA bahwa ia tidak menyukai shalat beralaskan kulit rubah. Sementara kami dan mereka tidak berpendapat demikian, bahkan kami bersama mereka mengatakan tidak mengapa mengerjakan shalat beralaskan kulit rubah apabila telah disamak.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ali RA tentang wanita *mustahadhah* bahwa ia harus mandi untuk setiap kali shalat. Sementara kami dan mereka tidak berpendapat seperti ini, dan begitu juga tidak seorang pun sepanjang pengetahuanku.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Hilal, dari Wahb Ibnu Al Ajda, dari Ali RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لَا تُصَلُّوْا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوْا وَالنَّسَسُ مُرْتَفَعَةٌ.

"Janganlah kalian shalat sesudah Ashar, kecuali bila kamu mengerjakan shalat tersebut di saat matahari masih tinggi."

Sementara kami dan mereka tidak berpendapat demikian, dan tidak pula seorang pun sepanjang yang kami ketahui. Bahkan, kami tidak menyukai seluruh shalat sunah yang dikerjakan setelah shalat Ashar dan Subuh.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Sufyan, dari Abu Ishak, dari Ashim, dari Ali RA, ia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW shalat di akhir setiap shalat dua rakaat kecuali shalat Ashar dan Subuh." Riwayat ini menyelisihi hadits di atas.

Bab: Shalat Jum'at dan Dua Hari Raya

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishak, ia berkata, "Aku melihat Ali RA berkhotbah di tengah hari Jum'at." Sementara kami dan mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan, kami berpendapat bahwa khatib tidak boleh menyampaikan khotbah melainkan setelah matahari tergelincir. Demikianlah yang kami riwayatkan dari Umar dan selainnya.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasyi telah mengabarkan kepada kami dari Al Hasan Ibnu Shaleh, dari Abu Ishak, ia berkata, "Aku melihat Ali RA berkhotbah pada hari Jum'at, kemudian ia tidak duduk hingga menyelesaikan khotbah." Adapun kami dan mereka tidak berpendapat seperti itu, bahkan kami mengatakan bahwa hendaknya imam duduk di antara dua khotbah, begitu pula kami mengatakan bahwa hendaknya imam duduk di atas mimbar sebelum memulai untuk berkhotbah. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para imam sesudahnya.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syarik telah mengabarkan kepada kami dari Al Abbas bin Dzuraih, dari Al Harts bin Tsaur bahwa Ali RA pernah melaksanakan shalat Jum'at dua rakaat kemudian berpaling kepada orang-orang seraya berkata, "Genapkanlah oleh kalian (empat rakaat)." Adapun kami dan mereka tidak berpendapat demikian, bahkan tidak seorang pun sepanjang pengetahuanku. Aku tidak mengetahui pula landasan yang dipakai oleh orang yang berpandangan seperti ini kecuali ia beranggapan bahwa shalat Jum'at hanya dua rakaat baginya karena dirinya telah berkhotbah, dan empat rakaat bagi makmum karena mereka tidak berkhotbah. Bila benar demikian menurut madzhabnya, maka sesungguhnya

tidak seorang pun yang sependapat dengannya.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Hushain, dari Abu Abdurrahman, bahwa Ali RA berkata, "Barangsiapa di antara kalian yang shalat setelah *Jum'at*, maka hendaklah ia shalat enam rakaat sesudahnya." Sementara kami dan mereka tidak berpendapat seperti ini. Adapun kami mengatakan bahwa hendaknya seseorang mengerjakan shalat empat rakaat.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Minhal, dari Abbad bin Abdullah, bahwa Ali biasa berkhutbah di atas mimbar, lalu Asy'ats datang sementara masjid telah penuh dan orang-orang telah menempati tempat duduk masing-masing. Maka, Asy'ats melangkahi mereka hingga mendekat ke mimbar Ali. Kemudian ia berkata, "Kita telah didominasi oleh orang-orang (berkulit) merah ini." Ali RA berkata, "Apa urusan orang ini (yang terlambat datang)..." dan seterusnya. Lalu Ali mengucapkan perkataan lainnya.

Sementara mereka tidak menyukai imam berbicara dengan seseorang saat khutbah. Demikian juga mereka tidak menyukai seseorang berbicara dengan imam saat khutbah berlangsung. Padahal Asy'ats telah berbicara dan tidak dilarang oleh Ali RA, sebagaimana Ali RA juga berbicara saat berkhutbah. Menurut anggapanku, mereka mengatakan bahwa jika imam berbicara saat khutbah, maka hendaklah ia mengulangi khutbah dari awal. Adapun kami menganggap bahwa tidak mengapa berbicara saat khutbah. Rasulullah SAW, Umar dan Utsman *radhiyallahu anhum*a pernah berbicara ketika khutbah.

Bab: Shalat Witir, Qunut dan Tanda-tanda Kebesaran-Nya

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Abdurrahim, dari Zadzan, bahwasanya Ali RA biasa mengerjakan shalat Witir tiga rakaat dan membaca surah-surah *mufashshal* pada setiap rakaat. Sementara mereka mengatakan bahwa surah yang dibaca pada shalat Witir adalah: surah Al Faatihah dan *sabbihisma rabbikal a'la* pada rakaat pertama, surah Al Faatihah dan *qul yaa ayyuhal kaafiruun* pada rakaat kedua, sedangkan rakaat ketiga ia membaca surah Al Faatihah dan *qul huwallahu ahad*. Adapun kami mengatakan bahwa pada rakaat ketiga dibaca surah *qul huwallahu ahad*,

qul a'udzu birabbil falaq dan *qul o'udzu birabbinnas*. Hendaknya memisahkan antara dua rakaat pertama dan satu rakaat terakhir dengan mengucapkan salam.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Ali RA biasa mengerjakan qunut pada shalat Witir setelah ruku. Sementara mereka tidak mengambil pendapat ini. Bahkan, mereka mengatakan bahwa qunut dilakukan sebelum ruku. Apabila seseorang tidak mengerjakan qunut sebelum ruku, maka tidak boleh mengerjakannya sesudah ruku, tapi ia harus melakukan sujud Sahwi.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Atha', dari Abu Abdurrahman bahwa Ali RA biasa mengerjakan qunut pada shalat Subuh sebelum ruku.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Ma'qil bahwa Ali RA mengerjakan qunut pada shalat Subuh. Sementara mereka berpendapat bahwa tidak ada qunut pada shalat Subuh.

Adapun kami menetapkan adanya qunut pada shalat Subuh berdasarkan Sunnah yang sah dari Rasulullah SAW, bahwa beliau SAW mengerjakan qunut pada shalat Subuh. Hal itu telah dikabarkan oleh Sufyan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW membaca qunut pada shalat Subuh lalu berdoa, "*Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Husyam dan Ayyasy bin Abi Rabi' ah.*"¹⁴ Lalu, disebutkan hadits selengkapannya.

Kami berpendapat bahwa barangsiapa shalat Witir di awal malam, maka ia dapat mengerjakan shalat malam dua rakaat-dua rakaat hingga datang waktu shalat Subuh.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Abu Harun Al Ghanawi, dari Hathan bin Abdullah, ia berkata, "Ali RA berkata, 'Witir itu tiga macam; barangsiapa ingin mengerjakan shalat Witir di awal malam, maka boleh baginya melakukannya. Kemudian apabila ia terbangun dan ingin menggenapkannya dengan satu rakaat, lalu shalat dua rakaat-dua rakaat hingga datang waktu shalat Subuh kemudian mengerjakan shalat Witir, maka boleh baginya untuk melakukannya. Jika berkehendak, ia bisa pula shalat dua rakaat-dua rakaat

¹⁴ HR: Bukhari, pembahasan tentang shalat, bab "Turun Sambil Mengucapkan Takbir Ketika Sujud", hal 203, juz 1, Jld 1, cet. Dar Al Il, Muslim, pembahasan tentang masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab "Disukai Qunut Pada Semua Shalat", hadits no. 675.

hingga masuk waktu shalat Subuh; dan jika berkehendak, ia dapat mengerjakan shalat Witir di akhir malam’.”

Sementara mereka tidak menyukai seseorang mengenakan shalat Witir yang telah ia kerjakan. Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang telah mengerjakan Witir, maka ia shalat dua rakaat-dua rakaat.

Masalah Jenazah

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid telah mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, “Ali menshalatkan jenazah Sahl Hunaif, maka ia bertakbir atasnya sebanyak empat kali.”

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibnu Abu Ziyad, dari Abdullah bin Ma'qil bahwa Ali RA bertakbir untuk Sahl bin Hunaif sebanyak 5 kali, kemudian berpaling kepada kami seraya berkata, “Sesungguhnya ia seorang prajurit Badar.”

Riwayat terakhir ini menyelsihi hadits di atas, maka baik kami atau mereka tidak berpendapat seperti kandungan hadits yang terakhir. Takbir pada shalat jenazah—menurut kami dan juga menurut mereka—adalah 4 kali. Hal ini telah dinukil melalui jalur yang *shahih* dari Nabi SAW.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Sya'bi dari Qurzhah, bahwa Ali RA memerintahkannya untuk menshalati kuburan Sahl bin Hunaif. Sementara mereka tidak mengambil hal ini dan tidak pula berpendapat demikian. Bahkan, mereka mengatakan bahwa tidak boleh shalat jenazah di atas kuburan. Adapun kami berpegang dengan pendapat itu, karena sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau shalat jenazah di atas kuburan.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik dan Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl bahwa Nabi SAW menshalati kuburan seorang wanita.

Sujud Tilawah

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Ashim, dari Zirr, dari Ali RA bahwa ia berkata, "Sujud yang wajib adalah pada surah '*Alif laam miim tarziil*', '*Haa miim tarziil*', dan '*Iqra bismirabbikal ladzii khalaq*.'" Sementara kami dan juga mereka tidak berpendapat seperti ini. Adapun pendapat kami adalah bahwa di dalam Al Qur'an terdapat sejumlah tempat sujud Tilawah, seperti ketiga surah di atas.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Abu Abdullah Al Ja'fi, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali RA bahwa ia berkata, "Sujud Tilawah pada surah Al Hajj ada pada dua tempat." Pendapat inilah yang kami pegang dan juga merupakan pendapat mayoritas ulama sebelum kami. Lalu diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar serta Ibnu Abbas bahwa mereka mengingkari sujud Tilawah yang kedua pada surah Al Hajj.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin Qais, dari Abu Musa bahwa Ali RA ketika mendengar berita kelahiran seseorang yang lahir sebelum waktunya dalam keadaan selamat, maka ia langsung tersungkur bersujud. Adapun kami mengatakan bahwa tidak mengapa melakukan sujud syukur, dan kami menyukai hal itu.

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau biasa melakukannya. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu anhum*. Sementara mereka mengingkari sujud syukur dan tidak menyukainya. Sedangkan kami mengatakan bahwa tidak mengapa bersujud kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* sebagai ungkapan syukur.

Puasa

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishak, dari Ubaid bin Amir bahwa Ali RA melarang orang yang berpuasa mencium wanita. Ia berkata, "Apakah yang diinginkan dari bau mulutnya." Sementara kami mengatakan bahwa tidak mengapa bagi orang yang berpuasa mencium wanita.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan dan selainnya, dari Ismail, dari Abu As-Safr, dari

Ali RA bahwa ia pernah melaksanakan shalat Subuh kemudian berkata, "Inilah (batas waktu sahur), ketika jelas perbedaan benang putih dari benang hitam." Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat demikian, bahkan kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat seperti itu. Sesungguhnya sahur adalah sebelum terbit fajar. Apabila fajar telah terbit, maka telah diharamkan makanan maupun minuman bagi orang yang berpuasa.

Bab: Zakat

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Ibnu Abu Rafi' bahwa Ali RA biasa membayar zakat harta mereka, dan mereka adalah anak-anak yatim yang berada dalam pengasuhannya. Demikianlah pendapat kami dan ia sesuai dengan riwayat yang kami rukul dari Umar, Ibnu Umar dan Aisyah tentang zakat harta anak-anak yatim.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishak, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA bahwa ia berkata, "Zakat bagi 25 ekor unta adalah 5 ekor kambing." Sementara kami maupun mereka, dan tidak seorang pun sepanjang yang kami ketahui, yang berpendapat seperti itu. Adapun yang benar menurut kami adalah apa yang dikandung oleh hadits Rasulullah SAW bahwa zakat 25 ekor unta adalah seekor unta betina yang berumur setahun lebih. Bila tidak ada unta seperti itu, maka boleh diganti dengan seekor unta jantan berumur setahun lebih.

Imami Syafi'i berkata: Abbad dan Muhammad bin Yazid telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW menulis,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرَيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقٌّ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَيْتٌ لِبُؤَدٍ

"Apabila lebih dari 120 ekor, maka untuk setiap 50 ekor unta zakatnya adalah seekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Dan untuk setiap 40 ekor zakatnya adalah seekor unta betina yang berumur 2 tahun lebih."⁵⁵

⁵⁵ HR. Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Ketentuan Zakat"; Abu Daud, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Hewan Ternak", no. 1567. An-Nasa'i, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Unta", juz 5, hal 18.

Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil telah mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsumamah, dari Anas, dari Abu Zakaria bahwa ia menulis kepadanya tentang Sunnah, lalu ia menyebutkan hadits di atas. Sementara mereka tidak berpendapat seperti itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa apabila lebih dari 120 ekor, maka dimulai perhitungan dari awal, dimana untuk setiap 5 ekor zakatnya adalah seekor kambing hingga mencapai 150 ekor. Apabila telah mencapai 150 ekor, maka untuk setiap zakatnya adalah seekor unta berumur 3 tahun lebih. Ini adalah pendapat yang kontradiktif, tidak didukung oleh atsar maupun qiyas. Mereka menyelisihi apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar serta apa yang dinukil melalui jalur yang *shahih* dari Ali RA. Lalu mereka berpedoman pada perkataan Ibrahim serta riwayat yang tidak benar dari Ali RA.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdurrahman bin Ziyad, dari Abdullah bin Al Harts bahwa Utsman dihadihi *hajaf*⁶⁶ saat ihram, maka orang-orang memakannya kecuali Ali, karena ia berpandangan bahwa hal itu adalah makruh.

Bab: Thalak dan Nikah

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Muawiyah bin Suwaid Ibnu Muqrin bahwa ia mendapat dalam kitab bapaknya dari Ali RA bahwa tidak ada nikah tanpa wali. Demikianlah pendapat yang kami pegang, karena sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW, dimana beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحَهَا الْوَلَاءُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْإِسْلَامُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*"Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali, maka pernikahannya batil. Apabila mereka berselisih, maka sultan menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali."*⁶⁷

⁶⁶ Salah satu jenis burung sebesar merpati, pemanik dan kedua kakinya berwarna merah — penerj.

⁶⁷ HR. Ibnu Majah, 9, pembahasan tentang nikah, 15, bab "Tidak Ada Nikah Tanpa Wali". Hadis no. 1879, dan dalam *Mushannaf Abu Syaibah*, juz 4, hal. 128.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari seorang laki-laki, dari Sya'bi, dari Ali RA tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita gila, berpenyakit kusta dan belang. Maka ia berkata, "Apabila ia belum mencampurinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Tapi bila telah bercampur, maka wanita itu adalah istrinya (yang sah). Jika mau, ia dapat menceraikannya; dan jika mau, ia dapat tetap memperistrikaninya." Sementara mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah istrinya, baik telah dicampuri atau belum. Jika mau, ia dapat menceraikannya; dan jika mau, ia dapat tetap memperistrikaninya.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali RA tentang laki-laki Nasrani yang istrinya masuk Islam. Ia berkata, "Laki-laki itu lebih berhak terhadap wanita tadi selama si wanita belum keluar berhijrah." Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan, kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdu Khair, dari Ali RA tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita lalu ia meninggal dunia sebelum masuk (*dukhud*) menemui istrinya dan belum menetapkan mahar, bahwasanya wanita itu mendapatkan warisan dan harus menjalani masa iddah tapi tidak mendapatkan mahar.

Demikianlah pendapat yang kami pegang, kecuali bila hadits *yarbu'* (hewan yang sejenis tikus) terbukti akurat. Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit *radhiyallahu anhan*, bahwa mereka menyelisihi pandangan tadi. Mereka mengatakan bahwa wanita itu mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakami, dari Ibrahim bahwa Ali RA berkata tentang ucapan khaliyah, hariyyah dan haram berkonsekuensi thalak tiga. Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat demikian. Adapun kami mengatakan bahwa apabila ia meniatkan thalak, maka konsekuensinya adalah seperti apa yang ia niatkan. Jika diniatkan thalak satu, maka yang berlaku adalah thalak satu. Apabila diniatkan thalak dua, maka yang berlaku adalah thalak dua, dan si laki-laki masih memiliki kesempatan untuk rujuk. Sedangkan mereka mengatakan bahwa apabila diniatkan thalak satu, maka

yang berlaku adalah thalak satu; tapi bila dimiatkan thalak dua, maka tidak dianggap sebagai thalak dua.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Ali RA tentang lafazh haram yang berkonsekuensi thalak tiga. Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat demikian.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid dan Muhammad bin Ubaid dan selain keduanya telah mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Risyasy bin Addi Ath-Tha'i, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa Ali RA menjadikan ucapan Al Battah (selamanya) sebagai thalak tiga. Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti itu."

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya Ali RA menyegerakan (memindahkan) wanita yang ditinggal wafat suaminya tanpa menunggu (hingga berakhir masa iddah).

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Faras, dari Asy-Sya'bi ia berkata, "Ali RA memindahkan Ummu Kultsum (dari rumah suaminya) tujuh malam setelah terbunuhnya Umar." Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti ini. Kami berpegang kepada hadits Fari'ah binti Malik bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk tinggal di rumahnya hingga batas waktu yang ditentukan.

Kami bersama mereka berpendapat seperti ini berkenaan dengan wanita yang ditinggal wafat suaminya atau yang dicerai tanpa dapat rujuk. Sementara mereka meriwayatkan dari Ali bahwa ia telah memindahkan putrinya pada masa iddah dari rumah Umar.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Abu Shadiq, dari Rabi'ah bin Najid, dari Ali RA, ia berkata, "Iddah dihitung sejak hari kematian suami atau saat thalak diucapkan." Demikian pula pendapat yang kami pegang, dan mereka juga berpendapat seperti pendapat kami.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah dikabarkan kepada kami dari orang yang mendengar Al Hakam menceritakan dari Abu Shadiq,

dari Rabi'ah bin Najid, dari Ali RA, ia berkata, "Wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya berhak mendapatkan nafkah dari seluruh harta." Sementara mereka tidak berpendapat demikian, bahkan mengingkari perkataan seperti ini.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adli-Dhuha, dari Ali RA, ia berkata, "Wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya menjalani masa iddah yang paling lama."⁹⁸ Sementara mereka tidak berpendapat demikian.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdu Rabbih bin Sa'id, dari Abu Salamah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang wanita yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, maka Ibnu Abbas menjawab, 'Ia menjalani iddah yang paling lama' Sementara Abu Hurairah berkata, 'Apabila telah melahirkan, maka telah halal dinikahi'."

Abu Salamah berkata, "Aku masuk menemui Ummu Salamah dan bertanya kepadanya tentang hal itu, maka ia menjawab bahwa Sabi'ah Al Aslamiyah melahirkan setengah bulan setelah kematian suaminya, lalu ia dipinang oleh dua orang, salah satunya pemuda dan yang satunya orang tua. Akhirnya, ia menerima pinangan si pemuda. Maka orang tua tersebut berkata, 'Sesungguhnya engkau belum halal dinikahi'. Saat itu, keluarga si wanita tidak ada sehingga ia berharap apabila keluarganya datang dapat mempengaruhinya untuk memilih dirinya. Lalu wanita itu datang menemui Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

قَدْ حَلَلْتَ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ

'Engkau telah halal, menikahlah dengan siapa saja yang engkau kehendaki'.⁹⁹

Demikianlah yang menjadi pendapat kami. Adapun pendapat mereka sama seperti kami, seraya mengingkari dan menyelisihi apa yang

⁹⁸ Perlu diketahui bahwa masa iddah karena hamil sudah sampai melahirkan, sedangkan masa iddah karena ditinggal wafat suami adalah 4 bulan 10 hari. Dengan demikian, jika wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka menurut Ali wanita itu harus menjalani masa iddah sebagai wanita yang ditinggal wafat oleh suami. Sedangkan bila wanita itu melahirkan setelah 4 bulan 10 hari, maka ia menjalani masa iddah sebagai wanita yang hamil. *Wallahu a'lam — peninj*

⁹⁹ HR: An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang tnikah, bab "Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Wafat Suaminya", hal. 191, juz 6, jld 3, cet. Dar Al-Qalam, Beirut; *Musnad Imam Ahmad*, juz 4, hal. 327 dan juz 6, hal. 312-320.

diriwayatkan dari Ali RA.

Diriwayatkan dari Shaleh bin Muslim, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali RA berkata tentang wanita yang menikah pada masa iddah lalu diceraikan. Ia berkata, "Hendaklah ia menyelesaikan yang tersisa dari iddahanya yang pertama, lalu memulai menjalani masa iddah yang baru." Demikian juga yang menjadi pandangan kami, dan sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari Umar. Sementara mereka mengatakan bahwa wanita itu hanya menjalani satu iddah, seraya mengingkari dan menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Ali RA.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim dan Abu Muawiyah serta Muhammad bin Yazid telah mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu wanita itu menyebutkan telah mengalami tiga kali haid dalam satu bulan. Maka Ali RA berkata kepada Syuraih, "Katakan kepadanya apabila ia dapat mendatangkan keluarga terdekatnya untuk memberi kesaksian atas hal itu, maka pernyataannya dibenarkan." Lalu keluarganya membenarkan pernyataan wanita tersebut. Adapun mereka (para ulama madzhab Hanafi) tidak mengambil pandangan ini dan malah menyelisihinya. Sebagian mereka mengatakan bahwa iddah tidak berakhir dalam masa yang kurang dari 45 hari.

Ar-Rabi' berkata, "Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal berakhirnya masa iddah bagi wanita yang aktif haid adalah 33 hari, karena minimal masa haid adalah satu hari satu malam, sedangkan batas minimal masa suci adalah 10 hari. Sebagian mereka (para ulama madzhab Hanafi) mengatakan bahwa batas minimal berakhirnya masa haid adalah 39 hari. Adapun kami berpedoman pada riwayat yang dinukil dari Ali RA, karena sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dimana beliau tidak menetapkan masa tertentu bagi haid.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya masa haid tidak berakhir dalam kurun waktu yang kurang dari 33 hari.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah *radhiyallahu anha* bahwa ia berkata, "Fathimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya aku tidak mengalami masa suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?' Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَأَتْرُكِي الصَّلَاةَ

*'Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah penyakit dan bukan haid. Apabila telah datang masa haid, maka tinggalkanlah shalat; dan bila telah berlalu waktu yang sama dengan masa haid, maka cucilah darahmu lalu kerjakan shalat'.*¹⁶⁰

Dalam riwayat ini Nabi SAW tidak memberi batasan waktu tertentu bagi masa haid, seperti mengatakan sekian hari atau sekian hari. Akan tetapi, beliau SAW bersabda *"Apabila telah datang"* dan *"Apabila telah berlalu"*.

Mut'ah

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Kami pernah berperang bersama Nabi SAW dan tidak ada wanita bersama kami. Maka kami ingin mengebiri diri kami, namun Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi wanita hingga waktu tertentu dan dengan mahar yang tertentu pula." Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini dan menyelisih apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Hasan dan Abdullah (keduanya putra Muhammad bin Ali) telah menceritakan kepadaku dari bapak keduanya, dari Ali RA bahwa ia berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan daging himar ahliyah pada peristiwa Khaibar."

Imam Syafi'i berkata: Amr bin Al Hutsaim telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Salim bin Abu Al Ja'ad, dari bapaknya, dari Ibnu Mas'ud tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian ia menikahnya, ia berkata, "Keduanya tetap dianggap berzina." Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan kami katakan bahwa keduanya memang berdosa ketika

¹⁶⁰ HR. Bukhari, pembahasan tentang haid, bab "Datangnya Masa Haid dan Masanya Berlalu", no. 87-89, juz 1, jld. 1; dan dalam pembahasan tentang wudhu, bab "Mencuci Darah", hal. 66-67, juz 1, cet. Dar Al Iq, Beirut; Al-Tirmidzi, pembahasan tentang bersuci, 93 bab "Wanita Mustahabah", hadits no. 25, hal. 217, juz 1, di-tahqiq oleh Ahmad Syakir, Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab "orang yang Menywayatkan bahwa Haid Apabila Telah Berlalu, Maka Shalat Tidak Dapat Ditinggalkan", hadits no. 282

berzina, namun melakukan hubungan yang halal setelah menikah tidak dianggap berzina. Umar dan Ibnu Abbas telah mengatakan pendapat yang serupa dengan ini.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syarik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hushain, dari Yahya bin Watsab, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata: "Apabila seseorang berkata kepada istrinya, 'Pergilah ke tempat keluargamu': atau ia menghibahkan istrinya kepada keluarga si istri dan mereka pun menerimanya, maka hal ini dianggap sebagai thalak. Namun, suami lebih berhak terhadap wanita itu."

Demikianlah pendapat yang kami katakan jika suami meniatkan dengan ucapannya itu sebagai thalak. Sementara mereka menyelisihinya dan mengatakan bahwa yang demikian itu adalah thalak yang tidak dapat dirujuk lagi.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Musa, dari Ibnu Abu Laila, dari Thalhah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah (yakni Ibnu Mas'ud —penerj) ia berkata, "Tidak ada thalak yang tidak bisa dirujuk kecuali khulu' atau ila'".⁶¹ Sementara mereka menyelisihinya pada sebagian besar perkara thalak, dimana mereka menjadikannya sebagai thalak yang tidak bisa dirujuk. Adapun kami menetapkan bahwa semua thalak dapat dirujuk kecuali thalak khulu' (permohonan cerai dari pihak istri —penerj). Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan Umar tentang seseorang yang menceraikan istrinya untuk selamanya, bahwa thalak itu hanya dianggap sebagai thalak satu dan suami berhak untuk rujuk.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Pamanku —Muhammad bin Ali— telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari Nafi' bin Ujair, dari Rukanah bahwa ia menceraikan istrinya untuk selamanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya,

مَا أَرَدْتُ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.

"Apakah yang engkau maksudkan?" Ia berkata, "Demi Allah! Aku tidak bermaksud kecuali thalak satu." Maka, Rasulullah SAW mengembalikan istrinya kepadanya.⁶²

⁶¹ HE. Abu Daud, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak Selama-lamanya", hadits no. 220; hal. 270, cet. Ar-Rayyan li At-Turats, Kairo; Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, pembahasan tentang thalak, bab "Thalak yang Bijiatiikan oleh Orang yang Mengucapkan Thalak", hal. 199, jil. 2, cet. Dar Al Ma'rifah, dan disebutkan oleh Al Hasyami dalam kitab *Mawarid Ash-Zham'an*, pembahasan tentang thalak, hadits no. 1321.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Abbad, dari Al Muthalib, ia berkata, "Umar berkata kepadaku dan saat itu aku telah menceraikan istriku, 'Hendaklah engkau tetap menahan istrimu, karena sesungguhnya thalak satu tidak memisahkan untuk selama-lamanya'." Lalu diriwayatkan dari Zaid bin 'Isabit tentang seseorang yang menyerahkan keputusan cerai kepada istrinya, lalu si istri memilih menceraikan dirinya, bahwa yang demikian itu dianggap thalak satu dan suami masih dapat rujuk.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi dan Mughirah, dari Ibrahim, dari Abdullah tentang pemberian pilihan kepada si istri. Jika ia memilih dirinya (yakni cerai), maka thalak tersebut adalah thalak satu, dan suami lebih berhak terhadap istrinya itu. Demikianlah yang kami katakan, sedangkan mereka menyelisihinya dan berpandangan bahwa thalak pada kasus tersebut tidak dapat dirujuki lagi.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim bahwa perkataan seseorang kepada istrinya "Silahkan memilih" dan "Keputusan berada di tanganmu" adalah sama. Demikian pula yang kami katakan, sementara mereka membedakan antara keduanya.

Diriwayatkan dari Abu Muawiyah dan Ya'la, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Masruq tentang seorang wanita yang berkata kepada suaminya "Sekiranya hak yang ada padamu berada di tanganku, maka aku akan menceraikan diriku", lalu suami mengatakan "Aku telah menyerahkan hak itu kepadamu", dan si wanita menceraikan dirinya dengan thalak tiga.

Umar bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud mengenai hal itu, maka ia menjawab, "Itu adalah thalak satu, dan suami lebih berhak terhadap istrinya itu." Umar berkata, "Aku berpendapat pula seperti itu."

Pandangan itu juga yang menjadi pedoman kami. Jika suami menyerahkan hak thalak kepada istrinya, kemudian ia mengatakan bahwa maksudnya hanyalah thalak satu, maka perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan suami, dan itu adalah thalak yang masih dapat dirujuki. Sementara mereka menyelisih hal ini, dimana mereka menjadikan thalak itu sebagai thalak satu yang tidak bisa dirujuki.

Masalah-masalah Jual-Beli

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail telah mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Ubaidah, ia berkata, "Ali RA berkata, 'Umar bermusyawarah denganku tentang menjual *ummahat aulad* (wanita budak yang telah melahirkan anak majikannya—penerj), maka aku dan ia sependapat bahwa *ummahat aulad* adalah orang yang merdeka. Akhirnya, Umar memberi keputusan seperti itu pada masanya, begitu juga Utsman sesudahnya. Namun ketika aku telah memegang pemerintahan, maka aku berpendapat bahwa *ummahat aulad* adalah budak'."

Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat demikian. Kami sependapat dengan Umar bahwa *ummahat aulad* tidak diperjualbelikan.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Nusair bin Dza'luq, dari Amr bin Rasyid Al Asyja'i bahwa seseorang menjual budak wanita seraya mempersyaratkan gigi depannya (tetap sebagai miliknya). Lalu pembeli menyukai budak itu, maka keduanya mengajukan perkara kepada Umar. Umar berkata, "Pergilah kalian berdua kepada Ali!" Maka Ali berkata, "Bawalah ia ke pasar, dan bila harganya sampai pada tingkat paling tinggi, berikanlah kepada penjual itu harga gigi depannya sesuai kadar harganya tadi."

Sementara mereka tidak berpendapat demikian, bahkan mereka mengatakan bahwa hal itu adalah jual-beli yang rusak. Mereka telah menyelisihi Ali, padahal kami tidak mengetahui sahabat yang menyelisihi Ali RA dalam masalah itu. Di sisi lain, mereka menyatakan bahwa riwayat tersebut autentik dari Ali RA. Jika mereka mengesahkan riwayat tadi, maka menjadi keharusan pula untuk berpendapat seperti itu, karena tidak ada alasan untuk menolaknya dalam madzhab mereka. Adapun kami berpendapat bahwa hal itu adalah jual-beli yang rusak.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Utsman Al Batti, dari Al Hasan bahwa Ali RA memberi keputusan tentang pelepasan hak. Sementara mereka tidak berpendapat demikian dan mengatakan bahwa jika ada yang menyatakan berhak atas sesuatu yang dijual, maka penjual harus mengembalikan harga yang telah ia ambil. Tidak boleh baginya melepaskan hak dengan ganti harga dan tidak pula menempuh cara lain, padahal mereka tidak melihat adanya penyelisihan terhadap Ali dalam masalah ini dari seorang sahabat Nabi SAW.

Dengan demikian, menjadi keharusan bagi mereka untuk berpendapat seperti itu selama riwayat itu adalah sah menurut pandangan mereka.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abn Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dari Abdullah, ia berkata, "Tidak mengapa menjual (*barter*) 1 Dirham dengan 2 Dirham."

Sementara kami dan juga mereka tidak berpendapat seperti ini. Kami berpegang kepada hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang menjual perak dengan perak kecuali sama ukurannya, dan melarang pula menjual emas dengan emas kecuali sama ukurannya.

Abdullah pernah bertemu sahabat-sahabat Nabi SAW dan mereka melarangnya melakukan hal itu. Namun ketika kembali, ia berkata, "Aku melihat bahwa yang demikian itu tidak mengapa, namun aku tidak akan mengerjakannya."

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyain telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa membeli kambing *musharrah*,⁸² maka ia berhak memilih. Jika mau, ia dapat mengembalikannya bersama satu sha' makanan." Pandangan ini sama seperti pendapat kami, demikian pula yang ada dalam Sunnah. Sementara mereka mengatakan bahwa apabila pembeli telah memerahkannya, maka tidak ada lagi hak baginya untuk mengembalikannya, karena ia telah mengambil sesuatu dari kambing itu.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah, ia berpendapat tentang *ummul walad*, "Ia dimerdekakan dari bagian anaknya." Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti ini. Kami berpedoman pada hadits Umar bahwa ia memerdekakan para *ummul walad* apabila majikan mereka meninggal dunia. Lalu mereka semua mengatakan bahwa ia dimerdekakan dari pokok harta warisan.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Adullah bahwa ia tidak menyukai jual-beli *mushaf*. Sementara mereka tidak berpendapat

⁸² Kambing *musharrah* adalah kambing yang sengaja tidak diperah untuk memperbesar kandungannya susu, dengan tujuan menjual. *Wallahu a'lam* — peninj

demikian dan bahkan menganggap hal itu tidak mengapa. Lalu di antara manusia ada yang beranggapan tidak mengapa membelinya, sedangkan kami berpendapat makruh menjualnya.

Bab: *Diyat* (Denda Karena Membunuh)

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishak, dari Ashim Ibnu Dhamrah, dari Ali RA bahwa ia berkata, "Pembunuhan seperti disengaja adalah dengan menggunakan kayu dan batu besar, dendanya adalah sepertiganya terdiri dari unta berumur 3 tahun lebih; sepertiganya terdiri dari unta yang berumur 4 tahun lebih dan sepertiganya terdiri dari unta yang berada antara yang mulai tumbuh gigi depannya hingga yang mulai tumbuh gigi taringnya. Sedangkan pembunuhan tidak disengaja dendanya adalah 25 ekor unta betina yang berumur setahun lebih (tidak mencapai umur 2 tahun), 25 ekor unta yang berumur tiga tahun lebih, 25 ekor unta yang berumur 4 tahun lebih, dan 25 ekor unta betina yang berumur 2 tahun lebih.

Sementara kami meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa denda pembunuhan seperti disengaja adalah 40 ekor unta yang hamil. Telah diriwayatkan pula dari Umar bahwa ia memuniskan padanya 30 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih dan 40 ekor unta yang berumur 4 tahun lebih. Pandangan inilah yang menjadi pendapat kami. Sementara mereka mengatakan pendapat yang berbeda dengan itu. Mereka mengatakan bahwa pembunuhan dengan menggunakan batu besar dan kayu adalah pembunuhan disengaja dan berlaku padanya hukuman pancung. Mereka mencela madzhab panutan mereka dengan mengatakan bahwa ia telah keliru.

Imam Syafi'i berkata: Jarir telah mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Ali RA tentang seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita, dimana ia berkata, "Apabila ahli waris si wanita hendak menuntut qishash, mereka tidak berhak atas hal itu hingga membayar separuh diyat." Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini dan bahkan mengatakan bahwa antara kedua jenis itu berlaku hukum qishash pada kasus pembunuhan. Mereka mengingkari pendapat tadi seraya mengatakan tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah dikabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun telah dikabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, bahwa Ali RA memutuskan diyat

sejumlah 12 ribu. Sementara mereka mengatakan bahwa diyat berjumlah 10 ribu.

Imam Syafi'i berkata: Abbad bin Al Awwam telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Amir, dari Qatadah, dari Khalas, dari Ali RA bahwa dua orang pemuda sedang memainkan sebongkah batu, lalu salah seorang mereka berkata "Hati-hati", dan yang satunya juga mengatakan "Hati-hati". Kemudian batu itu menimpa gigi depan salah seorang mereka hingga copot. Persoalan ini diajukan kepada Ali RA dan ia tidak memberi ganti rugi atasnya. Sementara mereka memutuskan adanya ganti rugi dalam hal tersebut, seraya menyclisihi apa yang mereka riwayatkan dalam masalah itu.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad telah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Khalas, dari Ali, ia berkata, "Apabila seseorang memerintahkan budaknya untuk membunuh seseorang, maka sesungguhnya budak itu sama seperti pedang atau cambuknya, si majikan dibunuh sedangkan budak dipenjarakan."

Imam Syafi'i berkata: Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami dari Sammak, dari Hanasy bin Mu'tamirah, bahwa beberapa orang menggali sumur untuk menangkap singa. Lalu orang-orang berdesakan hingga seseorang jatuh ke dalam sumur tadi. Orang yang jatuh itu bergantung pada orang lain, orang kedua ini juga bergantung pada orang lain, lalu orang ketiga bergantung pada orang lain lagi. Akhirnya, mereka berempat dilukai oleh singa. Ketika dikeluarkan, mereka telah meninggal dunia. Kemudian mereka berselisih mengenai hal itu hingga masing-masing menghunus senjata. Ali RA berkata, "Mengapa kalian akan membunuh 200 orang hanya karena empat orang? Kemarilah aku akan memberi keputusan kepada kalian! Bila kalian ridha, maka ambillah; dan jika tidak, maka ajukanlah perkara kalian kepada Rasulullah SAW."

Lalu Ali memutuskan untuk orang pertama 1/4 diyat, orang kedua: 1/3 diyat, orang ketiga 1/2 diyat, dan orang keempat satu diyat secara utuh. Sebagian mereka ridha dan sebagian lagi tidak. Akhirnya, mereka mengajukan perkara itu kepada Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa tersebut seraya mengatakan bahwa Ali RA telah memutuskan begini dan begitu. Maka, Rasulullah SAW meneruskan keputusan Ali RA. Sementara mereka (para ulama madzhab Hanafi) tidak berpendapat seperti ini.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah mengabarkan kepada

kami dari Al A'masy, dari Sya'iq, dari Abdullah tentang denda kejahatan yang mengakibatkan korban luka-luka, baik laki-laki maupun wanita, bahwasanya mereka sama pada denda gigi dan luka yang menyingkap tulang. Adapun selain itu, maka denda untuk wanita adalah separuh dari denda untuk laki-laki. Sementara mereka menyelisihi hal ini dan mengatakan bahwa denda untuk wanita adalah 1/2 dari denda untuk laki-laki dalam segala sesuatu.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id telah mengabarkan kepada kami dari Abu Mi'syar, dari Ibrahim, dari Abdullah tentang seseorang yang dilakukan qishash padanya lalu ia meninggal dunia, maka ia berkata, "Orang yang melakukan qishash wajib membayar diyat, dikurangi denda atas kejahatannya yang melukai orang lain." Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan, kami serta mereka mengatakan tidak ada sanksi apapun kepada orang yang melakukan qishash, karena ia telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan.

Bab: Peradilan

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Al Ajlah, dari Asy-Sya'bi, dari Ali RA bahwasanya ada tiga orang yang mengajukan perkara kepadanya, masing-masing mereka mengklaim sebagai bapak seorang anak. Ali meminta kepada mereka untuk menyerahkan anak itu kepada salah seorang di antara mereka, akan tetapi mereka tidak mau. Maka Ali berkata, "Kalian bertiga bersekutu dalam memiliki anak ini." Kemudian ia mengundi di antara mereka dan menetapkan anak itu untuk orang yang memenangkan undian seraya membehaninya agar membayar 2/3 dari diyat. Lalu Ali menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "*Engkau benar dan telah melakukan yang terbaik.*"

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Abu Al Khail atau Ibnu Al Khailil, bahwa tiga kelompok bersekutu mencampuri seorang wanita, lalu mereka tidak tahu siapa pemilik anak yang dilahirkan oleh wanita itu. Mereka mengajukan perkara ini kepada Ali RA, dan ia memerintahkan mereka agar melakukan undian. Kemudian Ali memerintahkan kepada orang yang memenangkan undian agar membayar 2/3 diyat kepada dua orang yang lainnya. Sementara mereka (para ulama madzhab Hanafi) tidak berpendapat seperti ini. Mereka

mengesahkan riwayat ini dari Ali RA, dari Nabi SAW, akan tetapi mereka menyelisihinya. Padahal, mereka mengatakan bahwa apapun yang telah terbukti orisinil berasal dari Nabi SAW, maka tidak boleh bagi seorang pun menyelisihinya.

Seandainya riwayat itu akurat menurut pandangan kami, niscaya kami akan mengamalkannya. Adapun pandangan kami dalam hal ini adalah memanggil Al Qafah (orang yang ahli menentukan nasab berdasarkan garis kemiripan pada telapak kaki —penerj). Apabila Al Qafah menisbatkan si anak kepada salah seorang mereka, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya. Adapun bila Al Qafah menisbatkan kepada mereka semua atau tidak menisbatkan kepada siapapun di antara mereka, maka keputusan ditangguhkan hingga si anak dewasa lalu ia diberi hak untuk memilih salah satu dari mereka, sebab menurut pandangan Islam tidak mungkin anak tersebut memiliki dua bapak. Sedangkan mereka mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak mereka semua. Si anak dapat mewarisi mereka dan mereka pun dapat mewarisi si anak.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah mengabarkan kepada kami dari Sammak, dari Abu Ubaid bin Al Abrasli bahwa seorang laki-laki menyewa tukang kayu untuk mengerjakan sesuatu dan ternyata mengalami kerusakan. Orang yang menyewa memperkarakan tukang kayu tersebut kepada Ali RA. Maka Ali berkata kepadanya, "Berikan kepadanya dirham yang pecah!"

Mereka menyelisihii pandangan ini dan tidak berpendapat seperti itu. Adapun kami tidak pula berpendapat demikian. Barangsiapa mengatakan bahwa orang sewaan mengganti rugi atas kerusakan pekerjaannya, maka dalam kasus ini mereka mengharuskan kepadanya untuk mengganti harga barang yang rusak itu, dan tidak memberikan upah sedikitpun kepadanya apabila pekerjaan belum selesai. Tapi bila pekerjaan telah selesai, maka ia tetap mendapatkan upah yang telah disepakati apabila sewa-menyewa itu sesuai hukum; dan jika tidak sesuai, maka ia mendapatkan upah rata-rata atas pekerjaan seperti itu.

Bab: Barang Temuan

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Qais, ia berkata: Aku mendengar Hudzail berkata, "Aku melihat Abdullah didatangi oleh seseorang dengan membawa pundi yang tertutup. Laki-laki tersebut berkata, 'Aku telah

mengumumkannya, namun belum mendapati orang yang mengenalinya' Abdullah (Ibnu Mas'ud) berkata, 'Bersenang-senanglah dengannya'."

Demikianlah pendapat kami, jika orang yang menemukan sesuatu telah mengumumkan barang temuan selama satu tahun dan belum mendapati pemiliknya, maka boleh baginya untuk memanfaatkannya. Demikian pula menurut Sunnah yang *shahih* dari Nabi SAW, dan hadits Ibnu Mas'ud di atas sangat selaras dengan Sunnah.

Akan tetapi, mereka telah menyelisihi semua ini. Mereka meriwayatkan hadits dari Amir, dari bapaknya, dari Abdullah (Ibnu Mas'ud) bahwa ia membeli seorang budak wanita, lalu pemilik budak itu pergi (sebelum dibayar). Maka Abdullah menyedekahkan harga si budak tadi seraya mengatakan, "Ya Allah! Ini adalah sedekah dari pemilik si budak. Apabila ia tidak mau, maka ini adalah sedekah dariku dan aku berutang kepadanya." Kemudian ia berkata, "Demikianlah yang kami lakukan terhadap barang temuan."

Mereka telah menyelisihi Sunnah tentang barang temuan dan berpegang kepada pendapat yang tidak memiliki hujjah. Begitu pula mereka menyelisihi hadits Abdullah bin Mas'ud yang sesuai dengan Sunnah dan mereka akui sebagai hadits yang *shahih*, lalu mereka bermujjah dalam perkara ini dengan hadits yang diriwayatkan dari Amir. Setelah itu, mereka menyelisihi kandungan riwayat ini sendiri, dimana mereka berkata, "Apabila penjual barang telah pergi, maka tidak boleh bagi pembeli menyedekahkan harga barang. Akan tetapi, ia harus menahannya hingga si pemilik datang sampai kapanpun."

Bab: Pembagian Harta Warisan

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Sya'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali RA, bahwa ia memberikan bagian warisan kepada kakek dan saudara si mayit sekaligus. Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini. Adapun sahabat mereka (yakni Abu Hanifah — penerji) mengatakan bahwa apabila ada kakek, maka saudara tidak mendapatkan bagian. Sedangkan mereka dan kami berpegang kepada perkataan Zaid, bahwa kakek dan saudara dapat berbagi harta (*muqasamah*) selama hal ini baik baginya dan tidak kurang dari 1/3 harta warisan. Sementara mereka mengingkari perkataan Ali dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Biasanya Umar dan Abdullah memberikan bagian warisan kepada kaum kerabat dan tidak kepada para *maula* (mantan budak atau mantan majikan—penerj). Sedangkan Ali RA adalah orang yang paling keras di antara mereka dalam hal itu."

Adapun mereka tidak berpendapat seperti ini, bahkan mereka mengatakan bahwa apabila tidak ada ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya ataupun *ashabah*, maka kita memberikan warisan kepada para *maula*. Sementara kami mengatakan bahwa kami tidak memberi bagian warisan kepada seorang pun selain mereka yang telah disebutkan bagiannya atau *ashabah*. Mereka memberikan bagian warisan kepada kerabat, padahal mereka bukan *ashabah* dan bukan pula orang-orang yang telah ditentukan bagiannya selama tidak ada para *maula*. Lalu mereka mengatakan bahwa pendapat yang dijadikan pedoman adalah perkataan Zaid dan didukung oleh qiyas.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ma'bad bin Khalid, dari Masruq, dari Abdullah tentang seseorang yang meninggalkan dua anak perempuan, cucu-cucu perempuan dan laki-laki dari anak laki-laki, bahwasanya dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ warisan, sedangkan yang tersisa untuk cucu-cucu lelaki tanpa memberikan bagian kepada cucu-cucu perempuan. Demikian pula yang ia katakan dalam masalah seseorang yang meninggalkan saudara-saudara lelaki dan perempuan seapak bersama saudara-saudara perempuan sekandung. Adapun kami tidak berpendapat demikian, bahkan aku tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat seperti itu. Hanya saja yang biasa dikatakan orang-orang adalah $\frac{2}{3}$ bagian untuk anak-anak perempuan atau saudara-saudara perempuan, sedangkan yang tersisa untuk cucu-cucu laki-laki dan perempuan itu dari anak lelaki, atau untuk saudara-saudara laki-laki dan perempuan seapak. Untuk laki-laki sama seperti bagian dua perempuan.

Imam Syafi'i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari orang yang mendengar pendapat Asy-Sya'bi tentang bagian warisan apabila seseorang meninggalkan kakek, ibu dan saudara perempuan. Untuk saudara perempuan 3 bagian, untuk ibu 1 bagian, untuk kakek 2 bagian. Akan tetapi, mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan mereka berpendapat seperti perkataan Zaid, dimana ia membagi warisan tersebut kepada 9 bagian, untuk ibu 3 bagian, kakek 4 bagian, dan saudara perempuan 2 bagian.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Abdullah,

ia berkata, "Ahli Kitab dan para budak dapat menghalangi ahli waris lain, namun mereka tidak diberi warisan." Namun, mereka tidak berpendapat demikian. Dalam masalah ini, mereka justru berpegang pada perkataan Zaid bahwa Ahli Kitab dan budak tidak menghalangi ahli waris lain dan tidak pula diberi warisan.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauni telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, bahwa Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan bapaknya yang berstatus budak, dan ia tidak meninggalkan ahli waris lain. Abdullah berkata, "Si bapak dibeli dengan harta anaknya lalu dimerdekakan, kemudian sisa harta diseralikan kepadanya." Akan tetapi, mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan mereka mengatakan bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak diwarisi. Sedangkan kami mengatakan bahwa harta orang itu diserahkan ke Baitul Mal. Demikian pula pendapat mereka apabila orang yang meninggal dunia tidak membuat wasiat tentang penggunaan hartanya.

Bab: Al Mukatab (Budak yang Membuat Perjanjian dengan Majikan untuk Menebus Dirinya)

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Thariq, dari Asy-Sya'bi bahwa Ali RA berkata tentang budak *mukatab*, "Dimerdekakan darinya sesuai dengan angsuran yang ia serahkan."

Sementara itu Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit mengatakan, "Ia tetap sebagai budak selama masih ada angsuran yang belum ditunaikan." Hal ini diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, dan demikian pula yang kami katakan. Adapun mereka berpandangan sama seperti kami, meskipun menyelisih apa yang diriwayatkan dari Ali RA.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj telah mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari bapaknya, dari Al Harits, dari Ali RA. "Budak *mukatab* dimerdekakan sesuai dengan tebusan yang telah ia tunaikan, dan ia mendapatkan hak warisan sesuai dengan kadar itu pula." Adapun mereka tidak berpendapat seperti ini.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Qatadah, dari Khalas, dari Ali RA, ia

berkata, "Hendaknya seorang budak *mukatab* diberi kesempatan untuk menebus dirinya apabila ia tidak mampu melunasi tebusan dirinya (sementara batas waktu setoran telah berlalu)." Akan tetapi, mereka dan tidak seorang pun di antara manusia yang berpendapat seperti ini. Bahkan menurut pendapat kami apabila seorang budak *mukatab* tidak mampu melunasi tebusannya, maka ia kembali menjadi budak biasa.

Telah diceritakan pula kepada kami bahwa Ali RA berkata, "Kita tidak menganggap budak *mukatab* tidak mampu hingga satu setoran belum ditunaikan dan telah datang pula waktu setoran berikutnya." Akan tetapi, mereka dan tidak pula seorang ahli fatwa yang berpendapat seperti ini. Kami dan mereka mengatakan bahwa apabila telah tiba waktu setoran baginya dan ia tidak menunaikannya, maka ia dinyatakan tidak mampu dan kembali menjadi budak biasa tanpa menunggu apakah ia mampu membayar hingga setoran berikutnya. Demikian juga yang dikatakan oleh ahli fatwa. Aku tidak mengetahui mereka berselisih dalam masalah ini.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Khalid Al Khayyath telah mengabarkan kepada kami dari Yunus Ibnu Abu Ishak, dari bapaknyanya, dari Abu Al Ahwash, ia berkata: Abdullah berkata, "Apabila *mukatab* telah menunaikan (sebagian) harga dirinya, maka ia dinyatakan merdeka." Sementara kami meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan Aisyah, bahwa ia tetap sebagai budak selama masih ada setorannya yang tersisa. Pandangan inilah yang menjadi pendapat kami.

Bab: Al Hudud (Hukuman-hukuman yang Telah Ditetapkan)

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali RA mendera Sarahah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at, lalu ia berkata, "Aku menderanya berdasarkan Kitab Allah dan merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW." Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini, akan tetapi mereka mengatakan, dirajam namun tidak didera. Adapun Sunnah yang telah baku adalah bahwa pezina yang belum menikah itu hukumannya dengan didera dan tidak dirajam, sedangkan pezina yang pernah menikah dirajam dan tidak didera. Rasulullah SAW telah merajami Ma'iz dan tidak menderanya. Begitu pula beliau bersabda kepada Unais, "Pergilah besok kepada istri orang ini! Apabila ia mengaku, maka ramlah."⁶³ Keesokan harinya, Unais menemui wanita itu dan ia pun

⁶³ H.R. Bukhari, pembahasan tentang perwakilan, bab "Perwakilan pada Hukuman (Hudud)", 12: 334, juz 3, jld. 1, cet. Dar Al Jil, Beirut; Muslim, 29, pembahasan tentang *hudud*, bab "Orang yang Mengakui Dirinya Berzina", hadits no. 1697, hal. 1324, juz 3, cet. Dar Al Fikr.

mengaku, maka Unais merajamnya.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishak, dari para syaikhnya, bahwa Ali RA mendera seorang wanita karena berzina dan wanita itu mengenakan baju besi.

Imam Syafi'i berkata: Malik dan Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Nabi SAW bersabda kepada dua laki-laki yang berperkara kepadanya,

لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ.

*"Sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdasarkan Kitab Allah Azza wa Jalla. Sanksi anakmu adalah didera 100 kali dan diasingkan selama setahun."*⁶⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Nusair bin Dza'lug, dari Khalid Ats-Tsauri, bahwa seorang laki-laki mengaku di hadapan Ali telah melakukan pelanggaran yang memiliki hukuman tertentu. Ali RA memaksanya untuk mengatakan pelanggaran tersebut, namun orang tadi tidak mau mengatakannya. Maka Ali berkata, "Pukullah dia hingga ia melarang kalian memukulnya." Sementara mereka menyelisihi hal ini dan tidak berpendapat demikian. Namun aku tidak mengetahui bahwa mereka meriwayatkan perkataan seseorang dari kalangan sahabat Nabi SAW yang menyelisihi pandangan tersebut. Jika mereka mengesahkan riwayat seperti ini dari Ali RA, maka menjadi keharusan bagi mereka untuk berpendapat seperti itu.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan dan Israil, dari Abdul A'la, dari Abu Jamilah, dari Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

⁶⁴ HR. Bukhari, pembahasan tentang *hudud*, bab "Apabila Seseorang Memuduh Istinya atau Istri Orang Lain Melakukan Zina"; Muslim, pembahasan tentang *hudud*, bab "Orang yang Mengaku Dirinya Melakukan Zina", hadits no. 1697/1698, juz 3, hal 1324.

"Laksanakanlah hudud terhadap budak-budak yang kami miliki."⁶⁵

Sementara mereka menyelidiki hal ini dan berpegang kepada pendapat yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW sepanjang pengetahuanku. Adapun kami berpendapat seperti itu, dan itu adalah Sunnah yang *shahih* dari Nabi SAW.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Nabi SAW ditanya tentang budak wanita apabila berzina. Beliau SAW bersabda,

إِذَا زَيْتٌ أَمَةٌ أَحَدَكُمْ فَاجْلِسْهُهَا ثُمَّ إِن زَيْتٌ فَاجْلِسْهُهَا ثُمَّ إِن زَيْتٌ فَاجْلِسْهُهَا ثُمَّ يَبْعُوهَا فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

*"Apabila budak wanita salah seorang di antara kalian berzina, maka rajamlah ia. Kemudian apabila berzina lagi, maka rajamlah ia. Kemudian apabila berzina lagi, maka rajamlah ia, lalu juallah pada keempat kalinya meski seharga seutas tali."*¹⁵⁶

Ibnu Syihab berkata, "Aku tidak tahu apakah penjualan itu dilakukan setelah ketiga kalinya atau keempat kalinya."

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Alqamah bin Murtsad, dari Hajar bin Anbas, ia berkata: Dua laki-laki memberi kesaksian di hadapan Ali RA terhadap seorang laki-laki bahwa ia telah mencuri. Orang yang dituduh itu berkata, "Sekiranya-Rasulullah SAW masih hidup, niscaya akan turun wahyu yang melegitimasi perbuatanku." Ali memerintahkan orang-orang untuk memukulnya hingga mereka bercampur-baur. Lalu Ali memanggil kedua saksi, namun mereka tidak muncul. Akhirnya, Ali menggugurkan hukuman potong tangan terhadap orang itu.

Sementara itu, mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan mereka mengatakan tidak boleh mengintimidasi para saksi. Lalu mereka mengatakan bahwa pada kasus ini hendaknya kita menyuruh kedua saksi untuk berdiri.

⁴⁵ HR. Muslim, pembahasan tentang *hudud*, bab "Mengakhiriakan Pelaksanaan Hudud dari Wanita yang Sedang Nifas", hadits no. 1705, juz 3, hal. 1330; cef. *Da' Al Fikr*.

⁹⁰ HR. Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Menjual Budak yang Berzina", Musim, pembahasan tentang *haddad*, bab "Memarah Orang Yahudi", hadits no 1703, hal. 4328, cet. Dar Al Fikr.

Jika keduanya memberi kesaksian dan mereka tergolong adil, maka tangan si pencuri harus dipotong. Tapi bila keduanya tidak adil, maka kesaksian mereka tidak diterima. Akan tetapi, aku tidak mengetahui seorang pun yang mengambil pendapat mereka ini.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdul A'la, dari bapaknya, dari Abu Juhaifah, bahwa anak kecil yang mencuri telur didatangkan kepada Ali RA. Lalu terjadi keraguan apakah anak itu telah mencapai usia baligh atau belum. Akhirnya, Nabi SAW memerintahkan agar dipotong jari-jari tangannya. Akan tetapi mereka dan tidak pula seorang pun yang aku ketahui berpendapat seperti ini. Mereka mengatakan bahwa anak kecil tidak ada hukuman fisik hingga ia bermimpi atau mencapai usia 15 tahun.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, bahwa Ali RA telah memotong pertengahan kaki.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali pernah memotong pertengahan kaki dan membiarkan tumit untuk digunakan berdiri. Akan tetapi mereka dan tidak pula seorang pun yang aku ketahui berpendapat seperti itu. Bahkan, mereka mengatakan bahwa hendaknya kaki dipotong pada mata kaki yang terdapat padanya pergelangan antara betis dan kaki.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Asyyasy telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Hushaim, dari Suwaid bin Ghafflah, bahwa orang-orang zindiq didatangkan kepada Ali RA. Ia membawa mereka ke pasir, lalu menggali lubang untuk membunuh mereka. Setelah itu, ia melemparkan mereka ke dalam lubang dan membakar dengan api. Akan tetapi, mereka menyelisihi hal ini dan mengatakan bahwa tidak boleh seorang pun dibakar. Adapun kami telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang untuk menyiksa seseorang dengan adzab Allah. Maka, kami berpedoman kepada beliau dan tidak membakar seseorang, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Imam Syafi'i berkata: Zaid bin Harun telah menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Abu Bisyr, dari Syabib bin Abi Rauh, bahwa seorang laki-laki mengatakan, sesungguhnya seorang laki-laki

menjanjikan kepada budak wanita miliknya untuk bertemu di suatu tempat yang sepi. Lalu hal itu diketahui oleh budak wanita yang lain, dan si budak ini mendatangi tempat yang dimaksud. Laki-laki tersebut mengira yang datang adalah budak miliknya, maka ia pun mencampurinya. Setelah itu, ia mengetahui bahwa wanita tersebut bukan budaknya. Laki-laki tersebut datang kepada Umar, namun ia berkata, "Datanglah kepada Ali." Maka, laki-laki itu bertanya kepada Ali dan Ali pun berkata, "Aku berpendapat agar engkau didera di tempat yang sepi lalu memerdekakan seorang budak. Sedangkan si wanita dijatuhi hukuman dera."

Akan tetapi, mereka tidak berpendapat seperti itu. Mereka mengatakan hendaknya hukuman dera digugurkan darinya karena adanya syubhat. Adapun kami mengatakan bahwa si wanita harus dijatuhi hukuman dera, sebagaimana yang mereka riwayatkan dari Ali RA, karena si wanita telah berzina sementara ia menyadari hal itu.

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Hajiyah bin Addi, ia berkata, "Aku pernah berada di sisi Ali RA, lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata, 'Sesungguhnya suamiku telah mencampuri budak wanita milikku'. Ali berkata, 'Jika engkau benar, maka kami akan merajamnya. Tapi bila engkau berdusta, maka kami akan menderamu'."

Demikianlah pendapat yang kami pegang, karena perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki itu dengan budak milik istrinya sama seperti perzinahan yang ia lakukan dengan wanita lain. Kecuali bila ia termasuk orang yang diberi ampunan karena ketidaktahuannya, seperti ia beranggapan bahwa budak wanita milik istrinya itu halal pula untuknya. Sementara mereka (para ulama madzhab Hanafi) menyelisihi hal ini dan menggugurkan hukuman dera darinya, baik ia mengetahui hukum ataupun tidak.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, ia berkata, "Aku melihat seseorang mengambil air minum dari sumur, sementara tangannya telah dipotong namun disisakan ibu jarinya. Aku bertanya, 'Siapaakah yang memotong tanganmu?' Orang itu menjawab, 'Ali'." Sementara itu, mereka menyelisihi hal ini dan mengatakan bahwa pemotongan itu dari pergelangan tangan. Dan, yang demikian itu telah diriwayatkan dari Nabi SAW.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Al Qasim bin Al Walid, dari Yazid, bahwa Ali RA merajam seseorang yang melakukan homoseksual. Demikianlah pendapat yang kami pegang. Kami merajam seseorang yang melakukan homoseksual, baik ia pernah menikah

atau tidak. Ini juga merupakan perkataan Ibnu Abbas. Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Seseorang yang melakukan homoseksual itu dirajam, baik ia pernah menikah atau belum."

Kemudian Syafi'i meralat pendapatnya dengan mengatakan bahwa seseorang yang melakukan homoseksual tidak dirajam kecuali apabila ia pernah menikah. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas dan Nabi SAW. Sementara sahabat mereka (Abu Hanifah) mengatakan bahwa seseorang yang melakukan homoseksual tidak dijatuhi hukuman dera maupun rajam. Apabila melakukan perbuatan itu saat ihram, maka ihramnya tidak rusak dan tidak perlu mandi baginya apabila tidak mengeluarkan mani. Akan tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh sebagian sahabatnya, dimana mereka mengatakan bahwa pelaku homoseksual sama seperti pezina, dirajam bila pernah menikah dan didera jika belum pernah menikah. Akan tetapi hukuman pelaku homoseksual tidaklah lebih berat dalam tinjauan hukum dibandingkan dengan pezina.

Allah *Azza wa Jalla* telah menjelaskan perbedaan keduanya, dimana Allah menghalalkan menyetubuhi wanita melalui dua segi; *pertama*, melalui pernikahan. *Kedua*, melalui perbudakan. Allah mengharamkan perbuatan homoseksual dari segala segi. Lalu, bagaimana bisa sehingga keduanya memiliki kesamaan?

Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al-A'masy telah mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari bapaknya bahwasanya telah datang seseorang kepada Ali RA dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mencuri." Tapi Ali RA malah mengusirnya. Kemudian orang itu berkata, "Sesungguhnya aku telah mencuri." Maka Ali RA memotong tangannya lalu berkata, "Sesungguhnya engkau telah bersaksi atas dirimu 2 kali." Sementara mereka menyelisihi hal ini, seraya mengatakan bahwa orang itu dapat dipotong tangannya jika telah mengaku sebanyak 4 kali.

Adapun kami tidak mengatakan bahwa pengakuan menempati posisi kesaksian, karena Nabi SAW memerintahkan Unais Al Aslami untuk pergi menemui wanita yang berzina dan bersabda, "*Jika ia mengaku, maka rajamlah.*" Nabi SAW tidak mempersyaratkan pengakuan itu hingga 4 kali. Seandainya pengakuan sama seperti kesaksian, maka apabila seseorang mengaku sebanyak 4 kali kemudian menarik pengakuan tersebut, niscaya hukuman pun digugurkan darinya. Sementara mereka mengatakan bahwa dalam kasus perzinahan si pelaku tidak dijatuhi hukuman hingga mengakui perbuatannya sebanyak 4 kali. Hal ini diqiyaskan kepada kesaksian, meski menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Ali RA. Mereka mengatakan pula

bahwa pada kasus pencurian, pengakuan si pencuri sebanyak satu kali ataupun lebih tidak ada perbedaan. Dalam hal ini mereka menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Ali RA serta apa yang kami riwayatkan dari Nabi SAW, dan mereka pun meninggalkan qiyas pada persoalan itu.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri apabila mencuri sesuatu yang senilai dengan 5 Dirham. Adapun kami berpendapat seperti ini. Hanya saja kami menetapkan bahwa ¼ Dinar dan 5 Dirham tersebut harus disamakan dengan nilainya yang berlaku pada masa Nabi SAW. Sementara mereka menyelisihi hal ini dan mengatakan bahwa tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian sesuatu yang kurang dari 10 Dirham.

Diriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah tentang *ummul walad* (budak yang telah melahirkan anak majikannya —penerj) yang berzina setelah kematian majikannya, bahwasanya ia didera lalu diasingkan. Adapun mereka tidak berpendapat demikian, tapi mereka mengatakan bahwa tidak seorang pun yang diasingkan, baik pezina maupun yang lainnya. Sementara kami mengatakan bahwa pezina diasingkan selama satu tahun berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat kecuali pada waktunya, selain di Mudzdalifah. Sesungguhnya beliau mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya serta shalat Subuh saat itu sebelum waktunya."

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya beliau SAW mengerjakan shalat Subuh setelah fajr, niscaya Abdullah tidak akan mengatakan 'Sebelum waktunya', bahkan ia akan mengatakan, 'Pada waktunya yang awal'."

Diriwayatkan dari Ibnu Mahdi, dari Syu'bah, dari Abu Ishak, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Biasanya Abdullah shalat Subuh di Mudzdalifah. Sekiranya ia mengerjakannya pada waktu menjelang fajr, niscaya hal itu diperbolehkan."

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan satu orang pun bahwa shalat Subuh tidak dikerjakan kecuali setelah fajr, baik di Mudzdalifah maupun di tempat lainnya. Sementara mereka menyelisihi Abdullah sehubungan dengan perkataannya, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengumpulkan shalat kecuali antara shalat Maghrib dan Isya". Bahkan, mereka mengatakan bahwa imam mengumpulkan (menjamak) shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. Pendapat ini pula yang menjadi pandangan kami berdasarkan Sunnah yang dinukil dari Nabi SAW.

Telah diriwayatkan oleh Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad,

dari bapaknya, dari Jabir, ia berkata, "Nabi SAW bergerak pada hari Arafah ketika matahari tergelincir, lalu beliau berkhutbah kemudian shalat Zhuhur dan Ashar bersama-sama." Telah diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW mengumpulkan dua shalat di tempat lain selain tempat tersebut.

Diriwayatkan oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya."⁶⁷

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maukah kalian aku beritahukan tentang shalat Rasulullah SAW ketika safar. Biasanya Rasulullah SAW apabila matahari telah tergelincir, sementara beliau berada di tempat persinggahan, maka beliau mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar pada waktu Zhuhur. Sedangkan apabila telah berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga mengerjakannya pada waktu shalat Ashar." Inilah tempat-tempat dimana Nabi SAW telah mengumpulkan shalat selain pada sore hari di Arafah dan malam di Mudzdalifah.

Diriwayatkan dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, "Apabila engkau mendapati satu rakaat shalat Jum'at, maka tambahkan kepadanya satu rakaat lagi. Namun bila luput darimu ruku (pada rakaat terakhir), maka shalatlah 4 rakaat."

Pendapat ini yang kami pegang, karena sesuai dengan makna yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi sebagian mereka menyelisihi hal ini, dimana mereka mengatakan bahwa apabila seseorang tidak sempat mendapati khutbah, hendaknya shalat 4 rakaat. Kemudian sebagian mereka meralat pendapat tersebut, lalu mengambil pendapat yang sama seperti pendapat kami. Sebagian lagi dari mereka mengatakan bahwa apabila seseorang mendapati imam sedang mengerjakan suatu rangkaian shalat (meskipun sedang duduk tahiyat), maka orang itu tetap mengerjakan shalat 2 rakaat. Dengan demikian, mereka telah menyelisihi hadits ini serta hadits sebelumnya.

Bab: Puasa

Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishak, dari Ubaid bin Umair, bahwa sesungguhnya Ali ditanya tentang hukum ciuman bagi orang yang berpuasa. Maka Ali berkata,

⁶⁷ *Musnad al-Asy-Syuffi*, pembahasan tentang perbedaan Ali dan Abdullah, hal. 387, cet. Dar As-Suryan li At-Turath.

"Apakah yang ia inginkan dari bau mulutnya?" Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini, bahkan mereka mengatakan tidak mengapa bagi orang yang berpuasa mencium wanita.

Ismail bin Abu Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Abu As-Safar, dari Ali RA bahwa ia shalat Subuh kemudian berkata, "Inilah (batas waktu sahur), ketika jelas perbedaan benang putih dari benang hitam." Sementara mereka tidak berpendapat demikian, bahkan kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat seperti itu. Sesungguhnya sahur adalah sebelum terbit fajar. Apabila fajar telah terbit, maka telah diharamkan makanan maupun minuman bagi orang yang berpuasa.

Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Abu Muawiyah, bahwa Ali RA keluar untuk melakukan shalat Istisqa' (memohon hujan) pada hari Asyura. Ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian yang pada pagi hari sedang berpuasa, maka hendaklah ia meneruskan puasanya; dan barangsiapa tidak berpuasa, maka janganlah ia makan." Akan tetapi, mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan mereka mengatakan, "Barangsiapa yang di pagi hari tidak berpuasa, maka ia tidak berpuasa hari itu."

Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishak, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harts, dari Ali RA bahwa ia tidak menyukai puasa pada hari Jum'at, sementara mereka menyukai puasa pada hari Jum'at. Dengan demikian, mereka telah menyelisihi Ali RA.

Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Abdullah bahwa ia tidak menyukai ciuman bagi orang yang berpuasa, sementara mereka tidak berpendapat seperti ini. Adapun kami telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mencium istrinya saat sedang berpuasa. Demikian pula yang dinukil dari sejumlah sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, kami katakan bahwa tidak mengapa bagi orang yang sedang berpuasa mencium wanita.

Ibnu Mahdi dan Ishak Al Azraq telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Al Mustaurid bin Al Ahnaf, ia berkata, "Seorang laki-laki datang dan shalat zhuhur bersamanya, lalu laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya hari ini aku berada dalam keadaan tidak berpuasa, tapi tidak pula makan dan minum. Aku tadinya menagih seseorang yang berutang padaku, maka bagaimanakah menurut pendapatmu?' Ia menjawab, 'Jika engkau berkehendak, silakan berpuasa; dan jika tidak, maka silakan makan dan minum'."

Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Bisyr bin As-

Sirri dan selainnya, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Thalhah, dari Sa'id bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman bahwa Hudzaifah pernah ingin berpuasa setelah matahari tergelincir, maka ia pun berpuasa. Sementara mereka (para ulama madzhab Hanafi) tidak berpendapat seperti ini dan mengatakan bahwa seseorang tidak dianggap berpuasa hingga meniatkan puasa sebelum matahari tergelincir.

Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ammarah, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, "Setiap kalian berhak memilih (berpuasa atau tidak) selama belum makan dan minum." Adapun kami berpendapat bahwa orang yang hendak mengerjakan puasa sunah dapat meniatkan puasa kapanpun ia kehendaki. Adapun orang yang mengerjakan puasa wajib, maka hendaklah meniatkan puasa sebelum fajar. *Wallahu a'lam.*

Bab: Haji

Imam Syafi'i berkata: Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah, ia berkata, "Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, tidak ada umrah padanya." Adapun mereka (para ulama madzhab Hanafi) tidak berpendapat seperti ini. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menggandeng antara haji dan umrah pada bulan-bulan haji (*qiran*). Sedangkan kami telah meriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW yang keluar bersama beliau ketika menunaikan ibadah haji bahwa di antara mereka ada yang menggandeng antara haji dan umrah, di antara mereka ada juga yang mengerjakan umrah lebih dahulu kemudian tahallul lalu ihram kembali untuk haji (*tamattu'*), dan di antara mereka ada yang hanya mengerjakan haji. Hal ini telah dikabarkan oleh Malik kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA. Lalu Aisyah berkata, "Nabi SAW hanya mengerjakan haji (*ifrad*).” Demikianlah yang kami katakan, tidak mengapa mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji. Sedangkan Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang turut dalam pelaksanaan haji tersebut sepanjang yang kami ketahui.

Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghaffah, "Umar berkata kepadaku, 'Wahai Abu Umayyah! Tunaikanlah haji dan buatlah persyaratan, karena sesungguhnya untukmu apa yang engkau persyaratkan dan Allah berhak atasmu pada persyaratan itu.'" Sementara mereka menyelisih hal ini dan berpandangan tidak ada persyaratan dalam pelaksanaan haji. Adapun kami mengatakan bahwa boleh membuat persyaratan dan seseorang terikat oleh

syaratnya itu, sebab hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dimana beliau memerintahkan Dhiba'ah binti Az-Zubair untuk membuat persyaratan. Demikian juga yang diriwayatkan dari Aisyah RA.

Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW memerintahkan Dhiba'ah binti Az-Zubair untuk menunaikan haji. Beliau bersabda,

أَمَّا تُرَيْدِينَ الْحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِكٌ، فَقَالَ: سَجِي وَأَشْتَرِطِي أَنْ
مَحَلِّي حَيْثُ حَبَشَتِي.

"Apakah engkau tidak ingin menunaikan haji?" Dhiba'ah menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Beliau bersabda, "Tunaikanlah haji dan buatlah persyaratan bahwa tempat tahallul bagimu adalah di mana engkau tertahan oleh sakitmu."⁶⁸

Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata. "Aisyah berkata kepadaku, 'Wahai putra saudaraku! Buatlah pengecualian bila engkau menunaikan haji'. Aku bertanya, 'Apakah yang dapat aku katakan?' Ia menjawab, 'Katakanlah, Ya Allah! Ilahi yang aku inginkan dan untuknya aku datang. Jika aku dimudahkan, maka amalan ini adalah haji. Tapi bila aku terhalang oleh sesuatu, maka amalan ini adalah umrah'."

Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Masruq, dari Abdullah bahwa ia mengucapkan *talbiyah* di Shafa dalam pelaksanaan umrah setelah thawaf di Ka'bah. Sementara mereka tidak berpendapat seperti itu, bahkan aku tidak mengenal seorang pun yang berpendapat demikian. Hanya saja terjadi perbedaan dalam madzhab kami, sebagian mereka mengatakan *talbiyah* dihentikan dalam pelaksanaan umrah apabila telah masuk wilayah haram, dan ini adalah perkataan Ibnu Umar. Sebagian lagi mengatakan bahwa *talbiyah* dihentikan apabila seseorang telah menyentuh rukun (sisi Ka'bah), dan ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Pendapat terakhir inilah yang menjadi pandangan kami. Seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Seperti ini pula yang mereka katakan. Setelah thawaf di Ka'bah, maka tidak ada seorang pun yang ber-*talbiyah*.

⁶⁸ HR Ibnu Majah, 25, pembahasan tentang *manasik*, 24, bab "Syarat dalam Pelaksanaan Haji", hadits no. 2937; Abu Daud, pembahasan tentang *manasik*, bab "Membuat Persyaratan dalam Pelaksanaan Haji", hadits no. 1716; dan dalam *Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi, juz 5, hal. 221.

Ibnu Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishak, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bahwa ia berkata, "Talbiyah Rasulullah SAW adalah,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.

'Labbaik allahumma labbaik, labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wan-ni'mata laka (Aku menyambut panggilan-Mu, ya Allah, aku menyambut panggilan-Mu. Aku menyambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku menyambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu).'⁶⁹

Sementara mereka tidak berpandangan seperti ini dan tidak pula seorang pun yang aku ketahui. Mereka telah menyelisihi Abdullah, sebab talbiyah Rasulullah SAW dan kaum muslimin hingga hari ini terdapat tambahan lafazh "Wal mulk, laa syariika laka".

Ibnu Al Mahdi telah mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishak, dari Abdurrahman bin Yazid, bahwa Abdullah mengerjakan shalat sunah di antara shalat Maghrib dan Isya di Mudzdalifah. Padahal mereka tidak berpendapat seperti ini, bahkan telah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau mengerjakan kedua shalat itu (di Mudzdalifah) tanpa mengerjakan shalat apapun di antara keduanya.

Al Walid bin Muslim telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya tanpa mengerjakan shalat sunah di antara keduanya, dan tidak pula setelah mengerjakan salah satu dari keduanya. Pendapat inilah yang menjadi pandangan kami.

Ibnu Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah bin Maimun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah, ia berkata, "Dua peribadatan lebih aku sukai, dimana masing-masing dari peribadatan itu membuat rambut kusut dan harus melakukan perjalanan jauh." Sementara mereka mengatakan bahwa membaca Al Qur'an lebih utama. Pandangan inilah yang mereka fatwakan kepada orang-orang yang meminta fatwa. Sedangkan Abdullah tidak menyukai pandangan yang demikian.

Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia memutuskan bahwa denda bagi orang

⁶⁹ HR. Bukhari, pembahasan tentang haji, bab "Mengangkat Suara untuk Bertalbiyah", hal. 170, juz 2, jld 1, cet. Dar Al Jil; Muslim, 15 pembahasan tentang haji, 3. bab "Talbiyah, Sifat dan Waktunya", hadits no. 1184, juz 2, cet. Dar Al Fikr, Beirut.

yang membunuh *yarbu'* (binatang sejenis tikus) adalah anak kambing jantan atau betina. Sementara mereka menyelisihinya dan mengatakan bahwa kami memutuskan dendanya sesuai dengan harganya di tempat ia terbunuh. Sekiranya harganya tidak mencapai harga seekor anak kambing, maka si pelaku tidak dibebani apapun kecuali kepala atau kaki dari hewan yang dapat dijadikan kurban. Dengan demikian, mereka telah menyelisihii Abdullah bin Mus'ud dari dua segi. Lalu, pendapat mereka dalam masalah ini tidak pernah diucapkan oleh seorang pun di kalangan salaf sepanjang yang aku ketahui. Adapun kami berpendapat seperti perkataan Abdullah dikarenakan pendapatnya sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari Umar, dan ini merupakan perkataan mayoritas ahli fikih dalam madzhab kami. *Wallahu a'lam.*